KAPITOLU 382

ATT DWAR DAZJU TAS-SISA

Biex jagħmel dispożizzjonijiet dwar dazju tas-sisa fuq oġġetti u ħwejjeġ inċidentali jew li għandhom x'jaqsmu ma' dan.

1 ta' Jannar, 1995

L-ATT XVI tal-1995, kif emendat bl-Atti VII tal-1996, VII u XXV tal-1997, IV u XIV tal-1998, u V tal-1999; bl-Avviż Legali 227 tal-1999; bl-Atti VII tal-2000, IX tal-2001 u II tal-2002; bl-Avviż Legali 243 tal-2002; bl-Atti II u IX tal-2003; bl-Avviżi Legali 11, 450 u 481 tal-2004; bl-Atti II tal-2004 u II tal-2005; bl-Avviżi Legali 416 tal-2005 u 118 tal-2006; bl-Atti II u VIII tal-2006, u IV tal-2007; bl-Avviż Legali 425 tal-2007; bl-Att XXXII tal-2007; bl-Avviż Legali 105 tal-2008; bl-Atti II tal-2009, u I u XIII tal-2010, bl-Avviżi Legali 96, 284 u 336 tal-2010; bl-Atti IV u XXII tal-2011 u V tal-2012; bl-Avviż Legali 207 tal-2012; bl-Att III tal-2013; bl-Avviż Legali 437 tal-2013; u bl-Atti XII tal-2014, XIII tal-2015, XV tal-2016 u XVI tal-2017, u bl-Avviżi Legali 270 tal-2017 u 250 tal-2020 u 429 tal-2021 u 177 tal-2022 u bl-Atti VII tal-2018, VII tal-2019, VIII tal-2020, XVIII tal-2021, VII tal-2022 u bl-Avviż Legali 50 tal-2023 u bl-Att XII u XXXV tal-2023 u bl-Avviżi Legali 42 u 43 tal-2024 u bl-Att IX tal-2025 u bl-Avviż Legali 195 tal-2025.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att hu Att dwar Dazju tas-Sisa. Titolu fil-qosor.

2. F'dan l-Att kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieg xort'oħra: Tifsir.

Emendat: XXV. 1997.2; IX. 2001.3. Sostitwit: II. 2002.9. Emendat: IX. 2003.79. Sostitwit: XIII. 2010.2. Emendat: XXII. 2011.5; III. 2013.58; XIII. 2015.127; XVI. 2017.64; VII. 2018.65; VII.2019.55; XVIII.2021.49; XII.2023.44.

"arranġament ta' sospensjoni tad-dazju" tfisser arranġament tat-taxxa applikat għall-produzzjoni, l-ipproċessar, iż-żamma, il-ħażna jew it-transitu ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa mhux koperti minn proċedura jew arranġament doganali sospensiv, filwaqt li d-dazju tas-sisa jkun sospiż;

"ajruplan" tfisser kull inġenju tal-ajru li jtir, jew li hu maħsub mill-operatur li jtir, sabiex jagħmel xogħol fl-ajru;

"awtorità kompetenti" tfisser korp jew awtorità li jkun vestit bi rwol superviżorju jew regolatorju fi Stat Membru dwar oġġetti tad-dazju tas-sisa;

"awtorizzat u bis-setgħa" tfisser uffiċjal li għandu karta ta' identifikazzjoni maħruġa mid-Dipartiment tad-Dwana u li turi s-setgħa li jeżerċita s-setgħat u d-dmirijiet mogħtija lilu mill-Kummissarju bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet tal-liġijiet ta' Malta u tal-Unjoni Ewropea;

"bastiment jew vapur" tinkludi kull dgħajsa mikxufa, puntun mikxuf jew bastiment jew vapur ieħor bla gverta, kif ukoll kull bastiment bil-gverta;

"dazju" u "dazju tas-sisa" ifissru d-dazju impost b'dan l-Att;

"dazju tas-sisa li għandu jitħallas" tfisser id-dazju tas-sisa kollu dovut fuq l-oġġetti u jinkludi wkoll id-dazju tas-sisa li diġà tħallas fuq dawk l-oġġetti;

"dazju perikolat" tfisser id-differenza bejn id-dazju kollu dovut fuq oġġett u d-dazju li tħallas fuq l-istess oġġett;

"destinatarju reġistrat" tfisser persuna fiżika jew ġuridika

awtorizzata mill-Kummissarju, fl-eżerċizzju tan-negozju tagħha u taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti mill-Kummissarju, li tirċievi oġġetti tad-dazju tas-sisa li jkunu qegħdin jiċċirkolaw taħt arranġament ta' sospensjoni tad-dazju tas-sisa minn Stat Membru ieħor;

"importazzjoni ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa" tfisser id-dħul fit-territorju tal-Komunità ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa kemm-il darba l-oġġetti, meta jidħlu fil-Komunità, ma jkunux soġġetti għal proċedura jew arranġament doganali sospensiv, kif ukoll ir-rilaxx tagħhom minn proċedura jew arranġament doganali sospensiv;

"*independent small brewery*" u "birrerija indipendenti u żgħira" jfissru, għall-finijiet tar-rati mnaqqsa, birrerija li hi legalment u ekonomikament indipendenti minn kull birrerija oħra, li tuża bini li jinsab fiżikament lil hinn minn dak ta' xi birrerija oħra u li ma toperax bil-liċenzja. Madankollu, fejn tnejn (2) jew iżjed birreriji żgħar jikkoperaw, u l-produzzjoni annwali tagħhom flimkien ma teċċedix il-mitejn elf (200,000) ettolitru, dawk il-birreriji jistgħu jkunu trattati bħala birrerija waħda indipendenti u żgħira;

"*independent small wine producer*" u "produttur tal-inbid indipendenti u żgħir" jfissru, għall-finijiet tar-rati mnaqqsa, produttur tal-inbid li huwa legalment u ekonomikament indipendenti minn kwalunkwe produttur tal-inbid ieħor, li juża bini li jinsab fiżikament lil hinn minn dak ta' kwalunkwe produttur tal-inbid ieħor u li ma joperax bil-liċenzja. Madankollu, fejn żewġ (2) produtturi tal-inbid żgħar jew aktar jikkooperaw, u l-produzzjoni annwali tagħhom flimkien ma teċċedix l-elf (1,000) ettolitru jew l-għoxrin elf (20,000) ettolitru, kif xieraq, dawk il-produtturi tal-inbid jistgħu jkunu ttrattati bħala produttur tal-inbid indipendenti u żgħir wieħed;

"informazzjoni li ma tistax tinqara" tfisser informazzjoni li għandha bżonn tkun deċifrata qabel tinftiehem;

"kompjuter" tfisser kull apparat elettroniku użat għal ħażna jew irkupru ta' informazzjoni u tinkludi telefon ċellulari jew xi mezz elettroniku ieħor ta' ħażna jew irkupru ta' informazzjoni;

"Komunità" jew "territorju tal-Komunità" tfisser it-territorji tal-Istati Membri;

"konsenjatur reġistrat" tfisser persuna fiżika jew ġuridika awtorizzata mill-Kummissarju, matul in-negozju tagħha u taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti mill-Kummissarju, li tibgħat biss oġġetti soġġetti għad-dazju tas-sisa li jkunu soġġetti għal sospensjoni tad-dazju wara li jiġu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera skont l-Artikolu 201 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013;

"il-Kummissarju" għandha l-istess tifsira mogħtija lilha fl-Ordinanza tad-Dwana; Kap. 37.

"Kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat" tfisser persuna fiżika jew ġuridika awtorizzata mill-Kummissarju li, fl-eżerċizzju tan-negozju tagħha, tipproduċi, tipproċessa, iżżomm, tirċievi jew tibgħat oġġetti tad-dazju tas-sisa taħt arranġament ta' sospensjoni tad-dazju f'maħżen tas-sisa awtorizzat;

"maħżen tas-sisa awtorizzat" tfisser post fejn jiġu prodotti, ipproċessati, miżmuma, riċevuti jew mibgħuta oġġetti tad-dazju

tas-sisa taħt arranġamenti ta' sospensjoni tad-dazju minn kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat matul in-negozju tiegħu, bla ħsara għal ċerti kondizzjonijiet stabbiliti mill-Kummissarju;

"merkant reġistrat" tfisser persuna fiżika jew ġuridika awtorizzata mill-Kummissarju li tibgħat u jew tirċievi oġġetti soġġetti għad-dazju tas-sisa kif imsemmija fl-Iskeda Ħamsa A, Ħamsa B, Ħamsa Ċ, Ħamsa D, Ħamsa E, Ħamsa F, Ħamsa G u Ħamsa H;

"mezz ta' trasport atipiku" tfisser it-trasport ta' karburanti minbarra fit-tankijiet tal-vetturi jew f'kontenituri ta' riżerva adatti u t-trasport ta' prodotti likwidi għat-tisħin minbarra permezz ta' trakkijiet ċisterna użati għan-nom ta' negozjanti professjonali kif hemm fl-artikolu 14A(4);

"il-Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għad-dwana;

"oġġetti tad-dazju tas-sisa" tfisser kull oġġett ta' klassi jew deskrizzjoni kif elenkat fl-Ewwel Skeda, eskluż tabakk li mhux imsemmi fit-Tielet Skeda;

"pajjiż terz" tfisser kull Stat jew territorju li ma japplikax għalih it-Trattat;

"proċedura jew arranġament doganali sospensiv" tfisser xi proċedura speċjali kif provdut dwarhom fir-Regolament (KEE) Nru 2913/92 li għandhom x'jaqsmu mas-superviżjoni doganali li jaqgħu taħtha l-oġġetti mhux Komunitarji meta dawn jidħlu fit-territorju doganali tal-Komunità, ħżin temporanju, żoni ħielsa jew imħażen ħielsa, kif ukoll kull arranġament imsemmi fl-Artikolu 84(1)(a) ta' dak ir-Regolament;

"produzzjoni ta' birra" jew "il-produzzjoni tal-birra" għandhom jinftiehmu bħala l-proċess li bih tiġi prodotta l-birra mill-fermentazzjoni tal-most u kull proċess li bih birra ta' densità jew gravità speċifika iktar baxxa tinħareġ mill-birra, tkun xi tkun l-oriġini tagħha, ta' densità jew gravità speċifika ogħla. Għandha tinkludi wkoll it-taħlit ta' birra ma' kull xorb mhux alkoħoliku li fuq ebda wieħed minnhom ma jkun tħallas dazju tas-sisa hekk li t-taħlita riżultanti jkun fiha qawwa alkoħolika attwali bħala volum li tiċċedi 0.5% vol;

"*records*" tfisser kull ktieb, *accounts,* dokumenti jew informazzjoni rrekordjata oħra inkluż informazzjoni f'kompjuter jew informazzjoni f'forma oħra li ma tistax tinqara;

"rilaxx għall-konsum" tfisser:

(*a*) kull tluq, inkluż tluq irregolari, minn arranġament ta' sospensjoni;

(*b*) kull manifattura, inkluża manifattura irregolari, ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa li ma jkunux jinsabu f'xi arranġament ta' sospensjoni;

(*ċ*) kull dħul ġewwa Malta ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa, inkluż id-dħul irregolari, meta dawk l-oġġetti ma jkunux tqiegħdu taħt arranġament ta' sospensjoni;

"Stat Membru" u "territorju ta' Stat Membru" tfisser t-territorju ta' kull Stat Membru tal-Komunità li japplika għalihom it-Trattat,

kif hemm fl-Artikolu 299 tiegħu, bl-eċċezzjoni ta' territorji terzi;

"Tariffa Doganali" tfisser it-Tariffa Doganali Komuni adottata mill-Unjoni Ewropea;

"it-Trattat" tfisser it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea;

"uffiċjal tad-Dwana" tfisser kull uffiċjal tad-Dipartiment tad-Dwana kif awtorizzat u mogħti s-setgħa mill-Kummissarju bis-saħħa tal-leġiżlazzjoni relevanti, u jfisser ukoll kull persuna oħra li jkollha s-setgħa espressa jew impliċita li taġixxi minflok il-Kummissarju hawn fuq imsemmi fl-esekuzzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att li tkun awtorizzata għal dan il-għan mil-leġiżlazzjoni applikabbli;

"xorb mhux alkoħoliku" tfisser xarba mhux alkoħolika li tinsab taħt l-intestatura 22.02 tat-Tariffa Doganali.

Impożizzjoni ta' dazju tas-sisa. *Emendat: XIV. 1998.2; IX. 2001.4; XXII. 2011.5; VII.2022.59.*

3. (1) Il-Kummissarju għandu jitlob u jdaħħal akkont tal-Gvern dazju tas-sisa fuq oġġetti tad-dazju tas-sisa.

(2) Id-dazju li jitħallas fuq oġġetti tad-dazju tas-sisa jkun bir-rata speċifikata fl-Iskedi relevanti li jinsabu ma' dan l-Att li għandhom ikunu fl-ilsien Ingliż biss:

Iżda l-Ministru jista' minn żmien għal żmien jordna li ssir il-pubblikazzjoni tal-Iskedi relevanti msemmija fl-ilsien Malti u f'kull tali każ, jekk ikun hemm xi konflitt bejn it-test Malti u t-test Ingliż tal-Iskedi, jipprevalixxi t-test Ingliż.

(3) Id-dazju li jitħallas fuq oġġetti tad-dazju tas-sisa skont dan l-Att għandu jitħallas ukoll fuq oġġetti prodotti, importati u mqiegħda fuq is-suq taħt xi deskrizzjoni ta' xi oġġett tad-dazju tas-sisa, minkejja li dawk l-oġġetti ma jkollhomx l-ispeċifikazzjonijiet jew il-kwalitajiet meħtieġa mil-liġi biex ikollhom dik id-deskrizzjoni, u d-dispożizzjonijiet kollha ta' dan l-Att u tar-regolamenti li jsiru taħtu għandhom japplikaw għalihom daqslikieku kienu l-oġġetti tad-dazju tas-sisa li bħala tali huma deskritti.

(4) (a) Merkanzija f'kunsinni żgħar ta' natura mhux kummerċjali mibgħuta minn pajjiż terz minn persuni privati lil persuni privati oħrajn f'Malta hija meħlusa mid-dazju tas-sisa.

(b) Għall-finijiet tal-paragrafu (a):

(i) "merkanzija" tfisser oġġetti tad-dazju tas-sisa ħlief:

- sigaretti, cigarillos, sigarri u tabakk tat-tipjip; u
- distilled beverages u spirti ta' qawwa alkoħolika li taqbeż it-tnejn u għoxrin fil-mija (22%) vol, undenatured ethyl alcohol ta' tmenin fil-mija (80%) vol. u iktar, distilled beverages u spirti, u aperattivi magħmulin b'bażi ta' inbid jew alkoħol, tafia, saké jew xorb simili ta' qawwa alkoħolika ta' tnejn u għoxrin fil-mija (22%) vol. jew inqas, sparkling wines, fortified wines jew still wines;

(ii) "kunsinni żgħar ta' natura mhux kummerċjali" tfisser

kunsinni li:

(a) huma ta' natura okkażjonali;

(b) jikkonsistu biss f'merkanzija maħsuba għall-użu personali tad-destinatarju jew familjari tiegħu, u li n-natura u l-kwantità tagħha ma jindikawx li din tkun qiegħda tiġi importata għal xi għan kummerċjali;

(ċ) jikkonsistu f'merkanzija b'valur totali li ma jeċċedix ħamsa u erbgħin euro (€45);

(d) ikunu mibgħuta minn min jibgħat, lid-destinatarju, mingħajr ħlas ta' ebda xorta.

Sors ta' taxxa. *Sostitwit: II. 2002.10. Emendat: XIII. 2010.3; XXII. 2011.5.*

4. (1) Oġġetti tad-dazju tas-sisa jkunu suġġetti għad-dazju fil-waqt tal-produzzjoni tagħhom, jew kif ikun japplika l-estrazzjoni tagħhom, jew tad-dħul tagħhom f'Malta, iżda meta l-oġġetti tad-dazju tas-sisa jitqiegħdu taħt xi proċedura tad-Dwana mal-wasla tagħhom f'Malta, id-dħul għandu jitqies li seħħ meta huma jħallu l-proċedura tad-Dwana.

(2) Id-dazju tas-sisa għandu jitħallas meta jsir ir-rilaxx għall-konsum jew meta jkunu reġistrati xi nuqqasijiet.

(3) Il-kondizzjonijiet li taħthom isir il-ħlas u r-rata ta' dazju tas-sisa li għandha tiġi adottata għandhom ikunu dawk fis-seħħ fid-data li fiha jsir ir-rilaxx għall-konsum jew li fiha jkunu reġistrati xi nuqqasijiet.

(4) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, "rilaxx għall-konsum" tfisser:

(*a*) it-tluq ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa, inkluż it-tluq irregolari, minn arranġament ta' sospensjoni tad-dazju;

(*b*) iż-żamma ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa barra minn arranġamenti ta' sospensjoni tad-dazju meta d-dazju tas-sisa ma jkunx inġabar kif hemm fid-dispożizzjonijiet li japplikaw tad-dritt Komunitarju u l-leġislazzjoni nazzjonali;

(*ċ*) il-produzzjoni ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa, inkluża l-produzzjoni irregolari, barra minn arranġament ta' sospensjoni tad-dazju;

(*d*) id-dħul ġewwa Malta ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa, inkluż id-dħul irregolari ġewwa Malta, kemm-il darba l-oġġetti tad-dazju tas-sisa ma jitqegħdux, minnufih malli jsir id-dħul, taħt arranġament ta' sospensjoni tad-dazju.

(5) Għall-fini ta' dan l-artikolu meta l-oġġetti tad-dazju tas-sisa jittransitaw taħt arranġament ta' sospensjoni tad-dazju fit-territorju tal-Komunità, inkluż meta l-oġġetti jittransitaw permezz ta' pajjiż terz jew territorju terz, il-waqt tar-rilaxx għall-konsum għandu jitqies li jkun:

(*a*) meta destinatarju reġistrat jirċievi l-oġġetti tad-dazju tas-sisa minn maħżen tas-sisa awtorizzat;

(*b*) meta destinatarju msemmi fl-artikolu 14(2) jirċievi l-oġġetti tad-dazju tas-sisa minn maħżen tas-sisa

awtorizzat li jkunu ntbagħtu minn Stat Membru ieħor.

(6) Meta oġġetti tad-dazju tas-sisa jiġu importati f'Malta u l-Kummissarju jippermetti li dawk l-oġġetti jittransitaw taħt arranġament ta' sospensjoni tad-dazju kif hemm f'dawk il-kondizzjonijiet li huwa jistabbilixxi biex jiġu kunsinnati f'post li jkun ġie stabbilit minn kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat jew minn destinatarju reġistrat, il-waqt tar-rilaxx għall-konsum għandu jkun il-waqt meta jiġu riċevuti l-oġġetti tad-dazju tas-sisa fil-post li jkun ġie approvat mill-Kummissarju:

Iżda dan ma għandux japplika meta destinatarju reġistrat jirċievi l-oġġetti minn żmien għal żmien.

(7) Għall-fini ta' dan l-artikolu, il-qerda totali jew it-telf irrimedjabbli ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa li jkunu jinsabu taħt arranġament ta' sospensjoni tad-dazju, b'riżultat tan-natura inerenti ta' dawk l-oġġetti, ta' ċirkostanzi mhux prevedibbli, forza maġġuri, jew b'konsegwenza ta' awtorizzazzjoni mogħtija mill-Kummissarju, m'għandhomx jitqiesu bħala rilaxx għall-konsum.

(8) Il-kondizzjonijiet li taħthom isir il-ħlas u r-rata ta' dazju tas-sisa li għandha tiġi adottata għandhom ikunu dawk fis-seħħ fid-data meta jsir ir-rilaxx għall-konsum.

L-oġġetti ma jiġux rilaxxati qabel ma jitħallas id-dazju. *Sostitwit: II. 2002.11.*

5. Salv kif jiġi pprovdut mod ieħor f'dan l-Att jew kif jiġi preskritt b'regolamenti li jsiru bis-saħħa tiegħu, oġġetti li jkunu suġġetti għad-dazju ma għandhomx ikunu rilaxxati għall-konsum kemm-il darba ma jkunx tħallas id-dazju fuq dawk l-oġġetti.

Id-dazju fuq l-ingredjenti għandu jiġi akkreditat. *Emendat: XXII. 2011.5.*

6. Kull dazju tas-sisa li tinġieb prova dwaru b'sodisfazzjon tal-Kummissarju li jkun tħallas fuq oġġetti li jintużaw bħala ingredjenti jew komponenti fil-produzzjoni ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa prodotti f'Malta għandu jiġi akkreditat mad-dazju li jkollu jitħallas fuq l-oġġetti prodotti, sakemm il-kreditu imsemmi ma jkunx jeċċedi d-dazju fuq l-oġġetti prodotti.

Riżervi.

7. Id-dazju impost bis-saħħa ta' dan l-Att ikun mingħajr ebda preġudizzju għal kull dazju ieħor jew taxxa oħra imposti b'xi liġi oħra.

Ħlas ta' dazju. *Emendat: II. 2002.12; XIII. 2010.4; XXII. 2011.5; XII.2023.45.*

8. (1) Il-ħlas ta'dazju fuq oġġetti tad-dazju tas-sisa għandu jitħallas mill-persuni li ġejjin:

(*a*) fir-rigward tat-tluq ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa, inkluż tluq irregolari minn arranġament ta' sospensjoni tad-dazju, id-dazju għandu jitħallas:

(i) mill-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat, mid-destinatarju reġistrat jew minn kull persuna oħra li tirrilaxxa l-oġġetti tad-dazju tas-sisa jew li f'isimha dawn jiġu rilaxxati mill-arranġament ta' sospensjoni tad-dazju u, fil-każ ta' tluq irregolari minn maħżen tas-sisa awtorizzat, kull persuna oħra involuta f'dak it-tluq;

(ii) fil-każ ta' irregolarità matul it-transitu ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa taħt arranġament ta' sospensjoni tad-dazju kif imfisser fl-artikolu 8A, mill-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat,

mill-persuna li tikkonsenja reġistrata jew minn kull persuna oħra li tkun iggarantiet il-ħlas tad-dazji kif hemm fl-artikolu 10 u kull persuna li tkun ipparteċipat fit-tluq irregolari u li kienet taf jew li suppost kellha tkun raġonevolment taf bix-xorta irregolari tat-tluq;

(*b*) fir-rigward taż-żamma jew il-ħażna ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa barra minn arranġamenti ta' sospensjoni tad-dazju fejn id-dazju tas-sisa ma jkunx inġabar skont id-dispożizzjonijiet applikabbli ta' dan l-Att, mill-persuna li tkun qiegħda żżomm jew taħżen l-oġġetti tad-dazju tas-sisa u kwalunkwe persuna oħra involuta fiż-żamma jew il-ħażna tal-oġġetti tad-dazju tas-sisa;

(*ċ*) fir-rigward tal-produzzjoni ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa, inkluża l-produzzjoni irregolari, barra minn arranġament ta' sospensjoni tad-dazju, mill-persuna li tkun qegħda tipproduċi l-oġġetti tad-dazju tas-sisa u, fil-każ ta' produzzjoni irregolari, minn kull persuna oħra involuta fil-produzzjoni tagħhom;

(*d*) fir-rigward tal-importazzjoni ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa, inkluż l-importazzjoni irregolari, kemm-il darba l-oġġetti tad-dazju tas-sisa ma jitqegħdux, minnufih malli jiġu importati, taħt arranġament ta' sospensjoni tad-dazju, mill-persuna li tiddikjara l-oġġetti tad-dazju tas-sisa jew li f'isimha jkunu ġew dikjarati meta ġew importati u, fil-każ ta' importazzjoni irregolari, kull persuna oħra involuta fl-importazzjoni.

(2) Meta jkun hemm żewġ persuni jew iktar li jkunu responsabbli għall-ħlas ta' dazju skont is-subartikolu (1), ir-responsabbiltà tagħhom tkun waħda solidali.

(3) Il-perjodu taż-żmien preskrittiv sabiex il-Kummissarju jinnotifika lid-debitur b'deċiżjoni finali skont dan l-Att jew sabiex b'xi mod ieħor jibda proċeduri ġudizzjarji kontrih għandu jkun ta' sitt (6) snin mid-data meta d-dazju tas-sisa għandu jitħallas skont dan l-Att.

Irregolarità. *Miżjud: XIII. 2010.5. Emendat: XXII. 2011.5.*

8A. (1) Meta tkun seħħet irregolarità dwar oġġetti tad-dazju tas-sisa waqt li jkunu qegħdin jittransitaw taħt arranġament ta' sospensjoni tad-dazju tas-sisa minn Stat Membru għal Malta jew meta oġġetti tad-dazju tas-sisa jkunu fit-transitu u jgħaddu minn Malta, u dik l-irregolarità tirrisulta fir-rilaxx għall-konsum tagħhom kif hemm fl-artikolu 4(4)(*a*), il-Kummissarju, meta jikxef dik l-irregolarità, għandu jgħarraf lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li jikkonsenja.

(2) Meta jkun possibbli għall-Kummissarju li jiddetermina fejn tkun seħħet l-irregolarità taħt is-subartikolu (1), ir-rilaxx għall-konsum għandu jseħħ fl-Istat Membru fejn tkun seħħet l-irregolarità.

(3) Meta ma jkunx possibbli għall-Kummissarju li jiddetermina fejn tkun seħħet l-irregolarità taħt is-subartikolu (1), din għandha titqies li tkun seħħet f'Malta.

(4) Meta oġġetti tad-dazju tas-sisa li jittransitaw taħt

arranġament ta' sospensjoni tad-dazju minkejja li Malta tkun il-post ta' destinazzjoni tagħhom, ma jaslux Malta u matul il-transitu tagħhom ma tkun ġiet skoperta ebda irregolarità li tirriżulta fir-rilaxx tagħhom għall-konsum kif hemm fl-artikolu 4(4)(*a*), l-irregolarità għandha titqies li tkun saret fl-Istat Membru li jikkonsenja u fil-waqt li jkun beda t-transitu, kemm-il darba, f'perjodu ta' erba' xhur mill-bidu tat-transitu, ma tinġiebx prova li tkun sodisfaċenti għall-Istat Membru li jikkonsenja dwar it-tmiem tat-transitu, jew tal-post fejn tkun seħħet l-irregolarità:

Iżda meta l-persuna li tkun iggarantiet il-ħlas kif hemm fl-artikolu 10 ma kinitx mgħarrfa jew ma setgħetx tiġi mgħarrfa li l-oġġetti ma jkunux waslu fid-destinazzjoni tagħhom, dik il-persuna għandu jingħatalha xahar żmien li jibda jgħodd minn meta taslilha din l-informazzjoni mill-Kummissarju biex hija tkun tista' ġġib prova dwar it-tmiem tat-transitu, jew dwar il-post fejn tkun seħħet l-irregolarità.

(5) Madankollu, jekk, qabel ma jiskadi perjodu ta' tliet snin mid-data meta jkun beda t-transitu, il-Kummissarju jiżgura li l-irregolarità imsemmija fis-subartikolu (4) tkun tassew seħħet f'Malta, huwa għandu jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn ikun ġie impost il-ħlas tad-dazju tas-sisa, li mbagħad għandu jħallsu lura jew jaħfru malli tkun inġiebet prova li jkun inġabar id-dazju tas-sisa fl-Istat Membru l-ieħor.

(6) Għall-fini ta' dan l-artikolu:

(*a*) it-transitu ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa taħt arranġament ta' sospensjoni tad-dazju tas-sisa jintemm, fil-każijiet msemmija fl-artikolu 8B(1)(*a*)(i), (ii) u (iv) u l-artikolu 8B(1)(*b*), meta d-destinatarju jkun irċieva l-kunsinna tal-oġġetti tad-dazju tas-sisa u, fil-każijiet imsemmija fl-artikolu 8B(1)(*a*)(iii), meta l-oġġetti jkunu telqu mit-territorju tal-Komunità;

(*b*) it-transitu ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa taħt arranġament ta' sospensjoni tad-dazju tas-sisa għandu jibda, fil-każijiet imsemmija fl-artikolu 8B(1)(*a*), meta l-oġġetti tad-dazju tas-sisa jitilqu mill-maħżen tas-sisa awtorizzat minn fejn jintbagħtu u, fil-każ imsemmi fl-artikolu 8B(1)(*b*), meta jitqiegħdu f'ċirkolazzjoni libera kif hemm fl-Artikolu 201 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013;

(*ċ*) "irregolarità" tfisser sitwazzjoni li sseħħ waqt transitu tal-oġġetti tad-dazju tas-sisa taħt arranġament ta' sospensjoni tad-dazju tas-sisa, minbarra dak imsemmi fl-artikolu 14(5) li minħabba fiha transitu, jew parti minn transitu, ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa ma jkunx intemm kif hemm fil-paragrafu (*a*).

Transitu ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa taħt arranġament ta' sospensjoni tad-dazju tas-sisa.
Miżjud: XIII. 2010.5. Emendat: XXII. 2011.5.

8B. (1) L-oġġetti tad-dazju tas-sisa jistgħu jittransitaw taħt arranġament ta' sospensjoni tad-dazju fit-territorju tal-Komunità, inkluż meta l-oġġetti jittransitaw minn ġewwa pajjiż terz jew territorju terz:

(*a*) minn maħżen tas-sisa awtorizzat għal:

(i) maħżen tas-sisa awtorizzat ieħor;

(ii) destinatarju reġistrat;

(iii) post fejn l-oġġetti tad-dazju tas-sisa jitilqu mit-territorju tal-Komunità;

(iv) destinatarju msemmi fl-artikolu 14(2), meta l-oġġetti jintbagħtu minn Stat Membru ieħor;

(b) mill-post tal-importazzjoni lejn kull destinazzjoni msemmija fil-paragrafu (*a*), meta l-oġġetti jintbagħtu minn persuna li tikkonsenja reġistrata:

Iżda għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, "post tal-importazzjoni" tfisser il-post fejn l-oġġetti jkunu jinsabu meta dawn jiġu rilaxxati biex jittransitaw liberament kif hemm fl-Artikolu 201 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013.

(2) B'deroga mis-subartikolu (1)(*a*)(i) u (ii) u (*b*), u ħlief fis-sitwazzjonijiet imsemmija fil-proviso mal-artikolu 10A(3), il-Kummissarju jista', taħt il-kondizzjonijiet li huwa jistabbilixxi, jippermetti li l-oġġetti tad-dazju tas-sisa li għandhom jittransitaw taħt arranġament ta' sospensjoni tad-dazju lejn post ta' konsenja diretta, meta dak il-post ikun ġie msemmi mill-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat jew mid-destinatarju reġistrat. Dak il-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat jew dak id-destinatarju reġistrat għandhom jibqgħu responsabbli biex jippreżentaw ir-rapport li jkunu waslu l-oġġetti msemmi fir-regolament 10 tat-Taqsima H tas-Sitt Skeda.

(3) Is-subartikoli (1) u (2) għandhom japplikaw ukoll għat-transitu ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa b'rata ta' żero li ma jkunux ġew rilaxxati għall-konsum.

(4) It-transitu ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa gandu jitqies li jsir taħt arranġament ta' sospensjoni tad-dazju biss jekk dan seħħ taħt il-kopertura ta' proċess ta' dokument amministrattiv elettroniku kif hemm fil-proċedura kontemplata taħt it-Taqsima H tas-Sitta Skeda.

Produzzjoni, ipproċessar u żamma ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa.
Emendat: IX. 2001.5. Sostitwit: II. 2002.13. Emendat: XXII. 2011.5;

9. (1) Il-Kummissarju għandu jiddetermina r-regoli li jolqtu l-produzzjoni, l-ipproċessar, iż-żamma u l-ħażna ta' prodotti suġġetti għad-dazju tas-sisa, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tar-regolamenti relattivi.

(2) Il-produzzjoni, l-ipproċessar, iż-żamma u l-ħażna ta' prodotti suġġetti għad-dazju tas-sisa, meta dan id-dazju ma jkunx tħallas, għandu jsir f'maħżen tas-sisa awtorizzat.

(3) (*a*) Il-ftuħ u t-tħaddim ta' mħażen tas-sisa jkunu suġġetti għall-awtorizzazzjoni tal-Kummissarju.

(*b*) L-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni ta' mħazen tas-sisa għandhom isiru lill-Kummissarju b'dak il-mod, u għandu jkun fihom dak it-tagħrif u jkollhom mehmuża magħhom dawk id-dokumenti, pjanti u ċertifikati, li

jistgħu jiġu preskritti.

(*ċ*) Iċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni għandu jinħareġ f'dawk iċ-ċirkostanzi u b'dak il-mod, u jkun validu għal dak iż-żmien u suġġett għal dawk il-kondizzjonijiet, li jistgħu jiġu preskritti.

(*d*) Għandha tintalab reġistrazzjoni separata għar-riġward ta' kull maħżen tas-sisa awtorizzat.

(4) Bla ħsara għal kull regolament magħmul taħt dan l-Att, is-subartikolu (2) ma japplikax għall-produzzjoni ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa li jiġu unikament prodotti minħabba:

(*a*) f'operazzjonijiet li matulhom kwantitajiet żgħar u negliġibbli ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa, hekk kif jiġi stabbilit, jinkisbu b'mod inċidentali;

(*b*) fil-produzzjoni ta' birra, inbid u xorb ieħor fermentat magħmulin fid-dar, li ma jiġux prodotti għal skopijiet kummerċjali; u

(*ċ*) f'dawk l-operazzjonijiet l-oħra li jistgħu jiġu preskritti.

Records u dikjarazzjonijiet. *Sostitwit: II. 2002.14. Emendat: XIII. 2010.6; XXII. 2011.5; VII.2018.66; XII.2023.47.*

10. (1) Kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat ikun meħtieġ li:

(*a*) jipprovdi garanzija, jekk ikun meħtieġ, li tkopri l-produzzjoni, l-ipproċessar, iż-żamma, il-ħażna u garanzija ta' bilfors biex tkopri ċ-ċaqliq, li l-kondizzjonijiet dwarha għandhom jiġu stabbiliti mill-Kummissarju;

(*b*) jikkonforma ruħu mal-ħtiġiet preskritti mill-Kummissarju;

(*ċ*) iżomm, għal kull maħżen tas-sisa awtorizzat, kull rendikont ta' stokk u ċaqliq ta' prodotti b'mod preċiż u korrett u li jirrifletti verament l-istokk li hemm fiżikament fil-maħżen tas-sisa awtorizzat;

(*d*) jipproduċi l-prodotti kull meta jkun hekk meħtieġ; u

(*e*) jagħti l-kunsens tiegħu għal kull sorveljar u kontroll fuq l-istokk:

Iżda l-Kummissarju, taħt il-kondizzjonijiet li huwa jistabbilixxi, jista' jippermetti li l-garanzija msemmija fil-paragrafu (*a*) tiġi provduta mit-trasportatur jew min iġorr, mill-persuna li tikkonsenja reġistrata, mis-sid tal-oġġetti tad-dazju tas-sisa, mid-destinararju jew b'mod konġunt minn xi tnejn jew aktar minn dawn il-persuni hawn imsemmija.

(2) Il-garanzija msemmija fis-subartikoli ta' qabel għandha tkun valida mal-Komunità kollha u r-regoli dettaljati tagħha għandhom jiġu stipulati mill-Kummissarju.

(3) Il-Kummissarju jista' jirrinunzja għall-obbligu li għandha tiġi provduta garanzija fir-rigward ta' kull transitu li ġej ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa taħt arranġament ta' sospensjoni tad-dazju:

(*a*) it-transitu li jseħħ għalkollox f'Malta;

(*b*) meta l-Istati Membri l-oħra involuti hekk jiftiehmu, it-transitu ta' oġġetti tal-enerġija ġewwa l-Komunità bil-baħar jew permezz ta' *pipeline* fiss.

Id-destinatarju jista' jkun negozjant professjonali. *Miżjud: II. 2002.15. Emendat: XIII. 2010.7; XXII. 2011.5. VII.2018.67.*

10A. (1) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 10, id-destinatarju għandu jkun negozjant professjonali bla *status* ta' kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat. Dan in-negozjant jista', fil-kors tan-negozju tiegħu, jilqa' prodotti suġġetti għad-dazju tas-sisa taħt arranġamenti ta' sospensjoni ta' dazju. Iżda, huwa la jista jżomm u lanqas jibgħat dawk il-prodotti taħt arranġamenti ta' sospensjoni ta' dazju.

(2) Tali negozjant għandu, qabel ma jibda jilqa' l-oġġetti, jitlob li jiġi reġistrat mill-Kummissarju.

(3) Destinatarju reġistrat għandu jikkonforma ruħu mal-ħtiġiet li ġejjin:

(*a*) qabel ma jintbagħtu l-oġġetti tad-dazju tas-sisa, jiggarantixxi l-ħlas tad-dazju tas-sisa taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti mill-Kummissarju;

(*b*) fi tmiem it-tranżazzjoni, idaħħal fil-kontijiet tiegħu l-oġġetti tad-dazju tas-sisa li jkunu ġew riċevuti taħt arranġament ta' sospensjoni tad-dazju tas-sisa;

(*ċ*) jagħti l-kunsens tiegħu għal kull verifika u kontroll tal-istokk li bihom il-Kummissarju ikun jista' jivverifika li l-oġġetti jkunu tassew waslu:

Iżda meta destinatarju reġistrat jirċievi biss oġġetti tad-dazju tas-sisa okkażjonalment, l-awtorizzazzjoni mogħtija mill-Kummissarju għandha tkun limitata għal kwantità speċifikata ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa, għal konsenjatur reġistrat wieħed u għal perjodu ta' żmien speċifikat jew għal tranżazzjoni waħda. Il-Kummissarju jista' jillimita l-awtorizzazzjoni għal tranżazzjoni waħda.

Konsenjatur reġistrat *Miżjud: VII.2018.68.*

10B. (1) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 10, konsenjatur reġistrat jista' jkun negozjant professjonali bla *status* ta' kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat. Il-konsenjatur reġistrat jista', fil-kors tan-negozju tiegħu, jibgħat oġġetti li jkunu taħt sospensjoni ta' dazju jew oġġetti li jkunu f'ċirkulazzjoni libera.

(2) Il-konsenjatur reġistrat għandu, qabel ma jibda jibgħat l-oġġetti, jitlob li jiġi reġistrat mill-Kummissarju.

(3) Il-konsenjatur reġistrat għandu jikkonforma ruħu mal-ħtiġiet li ġejjin:

(*a*) qabel ma jintbagħtu l-oġġetti tad-dazju tas-sisa, jiggarantixxi l-ħlas tad-dazju tas-sisa taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti mill-Kummissarju;

(*b*) fi tmiem it-tranżazzjoni, idaħħal fil-kontijiet tiegħu l-oġġetti tad-dazju tas-sisa li jkunu ġew mibgħuta taħt arranġament ta' sospensjoni tad-dazju tas-sisa;

(*ċ*) jagħti l-kunsens tiegħu għal kull verifika u kontroll tal-

istokk li bihom il-Kummissarju jkun jista' jivverifika li l-oġġetti jkunu tassew intbagħtu:

Iżda meta konsenjatur reġistrat jibgħat biss oġġetti tad-dazju tas-sisa okkażjonalment, l-awtorizzazzjoni mogħtija mill-Kummissarju għandha tkun limitata għal kwantità speċifikata ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa, għal persuna waħda li tibgħat oġġetti, u għal perjodu ta' żmien speċifikat jew għal tranżazzjoni waħda. Il-Kummissarju jista' jillimita l-awtorizzazzjoni għal tranżazzjoni waħda.

Merkant reġistrat. *Miżjud: VII.2018.68. Emendat: VIII.2020.61; IX.2025.51.*

10Ċ. (1) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 10, il-merkant reġistrat għandu jkun negozjant professjonali bla status ta' kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat. Dan in-negozjant jista', fil-kors tan-negozju tiegħu, jibgħat u, jew jirċievi l-oġġetti soġġetti għad-dazju tas-sisa msemmija fit-Taqsima B tar-Raba' Skeda u fl-Iskeda Ħamsa A, Ħamsa B, Ħamsa Ċ, Ħamsa D, Ħamsa E, Ħamsa F, Ħamsa G, Ħamsa H u Ħamsa I.

(2) Dan in-negozjant għandu, qabel ma jibda jibgħat jew jirċievi l-oġġetti, jitlob li jiġi reġistrat mill-Kummissarju.

(3) Merkant reġistrat għandu jikkonforma ruħu mal-ħtiġiet li ġejjin:

(*a*) qabel ma jibgħat jew jirċievi l-oġġetti tad-dazju tas-sisa, jiggarantixxi l-ħlas tad-dazju tas-sisa taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti mill-Kummissarju;

(*b*) fi tmiem it-tranżazzjoni, idaħħal fil-kontijiet tiegħu l-oġġetti tad-dazju tas-sisa li jkunu ġew riċevuti jew mibgħuta;

(*ċ*) jagħti l-kunsens tiegħu għal kull verifika u kontroll tal-istokk li bihom il-Kummissarju jkun jista' jivverifika li l-oġġetti jkunu tassew intbagħtu jew waslu:

Iżda meta merkant reġistrat jirċievi biss oġġetti tad-dazju tas-sisa okkażjonalment, l-awtorizzazzjoni mogħtija mill-Kummissarju għandha tkun limitata għal kwantità speċifikata ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa, għal persuna waħda li tikkonsenja u għal perjodu ta' żmien speċifikat jew għal tranżazzjoni waħda. Il-Kummissarju jista' jillimita l-awtorizzazzjoni għal tranżazzjoni waħda.".

Sospensjoni jew revoka ta' reġistrazzjoni. *Emendat: II. 2002.16; XXII. 2011.5.*

11. Il-Kummissarju jista' jissospendi jew jirrevoka r-reġistrazzjoni ta' maħżen tas-sisa awtorizzat meta l-persuna minnu inkarigata tonqos milli tħares id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 10, u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 38(3), (4) u (5) għandhom ikunu *mutatis mutandis* japplikaw għal kull sospensjoni bħal dik.

Immarkar ta' tankijiet u reċipjenti u oġġetti tad-dazju tas-sisa. *Emendat: II. 2002.17; XXII. 2011.5.*

12. (1) Kull tank, reċipjent jew kontenitur ieħor użat f'maħżen tas-sisa awtorizzat għall-produzzjoni jew ħażna ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa għandhom ikunu skont kull speċifikazzjoni li tista' tiġi stabbilita jew li tista' tiġi approvata għal dak l-għan mill-Kummissarju.

(2) Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti dwar il-kulur u l-immarkar ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa bil-għan li tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta u bla dubju tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u li ma jingħatax lok li ssir xi evażjoni, abbuż jew jiġi evitat milli ssir xi ħaġa.

Regolamenti. *Emendat: VII. 1996.2; XXV. 1997.2; XIV. 1998.3; V.1999.2; IX. 2001.6; II. 2002.18; II. 2005.37; A.L. 425 tal-2007; I. 2010.55; XIII. 2010.8; XXII. 2011.5; VII.2022.60; XXXV.2023.39.*

13. (1) Il-Ministru jista' jagħmel, u meta dawn ikunu saru, jirrevoka jew jemenda, regolamenti li jirrigwardaw it-twettiq tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, u mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak imsemmi qabel, dawk ir-regolamenti jistgħu jkunu jipprovdu dwar dan li ġej:

(*a*) iż-żmien jew żminijiet li fihom, il-post fejn, u l-mod kif, ikollu jitħallas id-dazju tas-sisa skont dan l-Att;

(*b*) il-mod kif l-oġġetti tad-dazju tas-sisa jistgħu jiġu prodotti;

(*ċ*) iċ-ċirkostanzi li taħthom oġġetti tad-dazju tas-sisa li ma jkunux tajba għall-konsum jew għall-bejgħ ikunu meqruda mingħajr il-ħlas ta' dazju, jew b'rifużjoni ta' dazju;

(*d*) l-għoti ta' garanzija f'għamla aċċettabbli mill-Kummissarju, minn kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat sabiex jitħares il-ħlas ta' dazju tas-sisa li jitħallas bis-saħħa ta' dan l-Att, u l-mod kif ikun jista' jsir użu minn dik il-garanzija;

(*da*) l-estensjoni tad-dispożizzjonijiet kollha jew parti minnhom ta' dan l-Att, inkluż kwalunkwe regolamenti taħtu għal kwalunkwe medda f'żona ekonomika esklussiva jew medda ta' protezzjoni tal-ambjent kif imfissra fl-Att dwar iż-Żona Ekonomika Esklussiva u li jippreskrivu jew jipprovdu mod ieħor għal kwistjonijiet ta' dazju tas-sisa fir-rigward ta' medda f'żona ekonomika esklussiva jew medda ta' protezzjoni tal-ambjent kif imfissra fl-Att dwar iż-Żona Ekonomika Esklussiva; Kap. 625.

(*e*) id-drittijiet li jistgħu jitħallsu lill-Kummissarju għas-servizzi minnu provduti jew għar-reġistrazzjoni ta' xi maħżen tas-sisa awtorizzat skont dan l-Att;

(*f*) kull ħaġa li tista' tiġi stabbilita skont dan l-Att;

(*g*) il-proċedura li għandha tintuża fit-transitu ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa taħt dazju tas-sisa sospiż; u

(*h*) livelli ta' gwida li jistabbilixxu l-ammont ta' oġġett soġġett għal dazju tas-sisa.

(2) Kull regolament magħmul bis-saħħa tas-subartikolu (1) jista' jipprovdi li persuna li tikser jew tonqos milli tħares xi wieħed minn dawn ir-regolamenti tkun ħatja ta' reat, u dawk ir-regolamenti jistgħu jipprovdu għal piena ta' multa ta' mhux aktar minn ħamsa u għoxrin elf euro (€25,000) jew ammont li jkun daqs tliet darbiet id-dazju li jkollu jitħallas fuq xi oġġetti li dwarhom ikun sar ir-reat, skont liema piena tkun l-iktar għolja, jew priġunerija għal żmien ta' mhux iżjed minn sitt xhur, jew għal dik il-multa u priġunerija flimkien, għar-rigward ta' sejbien ta' ħtija.

(3) Meta xi regolamenti li jsiru bis-saħħa tas-subartikolu (1) ma jkunu jipprovdu dwar ebda piena, kull min jikser jew jonqos milli jħares xi wieħed minn dawk ir-regolamenti jeħel, meta jinsab ħati, multa ta' mhux iktar minn ħamsa u għoxrin elf euro (€25,000) jew ammont li jkun daqs tliet darbiet id-dazju li jkollu jitħallas fuq xi oġġetti li dwarhom ikun sar ir-reat, skont liema piena tkun l-iktar għolja.

(4) Ir-regolamenti li hemm fis-Sitt Skeda li tinsab ma' dan l-Att għandhom jitqiesu li saru bis-saħħa tas-setgħat li joħorġu mis-subartikolu (1) u jistgħu skont hekk jiġu revokati u emendati.

(5) Il-Ministru jista' permezz ta' regolamenti, li jiġu pubblikati fil-Gazzetta jżid, jemenda, jirrevoka jew jissostitwixxi l-Iskedi li jinsabu ma' dan l-Att, jew xi Skeda minnhom, hekk kif jkun meħtieġ minn żmien għal żmien, u dawk l-emendi jistgħu wkoll jintgħamlu sabiex jiġi aċċertat li l-Intestaturi tat-Tariffa tad-Dwana li taħthom ikunu klassifikati l-oġġetti tad-dazju tas-sisa rispettivi jkunu konformi mal-*Harmonized Commodity Description and Coding System 1983*, kif adattat u pubblikat mill-*Customs Co-operation Council*:

Iżda din l-awtorità ma għandhiex testendi għal dawk il-każijiet fejn l-applikazzjoni tagħha tirriżulta f'dazju li jiġi stabbilit għar-rigward ta' xi oġġett ġdid jew f'xi żieda fir-rata ta' dazju preskritt dwar xi oġġett.

Eżenzjonijiet. *Emendat: IX.2001.7; II. 2002.19; XIII. 2010.9; XXII. 2011.5.*

14. (1) Ma jkun dovut ebda dazju fuq oġġetti tad-dazju tas-sisa -

(*a*) prodotti fiċ-ċirkostanzi speċifikati fl-artikolu 9(4); u

(*b*) hekk eżentati skont l-Iskedi relevanti li jinsabu ma' dan l-Att.

(2) Il-Ministru jista' jeżenta dan li ġej mill-ħlas ta' dazju tas-sisa taħt dawk il-kondizzjonijiet u restrizzjonijiet li huwa jista' jqis xieraq li jimponi:

(*a*) oġġetti tad-dazju tas-sisa li dwarhom tkun meħtieġa li tingħata dik l-eżenzjoni, iżda biss sal-limitu li jkun hekk meħtieġ, għall-implementazzjoni ta' xi impenn internazzjonali li jidħol għalih il-Gvern ta' Malta;

(*b*) oġġetti tad-dazju tas-sisa meta dik l-eżenzjoni tingħata favur ta' persuna jew klassi ta' persuni li, skont, jew b'ordni magħmul bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-Immunitajiet u l-Privileġġi Diplomatiċi jkunu eżenti mill-ħlas ta' dazju tas-sisa fuq oġġetti maħsuba għall-użu persunali ta' dik il-persuna jew dawk il-persuni;

Kap. 191.

(*ċ*) oġġetti tad-dazju tas-sisa meta dik l-eżenzjoni titqies mill-Ministru bħala waħda ġustifikabbli;

(*d*) oġġetti tad-dazju tas-sisa maħsuba biex jiġu użati minn organizzazzjonijiet internazzjonali rikonoxxuti mill-Istat Membru ospitanti, u minn membri ta' dawk l-organizzazzjonijiet, fil-limiti u taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti mill-konvenzjonijiet internazzjonali li

jistabbilixxu dawk l-organizzazzjonijiet jew minn kull ftehim tal-kwartieri ġenerali;

(*e*) oġġetti tad-dazju tas-sisa maħsuba biex jiġu użati għall-konsum taħt ftehim li jkun sar ma' pajjiżi terzi jew ma' organizzazzjonijiet internazzjonali sakemm dak il-ftehim ikun permess jew awtorizzat fir-rigward ta' eżenzjoni mit-taxxa fuq il-valur miżjud:

Iżda oġġetti tad-dazju tas-sisa li jittransitaw taħt arranġament ta' sospensjoni tad-dazju għal għand persuna msemmija f'dan is-subartikolu għandu jkollhom magħhom ċertifikat ta' eżenzjoni li jkollu dik l-għamla u dak il-kontenut li jiġu stabbiliti mill-Kummissarju.

(3) Il-Ministru ikollu s-setgħa li b'ordni jeżenta mill-ħlas ta' dazju tas-sisa oġġett tad-dazju tas-sisa li jiġi importat jew prodott f'Malta bil-għan li jintuża bħala ingredjent jew komponent fil-produzzjoni ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa. Dik l-eżenzjoni tista' ssir bla ħsara għal dawk il-kondizzjonijiet li l-Ministru jista' jqis xieraq li jimponi.

(4) Ma għandu jitħallas ebda dazju tas-sisa fuq oġġetti tad-dazju tas-sisa li jiġu rilaxxati għall-esportazzjoni bħala merkanzija, li jiġu imbarkati bħala provviġjonament jew li jinħażnu bħala karburanti bil-għan li jħaddmu l-makni ta' bastimenti u ajruplani fuq xi bastiment jew ajruplan destinat għal barra minn Malta sakemm dan isir direttament minn maħżen tas-sisa awtorizzat.

(5) Ma għandu jinġabar ebda dazju tas-sisa fuq oġġetti tad-dazju tas-sisa li ma jkunux ġew rilaxxati mill-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat għall-konsum sakemm dawk l-oġġetti tad-dazju tas-sisa jiġu distrutti taħt is-sorveljanza tad-dwana bil-permess bil-miktub tal-Kummissarju u bil-kondizzjonijiet li hu stess jagħmel.

Oġġetti tad-dazju tas-sisa akkwistati minn individwu privat.
Miżjud: XIII. 2010.10.
Emendat: XXII. 2011.5.

14A. (1) Id-dazju tas-sisa fuq oġġetti tad-dazju tas-sisa akkwistati minn individwu privat għall-użu tiegħu stess, u trasportati minnu stess minn Stat Membru lejn Malta, għandu jitħallas biss fl-Istat Membru fejn ikunu ġew akkwistati l-oġġetti tad-dazju tas-sisa.

(2) Sabiex jiġi stabbilit jekk l-oġġetti tad-dazju tas-sisa msemmija fis-subartikolu (1) ikunux intenzjonati għall-użu ta' individwu privat minnu stess, l-Kummissarju għandu jqis dan li ġej:

(*a*) l-istat kummerċjali tad-detentur tal-oġġetti tad-dazju tas-sisa u x'raġunijiet ikollu biex dawn ikunu fil-pussess tiegħu;

(*b*) il-post fejn ikunu jinsabu l-oġġetti tad-dazju tas-sisa jew, jekk ikun il-każ, il-metodu ta' transport użat;

(*ċ*) kull dokument li jkollu x'jaqsam mal-oġġetti tad-dazju tas-sisa;

(*d*) ix-xorta ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa;

(*e*) l-ammont tal-oġġetti tad-dazju tas-sisa.

(3) Għall-finijiet li jiġi applikat is-subartikolu (2)(*e*), il-

Ministru jista' jagħmel regolamenti biex jistabbilixxi livelli ta' gwida, bħala forma ta' prova biss.

(4) Il-Ministru jista', b'avviż fil-Gazzetta, jipprovdi wkoll li d-dazju tas-sisa isir dovut mal-akkwist ta' żjut minerali li jkunu diġà ġew rilaxxati għall-konsum fi Stat Membru ieħor jekk dawk l-oġġetti jiġu trasportati minn individwu privat b'mezzi ta' trasport atipiċi.

Oġġetti tad-dazju tas-sisa diġà rilaxxati għall-konsum. *Miżjud: XIII. 2010.10. Emendat: XXII. 2011.5.*

14B. (1) Mingħajr preġudizzju għall-artikolu 14D(1), oġġetti tad-dazju tas-sisa li jkunu diġà ġew rilaxxati għall-konsum f'xi Stat Membru u li jinżammu għal finijiet kummerċjali f'Malta biex jiġu konsenjati jew użati f'Malta, għandhom ikunu soġġetti għad-dazju tas-sisa f'Malta:

Iżda għall-finijiet ta' dan is-subartikolu, iż-żamma għal finijiet kummerċjali għandha tkun tfisser iż-żamma ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa minn persuna li mhix individwu privat jew minn individwu privat għal raġunijiet li m'humiex li jużahom hu nnifsu u li jittrasporthom.

(2) Id-dazju tas-sisa dovut kif hemm fis-subartikolu (1) għandu jitħallas mill-persuna li tikkonsenja jew li żżomm l-oġġetti maħsuba li jiġu konsenjati, jew mill-persuna li lilha jiġu konsenjati l-oġġetti fl-Istat Membru l-ieħor, kif jista' jkun il-każ.

(3) Mingħajr preġudizzju għall-artikolu 14F, oġġetti tad-dazju tas-sisa li jkunu diġà ġew rilaxxati għall-konsum f'xi Stat Membru u li jkunu jittransitaw fil-Komunità għal finijiet kummerċjali, m'għandhomx jitqiesu bħala li jkunu miżmuma għal dawn il-finijiet sakemm dawn jaslu fl-Istat Membru tad-destinazzjoni, sakemm ikunu qegħdin jittransitaw fil-kuntest tal-formalitajiet stipulati fit-Taqsima H tas-Sitt Skeda.

(4) Oġġetti tad-dazju tas-sisa li jinżammu abbord opra tal-baħar jew inġenju tal-ajru li jivvjaġġaw jew itiru bejn Malta u xi Stat Membru ieħor iżda li ma jkunux disponibbli għall-bejgħ meta l-opra jew l-inġenju jkunu fit-territorju ta' Malta, m'għandhomx jitqiesu li jkunu miżmuma għal finijiet kummerċjali f'Malta.

(5) Meta d-dazju tas-sisa għal oġġetti tad-dazju tas-sisa li ġew rilaxxati għall-konsum f'Malta kellu jitħallas u jinġabar fi Stat Membru ieħor, il-Kummissarju jista' jitlob lill-awtoritajiet tal-Istat Membru l-ieħor iħallsu lura jew jaħfru id-dazju li jkun ġie mħallas.

Oġġetti tad-dazju tas-sisa rilaxxati għall-konsum kif hemm fl-artikolu 14B(1). *Miżjud: XIII. 2010.10. Emendat: XXII. 2011.5.*

14Ċ. (1) L-oġġetti tad-dazju tas-sisa li jkunu ġew rilaxxati għall-konsum kif hemm fl-artikolu 14B(1) għandhom jittransitaw bejn it-territorji tad-diversi Stati Membri fil-kuntest ta' dokument li jimxi magħhom u li jkun jelenka l-informazzjoni prinċipali li toħroġ mid-dokument imsemmi fit-Taqsima H tas-Sitt Skeda.

(2) Il-persuni msemmija fl-artikolu 14B(2) ta għandhom jikkonformaw ruħhom mar-rekwiżiti li ġejjin:

(*a*) qabel ma jiġu konsenjati l-oġġetti, għandhom jippreżentaw dikjarazzjoni lill-Kummissarju u jiggarantixxu l-ħlas tad-dazju tas-sisa;

(*b*) iħallsu d-dazju tas-sisa lill-Kummissarju wara li jaslu

l-oġġetti tad-dazju tas-sisa;

(*ċ*) jaqblu li ssir kull verifika mill-uffiċjal tad-Dwana biex jiżgura ruħu li l-oġġetti tad-dazju tas-sisa jkunu tabilħaqq ġew riċevuti u li d-dazju tas-sisa li jkollu jitħallas fuqhom ikun fil-fatt tħallas.

Oġġetti tad-dazju tas-sisa diġà rilaxxati għall-konsum fi Stat Membru. *Miżjud: XIII. 2010.10. Emendat: XXII. 2011.5.*

14D. (1) L-oġġetti tad-dazju tas-sisa li jkunu diġà ġew rilaxxati għall-konsum f'xi Stat Membru, li jinxtraw minn xi persuna, li ma tkunx xi kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat jew destinatarju reġistrat, stabbilit fi Stat Membru ieħor li ma jkunx iwettaq xi attività ekonomika indipendenti, u li jiġu konsenjati jew trasportati lejn Malta direttament jew indirettament mill-bejjiegħ jew f'ismu għandhom ikunu soġġetti għad-dazju tas-sisa.

(2) Fil-każ imsemmi fis-subartikolu (1), id-dazju tas-sisa għandu jitħallas fil-waqt tal-konsenja tal-oġġetti tad-dazju tas-sisa. Il-kondizzjonijiet tal-ħlas u r-rata tad-dazju tas-sisa li għandhom jiġu applikati għandhom ikunu dawk fis-seħħ fid-data meta jkollu jitħallas id-dazju.

(3) Il-persuna li għandha tħallas id-dazju tas-sisa għandha tkun dak il-bejjiegħ li jħares dawn ir-rekwiżiti li ġejjin:

(*a*) qabel jikkonsenja l-oġġetti tad-dazju tas-sisa, jirreġistra l-identità tiegħu u jiggarantixxi l-ħlas tad-dazju tas-sisa lill-Kummissarju u skont il-kondizzjonijiet stabbiliti mill-Kummissarju;

(*b*) iħallas id-dazju tas-sisa lill-Kummissarju wara l-wasla tal-oġġetti tad-dazju tas-sisa;

(*ċ*) iżomm il-kontijiet tal-konsenji tal-oġġetti tad-dazju tas-sisa:

Iżda l-Ministru jista' jagħmel kull ftehim bilaterali ma' Stati Membri oħra biex jissimplifika dawn il-ħtiġiet.

(4) Fil-każ imsemmi fis-subartikolu (1), id-dazju tas-sisa impost għandu jitħallas lura jew jinħafer mill-Kummissarju, fuq talba tal-bejjiegħ, meta l-bejjiegħ ikun segwa l-proċeduri stipulati fis-subartikolu (3).

(5) Il-Ministru jista', b'avviż fil-Gazzetta, jistipula regoli speċifiċi dwar kif jiġu applikati s-subartikoli (1) sa (5) għal oġġetti tad-dazju tas-sisa li jkunu jinkwadraw f'arranġamenti ta' distribuzzjoni nazzjonali partikolari.

Telf ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa waqt it-trasport. *Miżjud: XIII. 2010.10. Emendat: XXII. 2011.5.*

14E. (1) Fis-sitwazzjonijiet imsemmija fl-artikolu 14B(1) u fl-artikolu 14D(1), f'każ ta' qerda totali jew telf irrimedjabbli tal-oġġetti tad-dazju tas-sisa matul it-trasport tagħhom li ma kinux ġew rilaxxati għall-konsum f'Malta, bħala riżultat tax-xorta minnha nfisha tal-oġġetti, jew ta' ċirkostanzi mhux prevedibbli, jew forza maġġuri, jew bħala konsegwenza ta' awtorizzazzjoni mill-Kummissarju, id-dazju tas-sisa m'għandux jitħallas f'Malta:

Iżda l-qerda totali jew it-telf irrimedjabbli tal-oġġetti tad-dazju tas-sisa involuti għandhom jiġu ppruvati għas-sodisfazzjon tal-Kummissarju. Iktar minn hekk, għandha tiġi rilaxxata l-garanzija ppreżentata konformement mal-artikolu 14Ċ(2)(*a*) jew l-

artikolu 14D(4)(*a*).

(2) Il-Ministru jista', wara li jikkonsulta lill-Kummissarju, b'avviż fil-Gazetta, jistipula r-regoli u l-kondizzjonijiet li bihom jiġi stabbilit it-telf imsemmi fis-subartikolu (1).

Meta tiġri jew tinkixef irregolarità f'Malta.
Miżjud: XIII. 2010.10. Emendat: XXII. 2011.5.

14F. (1) Meta ssir xi irregolarità f'Malta matul it-transitu tal-oġġetti tad-dazju tas-sisa taħt l-artikolu 14B(1) jew l-artikolu 14D(1), u dawn l-oġġetti tad-dazju tas-sisa ġew rilaxxati għall-konsum fi Stat Membru ieħor, dawn għandu jitħallas fuqhom id-dazju tas-sisa.

(2) Meta tinkixef xi irregolarità f'Malta waqt it-transitu ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa taħt l-artikolu 14B(1) jew l-artikolu 14D(1), u dawk l-oġġetti tad-dazju tas-sisa jkunu ġew rilaxxati għall-konsum f'xi Stat Membru ieħor u ma jkunx jista' jiġi stabbilit fejn tkun fil-fatt seħħet l-irregolarità, dik l-irregolarità għandha titqies li tkun seħħet f'Malta:

Iżda jekk qabel ma jiskadi perjodu ta' tliet snin li jibda għaddej mid-data tal-akkwist tal-oġġetti tad-dazju tas-sisa, jiġi żgurat f'liema Stat Membru tkun fil-fatt seħħet l-irregolarità, id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) għandhom japplikaw.

(3) Id-dazju tas-sisa għandu jkun dovut mill-persuna li tkun tat garanzija li ser tħallsu kif hemm fl-artikolu 14Ċ(2)(*a*) jew fl-artikolu 14D(4)(*a*) u minn kull persuna li tkun ipparteċipat fl-irregolarità:

Iżda jekk l-oġġetti tad-dazju tas-sisa jkunu ġew rilaxxati għall-konsum il-Kummissarju għandu, wara li ssirlu talba, iħallas lura jew jaħfer id-dazju tas-sisa fl-Istat Membru fejn tkun saret jew inkixfet l-irregolarità. Iktar minn hekk, il-Kummissarju għandu jirrilaxxa l-garanzija li tkun ġiet depożitata konformement mal-artikolu 14Ċ(2)(*a*) jew l-artikolu 14D(4)(*a*).

(4) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, "irregolarità" tfisser sitwazzjoni li sseħħ waqt transitu ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa taħt l-artikolu 14B(1) jew l-artikolu 14D(1), li mhumiex koperti bl-artikolu 14E u li minħabba f'hekk transitu, jew parti minn transitu, tal-oġġetti tad-dazju tas-sisa ma jkunx intemm kif dovut.".

Ħlas lura.
Emendat: II. 2002.20; XIII. 2010.11; XXII. 2011.5; VII.2022.61.

15. (1) Kemm-il darba ma jiġix speċifikat xort'oħra f'dan l-Att, ma għandu jingħata lura ebda dazju tas-sisa li jitħallas bis-saħħa ta' dan l-Att fuq oġġetti tad-dazju tas-sisa rilaxxati għal-konsum f'Malta:

Iżda l-Ministru jista' taħt dawk il-kondizzjonijiet li huwa jista' jqis xierqa jawtorizza l-ħlas lura ta' kull dazju tas-sisa li jitħallas fuq oġġetti meta tkun ingħatat eżenzjoni skont il-paragrafu (*ċ*) tas-subartikolu (2) tal-artikolu 14 wara li jkun tħallas id-dazju u d-dazju tas-sisa fuq oġġetti tad-dazju tas-sisa li jkunu ġew rilaxxati għall-konsum jista', wara li ssir talba mill-persuna involuta, jitħallas lura jew jinħafer mill-Ministru fejn dawk l-oġġetti tad-dazju tas-sisa jkunu ġew rilaxxati għall-konsum fis-sitwazzjonijiet identifikati mill-Ministru u kif hemm fil-kondizzjonijiet li jiġu stipulati mill-Ministru b'avviż fil-Gazzetta bil-għan li tiġi prevenuta kull evażjoni jew abbuż li jistgħu jsiru. Dak il-ħlas lura

jew dik il-maħfra tista' ma tagħtix lok għal eżenzjonijiet ħlief dawk li hemm provdut dwarhom fl-artikolu 14:

Iżda wkoll, ħlas lura tad-dazju attwali mħallas skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att għandu jiġi permess wara li ssir applikazzjoni bil-miktub minn min jagħmel it-talba:

(i) għar-rigward ta' dazju fuq oġġetti tad-dazju tas-sisa esportati bħala merkanzija jew li jiġu imbarkati bħala provviġjonament jew li jinħażnu bħala karburanti biex iħaddmu l-makni ta' bastiment jew ajruplani destinati għal barra minn Malta b'mod differenti minn dak speċifikat fl-artikolu 14(4);

(ii) għar-rigward ta' dazju fuq oġġetti tad-dazju tas-sisa provduti minn persuna f'ċirkostanzi li fihom dawk l-oġġetti tad-dazju tas-sisa jkunu eżenti mid-dazju skont eżenzjoni magħmula bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet fl-artikolu 14(2).

(2) Il-pagament ta' ħlas lura għandu jsir lill-esportatur f'kull każ li jaqa' taħt is-sub-paragrafu (i) tat-tieni *proviso* li jinsab mas-subartikolu (1), jew f'kull każ li jaqa' taħt is-sub-paragrafu (ii) ta' dak il-*proviso* lil min jagħmel il-provvista tal-oġġetti tad-dazju tas-sisa li dwarhom ikun qed jiġi permess il-ħlas lura.

(3) Il-pagament ta' ħlas lura ikun suġġett għall-produzzjoni ta' dawk id-dokumenti u l-egħmil u l-iffirmar mill-esportatur jew minn min jagħmel il-provvista, skont il-każ, ta' dikjarazzjoni bil-miktub f'dik l-għamla jew b'dak il-mod li l-Kummissarju jista' jeħtieġ.

(4) (a) F'każ li, fi kwalunkwe ċirkostanza, inkluż meta jirriżulta li twettaq reat, dazju tas-sisa jitħallas żejjed meta ma jkunx dovut lill-Kummissarju, l-istess Kummissarju għandu jirrifondi d-dazju tas-sisa li tħallas żejjed.

(b) Għandu jitħallas lill-Kummissarju dritt ta' ħmistax-il euro (€15) dwar kull rifużjoni li ssir mill-Kummissarju fiċ-ċirkostanzi msemmija fl-paragrafu (a). Dan id-dritt għandu jitnaqqas mill-ammont ta' rifużjoni meta tkun qed issir ir-rifużjoni. Jekk id-dazju tas-sisa mħallas żejjed jammonta għal ħmistax-il euro (€15), b'hekk dan jgħaddi direttament bħala dħul għal Gvern.

16. (1) Kull min -

Reati u pieni.
Emendat:
IX. 2001.8;
II. 2002.21;
IX. 2003.80;
A.L. 425 tal-2007;
I. 2010.56;
XXII. 2011.5;
III. 2013.59;
XVI. 2017.65;
A.L.270 tal-2017;
VII.2018.69;
VII.2019.56;
VIII.2020.62;
XVIII.2021.50;
XII.2023.48.

(*a*) jipproduċi oġġetti tad-dazju tas-sisa bi proċess li ma jkunx permess skont dan l-Att jew ta' xi regolamenti magħmulin bis-saħħa tiegħu; jew

(*b*) jipproduċi oġġetti tad-dazju tas-sisa fi stabbiliment li ma jkunx maħżen tas-sisa awtorizzat; jew

(*ċ*) jagħmel xi alterazzjonijiet fil-faċilitajiet produtturi fiż-żoni ta' ħażna f'maħżen tas-sisa awtorizzat jew li jkunu jolqtu is-sikurezza ta' maħżen tas-sisa awtorizzat mingħajr ma jingħata avviż minn qabel dwar dan lill-Kummissarju; jew

(*d*) jiffalsifika xi kon, bolla tas-sisa, marka jew xi mezz ieħor li jintuża mill-Gvern, jew taħt l-awtorità tal-Gvern, għalbiex jintgħamlu faxex ta' dazju tas-sisa jew għalbiex jimbolla jew jimmarka dawk il-faxex għall-finijiet ta' dan l-Att jew ta' regolamenti li jsiru bis-saħħa tiegħu; jew

(*e*) jagħmel b'kon, bolla tas-sisa, marka jew mezz ieħor falsifikati impressjoni fuq xi materjal; jew

(*f*) ibiegħ jew jesponi għal bejgħ jew jispaċċa jew juża xi kon, bolla tas-sisa, marka jew mezz falsifikati jew impressjoni magħmula bihom; jew

(*g*) xjentement u mingħajr raġuni tajba (li tagħha l-prova tmiss lill-akkużat) ikollu għandu kon, bolla tas-sisa, marka jew mezz falsifikati jew impressjonijiet magħmulin bihom; jew

(*h*) falsament jagħmel użu ta' kon, bolla tas-sisa, marka jew mezz veri jew jagħmel xi wieħed mill-atti msemmija fil-paragrafi (*e*), (*f*) u (*g*) rigward impressjonijiet foloz magħmulin b'għodod veri; jew(*i*) jagħmel jew jagħti jew jissottometti jew ikun kaġun li ssir jew tingħata xi dikjarazzjoni, dokument jew informazzjoni lill-Kummissarju li bid-dehen tiegħu, tkun falza f'xi dettall:

(i) jagħmel jew jagħti jew jissottometti jew ikun kaġun li ssir jew tingħata xi dikjarazzjoni, dokument jew informazzjoni lill-Kummissarju li bid-dehen tiegħu, tkun falza f'xi dettall:

Iżda persuna li tagħmel dikjarazzjoni skorretta u titlob lill-Kummissarju bil-miktub biex temendaha:

(i) qabel ma l-Kummissarju jgħarraf lill-persuna li d-dettalji tad-dikjarazzjoni doganali mhumiex korretti; u

(ii) (aa) fil-perjodu meta ma jkunx għad magħruf fis-sistemi ta' proċessar ta' dikjarazzjonijiet doganali, kemm manwali u kemm elettroniċi, jekk hux ser ikun hemm kontroll tal-merkanzija; jew

(bb) fi żmien għaxart (10) ijiem tax-xogħol mid-data tar-rilaxx tal-merkanzija, liema merkanzija kienet rilaxxata mingħajr kontroll; u

(iii) tali emenda ma tittentax tagħmel id-dikjarazzjoni applikabbli għal merkanzija oħra barra dik oriġinarjament dikjarata, fis-sens li l-unika emenda li tista' ssir fid-dikjarazzjoni hi

waħda (1) jew iktar emendi minn dawk imniżżla fid-Disa' Skeda,

din il-persuna għandha titqies li ma tkunx wettqet reat taħt dan il-paragrafu; jew

(*j*) ikun b'xi mod xjentement involut f'xi evażjoni jew tentattiv ta' evażjoni tad-dazju li għandu jinġabar bis-saħħa tal-Att; jew

(*k*) ifixkel lill-Kummissarju jew lil xi uffiċjal tad-Dwana jew lil xi persuna oħra li jkunu debitament awtorizzati li jħarsu kontra u li jaqbdu reati kontra dan l-Att milli jwettqu xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' regolamenti magħmulin bis-saħħa tiegħu; jew

(*l*) jirrakkomanda prezz bl-imnut għas-sigaretti li jkun jeċċedi l-prezz bl-imnut stabbilit li fuqu dazju tas-sisa jkun ġie kalkulat skont l-Iskeda rilevanti li tinsab ma' dan l-Att; jew

(*m*) ibigħ sigaretti bi prezz li jkun jeċċedi l-prezz bl-imnut stabbilit mill-manifattur lokali, jew importatur, u li fuqu dazju tas-sisa jkun ġie kalkulat skont l-Iskeda rilevanti li tinsab ma' dan l-Att; jew

(*n*) xjentement jgħin, iħajjar jew jassisti fit-twettiq ta' xi wieħed mir-reati msemmija hawn aktar qabel; jew

(*o*) ikun il-persuna li f'isimha maħżen tas-sisa awtorizzat jkun reġistrat u li tonqos milli tirrapporta, fiż-żmien preskritt b'regolamenti li jsiru bis-saħħa ta' dan l-Att, xi kwantità ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa meħlusa għall-konsum jew għal ċirkolazzjoni ħielsa, u tonqos milli turi b'sodisfazzjon tal-qorti li xi att jew xi ħaġa simili magħmulin jew li jonqsu milli jintgħamlu minn persuna fl-impjieg tagħha jew li tkun taqa' taħt il-kontroll tagħha, ikunu saru jew naqsu milli jsiru mingħajr ma kienet taf, u li hi ma setgħetx b'diligenza raġonevoli tikseb tagħrif dwar dawn il-ħwejjeġ; jew

(*p*) jaħżen u, jew joffri għall-bejgħ konteniturі ta' alkoħol jew inbid li jkollhom imwaħħla fuqhom bolla tas-sisa li kienet diġà mwaħħla ma' kontenitur ieħor ta' alkoħol jew inbid; jew

(*q*) jimporta għal skop ta' bejgħ jew jaħżen għal skop ta' bejgħ jew jipprepara għal skop ta' bejgħ jew joffri għall-bejgħ jew joffri bla ħlas tabakk tal-pipa tal-ilma (magħruf ukoll bħala tabakk tax-shisha) meta mhux awtorizzat bħala konsenjatur reġistrat, destinatarju reġistrat jew kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat:

Iżda min juri li jkun akkwista t-tabakk tal-pipa tal-ilma mingħand konsenjatur reġistrat, destinatarju reġistrat jew kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat m'għandux jitqies li wettaq reat; jew

(*r*) jaħżen għal skop ta' bejgħ jew jipprepara għal skop ta' bejgħ jew joffri għal skop ta' bejgħ jew joffri bla ħlas,

tabakk tal-pipa tal-ilma (magħruf ukoll bħala tabakk tax-shisha) waqt li t-tabakk la jkun fil-kaxxa, pakkett jew kontenitur tiegħu bil-faxxa jew bolla tas-sisa għadha mwaħħla miegħu, u lanqas ikun fil-pipa tal-ilma nnifisha; jew

(*s*) hu grossista tat-tabakk, distributur tat-tabakk jew first retail outlet tat-tabakk u ma jkunx awtorizzat jew reġistrat fis-sistema ta' Track and Trace*;* jew

(*t*) jimporta jew idaħħal f'Malta, jew ikollu fil-pussess tiegħu, jew jiddisponi minn, tabakk li mhux imsemmi fit-Tielet Skeda, mingħajr il-permess tal-Kummissarju; jew

(*u*) jiġi fil-pussess ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa jew ta' faxex jew bolli tas-sisa bi ksur tal-liġi; jew

(*v*) jonqos li jirreġistra mal-Kummissarju lilu nnifsu, jew in-negozju tiegħu jew il-proprjetà li jiġġestixxi, bi ksur ta' dan l-Att jew il-liġijiet sussidjarji tiegħu,

ikun ħati ta' reat u għandu, għal kull reat bħal dak jeħel, meta jinstab ħati, multa ta' mhux inqas minn ħames mitt euro (€500) u mhux iżjed minn ħamsa u għoxrin elf euro (€25,000):

Iżda meta jinstab ħati ta' reat dwar tabakk manifatturat imsemmi fit-Tielet Skeda tal-Att, għandu jeħel multa ta' mhux inqas minn tlitt elef u ħames mitt euro (€3,500) u mhux iżjed minn ħamsa u għoxrin elf euro (€25,000):

Iżda wkoll min jinstab ħati li evada, jew li pprova jevadi d-dazju tas-sisa għandu jeħel multa ekwivalenti għal tliet darbiet l-ammont ta' dazju li għandu jitħallas fuq l-oġġetti jew ħames darbiet l-ammont ta' dazju perikolat, liema minnhom hu l-inqas, iżda f'kull każ mhux inqas minn sitt mitt euro (€600) liema multa tista' taqbeż il-ħamsa u għoxrin elf euro (€25,000):

Iżda wkoll min jinstab ħati li evada, jew li pprova jevadi d-dazju tas-sisa dwar tabakk manifatturat imsemmi fit-Tielet Skeda tal-Att, għandu jeħel multa ekwivalenti għal tliet darbiet l-ammont ta' dazju li għandu jitħallas fuq l-oġġetti jew ħames darbiet l-ammont ta' dazju perikolat, liema minnhom hu l-inqas, iżda f'kull każ mhux inqas minn erbat elef euro (€4,000) liema multa tista' taqbeż il-ħamsa u għoxrin elf euro (€25,000):

Iżda wkoll min jimporta jew idaħħal f'Malta jew ikollu fil-pussess tiegħu jew jiddisponi minn tabakk li mhux imsemmi fit-Tielet Skeda għandu jeħel, meta jinstab ħati, multa ekwivalenti għal darbtejn daqs il-valur tat-tabakk:

Iżda wkoll min jinstab ħati li evada, jew li pprova jevadi d-dazju tas-sisa b'xi oġġett tas-sisa fis-Seba' Skeda, jeħel meta jinstab ħati, il-multa msemmija fil-*provisos* relevanti ta' dan l-artikolu skont il-każ, flimkien ma' priġunerija għal żmien mhux iżjed minn tliet (3) snin:

Iżda wkoll, terz mill-multa għandu jitqies bħala dejn ċivili addebitat u li jitħallas lid-Dipartiment tad-Dwana.

(2) (*Mħassar bl-Att I. 2010.56.*).

(3) Fil-każ ta' ħtija għat-tieni darba jew sussegwenti taħt dan l-artikolu, min jagħmel ir-reat ikun jista', skont kif

jidhrilha l-qorti, jeħel priġunerija għal żmien mhux iżjed minn sitt xhur b żieda mal-pieni preskritti f'dan l-artikolu.

(4) Fil-każ ta' sejbien ta' ħtija għal reat kontra d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu (*a*) jew (*b*), il-ħażna ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa li jkollu x'jaqsam miegħu is-sejbien ta' ħtija għandu jiġi konfiskat favur il-Gvern, u dik il-konfiska għandha tiġi esegwita mingħajr il-ħtieġa ta' xi ordni espress tal-qorti għal dak l-għan.

(5) Fil-każ ta' sejbien ta' ħtija għat-tieni darba jew sussegwenti taħt is-subartikolu (1)(*a*) jew (*b*), il-Kummissarju jista' jikkonfiska u jieħu pussess ta' kull makkinarju, tagħmir, reċipjenti, utensili, materjal u ingredjent li jintużaw fil-produzzjoni ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa, u li jiddisponi minnhom kif hemm provdut fl-artikolu 38.

(6) Fil-każ ta' sejbien ta' ħtija għal reat kontra d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1)(*d*), (*e*), (*f*), (*g*) jew (*h*) min jagħmel ir-reat ikun jista' jeħel, b'żieda mal-penali stabbiliti fis-subartikolu (1), żmien ta' priġunerija minn sena sa erba' snin.

(7) Kull min b'mod negliġenti jagħmel jew jagħti jew jissottometti jew ikun kaġun li ssir jew tingħata xi dikjarazzjoni, dokument jew informazzjoni lill-uffiċjal tad-Dwana li tkun falza f'xi dettall, għandu jeħel meta jinstab ħati, għal kull tali reat, multa ekwivalenti għal tliet (3) darbiet daqs id-dazju perikolat iżda mhux inqas minn tliet mija u ħamsin euro (€350):

Iżda persuna li tagħmel dikjarazzjoni skorretta u titlob lill-Kummissarju bil-miktub biex temendaha:

(i) qabel ma l-Kummissarju jgħarraf lill-persuna li d-dettalji tad-dikjarazzjoni doganali mhumiex korretti; u

(ii) (aa) fil-perjodu meta ma jkunx għad magħruf fis-sistemi ta' proċessar ta' dikjarazzjonijiet doganali, kemm manwali u kemm elettroniċi, jekk hux ser ikun hemm kontroll tal-merkanzija; jew

(bb) fi żmien għaxart (10) ijiem tax-xogħol mid-data tar-rilaxx tal-merkanzija, liema merkanzija kienet rilaxxata mingħajr kontroll; u

(iii) tali emenda ma tittentax tagħmel id-dikjarazzjoni applikabbli għal merkanzija oħra barra dik oriġinarjament dikjarata, fis-sens li l-unika emenda li tista' ssir fid-dikjarazzjoni hi waħda (1) jew iktar emendi minn dawk imniżżla fid-Disa' Skeda,

din il-persuna għandha titqies li ma tkunx wettqet reat taħt dan il-paragrafu.

Penali minflok proċeduri skont dan l-Att.
Miżjud:
I. 2010.57.
XXII. 2011.5.
Emendat:
III. 2013.60;
XV. 2016.32;
XVI. 2017.66;
VII. 2018.70;
VIII.2020.63;
XVIII.2021.51;
VII.2022.62;
IX.2025.52.

16A. (1) Minkejja kull dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att li għandha x'taqsam mal-konfiska ta' oġġetti favur il-Gvern, u mingħajr preġudizzju għas-subartikolu (2), fil-każ ta' irregolarità, mill-persuna li tikkommettiha, li, kieku ma nkixfitx, kienet twassal għal telf ta' dazju tas-sisa ta' mhux iktar minn erbat elef euro (€4,000), għal prodotti tat-tabakk u ħamsa u għoxrin elf euro (€25,000) fil-każijiet ta' kwalunkwe oġġetti tad-dazju tas-sisa oħra il-Kummissarju, filwaqt li jagħmel il-konfiska tal-oġġetti, jista', jekk min ikun għamel l-offiża jammetti, ma jibdiex proċeduri skont dan l-Att u jimponi penali ekwivalenti għal tlett darbiet id-dazju li kien ser ikun evitat, liema penali ma għandhiex tkun ta' inqas minn mitejn u ħamsin euro (€250):

Iżda meta l-oġġetti tad-dazju tas-sisa, li dwarhom tkun saret l-irregolarità msemmija f'dan l-artikolu, ikunu oġġetti minn dawk imsemmija fis-Seba' Skeda ħlief għal tabakk manifatturat imsemmi fit-Tielet Skeda allura, waqt li titħallas il-penali dovuta diġà msemmija, il-konfiska tagħhom ikkontemplata f'dan l-artikolu għandha xorta waħda jkollha effett, sakemm dak li jkun għamel l-irregolarità ma jagħżilx li jħallas ukoll lill-Kummissarju somma ekwivalenti għall-valur tal-oġġetti maqbuda hekk kif determinat skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar id-Dazji ta' Importazzjoni, flimkien mad-dazju, taxxi u ħlas ieħor dovut fuqhom, u jissodisfa kwalunkwe regoli, regolamenti, jew limitazzjonijiet speċjali dwarhom. Il-ħlas ta' kull ma hu dovut għandu jsir ukoll jekk l-oġġetti jkunu għall-esportazzjoni:

Iżda wkoll:

(a) meta l-oġġetti tad-dazju tas-sisa, li dwarhom tkun saret l-irregolarità msemmija f'dan l-artikolu, ikun tabakk manifatturat imsemmi fit-Tielet Skeda, b'hekk għandha titħallas penali ekwivalenti għal tliet darbiet id-dazju tas-sisa perikolat, liema penali m'għandhiex tkun inqas minn elf u ħames mitt euro (€1,500), u għandha jkollha effett il-konfiska tagħhom ikkontemplata f'dan l-artikolu wkoll;

(b) minkejja d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu (a), meta persuna tonqos li tiddikjara sa elfejn (2,000) sigarett 'il fuq mil-limitu eżentat applikabbli għaliha skont ir-Regolamenti dwar Dazju tas-Sisa (Oġġetti Importati minn Persuni li jkunu qed Jivvjaġġaw minn Pajjiżi Terzi) u tagħżel li tidħol fi ftehim taħt dan l-artikolu, l-ammont ta' sigaretti 'l fuq mil-limitu għandu jkun konfiskat u l-persuna għandha teħel penali ekwivalenti għad-dazju perikolat:

L.S. 382.02.

Iżda wkoll, meta l-oġġetti li dwarhom tkun saret l-irregolarità msemmija f'dan l-artikolu, ikun tabakk li mhux imsemmi fit-Tielet Skeda, għandha titħallas penali ekwivalenti għal wieħed fil-mija (1%) tal-valur tat-tabakk iżda mhux inqas minn mitt euro (€100) u għandha sseħħ ukoll il-konfiska kontemplata f'dan l-artikolu:

Iżda wkoll, meta l-oġġetti tad-dazju tas-sisa, li dwarhom tkun saret l-irregolarità msemmija f'dan l-artikolu, ikunu oġġetti minn dawk msemmija fit-Tmien Skeda, allura meta jseħħ dak previst f'dan l-artikolu, il-konfiska ta' dawn l-oġġetti ma ssirx iżda għandu jitħallas dak kollu dovut fuqhom flimkien ma' penali li

tkun ekwivalenti għal tliet darbiet id-dazju li kien ser ikun evitat, liema penali ma għandhiex tkun ta' inqas minn mitejn u ħamsin euro (€250).

(2) Jekk wara l-1 ta' Ġunju, 2017 persuna twettaq irregolarità u jseħħ dak li hemm previst fis-subartikolu (1), u mbagħad fi żmien perjodu ta' erbgħa u għoxrin xahar mill-ewwel irregolarità twettaq irregolarità oħra bħal dik hemm imsemmija u jerġa' jseħħ dak li hemm previst fis-subartikolu (1), il-penali għal din it-tieni darba tkun ta' tliet darbiet id-dazju li kien ser ikun evitat iżda mhux inqas minn mitejn u ħamsin euro (€250), miżjuda b'10%. Jekk waqt l-istess perjodu ta' erbgħa u għoxrin xahar il-persuna twettaq it-tielet irregolarità jew aktar bħal dik imsemmija, u jerġa' jseħħ dak li hemm previst fis-subartikolu (1), allura l-penali tkun ta' tliet darbiet id-dazju li kien ser ikun evitat iżda mhux inqas minn mitejn u ħamsin euro (€250), miżjuda b'25%:

Iżda fil-każ ta' irregolaritajiet dwar tabakk manifatturat imsemmi fit-Tielet Skeda tal-Att, meta jseħħ dak imsemmi f'dan is-subartikolu, il-penali għat-tieni ftehim għandha tkun ta' tliet darbiet id-dazju li kien ser ikun evitat iżda mhux inqas minn elf u ħames mitt euro (€1,500) miżjuda b'10%, u l-penali għat-tielet ftehim jew aktar għandha tkun ta' tliet darbiet id-dazju li kien ser ikun evitat iżda mhux inqas minn elf u ħames mitt euro (€1,500) miżjuda b'25%.

(3) Għall-fini ta' dan l-artikolu, l-iffirmar ta' dan il-ftehim għandu jfisser ukoll li l-persuna tkun qed tirrinunzja għal kwalunkwe talba li jista' jkollha fil-konfront tal-Kummissarju, l-Avukat tal-Istat jew l-Avukat Ġenerali riżultanti mill-każ.

Ftehim barra mill-Qorti. *Miżjud: VII.2018.71.*

16B. Fil-każ ta' ftehim barra mill-Qorti taħt l-artikolu 16A ta' dan l-Att, meta l-liġi tipprovdi l-inqas u l-ogħla ammont ta' multa li tista' tiġi hekk imposta mill-Qorti, is-somma li għandha titħallas b'riżultat ta' dak il-ftehim għandha tkun somma ekwivalenti għall-imsemmi l-inqas ammont miżjud b'nofs id-differenza bejn l-imsemmija l-inqas u l-ogħla ammonti.

Meta sseħħ il-konfiska ta' oġġett, id-dazju u t-taxxi m'għandhomx jinġabru. *Miżjud: XII.2023.49.*

16Ċ. Meta sseħħ il-konfiska ta' oġġett taħt xi artikolu ta' liġi doganali, id-dazju u taxxi dovuti fuq l-oġġett konfiskat m'għandhomx jinġabru.

Konfiska. *Emendat: II. 2002.22. Sostitwit: I. 2010.58. Emendat: XXII. 2011.5; III. 2013.61; XIII. 2015.128 XVI. 2017.67; XVIII.2021.52; XII.2023.50.*

17. (1) Jekk oġġetti tad-dazju tas-sisa -

(*a*) jiġu depożitati jew jinħbew f'xi post bil-għan li ssir frodi kontra l-Gvern għar-rigward tad-dazju tas-sisa li għandu jinġabar bis-saħħa ta' dan l-Att; jew

(*b*) jitneħħew b'mod klandestin jew mhux leġittimu minn jew 'il barra minn xi maħżen tas-sisa awtorizzat jew xi post fiż-żgur li fihom dawk l-oġġetti tad-dazju tas-sisa jkunu ġew debitament depożitati; jew

(*ċ*) wara li jkunu ġew konsenjati minn xi maħżen tas-sisa awtorizzat jew xi post fiż-żgur ieħor fejn ma jsirx ħlas ta' dazju sabiex jittieħdu f'xi post li jkun awtorizzat mill-Kummissarju, dawk l-oġġetti ma jiġux debitament konsenjati f'dak il-post; jew

(*d*) jiddaħħlu Malta u ssir evażjoni mill-ħlas tad-dazju tas-sisa, jew isir attentat biex issir dik l-evazjoni,

f'kull każ bħal dan, dawk l-oġġetti tad-dazju tas-sisa jiġu konfiskati, flimkien mal-oġġetti l-oħra kollha li jkunu jinsabu ppakkjati magħhom, jew li jkunu ġew użati biex jaħbuhom, u min jagħmel ir-reat jeħel iktar minn hekk il-pieni stabbiliti fl-artikolu 16.

(2) B'żjieda ma' dan, il-vetturi, il-bastimenti jew mezzi oħra ta' ġarr, użati jew li ser ikunu użati għal importazzjoni, fl-iżbark, fit-twarrib, fiż-żamma, fil-ħabi, jew fil-ġarr ta' oġġetti li d-dazju tagħhom ma jkunx imħallas jew li jkunu, taħt dan l-Att, soġġetti għal konfiska flimkien mal-proprjetà, mobbli jew immobbli, illi fiha jinstabu l-oġġetti li d-dazju tagħhom ma jkunx imħallas jew li jkun soġġett għal konfiska, għandhom jiġu konfiskati:

Iżda ebda bastiment ma jkun soġġett għal konfiska taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu jekk ma jkunx ta' portata anqas minn mitejn u ħamsin tunnellaġġ nett ta' reġistru.

(3) (*a*) Fir-rigward ta' kwalunkwe bastiment ta' purtata ta' mitejn u ħamsin (250) tunnellata jew iżjed, il-Kummissarju, fi kwalunkwe każ li fih, fil-fehma tiegħu, xi uffiċjal responsabbli ta' dak il-bastiment ikun, b'ġħemil jew bi traskuraġni, imdaħħal fil-fatt, jista' jipproċedi bil-mod kif jingħad fl-artikolu 36, u bla ħsara ta' kwalunkwe appell kif imsemmi f'dak l-artikolu, għall-kundanna ta' dak il-bastiment ta' dik is-somma msemmija fil-paragrafu (b). Għal dan il-għan, il-Kummissarju jista' jitlob, fil-każ ta' kwalunkwe bastiment imsemmi f'dan is-subartikolu, li tiġi mqiegħda f'idejh din is-somma b'kawtela tad-deċiżjoni li 'l quddiem tagħti l-qorti, u fin-nuqqas ta' ħlas ta' dan id-depożitu, il-Kummissarju jista' jżomm dan il-bastiment.

(*b*) Is-somma msemmija fil-paragrafu (a) għandha tkun ta':

(i) nofs miljun euro (€500,000) għall-bastimenti ta' purtata ta' bejn mitejn u ħamsin (250) u disat elef, disa' mija u disgħa u disgħin (9,999) tunnellata;

(ii) sitt mitt elf euro (€600,000) għall-bastimenti ta' purtata ta' bejn għaxart elef (10,000) u dsatax-il elf, disa' mija u disgħa u disgħin (19,999) tunnellata;

(iii) seba' mitt elf euro (€700,000) għall-bastimenti ta' purtata ta' bejn għoxrin elf (20,000) u disgħa u għoxrin elf, disa' mija u disgħa u disgħin (29,999) tunnellata;

(iv) tmien mitt elf euro (€800,000) għall-bastimenti ta' purtata ta' bejn tletin elf (30,000) u disgħa u tletin elf, disa' mija u disgħa u disgħin (39,999) tunnellata;

(v) disa' mitt elf euro (€900,000) għall-bastimenti ta' purtata ta' bejn erbgħin elf (40,000) u disgħa u erbgħin elf, disa' mija u disgħa u disgħin (49,999) tunnellata;

(vi) miljun euro (€1,000,000) għall-bastimenti ta' purtata ta' bejn ħamsin elf (50,000) u disgħa u ħamsin elf, disa' mija u disgħa u disgħin (59,999) tunnellata;

(vii) miljun, mitt elf euro (€1,100,000) għall-bastimenti ta' purtata ta' bejn sittin elf (60,000) u disgħa u sittin elf, disa' mija u disgħa u disgħin (69,999) tunnellata;

(viii) miljun, mitejn elf euro (€1,200,000) għall-bastimenti ta' purtata ta' bejn sebgħin elf (70,000) u disgħa u sebgħin elf, disa' mija u disgħa u disgħin (79,999) tunnellata; jew

(ix) miljun, tliet mitt elf euro (€1,300,000) għall-bastimenti ta' purtata ta' tmenin elf (80,000) tunnellata jew iktar..

(4) M'hemm ebda jedd ta' azzjoni kontra l-Kummissarju għal danni kkaġunati bil-ħlas tad-depożitu jew billi jkunu nżammu xi oġġetti, vettura, proprjetà immobbli jew bastiment taħt dan l-artikolu.

(5) Il-kliem "uffiċjal responsabbli" f'dan l-artikolu jfissru l-kaptan, l-uffiċjali u l-inġinieri ta' bastiment, u fil-każ ta' bastiment awtorizzat għat-trasport ta' passiġġieri, il-*purser* jew iċ-*chief steward*.

(6) Fil-kelma "traskuraġni" jidħlu l-każijiet li fihom oġġetti mhux tan-nies tal-ekwipaġġ, jiġu misjuba f'post jew postijiet fejn bir-raġun ma kienx imisshom ġew imqiegħda kieku l-uffiċjali li jkollhom is-sorveljanza ta' dak il-post jew postijiet qagħdu attenti kif imiss, fiż-żmien tat-tagħbija tal-bastiment jew wara.

(7) Minkejja dak li jingħad fis-subartikolu (1), it-tabakk li mhux imsemmi fit-Tielet Skeda li jkun impurtat jew jiddaħħal f'Malta jew jinstab f'Malta mingħajr il-permess tal-Kummissarju għandu jiġi konfiskat, flimkien mal-oġġetti l-oħra kollha li jkunu jinsabu ppakkjati miegħu, jew li jkunu ġew użati biex jaħbuh, u għandhom japplikaw għal dan il-każ ukoll is-subartikoli (2), (3), (4), (5) u (6), u min jagħmel dan ir-reat, għandu jeħel iktar minn hekk il-pieni stabbiliti fl-artikolu 16.

(8) Kwalunkwe kwantità ta' faxex jew bolli tas-sisa li tinstab fil-pussess ta' persuna bi ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att għandha, mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe piena oħra prevista b'dan l-Att jew b'liġi oħra, tiġi konfiskata favur il-Gvern.

Setgħat ta' uffiċjali tas-sisa.
Emendat: XXV. 1997.4; II. 2002.23. Sostitwit: IX. 2003.82. Emendat: A.L. 425 tal-2007; I. 2010.59; XXII. 2011.5.

18. (1) Uffiċjal tad-Dwana għandu d-dritt li jwettaq spezzjonijiet, f'ħinijiet raġonevoli, f'kull maħżen tas-sisa awtorizzat jew post fejn jinżammu jew hemm suspett li jinżammu oġġetti tad-dazju tas-sisa.

(2) Il-persuna li f'isimha l-maħżen tas-sisa awtorizzat jkun reġistrat għandha tagħti lill-uffiċjali tas-sisa kull għajnuna neċessarja għat-twettiq ta' dmirijiethom.

(3) Persuna, li ma tkunx persuna li f'isimha l-maħżen tas-sisa awtorizzat jkun reġistrat, li jkollha fil-pussess tagħha kotba, dokumenti inklużi materjal li jinqara biss bil-makni jew *records* oħra jkollha bl-istess mod id-dmir li tipproduċi dawk il-ħwejjeġ lill-Kummissarju jew lil uffiċjal tad-Dwana.

(4) Kull persuna li xjentement jew b'qerq tonqos milli tagħti l-għajnuna tagħha, jew xjentement tostakola, timpedixxi jew ittellef lil xi uffiċjal tad-Dwana fit-twettiq tad-dmirijiet jew setgħat tiegħu taħt dan l-Att jew ta' regolamenti magħmulin bis-saħħa tiegħu, tkun ħatja ta' reat taħt dan l-artikolu u tista', meta tinstab ħatja, teħel multa ta' mhux iżjed minn ħamsa u għoxrin elf euro (€25,000).

Ħruġ ta' mandat ta' tfittxija.
Miżjud: IX. 2003.82. Emendat: XIII. 2015.134; VII.2018.72.

19. (1) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu ta' qabel dan, l-Avukat Ġenerali jew maġistrat jista', jekk ikun sodisfatt permezz ta' informazzjoni maħlufa minn uffiċjal tad-Dwana li hemm raġunijiet xierqa biex wieħed jissuspetta li -

(*a*) xi ħwejjeġ li jistgħu jiġu konfiskati taħt din il-liġi jew xi liġi oħra li għandha x'taqsam mas-sisa, jew

(*b*) xi *records* li għandhom x'jaqsmu ma' operazzjonijiet bi ksur ta' din il-liġi jew xi liġi oħra li għandha x'taqsam ma' dazju tas-sisa,

ikunu qed jinżammu jew huma moħbija f'dar ta' abitazzjoni, joħroġ mandat ta' tfittxija.

(2) Mandat ta' tfittxija maħruġ taħt dan l-artikolu jkun awtorità biżżejjed biex l-uffiċjal tad-Dwana hemm imsemmi, waħdu jew akkompanjat minn uffiċjali tas-sisa oħra jew dawk il-persuni l-oħra li l-uffiċjal tad-Dwana jqis meħtieġa, f'kull ħin jew ħinijiet fi żmien xahar mill-ħruġ tal-mandat, jidħol (jekk ikun meħtieġ bil-forza) flimkien jew waħdu f'dar ta' abitazzjoni msemmija jew speċifikata fil-mandat biex ifittxu ġewwa dik id-dar ta' abitazzjoni biex jeżamina kull ħaġa li tinżamm hemmhekk, biex jispezzjona kull ħaġa li tinżamm hemmhekk, biex jispezzjona kull *record* li jinstab hemm ġew jew hemmhekk u, jekk hemm raġunijiet xierqa biex wieħed jissuspetta li xi oġġett hemm misjub jista' jiġi konfiskat taħt dan l-Att jew xi liġi oħra li għandha x'taqsam ma' dazju tas-sisa, jew li xi *record* misjub hemm jista' jkun meħtieġ bħala xiehda f'xi proċedimenti taħt dan l-Att jew dik il-liġi l-oħra, biex iżomm jew jaqbad l-oġġett li jista' jiġi konfiskat jew, fil-każ ta' *record*, li jżommu għal dak iż-żmien li jkun raġonevolment meħtieġ għal dak il-għan.

Setgħa li jitwaqqfu vetturi, ajruplani u bastimenti.
Miżjud: IX. 2003.82. Emendat: XIII. 2015.134.

20. (1) Uffiċjal tas-sisa bl-uniformi jista' jwaqqaf kull vettura, ajruplan u bastiment biex -

(*a*) dak l-uffiċjal tad-Dwana, jew xi uffiċjal tad-Dwana li jakkompanja dak l-uffiċjal tad-Dwana, jista' jeżerċita xi setgħa mogħtija lilhom bl-artikolu 19 rigward oġġetti tad-dazju tas-sisa jew xi oġġetti oħra li fuqhom jitħallas dazju tas-sisa taħt xi liġi oħra, fejn ikun hemm raġunijiet xierqa biex wieħed jaħseb li oġġetti bħal dawn qed jiġu trasportati fi jew fuq dik il-vettura, jew

(*b*) biex jeżamina u jieħu kampjuni ta' żejt minerali skont l-artikolu 21(1)(*ċ*).

(2) Kull persuna li jkollha taħt il-kontroll tagħha vettura miexja għandha, fuq talba ta' uffiċjal tad-Dwana bl-uniformi jew uffiċjal tal-Pulizija, twaqqaf dik il-vettura, ajruplan u bastiment.

(3) Kull persuna li tkun qed tieħu ħsieb vettura għandha, sew jekk dik il-vettura, ajruplan u bastiment tkun twaqqfet minn uffiċjal tad-Dwana taħt dan l-artikolu jew l-artikolu 20(1), sew jekk tkun diġà wieqfa, fuq talba ta' uffiċjal tad-Dwana -

(*a*) iżżomm dik il-vettura wieqfa għal dak iż-żmien li jista' jkun raġonevolment meħtieġ biex uffiċjal tad-Dwana jkun jista' jeżerċita xi setgħa mogħtija lil dak l-uffiċjal tad-Dwana bl-artikolu 20(1), jew

(*b*) meta dik il-vettura tkun, fil-fehma ta' dak l-uffiċjal tad-Dwana, tinsab f'xi post li ma jkunx adatt għall-eżerċizzju ta' xi setgħa mogħtija lil dak l-uffiċjal bl-artikolu 20(1), tieħu dik il-vettura jew tara li din tittieħed f'dak il-post fejn dak l-ufficjal jista' jqis li jkun adatt għall-eżerċizzju ta' dik is-setgħa.

Setgħa li jeżamina u jfittex ġewwa vetturi u li jiġbor kampjuni.
Miżjud: IX. 2003.82. Sostitwt: XIII. 2015.129.

21. (1) Uffiċjal tas-sisa, wara li juri l-awtorizzazzjoni tiegħu bħala tali uffiċjal, jekk huwa hekk jintalab jagħmel minn xi persuna interessata, jew kull uffiċjal li jkun qiegħed ma' dak l-uffiċjal, jista' -

(*a*) jeżamina vettura, ajruplan jew bastiment,

(*b*) iwettaq dik it-tfittxija fil-vettura, ajruplan jew bastiment li l-uffiċjal tad-Dwana jidhirlu li tkun neċessarja biex jiġi stabbilit jekk -

(i) xi oġġett fuq, jew fil-vettura, ajruplan jew bastiment, jew b'xi mod imwaħħal mal-vettura, ajruplan jew bastiment jista' jiġi kkonfiskat taħt dan l-Att jew xi liġi oħra li għandha x'taqsam mad-dazju tas-sisa, jew

(ii) xi oġġetti tad-dazju tas-sisa li jkunu qed jiġu trasportati fi jew fuq, jew b'xi mod ieħor huma mwaħħla ma', il-vettura, ajruplan jew bastiment jikkorrispondu f'kull partikolari materjali mad-deskrizzjoni ta' xi oġġetti bħal dawn f'dokument imsemmi fil-paragrafu (*d*)(iii);

(*ċ*) jieħu kampjuni, mingħajr ebda ħlas, ta' kull oġġett tad-dazju tas-sisa li jkun fi jew fuq, jew b'kull mod ieħor

imwaħħal ma', il-vettura, ajruplan jew bastiment, u

(*d*) jagħmel mistoqsijiet lill-persuna li jkollha l-kontroll tal-vettura, ajruplan jew bastiment rigward il-vettura jew ajruplan jew bastiment jew kull ħaġa fuq, jew b'xi mod ieħor imwaħħla ma', il-vettura, ajruplan jew bastiment, u ġġiegħel lil dik il-persuna -

(i) tagħti, fi żmien dak il-perjodu u f'dik il-forma u b'dak il-mod kif jistgħu jiġu speċifikati mill-uffiċjal tad-Dwana, dik l-informazzjoni kollha rigward il-vettura, ajruplan jew bastiment li tista' tkun raġonevolment meħtieġa mill-uffiċjal tad-Dwana u li tkun fil-pussess ta' jew tista' tinkiseb minn dik il-persuna,

(ii) fi żmien dak il-perjodu u f'dik il-forma u b'dak il-mod kif jistgħu jiġu speċifikati mill-uffiċjal tad-Dwanauffiċjal tad-Dwana, biex tipproduċi u tippermetti l-ispezzjon ta', u li jittieħdu kopji ta', jew estratti minn, dawk ir-*records* kollha li għandhom x'jaqsmu mal-vettura, ajruplan jew bastiment u kull oġġett li qed jiġi trasportat, li jistgħu jkunu raġonevolment meħtieġa minn dak l-uffiċjal tad-Dwana u li jkunu fil-pussess jew jistgħu jinkisbu mill-persuna, u

(iii) tipproduċi lill-uffiċjal tad-Dwana kull dokument anċillari, dokument dwar id-dazju jew ċertifikat ta' eżenzjoni li huma relatati ma' xi oġġett soġġett għad-dazju tas-sisa li jkunu qed jiġu trasportati fi jew fuq, jew b'xi mod ieħor imwaħħal ma', il-vettura, ajruplan jew bastiment.

(2) Uffiċjal tas-sisa, meta jipproduċi l-awtorizzazzjoni tiegħu, jekk ikun hekk mitlub jagħmel mill-persuna interessata, jista' -

(*a*) jeżamina u jieħu kampjuni ta' kull żejt minerali f'kull tank taż-żejt jew b'mod ieħor preżenti fuq jew f'xi vettura, ajruplan jew bastiment, jew f'xi ħaġa mwaħħla ma' xi vettura, biex jintuża jew li jista' jintuża għall-kombustjoni fil-makna tal-vettura, ajruplan jew bastiment, kemm jekk ikun hemm xi ħadd mal-vettura, ajruplan jew bastiment kemm jekk ma jkunx hemm,

(*b*) jeżamina jew jispezzjona kull vettura, ajruplan jew bastiment u kull ħaġa mwaħħla ma' kull vettura, ajruplan jew bastiment għall-għanijiet tal-paragrafu (*a*),

(*ċ*) jagħmel mistoqsijiet lil -

(i) sid il-vettura, ajruplan jew bastiment,

(ii) kull persuna li f'dak il-ħin tkun reġistrata bħala sid il-vettura, ajruplan jew bastiment,

(iii) kull direttur, *manager* jew uffiċjal prinċipali ta' dak is-sid fejn is-sid reġistrat mhux persuna fiżika waħda jew iktar, jew

(iv) il-persuna li jkollha l-kontroll ta' xi vettura, ajruplan jew bastiment, dwar dak iż-żejt minerali, u jeħtieġ dak is-sid, dik il-persuna, dak id-direttur, *manager* jew uffiċjal prinċipali ieħor biex jagħtu lil dak l-uffiċjal tad-Dwana kull informazzjoni rigward dak iż-żejt minerali li tista' tkun raġonevolment meħtieġa u li tkun fil-pussess ta' jew tista' tinkiseb minn dak is-sid, dik il-persuna, dak id-direttur, *manager* jew uffiċjal prinċipali, kif ikun il-każ.

Dħul u tfittxija f'imkien. *Miżjud: IX. 2003.82. Emendat: XIII. 2015.134.*

22. (1) Kull uffiċjal tad-Dwana jista', f'kull ħin raġonevoli, wara li juri l-awtorizzazzjoni tiegħu, jekk hekk mitlub mill-persuna interessata, jidħol f'kull imkien jew post ieħor (barra minn dar ta' abitazzjoni) li fihom ikunu -

(*a*) qed jitwettqu jew l-uffiċjal tad-Dwana raġonevolment jaħseb li qed jitwettqu l-produzzjoni, l-ipproċessar, iż-żamma, il-ħażna, l-importazzjoni, ix-xiri, l-ippakkjar, l-offerta għall-bejgħ, il-bejgħ jew disponiment ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa,

(*b*) qed jitwettqu jew l-uffiċjal tad-Dwana raġonevolment jaħseb li qed jitwettqu l-manifattura, id-distribuzzjoni, il-ħażna, it-tiswija, il-modifika, l-importazzjoni, in-negozjar jew id-disponiment ta' vetturi bi propulsjoni mekkanika, jew

(*ċ*) qed jinżammu jew l-uffiċjal tad-Dwana raġonevolment jaħseb li qed jinżammu xi *records* li għandhom x'jaqsmu ma', jew li l-uffiċjal tad-Dwana raġonevolment jaħseb li għandhom x'jaqsmu mal-oġġetti jew l-attivitajiet imsemmija fil-paragrafi (*a*) u (*b*).

(2) Uffiċjal tas-sisa jista', wara li juri l-awtorizzazzjoni tiegħu, jekk hekk mitlub mill-persuna interessata -

(*a*) jidħol fi u jispezzjona kull imkien jew post ieħor (barra minn dar ta' abitazzjoni) għall-għanijiet ta' dan l-artikolu u jġib f'dawk l-imkien kull vettura li tkun qed tintuża fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu jew tagħha,

(*b*) jagħmel dik it-tfittxija jew investigazzjoni f'dawk l-imkien jew f'dak il-post kif dak l-uffiċjal tad-Dwana jidhirlu li jkun xieraq.

(3) Uffiċjal tas-sisa li jkun fi jew fuq xi mkien jew post skont is-subartikolu (1) jista' hemmhekk -

(*a*) jagħmel dik it-tfittxija jew investigazzjoni kif dak l-uffiċjal tad-Dwana jidhirlu li jkun xieraq,

(*b*) iqis, u mingħajr ħlas, jieħu kampjuni ta' kull oġġett tad-dazju tas-sisa u ta' kull materjal, ingredjenti u sustanzi użati jew li x'aktarx jintużaw fil-manifattura ta' dak l-oġġett,

(*ċ*) rigward xi *records* imsemmija fis-subartikolu (1)(*ċ*) -

(i) ifittex għal, jispezzjona u jieħu kopji ta' jew

estratti minn dawk ir-*records* (inklużi, fil-każ ta' informazzjoni li ma tistax tinqara, kopja ta', jew estratt minn, dik l-informazzjoni b'mod li tkun tista' tinqara u tkun permanenti),

(ii) jieħu miegħu u jżomm dawk ir-*records* għal dak iż-żmien li jista' jkun raġonevolment meħtieġ biex jiġu aktar eżaminati, u

(iii) jeħtieġ lil kull persuna tipproduċi dawk ir-*records* li jkunu fil-pussess jew fil-kustodja ta', jew jistgħu jinkisbu minn, dik il-persuna u fil-każ ta' informazzjoni li ma tistax tinqara, biex tipproduċiha f'forma li tista' tinqara jew tikkonvertiha għal forma li tista' tinqara u tkun permanenti,

(*d*) jagħmel mistoqsijiet lil kull persuna preżenti dwar -

(i) kull oġġett imsemmi fis-subartikolu (1)(*a*) jew kull materjal, ingredjenti jew sustanzi oħra użati jew li huma maħsuba biex jintużaw fil-manifattura ta' dak l-oġġett,

(ii) kull vettura, ajruplan u bastiment,

(iii) kull *record* imsemmi fis-subartikolu (1)(*ċ*), li jingħata jew jinstab fi jew fuq dak l-imkien jew post, u dik il-persuna għandha tagħti lil dak l-uffiċjal tad-Dwana kull informazzjoni meħtieġa minnha, liema informazzjoni tkun fil-pussess jew fil-kustodja ta', jew tista' tiġi miksuba minn, dik il-persuna.

(4) Uffiċjal tas-sisa fi jew fuq kull imkien jew post skont l-artikolu 21, jew kull persuna li takkompanja uffiċjal tad-Dwana skont l-artikolu 20, jistgħu jeħtieġu li kull persuna preżenti tagħti lill-uffiċjal tad-Dwana jew lil dik il-persuna l-oħra isimha u l-indirizz tagħha.

Tifsira tal-kelma "awtorizzazzjoni"
Miżjud: VII. 2019.57.

22A. Fl-artikoli 21 u 22 il-kelma "awtorizzazzjoni" tfisser karta ta' identifikazzjoni tad-Dipartiment jew mezz ta' identifikazzjoni maħruġ mid-Dipartiment rispettiv skont il-liġi applikabbli.".

Obbligu li tingħata tweġiba għal xi mistoqsijiet.
Miżjud: IX. 2003.82. Emendat: XIII. 2015.130.

23. Uffiċjal tas-sisa jista' jitlob lil xi persuna li dak l-uffiċjal ikollu tassew għaliex jaħseb li tkun ħatja ta' reat taħt l-artikolu 16(1) jew l-artikolu 17, li tagħti lil dak l-uffiċjal -

(*a*) isimha u kunjomha, l-indirizz u dettalji oħra;

(*b*) dokument ta' identifikazzjoni, u

(*ċ*) kull informazzjoni bħal dik dwar l-oġġetti tad-dazju tas-sisa inkwistjoni, li jkunu fil-pussess ta' dik il-persuna jew miksubin minnha, skont ma jista' jkun raġonevolment meħtieġ minn dak l-uffiċjal tad-Dwana.

Setgħa li tinżamm persuna.
Miżjud: IX. 2003.82. Emendat: VII.2018.73.

24. Meta uffiċjal tad-Dwana jkollu raġuni xierqa biex jissuspetta li persuna tkun qed tikkommetti reat kontra dan l-Att u l-liġijiet sussidjarji tiegħu, allura dak l-uffiċjal jista' jżomm dik il-persuna mingħajr mandat u kemm jista' jkun prattikament possibli minnufih wara, u f'kull każ mhux aktar tard minn sagħtejn wara dik iż-żamma, iqiegħed dik il-persuna fil-kustodja ta' uffiċjal tal-Puliżija, f'liema każ l-uffiċjal tal-Pulizija għandu jew jirrilaxxa lil dik il-persuna jew iressaqha quddiem qorti u d-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali dwar arrest għandhom *mutatis mutandis* jgħoddu għall-uffiċjal tad-Dwana u għall-uffiċjal tal-Pulizija.

Kap. 9.

Żamma ta' oġġetti u vetturi.
Miżjud: IX. 2003.82. Emendat: I. 2010.60; XIII. 2015.131; VII.2022.63.

25. (1) Meta uffiċjal tad-Dwana jew uffiċjal tal-Pulizija jkollu suspett raġonevoli li xi oġġetti, li huma suġġetti għal dazju tas-sisa jew xi oġġetti oħra, jistgħu jiġu konfiskati skont dan l-Att, allura -

(*a*) dawk l-oġġetti tad-dazju tas-sisa kollha jew dawk l-oġġetti l-oħra,

(*b*) kull ħaġa oħra li qed tintuża fil-ġarr ta' dawk l-oġġetti jew oġġetti oħra, u

(*ċ*) kull vettura jew ajruplan jew bastiment li jinstabu dawk l-oġġetti jew oġġetti oħra fihom jew fuqhom jew imwaħħla magħhom, għandhom jinżammu minn dak l-uffiċjal tad-Dwana jew minn dak l-uffiċjal tal-Pulizija sakemm isiru dawk l-eżamijiet, mistoqsijiet jew investigazzjonijiet li jistgħu jitqiesu raġonevolment meħtieġa minn dak l-uffiċjal tad-Dwana, jew minn uffiċjal tad-Dwana ieħor jew mill-uffiċjal tal-Pulizija, sabiex jiġi stabbilit jekk dawk l-oġġetti, oġġetti oħra, ħaġa, vettura, ajruplan jew bastiment jistgħux jiġu konfiskati jew le,

għandhom jinżammu minn dak l-uffiċjal tad-Dwana jew minn dak l-uffiċjal tal-Pulizija sakemm isiru dawk l-eżamijiet, mistoqsijiet jew investigazzjonijiet li jistgħu jitqiesu raġonevolment meħtieġa minn dak l-uffiċjal tad-Dwana, jew minn uffiċjal tad-Dwana ieħor jew mill-uffiċjal tal-Pulizija, sabiex jiġi stabbilit jekk dawk l-oġġetti, oġġetti oħra, ħaġa jew vettura jistgħux jiġu konfiskati jew le.

(2) Meta tittieħed deċiżjoni kif imsemmi fis-subartikolu (1) dwar kull oġġett, oġġet ieħor, ħaġa jew vettura jew meta jgħaddu disgħin (90) jum tax-xogħol minn meta dawk l-oġġetti, oġġetti oħra, ħaġa jew vettura kienu ġew miżmuma skont dak is-subartikolu, liema minnhom jkun l-aktar kmieni, dawk l-oġġetti, oġġetti oħra, ħaġa jew vettura għandhom jinqabdu bħala li jistgħu jiġu konfiskati taħt dan l-Att, jew jiġu rilaxxati.

Qbid ta' oġġetti jew vetturi.
Miżjud: IX. 2003.82. Emendat: I. 2010.61; XIII. 2015.134.

26. (1) Kull oġġett jew vettura li għandhom jiġu konfiskati taħt dan l-Att jistgħu jinqabdu minn uffiċjal tad-Dwana.

(2) Kull uffiċjal tal-Pulizija li jkun żamm xi oġġetti jew vettura, ajruplan jew bastiment li jistgħu jiġu konfiskati taħt dan l-Att għandu jikkonsenja dawk l-oġġetti jew vettura, ajruplan jew bastiment lil uffiċjal tad-Dwana kemm jista' jkun malajr u f'kull każ mhux aktar tard minn tmienja u erbgħin siegħa wara dik iż-żamma.

Proċedura meta jinżammu l-oġġetti.
Miżjud: IX. 2003.82. Emendat: XIII. 2015.132. Sostitwit: XII.2023.51. Emendat: IX.2025.53.

27. (1) Kull meta jinżammu oġġetti taħt dan l-Att, l-uffiċjal li jagħmel iż-żamma għandu jagħti rċevuta ta' żamma tal-oġġetti lill-persuna mingħand min jittieħdu l-oġġetti jew inkella l-irċevuta ta' żamma tal-oġġetti għandha titwaħħal fil-post minn fejn inżammu l-oġġetti.

(2) Fejn fi żmien perjodu ta' disgħin (90) jum tax-xogħol minn meta ssir iż-żamma tal-oġġett il-Kummissarju jiddeċiedi li l-oġġett mhux soġġett għall-qbid jew ma jkunx ħa deċiżjoni dwar dak l-oġġett, il-Kummissarju għandu minnufih jirritorna lura l-oġġett miżmum lill-persuna mingħand min inżamm.

(3) Fejn ikun deċiż li l-oġġett hu soġġett għall-qbid, il-Kummissarju jew l-uffiċjal għandu jagħti nota ta' qbid bir-raġuni tal-konfiska fi żmien disgħin (90) jum tax-xogħol minn meta ssir iż-żamma tal-oġġett lil kull persuna li, skont il-fehma tal-Kummissarju jew tal-uffiċjal, kienet fiż-żmien li sar il-qbid is-sid jew is-sidien tal-oġġett miżmum, jekk dawn kienu magħrufa.

(4) In-nota ta' qbid għandu jkollha magħha kopja tal-artikolu 28 u għandha titqies li tkun ġiet debitament mogħtija lill-persuna interessata:

(a) meta tiġi konsenjata lil dik il-persuna personalment, jekk magħrufa; jew

(b) meta tiġi indirizzata lil dik il-persuna u tintbagħat lilha bil-posta reġistrata jew titħalla fl-indirizz l-aħħar magħruf tar-residenza tagħha jew tal-post tan-negozju ta' dik il-persuna, jew fil-każ ta' korp korporattiv fl-uffiċċju reġistrat jew uffiċċju prinċipali ta' dak il-korp u f'dan il-każ id-data tan-nota ta' qbid għandha tkun id-data meta tasal il-posta reġistrata; jew

(ċ) fejn dik il-persuna ma jkollhiex indirizz magħruf f'Malta jew f'Għawdex, meta jiġi ppubblikat avviż fil-Gazzetta tal-Gvern li jiddikjara li dik in-nota ta' qbid inħarġet. Id-data tan-nota ta' qbid f'din iċ-ċirkostanza għandha tkun id-data tal-pubblikazzjoni tal-avviż fil-Gazzetta tal-Gvern.

Talba biex l-oġġett jingħata lura.
Miżjud: IX. 2003.82. Emendat: XXII. 2011.5; XIII. 2015.133. Sostitwit: XII.2023.51. Emendat: IX.2025.53.

28. (1) (*a*) L-oġġetti maqbuda skont dan l-Att għandhom jitqiesu kkonfiskati *ipso jure* u l-Kummissajru jista' jiddisponi minnhom skont il-liġi, kemm-il darba l-persuna li mingħandha l-oġġetti jkunu ġew maqbuda, jew sidhom, jew kwalunkwe persuna awtorizzata minnu, fi żmien tletin (30) jum mid-data tan-nota ta' qbid, ma tagħtix avviż bil-miktub lill-Kummissarju, fejn titlob lura l-oġġetti hekk maqbuda jew tindika li biħsiebha titlobhom lura, u fi żmien tletin (30) jum minn tali avviż, ma tibdiex il-proċeduri meħtieġa quddiem it-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva permezz ta' rikors kontra l-Kummissarju.

(*b*) Il-Kummissarju għandu jkollu tletin (30) jum min-notifika sabiex iwieġeb għar-rikors miġjub quddiem it-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva. It-Tribunal għandu

jisma' r-rikors b'mod spedit.

(*ċ*) Fin-nuqqas ta' tali kontestazzjoni skont il-paragrafu (a), il-jedd fuq l-oġġett maqbud għandu jitqies abbandunat:

Iżda fejn il-qbid ikun sar skont dan l-Att u ma ssirx kontestazzjoni mill-persuna li mingħandha l-oġġetti jkunu ġew maqbuda, jew minn sidhom, jew kwalunkwe persuna awtorizzata minnu, għall-finijiet ta' dan l-artikolu, fil-każ ta' sentenza liberatorja mill-Qorti kompetenti skont l-artikolu 36 li tkun saret *res judicata*, il-proċess ta' kontestazzjoni kif provdut fil-paragrafu (a) jista' jinġieb fi żmien tletin (30) jum mid-data li fiha s-sentenza ssir *res judicata*. Kemm-il darba ma ssirx il-kontestazzjoni, il-jedd fuq l-oġġett għandu jitqies abbandunat:

Iżda wkoll il-proviso preċedenti ma għandux japplika għall-konfiska ta' kwalunkwe oġġett illegali jew projbit minn kwalunkwe liġi u kif ukoll għall-konfiska ta' kwalunkwe oġġett ristrett sakemm dawk ir-restrizzjonijiet ikunu ġew osservati.

(2) Meta oġġett maqbud bis-saħħa ta' dan l-Att ikun bastiment jew ikun ta' xorta li titħassar jew li, fil-fehma tal-Kummissarju, tista' ssofri telf sostanzjali fil-valur wara li jgħaddi ż-żmien minn fuqha, jew ikun annimal ħaj, dan l-istess oġġett jista', b'ordni tal-Kummissarju, jinbiegħ u l-prezz li jġib jinżamm biex jagħmel tajjeb għal kwalunkwe jedd li jista' jintalab fuqu skont il-liġi u għall-fini ta' kwalunkwe proċedimenti li jsiru taħt dan l-Att dwar oġġetti maqbuda, dak il-prezz għandu jirrappreżenta u jissostitwixxi l-oġġetti maqbuda msemmija.

(3) Meta qbid magħmul skont dan l-Att jiġi kontestat skont is-subartikolu (1), il-Kummissarju jista', f'kull żmien, jekk jidhirlu li jkun hekk xieraq u minkejja li jkunu għadhom għaddejjin il-proċedimenti li fihom ikun qed jiġi kontestat il-qbid, jikkunsinna kwalunkwe oġġett maqbud lil kwalunkwe rikorrent hekk kif dan iħallas lill-Kummissarju dik is-somma li l-Kummissarju jidhirlu li tkun adegwata u li ma tkunx teċċedi dik li, fil-fehma tal-Kummissarju, tkun tirrappreżenta l-valur tal-oġġett, magħdud kwalunkwe dazju, levy, jew taxxa imposta li jridu jitħallsu fuqu u li ma jkunux tħallsu, jew hekk kif dan jagħti lill-Kummissarju dik il-garanzija aċċettabbli għall-istess Kummissarju għall-ħlas ta' dik is-somma. Dik is-somma jew garanzija, skont il-każ, għandha tinżamm biex tagħmel tajjeb għal kwalunkwe pretensjoni li tista' tintalab dwarha skont il- liġi u għall-fini ta' kwalunkwe proċedimenti meħuda taħt dan l-Att dwar l-oġġetti maqbuda, għandha tirrappreżenta u tissostitwixxi l-oġġetti maqbuda msemmija.

Setgħa dwar x'għandu jsir mill-oġġetti maqbuda. *Miżjud: IX. 2003.82. Emendat: XXII. 2011.5; VII.2022.64.*

29. (1) Il-Kummissarju jista', fid-diskrezzjoni tiegħu, u jekk hekk ordnat bil-miktub mill-Ministru responsabbli għall-finanzi għandu, jrodd lura kull oġġett maqbud taħt l-Att.

(2) Mingħajr preġudizzju għas-subartikolu (1), meta jkun debitament ingħata avviż dwar rikors rigward oġġett maqbud skont l-artikolu 28, il-Kummissarju jista' kif jidhirlu xieraq u minkejja li jkunu għadhom għaddejja l-proċedimenti li fihom qed jiġi kontestat

dak il-qbid -

(*a*) jikkonsenja l-oġġett lir-rikorrent wara li titħallas lill-Kummissarju dik is-somma li l-Kummissarju jidhirlu xieraq, li tkun somma li ma tkunx iżjed mill-ammont li fl-opinjoni tal-Kummissarju jirrappreżenta l-valur tal-oġġett, inkluż kull dazju jew taxxa li jitħallsu fuq dak l-oġġett u li ma jkunux għadhom tħallsu, jew

(*b*) jekk l-oġġett maqbud hu, fl-opinjoni tal-Kummissarju, tax-xorta ta' oġġetti li jitħassru, ibigħ jew jeqred dak l-oġġett.

(3) Jekk, meta xi ħaġa tiġi konsenjata, mibjugħa jew meqruda skont dan l-artikolu, jinstab minn qorti fi proċedimenti taħt l-artikolu 28 li l-oġġett ma setax jiġi konfiskat fiż-żmien meta nqabad, il-Kummissarju għandu, fuq talba, jagħti lil dak ir-rikorrent -

(*a*) somma ugwali għal kull ammont imħallas mir-rikorrent skont is-subartikolu (2),

(*b*) jekk ikun biegħ l-oġġett, somma ugwali għar-rikavat mill-bejgħ, jew

(*ċ*) jekk ikun qered l-oġġett, somma ugwali għall-valur fis-suq tal-oġġett fiż-żmien meta kien ġie maqbud, flimkien mal-ispejjeż raġonevoli ta' kull proċediment fil-qorti biex wieħed jikkontesta l-qbid meta l-Kummissarju ikun tal-opinjoni li t-talba kienet ġustifikata.

(4) Jekk ir-rikorrent jaċċetta dak l-ammont offert skont is-subartikolu (3), dak ir-rikorrent ma jkollux dritt għal proċedimenti f'xi qorti dwar l-qbid, iż-żamma, il-bejgħ jew il-qerda tal-oġġett in kwistjoni.

(5) (a) Il-Kummissarju għandu l-jedd jiddisponi skont il-liġi mill-oġġetti kollha maqbuda skont xi liġi doganali meta dak il-qbid isir finali, kif ukoll meta l-oġġetti jkunu abbandunati.

(b) Il-jedd imsemmi fil-paragrafu (a) hu mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Kummissarju li jiddisponi mill-oġġetti maqbuda qabel il-qbid isir finali, fiċ-ċirkostanzi u għar-raġunijiet ipprovduti fil-liġi.

(ċ) L-oġġetti maqbuda taħt xi liġi doganali, ħlief oġġetti tal-ikel jew xorb għall-bniedem, għandhom jew jitpoġġew għall-użu ta' entità pubblika jew jitpoġġew għall-bejgħ b'sejħa għall-offerti jew jinqerdu jew inkella l-Kummissarju jista' jiddisponi minnhom b'mod ieħor kif jidhirlu xieraq bl-approvazzjoni tal-Ministru responsabbli mid-Dwana:

Iżda oġġetti tal-ikel jew xorb għall-bniedem għandhom jitpoġġew għall-bejgħ b'sejħa għall-offerti.

(6) Minkejja kull dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att li għandha x'taqsam ma' oġġetti maqbuda bħala li jistgħu jiġu konfiskati, kull

uffiċjal tad-Dwana li jaqbad, bħala li jistgħu jiġu konfiskati, xi spirti jew xi lambiki, ġarar, tagħmir, xgħir jew kull materjal ieħor għall-manifattura, distillar jew preparazzjoni ta' spirti jista' fid-diskrezzjoni tiegħu jxerred, jkisser jew jeqred kull wieħed minn dawk l-oġġetti.

Setgħa għall-għoti, rifjut jew irtirar ta' awtorizzazzjoni. *Miżjud: I. 2010.62. Emendat: XXII. 2011.5; XV. 2016.33; VII.2018.74; VIII.2020.64.*

29A. (1) Il-Kummissarju jista' jagħti lil, jirrifjuta li jagħti lil, jew jirtira awtorizzazzjoni mingħand persuna sabiex taġixxi bħala destinatarju reġistrat, konsenjatur reġistrat, merkant reġistrat jew kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat.

(2) Il-Kummissarju jista' jirrifjuta li jagħti jew jirtira awtorizzazzjoni skont is-subartikolu (1) jekk fl-opinjoni tal-Kummissarju:

(*a*) fejn l-applikant huwa persuna naturali, l-applikant ma jkunx persuna idonea u adatta;

(*b*) fejn l-applikant huwa socjetà, xi wieħed mis-soċji ma jkunx persuna idonea u adatta;

(*ċ*) fejn l-applikant huwa kumpannija, xi direttur, azzjonista jew uffiċjal tal-kumpannija li tkun involuta fit-tmexxija jew kontroll tal-kumpannija, ma tkunx persuna idonea u adatta.

(3) Persuna naturali, soċjetà jew kumpannija hija meqjusa illi mhix persuna idonea jew adatta, kemm-il darba fost oħrajn:

(*a*) fl-attivitajiet tagħha mal-Kummissarju tkun nieqsa mill-onestà, integrità u kompetenza; jew

(*b*) mhix finanzjarjament stabbli; jew

(*ċ*) kisret xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi Att ieħor relatat mad-dwana; jew

(*d*) instabet ħatja li kkommettiet reat kriminali li għalih tkun qed tiskonta kundanna ta' priġunerija effettiva ta' tnax-il xahar jew aktar:

Iżda għall-fini ta' dan il-paragrafu:

(i) żewġ kundanni jew aktar li jkunu meħtieġa li jiġu skuntati konsekuttivament għandhom jitqiesu bħala kundanni separati jekk ebda waħda minnhom ma tkun għal iżjed minn tnax-il xahar, iżda jekk waħda minnhom tkun ta' tnax-il xahar jew iktar, għandhom jitqiesu bħala kundanna waħda; u

(ii) ebda konsiderazzjoni ma għandha tingħata għal xi kundanna ta' priġunerija imposta bħala alternattiva għal, jew minħabba nuqqas ta', il-ħlas ta' multa; jew;

(*e*) instabet ħatja li kkommettiet reat kriminali relatat ma' proprjetà u sigurtà pubblika, fiduċja pubblika, dħul finanzjarju tal-gvern, servizzi finanzjarji jew vjolenza kontra uffiċjal pubbliku:

B'dan illi għall-fini ta' dak mitlub minn dan is-subartikolu (3):

Kap. 37.

(i) ftehim milħuq bejn persuna u l-Kummissarju taħt l-artikolu 63 tal-Ordinanza tad-Dwana jew l-artikolu 16A, ħlief jekk ikun ftehim dwar prodotti tat-tabakk manifatturat imsemmija fit-Tielet Skeda," u l-kliem "jkunu għaddew ħames snin" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "tkun għaddiet sena (1) m'għandu jkollu ebda effett fuq l-idoneità ta' persuna kemm-il darba jkunu għaddew ħames snin bejn meta jkun sar il-ftehim u meta ssir l-applikazzjoni taħt dan l-artikolu;

Kap. 37.

(ii) jekk persuna tkun ibbenefikat minn dak li jipprovdi l-paragrafu (i) ta' dan il-proviso u tingħata awtorizzazzjoni biex taġixxi bħala negozjant tas-sisa reġistrat jew ta' kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat, u mbagħad terġa' tidħol fi ftehim mal-Kummissarju taħt l-artikolu 63 tal-Ordinanza tad-Dwana jew l-artikolu 16A, ħlief jekk ikun ftehim dwar prodotti tat-tabakk manifatturat imsemmija fit-Tielet Skeda, allura dan it-tieni ftehim ma jkollu l-ebda effett fuq l-idoneità tal-persuna diment li jkunu għaddew tliet (3) snin bejn meta jkun sar it-tieni ftehim imsemmi u meta ssir l-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni;

(iii) f'każ tat-tielet ħlief jekk tkun irregolarità dwar prodotti tat-tabakk manifatturat imsemmija fit-Tielet Skeda, persuna titqies mhix idonea għall-fini ta' dan is-subartikolu (3);

Kap. 37.

(iv) Persuna li tidħol fi ftehim mal-Kummissarju taħt l-artikolu 63 tal-Ordinanza tad-Dwana jew l-artikolu 16A dwar prodotti ta' tabakk manifatturat imsemmija fit-Tielet Skeda ma għandhiex titqies bħala persuna idonea għall-fini ta' dan l-artikolu.

(4) Kull persuna li tħoss ruħha aggravata b'deċiżjoni meħuda mill-Kummissarju skont is-subartikolu (3), tista' tappella taħt l-artikolu 31 lit-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva.

Id-dritt għal smigħ u d-deċiżjoni finali.
Miżjud: IX. 2003.82. Emendat: XXII. 2011.5; XIII. 2015.134. Sostitwit: XII.2023.53.

30. (1) Meta l-uffiċjal tad-Dwana jidhirlu li hemm kwalunkwe tip ta' diskrepanza fl-informazzjoni mogħtija lid-Dwana u, jew fil-merkanzija li tasal f'Malta li tista' twassal għal differenza bejn l-ammont ta' dazju mħallas u dak li hu dovut, jew ikun se jieħu xi deċiżjoni oħra dwar l-operatur ekonomiku li għandha taffettwah negattivament, l-uffiċjal għandu jikkomunika bil-miktub lill-operatur ekonomiku r-raġunijiet li fuqhom ikun beħsiebu jibbaża d-deċiżjoni tiegħu u jagħtih tletin (30) jum minn din it-talba li fihom l-operatur ekonomiku jista' jeżerċita d-dritt tiegħu li jinstema' mill-Kummissarju, bil-miktub. Dan il-perjodu jista' jiġi estiż sa sittin (60) jum fuq talba tal-operatur ekonomiku, fejn l-Kummissarju jidhirlu xieraq.

(2) Meta jgħaddi l-perjodu mogħti biex l-operatur ekonomiku jinstema', il-Kummissarju għandu jibgħat deċiżjoni finali bil-miktub

lill-operatur ekonomiku, fejn jiddikjara l-ammont ta' dazju dovut skont iċ-ċirkostanzi.

(3) Id-deċiżjoni finali għandha tintbagħat lill-operatur ekonomiku b'posta reġistrata fl-indirizz mogħti mill-operatur ekonomiku jew fl-indirizz marbut man-numru ta' reġistrazzjoni tat-taxxa fuq valur miżjud. Id-deċiżjoni għandha tiddikjara li hi deċiżjoni finali, għandu jkollha raġunijiet għaliex ittieħdet dik id-deċiżjoni u għandha tagħti lill-operatur ekonomiku għaxart (10) ijiem mid-data tad-deċiżjoni finali biex iħallas jew biex jistqarr bil-miktub li ma jaqbilx mal-Kummissarju dwar l-ammont dovut jew dwar id-deċiżjoni li ttieħdet.

Appell lit-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva.
Miżjud:
IX. 2003.82.
Emendat:
I. 2010.63.
A.L. 336 tal-2010;
XXII. 2011.5.

31. Fejn l-operatur ekonomiku ma jaqbilx mad-deċiżjoni finali tal-Kummissarju, hu għandu tletin (30) jum mit-tmiem tal-perjodu tal-għaxart (10) ijiem speċifikati fl-artikolu 30(3) biex jibda proċeduri b'rikors kontra l-Kummissarju quddiem it-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva fejn jitlob li d-deċiżjoni hija infondata u l-Kummissarju għandu jkollu tletin (30) jum min-notifika biex iwieġeb. Fin-nuqqas tal-istqarrija bil-miktub imsemmija fl-artikolu 30 u tar-rikors imsemmi f'dan l-artikolu, id-deċiżjoni finali għandha tikkostitwixxi titolu eżekuttiv skont u għall-finijiet tat-Titolu VII tat-Taqsima I tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

Kap. 12.

Pubblikazzjoni fil-Gazzetta tal-Gvern fejn in-negozjant ma jinstabx.
Miżjud:
IX. 2003.82.
Emendat:
A.L. 425 tal-2007.
Sostitwit:
A.L. 336 tal-2010.
Emendat:
XXII. 2011.5.
Sostitwit:
XII.2023.53.
Kap. 490.

32. Meta n-notifika tad-deċiżjoni finali mibgħuta b'posta reġistrata ma tirnexxix minħabba li l-operatur ekonomiku ma jkunx jista' jinsab jew minħabba raġunijiet oħra attribwibbli lilu, il-Kummissarju għandu jippubblika avviż fil-Gazzetta tal-Gvern fejn jiddikjara li nħarġet deċiżjoni finali u li f'dak l-avviż jistieden lill-operatur ekonomiku biex imur jiġborha mid-Dipartiment fi żmien tletin (30) jum mill-pubblikazzjoni ta' dak l-avviż. Wara t-tmiem ta' dan il-perjodu l-operatur ekonomiku għandu jitqies li hu notifikat bid-deċiżjoni finali. L-operatur ekonomiku għandu jkollu għaxart (10) ijiem min-notifika biex iħallas jew biex jistqarr bil-miktub li ma jaqbilx mal-Kummissarju dwar l-ammont dovut jew dwar id-deċiżjoni li ttieħdet, u jekk ma jaqbilx, għandu jkollu tletin (30) jum wara t-tmiem tal-perjodu tal-għaxart (10) ijiem biex jibda proċeduri kontra

l-Kummissarju fit-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva permezz ta' rikors, li fih jitlob lit-Tribunal jiddikjara t-talba tal-Kummissarju bħala waħda infondata u l-Kummissarju għandu jkollu dritt li jissottometti risposta fi żmien tletin (30) jum min-notifika. Fin-nuqqas tal-istqarrija bil-miktub u r-rikors skont dan l-artikolu, id-deċiżjoni finali għandha tikkostitwixxi titolu eżekuttiv skont u għall-finijiet tat-Titolu VII tat-Taqsima I tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

Kap. 12.

Garanzija.
Miżjud:
IX. 2003.82.
Emendat:
A.L. 336 tal-2010;
XXII. 2011.5.
Sostitwit:
XII.2023.53.

33. (1) Il-proċeduri quddiem it-Tribunal dwar ammont ta' dazju dovut lill-Kummissarju wara deċiżjoni finali għandha tiġi mħassra minn fuq il-lista fl-ewwel dehra kemm-il darba ma tiġix ippreżentata garanzija aċċettabbli għall-Kummissarju ekwivalenti għad-dazju dovut, eskluż it-taxxa fuq valur miżjud.

Il-garanzija għandha tinżamm mill-Kummissarju sad-deċiżjoni finali u għandha tinżamm jew tingħata lura skont id-deċiżjoni tat-Tribunal:

Iżda t-Tribunal jista' jordna li l-garanzija m'għandhiex tingħata mir-rikorrent, fejn ikun ippruvat li l-għoti tal-garanzija ser joħloq diffikultajiet ekonomiċi jew soċjali serji għar-rikorrent. Dawn id-diffikultajiet għandhom ikunu pprovati mir-rikorrent permezz ta' dokumentazzjoni adegwata u relevanti li għandha, skont il-każ, tinkludi l-aħħar tliet (3) audited financial statements, ir-rapport finanzjarju tas-sena kurrenti, tax returns, atti notarili, kontijiet tal-bank jew dokumentazzjoni ekwivalenti.

(2) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) dwar l-għoti ta' garanzija għandhom japplikaw ukoll għal proċeduri fil-qorti kompetenti taħt l-artikolu 466 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili li għandhom x'jaqsmu ma' dazju u taxxi dovuti lill-Kummissarju taħt xi liġi doganali.

Kap. 12.

(3) It-Tribunal għandu jisma' u jiddeċiedi kull każ marbut ma' talbiet kontra l-Kummissarju bi speditezza.

Miżuri biex jinġabru dazju, taxxi jew imgħax mhux imħallsin. *Miżjud: XII.2023.54.*

33A. Meta ammont ta' dazju, taxxa jew imgħax jibqa' mhux imħallas wara għaxart (10) ijiem min-notifika lid-debitur tal-ammont dovut, il-Kummissarju jista' minnufih jieħu dawk il-miżuri amministrattivi u proċedurali meħtieġa, inkluż li ma jagħti ebda servizz doganali lid-debitur sakemm isir il-ħlas, jieħu l-miżuri ta' infurzar kollha meħtieġa sabiex isir il-ħlas tal-ammont stabbilit, kif ukoll jieħu l-miżuri kollha meħtieġa skont il-liġi biex jinforza t-titolu eżekuttiv meta dan ikun kostitwit.

Ma jistax jsir appell meta jkun hemm proċedimenti kriminali pendenti. *Miżjud: IX. 2003.82.*

34. Meta jkun hemm pendenti proċeduri kriminali kontra persuna dwar reat taħt dan l-Att, li f'konnessjoni ma' dak ir-reat ikun sar xi qbid taħt dan l-Att, jew meta persuna tiġi informata li jkunu qegħdin jiġu kkontemplati proċedimenti bħal dawk, allura ma jista' jsir ebda appell taħt l-artikoli 30 sa 32 sakemm ma tintemx il-prosekuzzjoni kriminali jew dik il-persuna tiġi informata li ma tkun se tinbeda ebda prosekuzzjoni kontra tagħha, u t-termini msemmija f'dawk l-artikoli għall-appell għandhom jiġu sospiżi skont hekk.

Uffiċjali tas-sisa jistgħu jingħataw setgħat tal-Pulizija Eżekuttiva. *Miżjud: IX. 2003.82.*

35. (1) Il-President ta' Malta jista', b'avviż pubblikat fil-Gazzetta, jawtorizza kull uffiċjal tad-Dwana jew kull uffiċjal tad-dwana biex jeżerċita, f'dawk il-limiti li jiġu ordnati mill-President ta' Malta f'avviż pubblikat kif hawn qabel imsemmi, dawk il-funzjonijiet li huma b'xi liġi jew b'xi regolamenti magħmulin taħtha, vestiti fl-uffiċjali tal-Pulizija Eżekuttiva.

(2) Qabel ma uffiċjal bħal dan jew persuna bħal din jeżerċitaw xi waħda mill-funzjonijiet imsemmija fis-subartikolu (1), dak l-uffiċjal jew dik il-persuna għandhom jieħdu l-ġuramenti li ġejjin:

"Jien ..... naħlef/niddikjara solennement li nkun fidil u li nġib tassew lealtà lill-poplu u lir-Repubblika ta' Malta u lill-Kostituzzjoni tagħha. (Hekk Alla jgħini).".

"Jien ..... naħlef/niddikjara solennement

li fiż-żmien li nkun fil-kariga (*hawn daħħal l-isem tal-kariga*) naqdi mill-aħjar li nista' u li naf id-dmirijiet tal-Pulizija Eżekuttiva bil-fedeltà u skont il-liġi. (Hekk Alla jgħini).".

Proċedimenti. *Emendat: IX. 2003.81; XXII. 2011.5; III. 2013.63.* Kap. 9.

36. (1) Kull proċediment taħt dan l-Att għandu jittieħed f'isem u għall-Kummissarju quddiem il-Qorti tal-Maġistrati f'Malta jew Għawdex, skont il-każ, li toqgħod bħala qorti ta' ġudikatura kriminali, u d-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali li għandhom x'jaqsmu mal-proċedura quddiem dik il-qorti u mal-ġħoti u l-esekuzzjoni tal-piena imposta minn dik il-qorti għandhom ikunu japplikaw fil-każ ta' proċedimenti bħal dawk.

Kap. 9.

(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali, l-Avukat Ġenerali għandu l-jedd ta' appell quddiem il-Qorti tal-Appell Kriminali minn kull sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Maġistrati għar-rigward ta' proċedimenti kriminali li jitnisslu mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

Kap. 9.

(3) Kull reat taħt dan l-Att għandu jitqies għall-għanijiet u raġunijiet kollha tal-liġi li jkun reat fil-kuntest tat-tifsira mogħtija fil-Kodiċi Kriminali u għandu jsir minnu skont hekk.

Kap. 9.

(4) Dawk il-proċedimenti għandhom jinbdew fi żmien għaxar snin mid-data meta jsir ir-reat.

Riżerva ta' liġijiet oħra. *Emendat: II. 2002.24; IX. 2003.81.*

37. Il-pussess ta' liċenza maħruġa mill-Pulizija jew xi awtorità oħra lil xi kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat jew lil xi persuna oħra li tkun fl-impieg tiegħu jew li tkun qiegħda taġixxi taħt l-istruzzjonijiet tiegħu għal xi raġuni li ma tkunx waħda minn dawk speċifikati f'dan l-Att, ma għandu b'ebda mod jeżonera lil dak il-produttur, kustodju jew persuna oħra minn kull obbligu jew responsabbiltà taħt dan l-Att jew regolamenti magħmula bis-saħħa tiegħu dwar reat kontra d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' regolamenti magħmula bis-saħħa tiegħu.

Approprjazzjoni u qbid ta' oġġetti, pleġġ, eċċ. *Emendat: II. 2002.25; IX. 2003.81; XXII. 2011.5.*

38. (1) Jekk dazju li jmiss jitħallas taħt dan l-Att, ma jitħallasx, tkun xi tkun ir-raġuni li tkun fiż-żmien li jmissu jitħallas, il-Kummissarju jista' jagħmel tiegħu kull pleġġ jew parti minnu li jistgħu jiġu preskritti taħt xi regolament, u li tkun daqs id-dazju li baqa' mhux imħallas, u jekk dak id-depożitu jew pleġġ ieħor ma jkunux biżżejjed, huwa jista' jaqbad u jieħu f'idejh xi jew kull oġġett tad-dazju tas-sisa li jkunu qegħdin jinżammu fil-maħżen tas-sisa awtorizzat jew f'kull maħżen fl-użu jew fil-pussess tal-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat jew ta' kull persuna oħra li tagħmel floku, u xi jew kull oġġett tad-dazju tas-sisa u makkinarju, tagħmir, utensili, materjal u ingredjenti użati fil-produzzjoni ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa fil-konfini tal-maħżen tas-sisa awtorizzat jew f'kull fond li jkun qed jintuża minn jew fil-pussess tal-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat jew minn persuna oħra li tagħmel floku li għandu bis-saħħa ta' dan is-subartikolu wkoll jikkostitwixxi pleġġ għal dak id-dazju, u jista' jbiegħ b'irkant pubbliku dawk l-oġġetti tad-dazju tas-sisa, makkinarju, tagħmir, reċipjenti, utensili, materjal u ingredjenti hawn fuq imsemmija wara li jagħti avviż tal-bejgħ, mill-anqas tmint ijiem qabel jew permezz ta' sejħa pubblika għal offerta skont kif jista' jiġi preskritt. Dan l-avviż għandu jingħata lil dak il-kustodju ta'

maħżen tas-sisa awtorizzat, jekk ikun jinsab f'Malta, jew lill-aġent tiegħu, jekk ikollu, inkella, fil-każ li ma jkunx hemm la wieħed u l-anqas l-ieħor, l-avviż għandu jinħareġ fil-Gazzetta:

Iżda dawk l-oġġetti tad-dazju tas-sisa jistgħu fid-diskrezzjoni tal-Kummissarju, wara li jingħata dak l-avviż ta' tmint ijiem, jiġu distrutti.

(2) In-nefqa u l-ispejjeż tal-qbid u tal-bejgħ, u d-dazju li jmiss jittieħed minn dak il-bejgħ, jinqatgħu l-ewwel ħaġa minn dak li jidħol mill-bejgħ. Dak li jidħol mill-bejgħ għandu jservi għall-ħlas ta' dik in-nefqa u ta' dawk l-ispejjeż u għall-ħlas tad-dazju li jmiss, u ż-żejjed li jibqa', jekk ikun hemm, għandu jitħallas lill-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat.

(3) Kull min iħoss ruħu aggravat b'azzjoni tal-Kummissarju magħmula bis-saħħa tas-subartikolu (1) ikollu jedd jopponi dik l-azzjoni billi jippreżenta rikors quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili fi żmien tmint ijiem mid-data meta jingħata avviż tal-qbid mill-Kummissarju, jew minn meta jingħata avviż mill-Kummissarju li huwa jkun għamel tiegħu xi pleġġ mogħtija.

(4) Rikors magħmul bis-saħħa tas-subartikolu (3) għandu jiġi notifikat lill-Kummissarju fi żmien jumejn mill-preżentata tiegħu, u l-kawża għandha tiġi appuntata għas-smigħ bl-urġenza, minn jum għall-ieħor sakemm tingħata sentenza. Ma jkun hemm ebda appell mid-deċiżjoni li tingħata mill-Qorti Ċivili, ħlief fuq punt ta' dritt. Dak l-appell isir b'rikors quddiem il-Qorti tal-Appell fi żmien sitt ijiem mid-deċiżjoni tal-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili.

Kap. 12.

(5) Il-Bord tar-Regoli mwaqqaf bl-artikolu 29 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, għandu jagħmel regoli li jipprovdu dwar il-mod kif għandu jiġi formulat rikors li jsir taħt dan l-artikolu, u dwar il-proċedura li għandha tiġi segwita fl-eġħmil ta' rikors bħal dak. Dawk ir-regoli għandhom jipprovdu li dawk il-proċedimenti għandhom jitmexxew bil-ħeffa u bl-urġenza u għandhom jiġu wkoll formulati r-regoli dwar kif jinġiebu l-provi skont il-liġi.

Prova dwar ħlas ta' dazju u provi oħra. *Miżjud: III. 2013.64.*

39. Jekk, meta jiġu mitluba lura oġġetti, maqbuda minħabba nuqqas ta' ħlas ta' dazju, jew għal raġuni oħra li ġġib magħha l-konfiska, inkella fi proċedimenti għall-ġbir ta' xi piena ta' flus jew xort'oħra skont dan l-Att, tinqala' kwistjoni dwar jekk id-dazju li jmiss fuq dawk l-oġġetti kienx ġie mħallas, jew jekk dawk l-oġġetti kinux ġew impurtati jew trasburdati jew żbarkati skont il-liġi, jew dwar il-lok minn fejn kienu ġew dawk l-oġġetti, f'kull wieħed minn dawn il-każijiet il-prova tiegħu tmiss lill-persuna li tagħmel dik it-talba jew lill-imputat li kontra tiegħu jsir dak il-proċediment, skont il-każ.

Prova ulterjuri. *Miżjud: XII.2023.55.*

39A. Il-Kummissarju jista' jitlob dikjarazzjoni ġuramentata biex isservi ta' prova fin-nuqqas ta' dokumentazzjoni doganali iktar speċifika jew biex isservi ta' prova ulterjuri wara li tkun inġabet id-dokumentazzjoni kollha meħtieġa.

40. Il-poteri ta' infurzar għall-ġbir ta' dazju taħt l-Att dwar id-Dazji ta' Importazzjoni u liġijiet sussidjarja tiegħu japplikaw *mutatis mutandis* għall-ġbir ta' dazju tas-sisa dovut taħt dan l-Att.

Ġbir ta' dazju tas-sisa.
Miżjud: VII.2022.65.
Kap. 337.

Emendata:
VII. 1996.3.
Sostitwita:
XXV. 1997.5.
Emendata:
XIV. 1998.4.
Sostitwita:
IX. 2001.9;
II. 2004.57;
II. 2005.38.
Emendata:
IV. 2011.67;
XIII. 2015.135;
XV. 2016.34;
XVI. 2017.68.
VII.2018.75;
IX.2025.55.

L-EWWEL SKEDA

First Column List of Excise Goods	Second Column Relevant Schedule
Alcohol and alcoholic beverages to the extent as shown in the relevant schedule to this Act.	Second Schedule
Manufactured tobacco to the extent as shown in the relevant schedule to this Act.	Third Schedule
Energy products to the extent as shown in the relevant schedule to this Act.	Fourth Schedule
Mobile Telephony Services.	Fifth Schedule
Cement.	Schedule Five A
Pneumatic Tyres.	Schedule Five B
Waters to the extent as shown in the relevant schedule to this Act.	Schedule Five C
Chewing gum, whether sugar coated or not, to the extent as shown in the relevant schedule to this Act	Schedule Five D
Non-alcoholic beverages to the extent as shown in the relevant schedule to this Act	Schedule Five E
Plastic sacks and bags to the extent as shown in the relevant schedule to this Act	Schedule Five F
Toiletries and washing preparations to the extent as shown in the relevant schedule to this Act	Schedule Five G
Construction components and other fixtures to the extent as shown in the relevant schedule to this Act	Schedule Five H
Electronic cigarettes and refill containers	Schedule Five I

IT-TIENI SKEDA

ALKOHOL U XORB ALKOHOLIKU

Emendata:
VII. 1996.4.
Sostitwita:
VII. 1997.2;
XXV. 1997.5;
IV. 1998.2;
IX. 2001.9;
II. 2002.26;
II. 2004.57.
Emendata:
A.L. 118 tal-2006.
Sostitwita:
A.L. 425 tal-2007.
Emendata:
II. 2009.33;
IV. 2011.68;
XII. 2014.71;
XIII. 2015.136;
XV. 2016.35;
XVIII.2021.53;
A.L. 177 tal-2022;
A.L. 43 tal-2024;
IX.2025.56.

Description of excise goods	Rate of Excise Duty
BEER	€4.60 per hectolitre by the actual alcoholic strength by volume expressed as percentage
If produced by small and independent breweries with an annual production not exceeding two-hundred thousand (200,000) hL of beer.	€2.30 per hectolitre by the actual alcoholic strength by volume expressed as percentage
Products containing a mixture of beer with non-alcoholic drinks and beers not exceeding 3.5% of the actual alcoholic strength by volume.	€0.54 per hectolitre by the alcoholic strength by volume expressed as percentage
The term "beer" covers any product falling within Customs Tariff Heading No. 2203 or any product containing a mixture of beer with non-alcoholic drinks falling within Customs Tariff Heading No. 2206, in either case with an actual alcoholic strength by volume exceeding 0.5% vol.	

WINE OF FRESH GRAPES	€0.205 per litre
1. If produced by independent small wine producers which produce on average less than twenty-thousand (20,000) hL of wine per year	€0.1025 per litre
2. The term "still wine" covers all products falling within Customs Tariff Heading Nos. 2204, 2205 and 2206 except sparkling wine as defined in paragraph 2 below: - which have an actual alcoholic strength by volume exceeding 1.2% vol., but not exceeding 15% vol., provided that the alcohol contained in the finished product is entirely of fermented origin; - which have an actual alcoholic strength by volume exceeding 15% vol., and not exceeding 18% vol., provided they have been produced without any enrichment and that the alcohol contained in the finished product is entirely of fermented origin. 3. The term "sparkling wine" covers all products falling within CN codes 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 and 2205 which: - are contained in bottles with "mushroom stoppers" held in place by ties or fastenings, or they have an excess pressure due to carbon dioxide in solution of three (3) bar or more; - have an actual alcoholic strength by volume exceeding one point two per cent (1.2%) vol., but not exceeding fifteen per cent (15%) vol., provided that the alcohol contained in the finished product is entirely of fermented origin.".	
FERMENTED BEVERAGES	€20 per 1000 litres
1. The term ‘still fermented beverages’ covers all products falling within Customs Tariff Heading Nos. 2204 and 2205 but not falling under Wine of Fresh Grapes above, and products falling within Customs Tariff Heading No. 2206, except other sparkling fermented beverages as defined in paragraph 2 below and any product covered under Beer above: - having an actual alcoholic strength by volume exceeding 1.2% vol., but not exceeding 10% vol., - having an actual alcoholic strength by volume exceeding 10% but not exceeding 15% vol., provided that the alcohol contained in the product is entirely of fermented origin. 2. The term ‘sparkling fermented beverages’ covers all products falling within Customs Tariff Heading No. 2206 00 30 as well as products falling within Customs Tariff Heading Nos. 2204.10, 2204.21.10, 2204.29.10 and 2205 not mentioned under ‘Wine of Fresh Grapes’ above which: - are contained in bottles with 'mushroom stoppers' held in place by ties or fastenings, or they have an excess pressure due to carbon dioxide in solution of three bar or more,	

- have an actual alcoholic strength by volume exceeding 1.2% vol., but not exceeding 13% vol., - have an actual alcoholic strength by volume exceeding 13%, but not exceeding 15% vol., provided that the alcohol contained in the product is entirely of fermented origin. 3. The term "other sparkling fermented beverages" covers all products falling within CN codes 2206 00 31 and 2206 00 39 as well as products falling within CN codes 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 and 2205 excluding still wine and sparkling wine which: – are contained in bottles with "mushroom stoppers" held in place by ties or fastenings, or they have an excess pressure due to carbon dioxide in solution of three (3) bar or more; – have an actual alcoholic strength by volume exceeding one point two percent (1.2%) vol., but not exceeding thirteen per cent (13%) vol.; – have an actual alcoholic strength by volume exceeding thirteen per cent (13%) vol., but not exceeding fifteen per cent (15%) vol., provided that the alcohol contained in the product is entirely of fermented origin.	
INTERMEDIATE PRODUCTS The term ‘intermediate products’ covers all products of an actual alcoholic strength by volume exceeding 1.2% vol., but not exceeding 22% vol., and falling within Customs Tariff Heading Nos. 2204, 2205 and 2206 but not mentioned under Beer or Wine of Fresh Grapes or Fermented Beverages above.	€152.00 per hectolitre
NOTE: Still fermented beverages falling within the scope of paragraph 1 under Fermented Beverages which have an actual alcoholic strength exceeding 5.5% vol., and which are not entirely of fermented origin, and any sparkling fermented beverages falling within the scope of paragraph 2 under Fermented Beverages which have an actual alcoholic strength exceeding 8.5% vol., and which are not entirely of fermented origin are to be treated as Intermediate Products.	
ETHYL ALCOHOL, excluding Spirit based flavoured beverages of an alcoholic content over 1.2% but not exceeding 7% Spirit based flavoured beverages of an alcoholic content over 1.2% but not exceeding 7% The term 'ethyl alcohol' covers: - all products with an actual alcoholic strength by volume exceeding 1.2% volume which fall within Customs Tariff Heading Nos. 2207 and 2208, even when those products form part of a product which falls within another chapter of the Customs Tariff, - products of Customs Tariff Heading Nos. 2204, 2205 and 2206 which have an actual alcoholic strength by volume exceeding 22% vol.,	€0.14 per % vol. per litre €0.42 per % vol. per litre

- potable spirits containing products, whether in solution or not. EXEMPTIONS The products described in this Schedule are exempt from the payment of excise duty under such conditions which the Minister may prescribe for the purpose of ensuring the correct and straightforward application of such exemptions and of preventing any evasion, avoidance or abuse: 1. a. when distributed in the form of alcohol which has been completely denatured in accordance with the requirements of the Member State where it has been released for consumption, where such requirements were duly notified in writing and authorised. The Commissioner shall apply Chapter V of Council Directive (EU) 2020/ 262 of 19 December 2019 laying down the general arrangements for excise duty (recast); b. when used as part of the manufacturing process of any product not for human consumption, provided the alcohol has been denatured in accordance with the requirements of any Member State for the given use. This exemption shall apply when such denatured alcohol: – has been incorporated into the product not for human consumption; or – is used for maintenance and cleaning of the manufacturing equipment used for this particular manufacturing process; – The Commissioner shall apply Chapter IV of Council Directive (EU) 2020/262 of 19 December 2019 laying down the general arrangements for excise duty (recast) to movements of denatured alcohol that has not yet been incorporated into a product that is not for human consumption; c. when used for the production of vinegar falling within Customs Tariff Heading No. 2209; d. when used in the production of medicines referred to in Directives 2001/82/EC and 2001/83/ EC;" e. when used for the production of flavours for the preparation of foodstuffs and non-alcoholic beverages with an alcohol strength not exceeding 1.2% vol.;	
f. when used directly or as a constituent of semi-finished products for the production of foodstuffs, filled or otherwise, provided that in each case the alcoholic content does not exceed 8.5 litres of pure alcohol per 100 kg of the product for chocolates, and 5 litres of pure alcohol per 100 kg of the product for other products; g. alcoholic beverages to be sold for immediate consumption on board ships or aircraft travelling to another EU country. 2. a. as samples for analysis, for necessary production tests, or for scientific purposes; b. for scientific research;	

c. for medical purposes in hospitals and pharmacies;

d. in a manufacturing process provided that the final product does not contain alcohol;

e. in the manufacture of a component product which is not subject to excise duty;

f. in the manufacture of food supplements defined by Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council containing ethyl alcohol, if the unit packet of the food supplement released for consumption does not exceed 0,15 litres and food supplements are placed on the market pursuant to Article 10 of Directive 2002/46/EC.

3. when used by the armed forces of any Member State, other than Malta, for the use of those forces, for the civilian staff accompanying them or for supplying their messes or canteens when such forces take part in a defence effort carried out for the implementation of a Union activity under the common security and defence policy.

DENATURANTS approved by the Commissioner

1. In the manufacture of Mineralised Methylated Spirit the denaturant should be composed of:

Base:

- 90% vol. ethanol
- 9.5% vol. wood naptha, and
- 0.5% vol. crude pyridine

To each 1,000 litres of which is added:

- 3.75 litres of mineral naptha (petroleum oil) and
- 1.50 ppm of methyl violet.

2. In the manufacture of Industrial Methylated Spirit the denaturant should be composed of:

Base:

- 90% vol. ethanol
- 10% vol. wood naptha

To each 1,000 litres of which is added:

- 0.5% vol. crude pyridine

3. In the manufacture of other denaturant spirits the denaturant should be composed of:

(i) when for industrial use (excluding pharmaceutical industry):

10 ppm denatonium benzoate irrespective of the alcoholic strength of the alcohol to be denatured

(ii) when for surgical or pharmaceutical use

Either:

- 90% vol ethanol
- 10% vol isopropyl alcohol

(This type of denatured alcohol is normally used in pharmaceutical industrial plants) or: - 95% vol ethanol - 5% vol wood naphta To each 100 litres of which is added - 0.5% vol methyl salicylate - 2.0% vol diethyl phthalate - 2.5% castor oil (This type of denatured alcohol is commercially referred to as Surgical Spirit)	

Emendata:
VII. 1997.3.
Sostitwita:
XXV. 1997.5.
Emendata:
IV. 1998.3;
V.1999.3;
VII. 2000.2.
Sostitwita:
IX. 2001.9.
Emendata:
II. 2002.27;
II. 2003.50.
Sostitwita:
II. 2004.57;
II. 2005.38.
Emendata:
A.L. 118 tal-2006.
Sostitwita:
A.L. 425 tal-2007.
Emendata:
II. 2009.34;
I. 2010.64;
IV. 2011.69;
V. 2012.52;
III. 2013.65;
XII. 2014.72;
XIII. 2015.137;
XV. 2016.36;
XVI. 2017.69;
A.L. 177 tal-2022;
A.L. 50 tal-2023;
IX.2025.57.

IT-TIELET SKEDA

TABAKK MANIFATTURAT

Description of excise goods	Rate of Excise Duty
Cigarettes	23.4% of the retail price plus €107 per 1000 cigarettes but not less than €165 per 1000 cigarettes
1. a. The following shall be deemed to be cigarettes: i. rolls of tobacco capable of being smoked as they are and which are not cigars or cigarillos within the definition of cigars or cigarillos below;	

ii. rolls of tobacco which, by simple non-industrial handling, are inserted into cigarette-paper tubes; iii. rolls of tobacco which, by simple non-industrial handling, are wrapped in cigarette paper; b. A roll of tobacco referred to in paragraph 1.a.i. shall, for excise duty purposes, be considered as two cigarettes where, excluding filter or mouthpiece, it is longer than 8 cm but not longer than 11 cm, as three cigarettes where, excluding filter or mouthpiece, it is longer than 11 cm but not longer than 14 cm, and so on. Products consisting in whole or in part of substances other than tobacco but otherwise conforming to the criteria set out in sub-paragraph a.i. to iii. above shall be treated as cigarettes and the provisions of this sub-paragraph shall apply thereto. 2. For the purpose of the *ad valorem* duty, the retail price is the price recommended by the importer or manufacturer or their representative for the retail sale of cigarettes; where no such price has been recommended the highest retail price at which cigarettes of that description are normally sold by retail is used.	
Cigars and Cigarillos The following shall be deemed to be cigars or cigarillos if they can be and, given their properties and normal consumer expectations, are exclusively intended to be smoked as they are: i. rolls of tobacco with an outer wrapper of natural tobacco; ii. rolls of tobacco with a threshed blend filler and with an outer wrapper of the normal colour of a cigar, covering the product in full, including, where appropriate, the filter but not, in the case of tipped cigars, the tip, where the unit weight, not including filter or mouthpiece, is not less than 2,3 g and not more than 10g, and the circumference over at least one third of the length is not less than 34mm. Products which consist in part of substances other than tobacco but otherwise fulfil the criteria set out above shall be treated as cigars and cigarillos, but a type of cigar which is similar in many respects to a cigarette is treated as a cigarette for excise purposes.	€25.24 per 1000 units
Hand-rolling Tobacco	€122 per kg.
Smoking tobacco which is similar in many respects to fine-cut tobacco intended for the rolling of cigarettes is treated as fine-cut tobacco for excise purposes.	

Other Smoking Tobacco	€36.40 per kg
The following shall be deemed to be smoking tobacco: i. tobacco which has been cut or otherwise split, twisted or pressed into blocks and is capable of being smoked without further industrial processing; ii. tobacco refuse put up for retail sale which does not fall under the definition of cigars and cigarillos or cigarettes and which can be smoked. For the purpose of this paragraph, "tobacco refuse" shall be deemed to be remnants of tobacco leaves and by-products obtained from tobacco processing or the manufacture of tobacco products. Smoking tobacco as defined above in which more than 25% by weight of the tobacco particles have a cut width of less than 1.5 mm shall be deemed to be fine-cut tobacco for the rolling of cigarettes. Smoking tobacco in which more than 25% by weight of the tobacco particles have a cut width of 1.5 mm or more and which was sold or intended to be sold for the rolling of cigarettes may also be deemed to be fine-cut tobacco for rolling of cigarettes. Products consisting in whole or in part of substances other than tobacco but otherwise conforming to the criteria set out in sub-paragraphs i. and ii. above shall be treated as smoking tobacco.	
EXEMPTIONS Products containing no tobacco and used exclusively for medical purposes shall not be treated as manufactured tobacco Manufactured tobacco denatured to the satisfaction of the Commissioner and used for industrial or horticultural purposes. Manufactured tobacco which is destroyed under administrative supervision. Manufactured tobacco which is solely intended for scientific tests and for tests connected with product quality. Manufactured tobacco which is reworked by the producer	
Tobacco products to be sold for immediate consumption on board ships or aircraft travelling to another EU country.	
Tobacco products used by the armed forces of any Member State, other than Malta, for the use of those forces, for the civilian staff accompanying them or for supplying their messes or canteens when such forces take part in a defence effort carried out for the implementation of a Union activity under the common security and defence policy.	
COMMON PARTIAL THRESHOLD	

The common partial loss threshold for manufactured tobacco, falling within the scope of Council Directive 2011/64/EU, is 0 %.	

IR-RABA' SKEDA

ENERGY PRODUCTS

Sostitwita:
VII. 1997.4;
XXV. 1997.5.
Emendata:
IV. 1998.4;
V. 1999.4.
Sostitwita:
IX. 2001.9.
Emendata:
II. 2002.28.
Sostitwita:
II. 2004.57;
II. 2005.38.
Emendata:
II. 2006.17.
Sostitwita:
VIII. 2006.2.
Emendata:
IV. 2007.33.
Sostitwita:
A.L. 425 tal-2007.
Emendata:
XXXII. 2007.80;
A.L. 105 tal-2008;
II. 2009.35;
I. 2010.65;
IV. 2011.70;
V. 2012.53;
III. 2013.66;
XII. 2014.73;
VIII. 2015.138;
XV. 2016.37;
XVI. 2017.70;
VII.2018.76;
VII.2019.58;
VIII.2020.65;
A.L. 250 tal-2020;
XVIII.2021.54;
A.L. 429 tal-2021;
A.L. 177 tal-2022;
IX.2025.58.

Description of excise goods	Rate of Excise Duty
Part A **Leaded petrol** falling within CN Codes 2710.12.31, 2710.12.50.11, 2710.12.50.19, 2710.12.50.90, 2710.12.51 and 2710.12.59	€678.18 per 1000 litres
Unleaded petrol falling within CN Codes 2710.12.41, 2710.12.45 and 2710.12.49	€359 per 1000 litres
Gas Oil falling within CN Codes 2710.19.42 to 2710.19.48 or 2710.20.11 to 2710.20.19	€330 per 1000 litres
Gas Oil falling within CN Codes 2710.19.31, 2710.19.35, and 2710.19.55 and blends of the foregoing with Biodiesel, excluding Gas Oil or Gas Oil blended with Biodiesel, with a sulphur content not exceeding 0.1% sulphur by weight if used for heating purposes	€413.078 per 1000 litres

If used in the following maritime commercial activities: - Bunkering operations - Conveyance of passengers and goods between shore and ocean-going vessels - Conveyance of passengers between Malta and Comino, Gozo and Comino - Dredging operations - Cruises around the Maltese Archipelago - Inland Navigation between Malta and Gozo by vessels of a tonnage less than 3,500 tons - Sea farming activities - Tugging activities - Navigation for commercial purposes within Maltese territorial waters.	€112.09 per 1000 litres
If used in the following maritime commercial activity:	
- Inland Navigation between Malta and Gozo by vessels of a tonnage of 3,500 tons or more;	0
- Inland Navigation between Malta and Gozo by vessels in line with Port Notice No TM/PYD/PN/02/2021.	0
If used for electric power generation.	0
If used for fishing purposes as laid down by Department of Fisheries.	0
If used by rescue vessels, or vessels which render assistance for rescue purposes at sea.	0
Gas Oil or Gas Oil blended with Biodiesel, with a sulphur content not exceeding 0.1% sulphur by weight if used for heating purposes by: - State and private hospitals - State Senior Citizen's Homes - Corradino Correctional Facility - Sports, philanthropic and religious entities so authorised by the Minister - Bakeries up to a maximum amount of litres per month required by the bakery as certified by a mechanical engineer Other entities so authorised by the Minister.	€172.09 per 1000 litres
Gas Oil or Gas Oil blended with Biodiesel, with a sulphur content not exceeding 0.1% sulphur by weight if used for heating purposes against a request for refund.	€172.09 per 1000 litres

Biodiesel, a diesel quality liquid fuel produced from biomass or waste cooking oil, with an ester content of not less that 96.5% by weight and a sulphur content not exceeding 0.005%, whether in blend or not.	€412.40 per 1000 litres
Heavy fuel oil falling within CN Codes 2710.19.51, 2710.19.62 to 2710.19.68 or 27.10.20.31 to 2710.20.39	€39.00 per 1000 Kgs
If used for electric power generation	0
Natural gas falling within CN Codes 2711.11.00 and 2711.21.00	0
If used as motor fuel	€2.60 per 1 gigajoule, gross calorific value
If used for heating purposes	€0.84 per 1 gigajoule, gross calorific value
If used for electric power generation	0
Liquid petroleum gas falling within CN Codes 2711.12 to 2711.13, except when used for heating purposes	€125.00 per 1000 Kgs
Liquid petroleum gas falling within CN Codes 2711.12 to 2711.13, when used for heating purposes	€38.94 per 1000 Kgs
Methane falling within CN Code 2711.29.00	€38.94 per 1000 Kgs
Kerosene falling within CN Codes 2710.19.21, 2710.19.25 and 2710.19.29	€412.40 per 1000 litres
If used for the following purposes:	€72.21 per 1000 litres
- for air navigation between Malta and Gozo	
- for testing and maintenance of aircraft engines	
If used by private pleasure aircraft for direct voyages to destinations outside the European Union	0
Part B **Petroleum oils** falling within CN Code 2710 1971, for undergoing a specific process, not intended for use, offered for sale or used as heating or motor fuel	€0.25 per litre
Petroleum oils falling within CN Code 2710 1975, for undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 2710 1971, not intended for use, offered for sale or used as heating or motor fuel	€0.25 per litre
Petroleum oils falling within CN Code 2710 1981, motor oils, compressor lube oils, turbine lube oils, not intended for use, offered for sale or used as heating or motor fuel	€0.25 per litre
Petroleum oils falling within CN Code 2710 1983, liquids for hydraulic purposes, not intended for use, offered for sale or used as heating or motor fuel	€0.25 per litre

Petroleum oils falling within CN Code 2710 1985, white oils, liquid paraffin excluding heavy liquid paraffin BP/USP 6360 qualifying as a food grade product, not intended for use, offered for sale or used as heating or motor fuel	€0.25 per litre
Petroleum oils falling within CN Code 2710 1987, gear oils and reductor oils, not intended for use, offered for sale or used as heating or motor fuel	€0.25 per litre
Petroleum oils falling within CN Code 2710 1991, metal-working compounds, mould release oils, anti-corrosion oils, not intended for use, offered for sale or used as heating or motor fuel	€0.25 per litre
Petroleum oils falling within CN Code 2710 1993, electrical insulating oils, not intended for use, offered for sale or used as heating or motor fuel	€0.25 per litre
Petroleum oils falling within CN Code 2710 1999, other lubricating oils and other oils, not intended for use, offered for sale or used as heating or motor fuel	€0.25 per litre
Petroleum oils falling within CN Code 2710 2090, other oils, not intended for use, offered for sale or used as heating or motor fuel	€0.25 per litre
Part C **Electricity** falling under CN Code 2716	€1.50 per MWh
Coal and Coke falling within CN Codes 2701, 2702 and 2704	€0.30 per 1 gigajoule, gross calorific value
The term 'energy products' shall cover:	
(a) products falling within CN Codes 1507 to 1518, if these are intended for use as heating fuel or motor fuel;	
(b) products falling within CN Codes 2701, 2702 and 2704 to 2715;	
(c) products falling within CN Codes 2901 and 2902;	
(d) products falling within CN Code 2905.11.00, which are not of synthetic origin, if these are intended for use as heating fuel or motor fuel;	
(e) products falling within CN Code 3403;	
(f) products falling within CN Code 3811;	
(g) products falling within CN Code 3817;	
(h) products falling within CN Code 3824.90.96 if these are intended for use as heating or motor fuel;	
(i) electricity falling within CN Code 2716;	
(j) products falling within CN Code 3826.	
Energy products other than those for which a level of duty is specified above shall be subject to excise duty if intended for use, offered for sale or used as heating or motor fuel. The rate of duty to be charged shall be fixed at the rate for the equivalent motor fuel.	

In addition to the taxable products listed above, any product intended for use, offered for sale or used as heating or motor fuel, or as additive or extender in motor fuels, shall be taxed as motor fuel.	
In addition to the taxable products listed above, any other hydrocarbon, except for peat, intended for use, offered for sale or used for heating purposes, shall be taxed at the rate for the equivalent energy product.	
Part D REDUCED EXCISE DUTY RATES	
Petroleum products falling under CN Codes 2710 1921 to 2710 1968, and 2710 2011 to 2710 2039 used for the purposes other than motor fuels or as heating fuels may pay a reduced excise duty rate of €0.25 per litre under such conditions which the Minister may prescribe for the purpose of ensuring the correct and straightforward application of such exemptions and of preventing any evasion, avoidance or abuse.	
Part E EXEMPTIONS	
All products in this schedule are exempt from duty when used by the armed forces of any Member State, other than Malta, for the use of those forces, for the civilian staff accompanying them or for supplying their messes or canteens when such forces take part in a defence effort carried out for the implementation of a Union activity under the common security and defence policy.	

IL-ĦAMES SKEDA

Miżjuda:
II. 2005.40.
Emendata:
XIII. 2015.139.

MOBILE TELEPHONY SERVICES

Description of excise goods	Rate of Excise Duty
Mobile Telephony Services (Leasing of lines and Top-Up Vouchers)	4%

SKEDA ĦAMSA A

ALL CEMENTS

Miżjuda:
IV. 2011.71.
Emendata:
V. 2012.54;
III. 2013.67;
XII. 2014.74;
XIII. 2015.140;
XV. 2016.38.;
XVI. 2017.71.

Description of excise goods	Rate of Excise Duty

All cements classified in commodity heading 2523 of the Customs Nomenclature, including clinkers and white Portland cement	€40.00 per 1000 Kgs

SKEDA ĦAMSA B

Mużjuda: XIII. 2015.141.

PNEUMATIC TYRES

Description of excise goods	Rate of excise duty
New Pneumatic Tyres of rubber, used on motor cars, classified under H.S. Code 4011 10 of the Customs Nomenclature	€0.70 per kg up to a maximum of €24.50 for each item
New Pneumatic Tyres of rubber, used on buses or lorries, classified under H.S. Code 4011 20 of the Customs Nomenclature	€0.70 per kg up to a maximum of €24.50 for each item
New Pneumatic Tyres of rubber, used on aircraft, classified under H.S. Code 4011 30 of the Customs Nomenclature	€0.70 per kg up to a maximum of €24.50 for each item
New Pneumatic Tyres of rubber, used on motorcycles, classified under H.S. Code 4011 40 of the Customs Nomenclature	€0.70 per kg up to a maximum of €24.50 for each item
New Pneumatic Tyres of rubber, used on bicycles, classified under H.S. Code 4011 50 of the Customs Nomenclature	€0.00 per kg
New Pneumatic Tyres of rubber, with herring-bone or similar tread, for agricultural or forestry vehicles and machines, classified under H.S. Code 4011 61 of the Customs Nomenclature	€0.70 per kg up to a maximum of €24.50 for each item
New Pneumatic Tyres of rubber, with herring- bone, for construction or industrial handling vehicles and machines, rim size <=61cm, classified under H.S. Code 4011 62 of the Customs Nomenclature	€0.70 per kg up to a maximum of €24.50 for each item
New Pneumatic Tyres of rubber, with herring-bone, for construction or industrial handling vehicles and machines, rim size >=61cm, classified under H.S. Code 4011 63 of the Customs Nomenclature	€0.70 per kg up to a maximum of €24.50 for each item
Other New Pneumatic Tyres of rubber, with herring-bone or similar tread, classified under H.S. Code 4011 69 of the Customs Nomenclature	€0.70 per kg up to a maximum of €24.50 for each item

Other New Pneumatic Tyres of rubber, for agricultural or forestry vehicles and machines, classified under H.S. Code 4011 92 of the Customs Nomenclature	€0.70 per kg up to a maximum of €24.50 for each item
Other New Pneumatic Tyres of rubber, for construction or industrial handling vehicles and machines, rim size <=61cm, classified under H.S. Code 4011 93 of the Customs Nomenclature	€0.70 per kg up to a maximum of €24.50 for each item
Other New Pneumatic Tyres of rubber, for construction or industrial handling vehicles and machines, rim size >=61cm, classified under H.S. Code 4011 94 of the Customs Nomenclature	€0.70 per kg up to a maximum of €24.50 for each item
Other New Pneumatic Tyres of rubber, classified under H.S. Code 4011 99 of the Customs Nomenclature	€0.70 per kg up to a maximum of €24.50 for each item
Re-treaded or Used Pneumatic Tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber classified in commodity heading 4012 of the Customs Nomenclature	€0.70 per kg up to a maximum of €24.50 for each item

SKEDA ĦAMSA Ċ

WATERS

Miżjuda: XIII. 2015.142. Sostitwita: VII.2018.77.

Description of excise goods	Rate of Excise Duty
Waters falling under CN Heading 2201	€5 per 1000 litres

SKEDA ĦAMSA D

CHEWING GUM

Miżjuda: XV. 2016.39.

Description of excise goods	Rate of Excise Duty
Chewing gum, whether sugar coated or not, falling under CN Codes 1704 10 10, 1704 10 90, and chewing gum falling under CN Code 2106 90 92.	€9.00 per Kg

SKEDA ĦAMSA E
NON-ALCOHOLIC BEVERAGES

Mižjuda: XV. 2016.40: Emendata: XVI. 2017.72; VII.2018.78.

Description of excise goods	Rate of Excise Duty
Non-alcoholic beverages, falling under CN Heading 2202, excluding products falling under CN Codes 2202 90 91, 2202 90 95 and 2202 90 99.	€40 per 1000 litres

---

SKEDA ĦAMSA F
PLASTIC SACKS AND BAGS

Mižjuda: XV. 2016.41. Emendata: XVI. 2017.73.

Description of excise goods	Rate of Excise Duty
• Bags of plastic of HS Codes 3923 21 and 3923 29, for the conveyance of goods, with a handle, loop, slot or any other feature that facilitates the use of the bag for the conveyance of goods;	€1,700 per 100 kgs but not less than €1,500 per 10,000 units
• Bags of plastic of HS Codes 3923 21 and 3923 29, whether for the conveyance of goods or not, with or without a handle, loop, slot or any other feature that facilitates the use of the bag for the conveyance of goods, having a dimension of 28cm x 38cm or less and having a thickness of 15 microns or less, inclusive of gussets and handle;	€15 per 100 kgs up to a maximum of €45 per 10,000 units
• All other plastic sacks and bags (including cones) of HS Codes 3923 21 and 3923 29 and films, sheets or tubes of plastic of HS Headings 3917 and 3920 intended for the conversion into plastic sacks and bags; but	€250 per 100 kgs up to a maximum of €170 per 10,000 units
- excluding bags of plastic of HS Codes 3923 21 and 3923 29 and films, sheets or tubes of plastic of HS Headings 3917 and 3920 which constitute or form an integral part of the packaging in which food stuff is sealed prior to retail or transfer;	
- excluding bio-degradable sacks and bags in accordance with MSA EN 13432:2000, MSA EN 14046:2003, MSA EN 14047:2003 and MSA EN 14048:2003;	
- excluding printed sacks and bags of plastic of HS Codes 3923 21 and 3923 29 purchased specifically for the collection of recycled waste by the authorised waste management schemes; and	

- excluding sacks and bags of plastic of HS Codes 3923 21 and 3923 29 purchased specifically for the collection of non-recyclable waste.	
• Bags of plastic of HS Codes 3923 21 and 3923 29 and films, sheets or tubes of plastic of HS Headings 3917 and 3920 which constitute or form an integral part of the packaging in which food stuff is sealed prior to retail or transfer.	€0
• Bio-degradable sacks and bags in accordance with MSA EN 13432:2000, MSA EN 14046:2003, MSA EN 14047:2003 and MSA EN 14048:2003.	€0
• Printed sacks and bags of plastic of HS Codes 3923 21 and 3923 29 purchased specifically for the collection of recycled waste by the authorised waste management schemes.	€0
• Sacks and bags of plastic of HS Codes 3923 21 and 3923 29 purchased specifically for the collection of non-recyclable waste.	€425 per 100 kgs up to a maximum of €290 per 10,000 units

---

SKEDA ĦAMSA G
TOILETRIES AND WASHING PREPARATIONS

Mużjuda: XVI. 2017.74.

Description of excise goods	Rate of Excise Duty
Perfumes and toilet waters falling under CN Heading 3303	€220 per 100 litres
Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments), including sunscreen or suntan preparations; manicure or pedicure preparations falling under CN Heading 3304 excluding wipes used for the preparations of the care of the skin falling under HS Code 3304 9900 00	€50 per 100 litres/ kgs
Wipes used for the preparations of the care of the skin falling under HS Code 3304 9900 00	€3 per 100 litres/kgs
Preparations for use on the hair falling under CN Heading 3305, but excluding items falling under HS Code 3305 10 00	€50 per 100 litres/ kgs
Shampoos falling under HS Code 3305 10 00	€3 per 100 litres

Pre-shave, shaving or aftershave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or included; prepared room deodorisers, whether or not perfumed or having disinfectant properties falling under CN Heading 3307, excluding items falling under HS Code 3307 10 00 and HS Code 3307 41 00	€3 per 100 litres/ kgs
Pre-shave, shaving or aftershave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or included; prepared room deodorisers, whether or not perfumed or having disinfectant properties falling under HS Code 3307 10 00 and HS Code 3307 41 00	€50 per 100 litres/ kgs
Soap; organic surface-active products and preparations for use as soap, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, whether or not containing soap; organic surface-active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream and put up for retail sale, whether or not containing soap; paper, wadding, felt and non-wovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent falling under CN Heading 3401	€3 per 100 litres/ kgs

SKEDA ĦAMSA H

Miżjuda: XVI. 2017.75. Emendat: VII.2018.79.

CONSTRUCTION COMPONENTS AND OTHER FIXTURES

Description of excise goods	Rate of Excise Duty
Prefabricated structural concrete components for building or civil engineering falling under HS Code 6810 91 00, excluding prefabricated structural concrete components for building or civil engineering falling under HS Code 6810 91 00 manufactured from cement already taxed under Schedule Five A of this Act and bars and rods of iron, or non-alloy steel, already taxed under Schedule Five H of this Act	€25.60 per 1000 kgs
Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; unglazed ceramic mozaic cubes and the like, whether or not on a backing falling under CN Heading 6907 and glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; glazed ceramic mozaic cubes and the like, whether or not on a backing falling under CN Heading 6908	€7.50 per 1000 kgs

Glass falling under CN Heading 7005 and HS Codes 7006 00 10, 7006 00 90, 7007 19 10, 7007 1920, 7007 19 80, 7007 29 00, 7008 0020, 7008 0081 and 7008 0089.	€16 per 1000 kgs
Bars and rods, hot rolled, in regularly wound coils, of iron or non-alloy steel falling under CN Heading 7213, excluding items falling under HS Codes 7213 10 00, 7213 91 10 and 7213 91 49, and other bars and rods, of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot rolled, hot drawn or hot extruded, but including those twisted after rolling falling under CN Heading 7214, excluding HS Code 7214 20 00.	€30 per 1000 kgs
Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils of iron or non-alloy steel, with indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process falling under HS Code 7213 10 00	€15 per 1000 kgs
Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils of iron or non-alloy steel, falling under HS Codes 7213 91 10 and 7213 91 49 and other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling, falling under HS Code 7214 20 00	€15 per 1000 kgs
Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel falling under CN Heading 7216	€50 per 1000 kgs
Grill, netting and fencing, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3mm or more and having a mesh size of 100cm² or more falling under HS Codes 7314 20 10, 7314 20 90 and 7314 39 00	€30 per 1000 kgs

Miżjuda:
IX.2025.59.

Skeda Ħamsa I
Electronic cigarettes and refill containers

Description of excisable goods	Rate of Excise Duty
Cartridges and refills, filled, for electronic cigarettes, preparations for use in cartridges and refills for electronic cigarettes containing nicotine classified under HS Codes 2404120010 and 2404120090	€0.13 per mL
Cartridges and refills, filled, for electronic cigarettes, preparations for use in cartridges and refills for electronic cigarettes not containing nicotine classified under HS Code 2404199000	€0.13 per mL

Mużjuda:
A.L. 195 tal-2025.

Skeda Ħamsa J

Prodott tat-tabakk li ma jdaħħanx

Products intended for inhalation without combustion containing tobacco or reconstituted tobacco classified under HS Codes 2404110010 and 2404110090.	€140 per Kg
Products intended for inhalation without combustion containing tobacco substitutes classified under HS heading 2404191000.	€140 per Kg

IS-SITT SKEDA

(Artikolu 13(4))

TAQSIMA A

Regolamenti dwar Oġġetti tad-Dazju tas-Sisa

Emendata: XXV. 1997.6; XIV. 1998.5, 7; A.L. 227 tal-1999; IX. 2001.11. Sostitwita: A.L. 243 tal-2002. Emendata: IX. 2003.80; A.L. 11 tal-2004; A.L. 450 tal-2004; A.L. 481 tal-2004; II. 2005.39, 41; A.L. 416 tal-2005; A.L. 118 tal-2006; A.L. 425 tal-2007; A.L. 96 tal-2010; A.L. 284 tal-2010; XXII. 2011.5; A.L. 207 tal-2012; A.L. 437 tal-2013; XIII. 2015.143, 144; XVI. 2017.76.; A.L. 270 tal-2017; VII.2018.80; VII.2019.59; VIII.2020.66; XVIII.2021.55; VII.2022.66; A.L. 50 tal-2023; XII.2023.56; IX.2025.60.

Titolu.

1. It-titolu ta' dawn ir-regolamenti hu Regolamenti dwar Oġġetti tad-Dazju tas-Sisa.

Għan.

2. Dawn ir-regolamenti japplikaw għall-oġġetti tad-dazju tas-sisa li għalihom japplika l-Att dwar id-Dazju tas-Sisa.

Tifsir.

3. F'dawn ir-regolamenti, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra, "l-Att" tfisser l-Att dwar id-Dazju tas-Sisa u kull kliem ieħor għandu jkollu l-istess tifsir mogħti lilu bl-Att.

Reġistrazzjoni.

4. (1) Applikazzjoni sabiex wieħed jirreġistra maħżen tas-sisa awtorizzat skont l-artikolu 9(3)(*b*) tal-Att għandha ssir bil-miktub lill-Kummissarju u għandha tinkludi dawn il-partikolaritajiet li ġejjin:

(*a*) l-isem u l-indirizz tal-applikant;

(*b*) l-i*status* (proprjetarju esklussiv, soċjetà, kumpannija b'responsabbiltà limitata jew *status* ieħor) tan-negozju tal-applikant;

(*ċ*) l-indirizz tal-fond li għandu jiġi reġistrat;

(*d*) pjanta tal-fond minn perit li tindika l-konfini u l-lok eżatt tiegħu;

(*e*) ix-xorta u d-deskrizzjoni ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa li wieħed ikun bi ħsiebu jipprodużi;

(*f*) id-data li fiha l-applikant ikun bi ħsiebu jibda jipproduċi l-oġġetti tad-dazju tas-sisa;

(*g*) stima ta' kemm il-maħżen tas-sisa awtorizzat maħsub ikun jiflaħ jipproduċi għall-massimu fis-sena.

Il-Kummissarju għandu jżomm reġistru elettroniku ta' persuni li huma kustodji ta' mħażen awtorizzati kif ukoll ta' mħażen tas-sisa.

(2) (i) Il-Kummissarju għandu jżomm *database* elettroniku li fih għandu jkun hemm reġistru ta' persuni li huma kustodji ta' mħażen awtorizzati jew negozjanti reġistrati għall-finijiet ta' sisa kif ukoll reġistru ta' dawk il-fondi awtorizzati bħala mħażen tas-sisa.

(ii) Dan ir-reġistru għandu jinkludi fih dawn il-partikolaritajiet li ġejjin:

(*a*) in-numru ta' identifikazzjoni maħruġ mill-awtoritajiet kompetenti għar-rigward tal-persuna jew fond;

(*b*) l-isem u l-indirizz tal-persuna jew fond;

(*ċ*) il-kategorija tal-oġġetti li jistgħu jinżammu jew riċevuti mill-persuna jew fil-fond;

(*d*) l-indirizz tal-awtoritajiet kompetenti li jistgħu jiġu kkuntatjati għal aktar informazzjoni;

(*e*) id-data ta' ħruġ u, fejn hu proprju, d-data ta' kanċellament ta' validità tan-numru ta' identifikazzjoni.

(iii) Id-*data* kollha tintuża biss biex tiġi identifikata l-awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni jew mod ieħor tal-persuna jew fond.

(iv) Il-Kummissarju għandu jassigura li persuni mdaħħla fil-moviment ta' oġġetti li huma soġġetti għall-dazju tas-sisa huma permessi li jottienu l-informazzjoni miżmuma taħt it-termini ta' din ir-regolament.

(v) Kull informazzjoni mgħoddija fi kwalunkwe forma bis-saħħa ta' dan ir-regolament hija ta' natura konfidenzjali. Din l-informazzjoni għandha tkun koperta bl-obbligu tas-sigriet professjonali u għandha tgawdi l-protezzjoni mogħtija lil informazzjoni simili taħt il-liġijiet rilevanti ta' Malta.

Il-Kummissarju jista' jirrifjuta applikazzjonijiet.

5. Il-Kummissarju jista' jirrifjuta li jaċċetta applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' maħżen tas-sisa awtorizzat f'isem persuna li tkun instabet ħatja ta' xi reat taħt l-Att, u kull reġistrazzjoni ta' maħżen tas-sisa awtorizzat ma jibqax ikollha seħħ mal-kundanna tal-persuna li f'isimha il-maħżen tas-sisa awtorizzat jkun reġistrat.

Ċertifikat ta' reġistrazzjoni.

6. (1) Il-Kummissarju għandu joħroġ f'isem l-applikant ċertifikat ta' reġistrazzjoni dwar kull maħżen tas-sisa awtorizzat separat reġistrat kif imiss f'konformità ma' dik l-applikazzjoni.

(2) Il-ħruġ ta' dak iċ-ċertifikat għandu jkun mingħajr preġudizzju għal kull obbligu min-naħa tal-applikant li jikseb kull liċenza jew permess kif meħtieġa b'xi liġi oħra u fejn il-Kummissarju iqis xieraq, dak iċ-ċertifikat ma għandux jinħareġ qabel ma l-applikant ikun kiseb il-liċenzi jew permessi rilevanti.

(3) Iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni jibqa' l-proprjetà tal-Kummissarju.

(4) Kull ċertifikat ta' reġistrazzjoni li jinħareġ għandu jinżamm fuq il-fond li għalih ikun jirreferi u għandu jintwera meta jintalab biex jiġi spezzjonat mill-uffiċjal tad-Dwana.

(5) Kull ċirkostanza mibdula li tolqot l-partikolaritajiet imsemmija fir-regolament 4 min-naħa tal-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat jew il-persuna li f'isimha jkun reġistrat il-maħżen tas-sisa awtorizzat għandhom jiġu notifikati minnufih lill-Kummissarju u dan tal-aħħar jista' jemenda ċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni jew jissostitwixxih b'wieħed ġdid. In-nuqqas min-naħa tal-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat li jinnotifika lill-Kummissarju b'kull bidla jew bidliet sostanzjali li jolqtu l-imsemmija partikolaritajiet jannulla ċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni.

(6) Il-Kummissarju jista', meta jara li jkun hemm għalfejn, ivarja l-partikolaritajiet meħtieġa fuq iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni basta jingħata avviż ta' erbatax-il jum bil-miktub lill-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat li fih jgħarrfu b'dawn il-varjazzjonijiet.

Notifika lill-Kummissarju.

7. (1) Il-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat għandu jinnotifika lill-Kummissarju bit-temm tal-produzzjoni jew l-intenzjoni li jtemm il-produzzjoni f'xi maħżen tas-sisa awtorizzat reġistrat f'ismu.

(2) Meta l-Kummissarju jkun sodisfatt li kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat ikun temm il-produzzjoni ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa f'xi maħżen tas-sisa awtorizzat, huwa jista' jirrevoka r-reġistrazzjoni tal-maħżen tas-sisa awtorizzat rilevanti f'kull żmien.

Meta jkunu prodotti dazjabbli.

Kap. 41.

8. Għall-fini tal-artikolu 2 tal-Att, u mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu tal-artikolu 9(4) tal-Att u l-artikolu 11 tal-Ordinanza tal-Ispirti u kull dispożizzjoni speċifika oħra għal oġġetti partikolari msemmija x'imkien ieħor f'dawn ir-regolamenti jew regolamenti oħra, maħżen tas-sisa awtorizzat jitqies li jkun qed jipproduċi oġġetti tad-dazju tas-sisa meta jsir xi proċess minn dawn li ġejjin:

(i) ksib ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa minn xi sustanza jew sors naturali b'xi metodu; jew

(ii) ksib ta' deskrizzjoni waħda ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa minn oġġetti oħra b'estrazzjoni, frazzjonar, distillazzjoni, fermentazzjoni, taħwid, dilwiment, taħlit, muntaġġ, żieda jew xi proċess ieħor; jew

(iii) ippakkjar ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa prodotti jew importati in massa f'xi koll:

Iżda meta xi proċess minn dawn isir f'maħżen ta' depożt tal-Gvern, ma tkunx meħtieġa reġistrazzjoni.

Ħlas ta' dazju u pleġġ

9. (1) Il-persuna, ditta, soċjetà jew kumpannija li f'isimha jkun reġistrat il-maħżen tas-sisa awtorizzat tkun responsabbli għall-ħlas ta' dazju tas-sisa kif speċifikat fl-artikolu 3 tal-Att, fiż-żmien li jsir dovut li jsir il-ħlas. Dan il-ħlas għandu jsir fid-Dwana jew f'kull post ieħor stabbilit b'avviż fil-Gazzetta, fuq formola ta' dikjarazzjoni li jkun fiha dawk il-partikolaritajiet li l-Kummissarju jista' jeħtieġ jew li jistgħu xort'oħra jiġu preskritti taħt l-Att.

(2) Il-Kummissarju jista', sabiex jipproteġi l-erarju, jeħtieġ pleġġ mingħand il-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat fl-għamla ta' somma ta' flus depożitata fid-Dipartiment tad-Dwana, jew f'xi għamla oħra aċċettabbli għall-Kummissarju, għal ammont

ta' mhux iżjed mid-dazju stmat minn qabel li jsir dovut matul il-perijodi bejn iż-żminijiet li fihom isiru l-ħlasijiet.

Kif għandu jsir il-ħlas ta' dazju.

10. Id-dazju tas-sisa dovut fuq oġġetti rilaxxati minn stazzjonijiet tad-Dwana jew imħażen ta' depożt kontrollati mid-Dwana għandu jitħallas qabel ma dawk l-oġġetti jiġu rilaxxati. F'każijiet oħra, id-dazju tas-sisa għandu jitħallas qabel ma dawk l-oġġetti jiġu rilaxxati jew perjodikament skont kif jippermetti l-Kummissarju fuq l-oġġetti rilaxxati matul perijodu speċifiku skont id-direttiva tiegħu. Fl-assenza ta' dik id-direttiva d-dazju għandu jitħallas mhux aktar tard minn ħamest ijiem wara l-aħħar Ħadd ta' kull xahar kalendarju, liema ħlasijiet ikunu jkopru d-dazju kollu dovut fuq l-oġġetti rilaxxati għall-konsum sa dak il-Ħadd.

Stima ta' dazju.

11. Id-dazju għandu jiġi stmat fuq il-kwantità bħala *units*, kilogrammi netti, jew litri jew litri @ 15ºĊ. kif xieraq u fejn applikabbli, fuq il-qawwa alkoholika jew gravità speċifika, kif speċifikat fl-iskedi li jinsabu mal-Att, rilevanti għall-oġġetti partikolari.

Iż-żamma u l-ġarr ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa.

12. (1) Ħlief kif provdut xort'oħra b'xi liġi, oġġetti tad-dazju tas-sisa prodotti f'Malta jistgħu jinżammu mill-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat taħt sospensjoni tad-dazju fil-konfini ta' maħżen tas-sisa awtorizzat reġistrat.

(2) Dawn l-oġġetti jistgħu jinġarru taħt sospensjoni tad-dazju minn stabbiliment ta' produzzjoni reġistrat għal maħżen tas-sisa awtorizzat ieħor jew maħżen ta' depożt approvat jew minn maħżen ta' depożt approvat għal maħżen tas-sisa awtorizzat reġistrat jew maħżen ta' depożt approvat ieħor u minn dak il-maħżen tas-sisa awtorizzat jew maħżen għal post ta' tagħbija għall-esportazzjoni bħala merkanzija jew bħala provvisti ta' abbord jew għall-konsenja lil persuni eżentati kif provdut fl-artikolu 14 tal-Att, jew minn maħżen tas-sisa awtorizzat għall-maħżen tas-sisa awtorizzat ieħor.

(3) Il-ġarr tali kollu ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa mingħajr il-ħlas tad-dazju huwa, kemm-il darba l-Kummissarju ma jippermettix mod ieħor, suġġett għall-kondizzjonijiet li ġejjin:

(*a*) l-oġġetti għandhom jiġu trasportati f'kontenituri jew kollijiet protetti b'għamla ta' siġill approvat mill-Kummissarju jew taħt skorta tad-Dwana, skont id-direttiva tal-Kummissarju fil-każ il-wieħed u l-ieħor; u

(*b*) l-oġġetti għandhom ikollhom magħhom id-Dokument Amministrattiv Intern Mehmuż (DAIM) kif speċifikat fl-Anness għal dawn ir-regolamenti, iffirmat minn min jikkonsenja u approvat mill-Kummissarju, li għandu jispeċifika l-post minn fejn mibgħuta u l-post għalih konsenjat u l-kwantità u d-deskrizzjoni tal-oġġetti; u

(*ċ*) dak id-Dokument Amministrattiv Intern Mehmuż (DAIM) kif speċifikat fl-Anness għal dawn ir-regolamenti għandu jiġi ffirmat mill-kunsinnatarju li jiċċertifika li rċieva l-oġġetti jew, fil-każ ta' imbark, mill-uffiċjal tad-Dwana li jiċċertifika li rċieva l-oġġetti abbord; u

(*d*) id-dazju dovut fuq l-oġġetti għandu jkun protett b'dak

il-mod li l-Kummissarju jista' istabbilixxi.

Kulur u marka. *Emendat: XVI. 2017.76; VIII.2020.66; XVIII.2021.55; VII.2022.66.*

13. (1) Il-Kummissarju jista' jeħtieġ li kull oġġett tad-dazju tas-sisa jingħata kulur u marka permezz ta' *bands* jew *tags* jew mezzi oħra skont id-direttiva tal-Kummissarju jew skont kif jista' jiġi preskritt taħt l-Att.

(2) Ebda oġġett tad-dazju tas-sisa ma għandu jiġi rilaxxat għall-konsum kemm-il darba ma jkollux fuqu dik il-marka jew dak il-kulur.

(3) Meta bolla tas-sisa dwar alkoħol tintilef, tinsteraq jew għal xi raġuni oħra ma tinstabx, il-Kummissarju jista' joħroġ bolla tas-sisa bħala sostitut tal-oriġinali soġġetta għall-ħlas ta' dritt ekwivalenti għall-ogħla dazju tas-sisa li jkun fis-seħħ f'dak iż-żmien fuq flixkun ta' litru ta' erbgħin fil-mija (40%) alkoħol skont il-volum.

(4) Meta bolla tas-sisa dwar inbid tintilef, tinsteraq jew għal xi raġuni oħra ma tinstabx, il-Kummissarju jista' joħroġ bolla tas-sisa bħala sostitut tal-oriġinali soġġetta għall-ħlas ta' dritt ekwivalenti għall-ogħla dazju tas-sisa li jkun fis-seħħ f'dak iż-żmien fuq flixkun tal-inbid ta' litru.

(5) Meta bolla tas-sisa dwar sigarretti tintilef, tinsteraq jew għal xi raġuni oħra ma tinstabx, il-Kummissarju jista' joħroġ bolla tas-sisa bħala sostitut tal-oriġinal soġġett għall-ħlas ta'dritt ekwivalenti għall-ogħla dazju tas-sisa li jkun fis-seħħ f'dak iż-żmien fuq pakkett ta' 20 sigarrett.

(6) Il-faxxa, bolla tas-sisa, tag jew band skont il-każ, għandha titwaħħal mal-oġġett tad-dazju tas-sisa sa mhux iktar tard minn ħamest (5) ijiem minn meta l-faxxa, bolla tas-sisa, tag jew band jinxtara, ħlief fil-każ ta' faxxa, bolla tas-sisa, tag jew band li għandha titwaħħal minn kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat.

(7) (*a*) Konsenjatur reġistrat jew destinatarju reġistrat li jonqos li jwaħħal faxxa, bolla tas-sisa, tag jew band fi żmien ħamest (5) ijiem minn meta tinxtara, ħlief għal kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat, għandu jeħel, meta jinstab ħati, multa ta' mitt euro (€100) u l-Qorti għandha tordna wkoll il-konfiska tal-faxex, bolli tas-sisa, tags jew bands tas-sisa li ma twaħħlux fiż-żmien mogħti. B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-oġġetti tad-dazju tas-sisa nfushom għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(*b*) Fil-każ ta' irregolarità msemmija fil-paragrafu (a), il-Kummissarju, filwaqt li jagħmel il-konfiska tal-faxex, bolli tas-sisa, tags jew bands tas-sisa mhux imwaħħla fiż-żmien mogħti, jista', jekk min ikun għamel l-offiża jammetti, ma jibdiex proċeduri skont dan l-Att u jimponi penali ekwivalenti għal mitt euro (€100). B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-oġġetti tad-dazju tas-sisa nfushom għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(8) (*a*) Kull kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat li joħroġ mill-maħżen tas-sisa awtorizzat oġġetti tad-dazju tas-sisa li fuqhom ma tkunx twaħħlet il-faxxa, bolla tas-sisa, tag jew band skont il-liġi, għandu jeħel, meta jinstab ħati, multa ta' mitt euro (€100) u l-Qorti għandha tordna wkoll il-konfiska tal-faxex, bolli tas-sisa, tags jew bands tas-sisa li kellhom jitwaħħlu ma' dawk l-oġġetti. B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-oġġetti tad-dazju tas-sisa nfushom

għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(*b*) Fil-każ ta' irregolarità msemmija fil-paragrafu (a), il-Kummissarju, filwaqt li jagħmel il-konfiska tal-faxex, bolli tas-sisa, tags jew bands tas-sisa li kellhom jitwaħħlu mal-oġġetti tad-dazju tas-sisa, jista', jekk min ikun għamel l-offiża jammetti, ma jibdiex proċeduri skont dan l-Att u jimponi penali ekwivalenti għal mitt euro (€100). B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-oġġetti tad-dazju tas-sisa nfushom għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(9) (*a*) Ħlief min hu awtorizzat, kull min ikollu fil-pussess tiegħu faxex jew bolli tas-sisa għandu jeħel, meta jinstab ħati, multa ta' mitejn u ħamsin euro (€250) u l-Qorti għandha tordna l-konfiska ta' dawn il-faxex jew bolli tas-sisa. B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-oġġetti tad-dazju tas-sisa nfushom għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(*b*) Fil-każ ta' irregolarità msemmija fil-paragrafu (a), il-Kummissarju, filwaqt li jagħmel il-konfiska tal-faxex, bolli tas-sisa, tags jew bands tas-sisa li baqgħu ma twaħħlux, jista', jekk min ikun għamel l-offiża jammetti, ma jibdiex proċeduri skont dan l-Att u jimponi penali ekwivalenti għal mitejn u ħamsin euro (€250). B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-oġġetti tad-dazju tas-sisa nfushom għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli."

Meta għandhom jingħataw il-kulur u l-marka.

14. L-għoti tal-kulur u l-immarkar ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa, meta dawk l-oġġetti ma jkunux ġew importati diġà hekk kuluriti jew immarkati, għandu jsir taħt is-sorveljanza tad-Dwana jew skont id-direttiva tal-Kummissarju, u l-ispejjeż għall-attendenza ta' uffiċjali tas-sisa biex jissorveljaw dak ix-xogħol għandhom jitħallsu mill-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat bir-rati prevalenti skont dawk ir-regolamenti li jistgħu isiru taħt l-Att jew l-Ordinanza tad-Dwana.

Kap. 37.

Żamma ta' *records* u kontijiet.

15. Il-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat tal-oġġetti tad-dazju tas-sisa għandu iżomm *records* u kontijiet kif speċifikat f'dawn ir-regolamenti jew kif preskritt xort'oħra u huma marbutin li jkkonservaw dawk ir-*records* għal sitt snin jew dak il-perijodu iqsar li l-Kummissarju jista' jippermetti.

Rendikontijiet.

16. Il-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat għandu jipproduċi lill-Kummissarju:

(i) rendikont perijodiku li jagħti d-dettalji ta' kull bejgħ jew konsenja u ħruġ ieħor ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa maħruġa mill-maħżen tas-sisa awtorizzat jew maħżen ta' depożt matul perijodu kif stabbilit mill-Kummissarju u f'dik l-għamla li l-Kummissarju jista' jordna jew kif xort'oħra preskritt dwar l-oġġetti tad-dazju tas-sisa partikolari;

(ii) rendikont verifikat għal kull perijodu ta' *accounting* iċċertifikat minn uditur pubbliku ċertifikat, dwar kull produzzjoni, ħażniet miżmuma fil-maħżen tas-sisa awtorizzat u bejgħ ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa magħmul matul il-perijodu ta' *accounting*, fil-każ ta' kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat, u li jkun fih dik l-

informazzjoni li tkun preskritta dwar oġġetti tad-dazju tas-sisa partikolari;

(iii) rendikont verifikat għal kull perijodu ta' *accounting*, iċċertifikat minn uditur pubbliku ċertifikat, dwar kull introduzzjoni, ħażniet miżmuma fil-maħżen tas-sisa awtorizzat li ma jkunx maħżen ta' depożt tal-Gvern, kif ukoll dwar bejgħ, ħruġ jew konsenji oħra ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa magħmula matul il-perijodu ta' *accounting*, fil-każ ta' kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat, u li jkun fih dik l-informazzjoni li tista' tiġi preskritta dwar oġġetti partikolari;

(iv) iż-żmien ta' perijodu ta' *accounting* ikun ta' sitt xhur jew dak il-perijodu itwal li l-Kummissarju jista' jippermetti jew kif jista' xort'oħra jiġi preskritt u r-rendikont verifikat għandu jasal għand il-Kummissarju fi żmien tletin jum wara tmiem ta' kull perijodu ta' *accounting* li jkun qed jiġi rrapportat dwaru.

Oġġetti li dwarhom ma jkunx ingħata rendikont. *Emendat: XVIII.2021.55; VII.2022.66.*

17. (1) (a) Oġġetti tad-dazju tas-sisa, relattivament għal xi perjodu ta' accounting, li jkunu ġew reġistrati li ġew prodotti jew imdaħħla f'maħżen tas-sisa awtorizzat u li ma jkunux sodisfaċentement murija li jkunu nbiegħu jew leġittimament imneħħija mill-maħżen tas-sisa awtorizzat u li fuqhom ma jkun tħallas ebda dazju għandhom jitqiesu bħala oġġetti li ma jkunx ingħata rendikont tagħhom u l-Kummissarju għandu, mingħajr preġudizzju għal kull azzjoni oħra li tista' tittieħed kontra l-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat skont dan l-Att jew xi liġi oħra, jippermetti l-ħlas tad-dazju dovut fuq id-diskrepanza.

(b) Oġġetti tad-dazju tas-sisa, relattivament għal xi perjodu ta' accounting, li jinstabu fil-maħżen tas-sisa awtorizzat mingħajr ma jkunu ġew reġistrati li l-prodotti ġew prodotti jew imdaħħla f'maħżen tas-sisa awtorizzat għandhom jitqiesu bħala oġġetti żejda u għalhekk huma soġġetti għall-konfiska, mingħajr preġudizzju għal kull azzjoni oħra li tista' tittieħed kontra l-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat skont dan l-Att jew xi liġi oħra:

Iżda jekk l-oġġetti li jinstabu żejda fil-maħżen tas-sisa awtorizzat ikunu sigaretti, l-ispejjeż tad-distruzzjoni tagħhom għandhom jitnaqqsu mill-garanzija marbuta mal-maħżen tas-sisa awtorizzat jew jekk din ma tkunx biżżejjed, il-kustodju tal-maħżen tas-sisa awtorizzat għandu jħallas l-ispejjeż tad-distruzzjoni tas-sigaretti.

(2) Il-kustodji ta' maħżen tas-sisa awtorizzati huma eżenti mid-dazju dwar telf li jsir taħt arranġamenti sospensivi, li huma attribwiti għall-ġrajjiet fortuiti jew forza maġġuri stabbiliti mill-Kummissarju, iżda mhumiex eżentati mid-dazju dwar telf li jsir taħt arranġamenti sospensivi, li hu attribwit għal serq. Huma eżenti wkoll, taħt arranġamenti sospensivi, mid-dazju dwar telf inerenti fin-natura tal-prodotti waqt produzzjoni jew proċessar, magazzinaġġ u trasport. Il-Kummissarju għandu jistabbilixxi l-kondizzjonijiet taħt xiex dawn l-

eżenzjonijiet għandhom jingħataw.

Għoti ta' setgħat ta' Pulizija.

18. Kull uffiċjal tad-Dwana għandu jkollu s-setgħa, b'żieda mas-setgħat u mad-dmirijiet mogħtija lilu skont l-Att, li jeżerċita s-setgħat u d-dmirijiet kollha li bil-liġi huma mogħtija lill-uffiċjal tal-Pulizija Eżekuttiva dwar reat li jkun sar jew li jkun hemm suspett li jkun sar:

Iżda dawk il-funzjonijiet, setgħat u dmirijiet li huma b'liġi riservati għal uffiċjali li jkollhom il-grad ta' mhux inqas minn spettur tal-Pulizija għandhom jitwettqu biss minn uffiċjali li ma jkollhomx grad inqas minn dak ta' *customs officer*.

ANNESS

MALTA
INTERNAL ADMINISTRATIVE ACCOMPANYING DOCUMENT
PRODUCTS SUBJECT TO EXCISE DUTY

VALID FOR MOVEMENTS WITHIN MALTA ONLY

1	1. Consignor Vat Number		2. Consignor's excise No.	3. Reference No.
Copy for the consignor			4. Consignee's excise No.	5. Invoice No.
			6. Invoice date	
	7. Consignee Vat Number 7a. Place of delivery		8. Competent authority at dispatch	
			10. Guarantee	
	9. Transporter		12.	13.
	11. Other transport details		14. Proprietor	
	15.	16. Date of Dispatch	17.	
1				

18a. Marks and numbers, No. and kind of packages, description of goods		19a. Community code (CN code)		24a. Sold in warehouse?	
		20a. Quantity	21a Gross weight (kg)	Yes	No
		22a. Net weight (kg)	23a. Status	Malta produced?	
				Yes	No
18b. Marks and numbers, No. and kind of packages, description of goods		19b. Community code (CN code)		24b. Sold in warehouse?	
		20b. Quantity	21b Gross weight (kg)	Yes	No
		22b. Net weight (kg)	23b. Status	Malta produced?	
				Yes	No

18c. Marks and numbers, No. and kind of packages, description of goods		19c. Community code (CN code)		24c. Sold in warehouse?	
		20c. Quantity	21c Gross weight (kg)	Yes	No
		22c. Net weight (kg)	23c. Status	Malta produced?	
				Yes	No
	25. Additional information (including consolidation details)				
	A Official use only	26. Boxes 1 - 25 certified correct			
		Signatory's company and telephone No. Name of Signatory Place and date Signature			

EXPLANATORY NOTES

1. General

1.1 The Internal Administrative Accompanying Document (IAAD) is required by the Excise Regulations.

1.2 The document must be completed legibly and in a manner that makes entries indelible. Information may be pre-printed. No erasures or overwriting are permitted.

Authorisation by the Excise authorities of a change to the place of delivery is to be shown in box B.

1.3 The format of the IAAD is as laid down in the Excise Regulations. Alternatively commercial documents may be used provided that they contain the information required on the IAAD.

1.4 Any unused space in boxes 18a to 24c is to be lined through so that nothing can be added. Three separate descriptions of merchandise may be entered which must be of the same excise category. The categories are mineral oils, tobacco products and alcohol/ alcoholic beverages.

1.5 The accompanying document comprises three copies:
copy 1, to be retained by the consignor
copy 2, to be retained by the consignee, and
copy 3, to be returned to the consignor to discharge the movement.

1.6 Copies 2 and 3 must accompany the goods during the movement.

1.7 In cases where the document is utilised for movement using fixed pipelines, copies 2 and 3 are to be sent to the consignee by the fastest means available to the dispatching warehousekeeper. In all cases the document is to arrive at the place of delivery within 24 hours of receipt of the goods to which it relates.

2. Headings

Box 1 Consignor: the full name and address.

Box 2 Consignor's excise number: the approval number of the dispatching warehouse (SEEDġVATħnumber).

Box 3 Reference number: a unique reference number which identifies the consignment in the records of the consignor.

Box 11 Other transport details: additional information, i.e. names of all subsequent transporters, means of transport registration numbers of means of transport and the number, type and identification of all commercial seals.

Box 12: For commercial use.

Box 13: For commercial use.

Box 14: Proprietor: name, address and registration number

Box 15: For commercial use.

Box 16: Date of removal from warehouse.

Box 17: For commercial use.

Box 18a: Packages and description of goods; the marks and numbers of external packages, eg containers; the number of internal packages, eg cartons; the commercial description of the goods and the stock account reference under which they were last warehoused.

The description may be continued on a separate sheet attached to each copy. A packing list may be used for this purpose.

Alcohol and alcoholic beverages other than beer must have the alcoholic strength shown (percentage by volume at 20ºC)

Box 19a: Commodity code: the CN code

Box 20a: Quantity
- the number of items, expressed in thousands (cigarettes, cigars and cigarillos)
- litres at 20ºC to two decimal places (alcohol and alcoholic beverages)
- litres at 15ºC (mineral oil)

Box 21a: Gross weight: the gross weight of the consignment

Box 22a: Net weight: the weight of the excise products without packaging is to be given in respect of alcohol and alcoholic beverages, mineral oils and for all tobacco prtoducts except cigarettes.

Box 23a: Indicate the status of the goods: 'EU' or 'non EU'.

Box 4 For goods consigned to an excise warehouse, the approval number of that warehouse (SEEDġVAThnumber).

Box 5 For commercial use.

Box 6 For commercial use.

Box 7 Consignee: the full name, address and registration number. For goods to be exported, the person acting for the consignor at the place of exportation or shipment must be indicated.

Box 7a For goods to be exported, the notation 'EXPORT OUTSIDE THE MALTESE TERRITORY' is to be made together with the place of export. For goods which are to be placed under a community customs procedure (other than release for free circulation), the notation 'UNDER CUSTOMS PROCEDURE' is to be made together with the place where the goods enter customs control.

Box 8 Address of local Excise Office

Box 9 Transporter: name and address

Box 10 Guarantee: indicate whether provided by the consignor, transporter or proprietor and state reference number of guarantee.

Box 24a: Indicate whether the goods have been sold whilst warehoused: YES/NO (delete as appropriate)

Indicate whether the goods were produced in Malta: YES/NO (delete as appropriate).

Box 25: Additional information:
Where the goods are to be consolidated during the movement, give details of the consolidator; name, registration number and address of premises where consolidation is to take place.

If appropriate add the following certificate - *"It is hereby certified that the beer described has been produced by an independent small brewery with a production in the previous year of ..... hectolitres."*

Box 26: Signatory's company, etc: the document is to be completed by, or on behalf of, the consignor. The company of the signatory of the document is to be identified.

Box A For official use only.

Box B If, during the movement, the destination of the goods is changed from that indicated in boxes 7 or 7a the consignor or his agent must indicate the new place of delivery in Box B. Furthermore, the consignor is obliged to immediately notify the change of place of delivery to the Excise authorities.

Box C Certificate of receipt: to be given by the consignee. In cases where goods are exported or placed under a community customs procedure (other than release for free circulation) a certificate is required from the Excise authorities)

MALTA
INTERNAL ADMINISTRATIVE ACCOMPANYING DOCUMENT
PRODUCTS SUBJECT TO EXCISE DUTY

VALID FOR MOVEMENTS WITHIN MALTA ONLY

2	1. Consignor Vat Number	2. Consignor's excise No.	3. Reference No.	
Copy for the consignee		4. Consignee's excise No.	5. Invoice No.	
		6. Invoice date		
	7. Consignee Vat Number 7a. Place of delivery	8. Competent authority at dispatch		
		10. Guarantee		
	9. Transporter	12.	13.	
	11. Other transport details	14. Proprietor		
2	15. 16. Date of Dispatch	17.		

18a. Marks and numbers, No. and kind of packages, description of goods		19a. Community code (CN code)		24a. Sold in warehouse?
		20a. Quantity	21a Gross weight (kg)	Yes / No
		22a. Net weight (kg)	23a. Status	Malta produced? Yes / No
18b. Marks and numbers, No. and kind of packages, description of goods		19b. Community code (CN code)		24b. Sold in warehouse?
		20b. Quantity	21b Gross weight (kg)	Yes / No
		22b. Net weight (kg)	23b. Status	Malta produced? Yes / No
18c. Marks and numbers, No. and kind of packages, description of goods		19c. Community code (CN code)		24c. Sold in warehouse?
		20c. Quantity	21c Gross weight (kg)	Yes / No
		22c. Net weight (kg)	23c. Status	Malta produced? Yes / No

25. Additional information (including consolidation details)	
A Official use only	26. Boxes 1 - 25 certified correct Signatory's company and telephone No. Name of Signatory Place and date Signature

MALTA
INTERNAL ADMINISTRATIVE ACCOMPANYING DOCUMENT
PRODUCTS SUBJECT TO EXCISE DUTY

VALID FOR MOVEMENTS WITHIN MALTA ONLY

B AUTHORISATION FOR CHANGE OF PLACE OF DELIVERY

New name/address:	Authorised by (competent authority):
Request by: name/address of company:	Reference No.
	Signature
Name and signatory: Signature	Stamp
Place and date:	

C CERTIFICATION OF RECEPTION OR EXPORTATION

❒ Goods received by consignee

Date ..... Place ..... Reference No. .....

Descrption of goods	Excess	Shortage

❒ Goods received by consignee

❒ Goods exported*/placed under a Community customs procedure (other than for free circulation)*

date .....

Means of transport .....

❒ Name of signatory .....

Signatory's company

.....

Place/date .....

Signature

❒ Fiscal authority or Customs office

Name

Address

Endorsement by fiscal authority (if required) or Customs office

*delete inapplicable

A Record of control (continued)

MALTA
INTERNAL ADMINISTRATIVE ACCOMPANYING DOCUMENT
PRODUCTS SUBJECT TO EXCISE DUTY

VALID FOR MOVEMENTS WITHIN MALTA ONLY

3	1. Consignor Vat Number		2. Consignor's excise No.	3. Reference No.
Copy for return to the consignor			4. Consignee's excise No.	5. Invoice No.
			6. Invoice date	
	7. Consignee Vat Number 7a. Place of delivery		8. Competent authority at dispatch	
			10. Guarantee	
	9. Transporter		12.	13.
	11. Other transport details		14. Proprietor	
3	15.	16. Date of Dispatch	17.	

18a. Marks and numbers, No. and kind of packages, description of goods		19a. Community code (CN code)		24a. Sold in warehouse?	
		20a. Quantity	21a Gross weight (kg)	Yes	No
		22a. Net weight (kg)	23a. Status	Malta produced?	
				Yes	No
18b. Marks and numbers, No. and kind of packages, description of goods		19b. Community code (CN code)		24b. Sold in warehouse?	
		20b. Quantity	21b Gross weight (kg)	Yes	No
		22b. Net weight (kg)	23b. Status	Malta produced?	
				Yes	No
18c. Marks and numbers, No. and kind of packages, description of goods		19c. Community code (CN code)		24c. Sold in warehouse?	
		20c. Quantity	21c Gross weight (kg)	Yes	No
		22c. Net weight (kg)	23c. Status	Malta produced?	
				Yes	No

25. Additional information (including consolidation details)	
A Official use only	26. Boxes 1 - 25 certified correct
	Signatory's company and telephone No. Name of Signatory Place and date Signature

MALTA
INTERNAL ADMINISTRATIVE ACCOMPANYING DOCUMENT
PRODUCTS SUBJECT TO EXCISE DUTY

VALID FOR MOVEMENTS WITHIN MALTA ONLY

B AUTHORISATION FOR CHANGE OF PLACE OF DELIVERY

New name/address:

Request by: name/address of company:

Name and signatory: Signature

Place and date:

Authorised by (competent authority):

Reference No.

Signature

Stamp

C CERTIFICATION OF RECEPTION OR EXPORTATION

❒ Goods received by consignee

Date ..... Place ..... Reference No. .....

Descrption of goods	Excess	Shortage

❒ Goods received by consignee

❒ Goods exported*/placed under a Community customs procedure (other than for free circulation)*

date .....

Means of transport .....

❒ Name of signatory .....

Signatory's company

.....

Place/date .....

Signature

❒ Fiscal authority or Customs office

Name

Address

Endorsement by fiscal authority (if required) or Customs office

*delete inapplicable

A Record of control (continued)

TAQSIMA B

Regolamenti dwar l-Alkohol u x-Xorb Alkoholiku

Emendata: XVI. 2017.77; VII. 2019.59; XVIII.2021.55; VII.2022.66; XII.2023.56.

1. It-titolu ta' dawn ir-regolamenti hu Regolamenti dwar l-Alkohol u x-Xorb Alkoholiku.

Titolu.

2. Dawn ir-regolamenti għandhom japplikaw għall-alkohol u l-prodotti alkoholiċi speċifikati bħala oġġetti tad-dazju tas-sisa bl-Att dwar id-Dazju tas-Sisa.

Għan.

3. F'dawn ir-regolamenti, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra, "l-Att" tfisser l-Att dwar id-Dazju tas-Sisa, u kull fraži oħra għandu jkollha l-istess tifsir kif mogħti lilha bl-Att.

Tifsir.

4. (1) Kull persuna li tkun kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat fl-oġġetti speċifikati fir-regolament 2 għandha tikkonforma mal-ħtiġiet tad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Ordinanza tal-Ispirti.

Konformità mal-Ordinanza tal-Ispirti. Kap. 41.

(2) Id-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti dwar ix-Xorb Alkoholiku u ta' kull regolament ieħor magħmul taħt l-Ordinanza tal-Ispirti għandhom japplikaw, sal-limitu mhux xort'oħra provdut fir-Regolamenti dwar Oġġetti tad-Dazju tas-Sisa jew dawn ir-regolamenti, għax-xorb alkoholiku elenkat fl-Ewwel Skeda li tinsab mal-Att u li huma wkoll speċifikati fit-Tieni Skeda li tinsab mal-Att.

L.S.41.02 Cap. 41.

5. (1) Kull persuna li tipproduċi l-oġġetti speċifikati fir-regolament 2 għandha, b'żieda mal-obbligi imposti bl-Ordinanza tal-Ispirti, tirreġistra kull maħżen tas-sisa awtorizzat li fih jiġu prodotti jew ikunu maħsuba biex jiġu prodotti oġġetti bħal dawk skont l-artikolu 9 tal-Att u kif regolat bir-regolamenti 4 sa 8 tar-Regolamenti dwar Oġġetti tad-Dazju tas-Sisa.

Reġistrazzjoni. Kap. 41.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 9(4) tal-Att japplikaw biss sal-limitu permess bl-Ordinanza tal-Ispirti dwar l-alkohol u l-prodotti tal-alkohol.

Kap. 41.

6. Il-Kummissarju għandu joħroġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni skont ir-regolament 6 tar-Regolamenti dwar Oġġetti tad-Dazju tas-Sisa u jista' jżomm il-ħruġ ta' dak iċ-ċertifikat jew jirrevoka l-istess ċertifikat jekk l-applikant jonqos milli jikkonforma mal-ħtiġiet imposti bl-Ordinanza tal-Ispirti.

L-applikant għandu jikkonforma mal-Ordinanza tal-Ispirti. Kap. 41.

7. Kull riferenza fl-Ordinanza tal-Ispirti għad-dazju li għandu jitħallas fuq spirti għandhom jittieħdu li jirreferu wkoll għad-dazju tas-sisa li għandu jitħallas taħt l-Att.

Riferenzi għad-dazju fuq spirti fl-Ordinanza tal-Ispirti. Kap. 41.

8. Id-dazju tas-sisa fuq alkohol u xorb alkoholiku suġġett għad-dazju taħt l-Att isir imponibbli u jiġi stmat bir-rata prevalenti f'dak iż-żmien li l-ispirti jiġu rilaxxati għall-konsum, u dan għandu jitħallas sa mhux aktar tard mill-aħħar Ħadd tax-xahar ta' wara.

Punt tat-taxxa *Emendat: XVI. 2017.77.*

9. (1) Spirti importati meħuda f'maħżen tas-sisa awtorizzat għandhom jiġu trattati bl-istess mod u għandhom ikunu suġġetti għall-istess kondizzjonijiet li huma permessi jew imposti bit-Taqsima VI tal-Ordinanza tal-Ispirti fuq spirti distillati lokalment u l-persuna jew persuni responsabbli għal dawk l-ispirti għandhom

Żamma ta' *records*. Kap. 41.

iżommu dawk ir-*records* kontemplati fl-imsemmija Ordinanza.

(2) F'każ ta' nuqqas il-persuna jew persuni responsabbli għal dawk l-ispirti jeħlu l-istess pieni kkontemplati taħt it-Taqsima VI tal-istess Ordinanza.

Sottomissjonijiet ta' rendikonti.

10. (1) Mingħajr preġudizzju għad-disspożizzjonijiet tar-regolament 9(1), il-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat għandu jissottometti lill-Kummissarju, mhux iktar tard minn tletin jum wara t-tmiem ta' kull sena kalendarja, rendikont ċertifikat minn uditur pubbliku li jittestifika dan li ġej, kif ikun il-kaz:

(i) il-kwantità f'litri ta' spirtu prodott matul il-perijodu rilevanti, bl-ispeċifikazzjoni tal-qawwa alkoholika u tat-tip tal-ispirtu;

(ii) il-kwantità f'litri ta' prodotti alkoholiċi prodotti matul il-perijodu rilevanti, bl-ispeċifikazzjoni tat-tip, tal-qawwa alkoholika u ta' jekk ikunux ġew miksuba b'dilwimiet, taħlit jew proċess ieħor;

(iii) il-produzzjoni minn kull operazzjoni ta' ibbottiljar għal kull prodott bl-ispeċifikazzjoni tan-numru ta' fliexken u ta' kemm jesgħu;

(iv) il-kwantità f'litri ta' spirti in massa miżmuma maħżuna, bl-ispeżifikazzjoni tat-tip u l-qawwa kif kienu fi tmiem il-perijodu rilevanti;

(v) il-kwantità f'litri ta' kull prodott alkoholiku ppakkjat miżmum maħżun fi tmiem il-perijodu rilevanti, bl-ispeċifikazzjoni tat-tip, qawwa u deskrizzjoni ta' ippakkjar;

(vi) il-kwantità f'litri ta' prodotti mibjugħa jew xort'oħra maħruġa mill-maħżen tas-sisa awtorizzat matul il-perijodu rilevanti, bl-ispeċifikazzjoni tax-xorta ta' operazzjoni;

(vii) il-kwantità f'litri ta' spirti jew prodotti alkoholiċi oħra imdaħħlin fil-maħżen tas-sisa awtorizzat, bl-indikazzjoni tas-sors matul il-perijodu rilevanti, u bl-ispeċifikazzjoni tat-tipi u qawwa;

(viii) il-kwantità ta' prodotti maħruġa mill-maħżen tas-sisa awtorizzat matul il-perijodu rilevanti, bl-ispeċifikazzjoni tat-tipi tagħhom u ta' jekk il-prodotti jkunux ġew rilaxxati għall-konsum lokali, għall-esportazzjoni jew xort'oħra.

(2) Kull persuna li tonqos li tħares id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-regolament tkun ħatja ta' reat u teħel, meta tinsab ħatja, multa ta' mhux iżjed minn ħamsa u għoxrin elf euro (€25,000).

Twaħħil ta' faxxa jew bolla tas-sisa.
Emendat: VII. 2019.59; VIII.2020.66; VII.2022.66.

11. (1) Ħadd ma jista' jimmanifattura, jipproċessa, jipprepara għall-bejgħ, juri jew joffri għall-bejgħ, ibigħ jew xort'oħra jneħħi xi ethyl alcohol, jew fermented beverages jew intermediate products kif imfissra fit-Tieni Skeda li jkunu ta' saħħa alkoħolika bil-volum attwali ta' għaxra fil-mija (10% vol.) jew iktar f'kontenituri ta' kapaċità ta' ħamsin (50) ċentilitri jew aktar kemm-il darba dawn ma

tkunx imwaħħla fuqhom faxxa jew bolla tas-sisa li tindika dan il-persentaġġ ta' alkoħol, kif indikat mill-Kummissarju, u kif provdut fir-regolament 12.

(2) Il-Kummissarju ikun jista' jeżenta bil-miktub mid-dispożizzjonijiet tas-subregolament ta' qabel, taħt dawk il-kondizzjonijiet li jidhirlu xierqa li jimponi, kull *ethyl alcohol* maħsuba biex jiġu esportati jew bħala provvista għall-bastimenti jew għall-bejgħ lil persuni eżentati bil-liġi jew taġt xi liġi mill-ħlas ta' dazju tas-sisa.

(3) Il-Kummissarju ikun jista' jeżenta bil-miktub mid-dispożizzjonijiet tas-subregolament (1), taħt dawk il-kondizzjonijiet li jidhirlu xierqa li jimponi, kull *ethyl alcohol* ieħor li ma jaqax taħt is-subregolament ta' qabel.

Kontenituri b'faxxa mwaħħla. *Emendat: XVI. 2017.77; VII.2019.59; VIII.2020.66; XVIII.2021.55; VII.2022.66; XII.2023.56.*

12. (1) Ma għandhom jiġu rilaxxati mid-Dwana jew minn maħżen tas-sisa awtorizzat ebda kontenituri li minnufih ġewwa fihom jingħalqu ethyl alcohol, fermented beverages u intermediate products, kemm il-darba l-kontenituri ma tkunx imwaħħla fuqhom faxxa jew bolla tas-sisa. Din il-faxxa jew bolla tas-sisa għandha tkun dik il-waħda korretta skont kif indikat mill-Kummissarju, u għandha tkun imwaħħla bil-mod korrett skont kif indikat mill-Kummissarju.

(2) Dawk il-faxex jew bolli tas-sisa għandhom ikunu ta' għamla tonda u tkompli rettangolari b'mod li l-parti tonda titwaħħal fuq it-tapp u l-parti rettangolari tinżel għal fuq il-kontenitur b'mod li meta l-kontenitur jinfetaħ, il-faxxa jew bolla tas-sisa ta' bilfors tiġi distrutta:

Iżda jekk minħabba l-għamla tal-kontenitur ma jkunx possibbli li l-faxxa jew bolla tas-sisa titwaħħal b'dan il-mod, il-faxxa jew bolla tas-sisa għandha titwaħħal b'xi mod ieħor imma dejjem b'mod li meta l-kontenitur jinfetaħ, il-faxxa jew bolla tas-sisa ta' bilfors trid tiġi distrutta.

(3) Il-faxex jew bolli tas-sisa għandhom jiġu approvati mill-Kummissarju u għandhom jiġu fornuti fid-Dwana jew f'kull post ieħor li jiġi stabbilit mill-Ministru b'avviż fil-Gazzetta.

(4) Dawk il-faxex jew bolli tas-sisa tas-sisa jinħarġu mill-Kummissarju bi ħlas għalihom, kif jista' jiġi preskritt b'regolamenti magħmulin taħt l-Att, fuq talba mill-kustodju tal-maħżen awtorizzat jew negozjant (kemm jekk reġistrat kemm jekk le) tal-ethyl alcohol, fermented beverages u intermediate products.

(5) Il-faxxa jew bolla tas-sisa għandha titwaħħal mal-kontenitur sa mhux iktar tard minn ħamest (5) ijiem minn meta tinxtara, ħlief fil-każ ta' faxxa jew bolla tas-sisa li għandha titwaħħal minn kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat.

(6) (*a*) Konsenjatur reġistrat jew destinatarju reġistrat li jonqos li jwaħħal faxxa jew bolla tas-sisa fi żmien ħamest (5) ijiem minn meta tinxtara, ħlief għal kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat, għandu jeħel, meta jinstab ħati, multa ta' mitt euro (€100) u l-Qorti għandha tordna wkoll il-konfiska tal-faxex jew bolli tas-sisa li ma twaħħlux fiż-żmien mogħti. B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-ethyl alcohol, fermented beverages u intermediate products għandhom iseħħu wkoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(*b*) Fil-każ ta' irregolarità msemmija fil-paragrafu (a), il-Kummissarju, filwaqt li jagħmel il-konfiska tal-faxex jew bolli tas-sisa mhux imwaħħla fiż-żmien mogħti, jista', jekk min ikun għamel l-offiża jammetti, ma jibdiex proċeduri skont dan l-Att u jimponi penali ekwivalenti għal mitt euro (€100). B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-ethyl alcohol, fermented beverages u intermediate products għandhom iseħħu wkoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(7) (*a*) Kull kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat li joħroġ mill-maħżen tas-sisa awtorizzat ethyl alcohol, fermented beverages u intermediate products li fuqhom ma tkunx twaħħlet il-faxxa jew bolla tas-sisa skont il-liġi, għandu jeħel, meta jinstab ħati, multa ta' mitt euro (€100) u l-Qorti għandha tordna wkoll il-konfiska tal-faxex jew bolli tas-sisa li kellhom jitwaħħlu ma' dawk l-oġġetti. B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-ethyl alcohol, fermented beverages u intermediate products għandhom iseħħu wkoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(*b*) Fil-każ ta' irregolarità msemmija fil-paragrafu (a), il-Kummissarju, filwaqt li jagħmel il-konfiska tal-faxex jew bolli tas-sisa li kellhom jitwaħħlu mal-ethyl alcohol, fermented beverages u intermediate products, jista', jekk min ikun għamel l-offiża jammetti, ma jibdiex proċeduri skont dan l-Att u jimponi penali ekwivalenti għal mitt euro (€100). B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-ethyl alcohol, fermented beverages u intermediate products għandhom iseħħu wkoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(8) (*a*) Ħlief min hu awtorizzat, kull min ikollu fil-pussess tiegħu faxex jew bolli tas-sisa għandu jeħel, meta jinstab ħati, multa ta' mitejn u ħamsin euro (€250) u l-Qorti għandha tordna l-konfiska ta' dawn il-faxex jew bolli tas-sisa. B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-oġġetti tad-dazju tas-sisa nfushom għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(*b*) Fil-każ ta' irregolarità msemmija fil-paragrafu (a), il-Kummissarju, filwaqt li jagħmel il-konfiska tal-faxex jew bolli tas-sisa li baqgħu ma twaħħlux, jista', jekk min ikun għamel l-offiża jammetti, ma jibdiex proċeduri skont dan l-Att u jimponi penali ekwivalenti għal mitejn u ħamsin euro (€250). B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-ethyl alcohol, fermented beverages u intermediate products għandhom iseħħu wkoll skont il-liġi, kif applikabbli.

Konfiska.

13. Kull kwantità ta' ethyl alcohol, fermented beverages u intermediate products li jinstabu fil-pussess ta' kwalunkwe persuna bi ksur tad-dispożizzjonijiet tar-regolamenti 11 jew 12 għandha, mingħajr preġudizzju għal kull piena oħra provduta bl-Att jew b'xi liġi oħra, tiġi konfiskata favur il-Gvern.

TAQSIMA Ċ

Regolamenti dwar it-Tabakk Manifatturat

Emendata: XVI. 2017.78; A.L.270 tal-2017; VIII.2020.66; XVIII.2021.55; VII.2022.66; XII.2023.56.

Titolu.

1. It-titolu ta' dawn ir-regolamenti hu Regolamenti dwar it-Tabakk Manifatturat.

Tifsir.

2. F'dawn ir-regolamenti kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra:

"l-Att" tfisser l-Att dwar Dazju tas-Sisa;

"pakkett" tinkludi kull ħaġa li tgeżwer, kartuna, kaxxa, landa, borża jew kontenitur ieħor li minnufih ġewwa fiha tagħlaq is-sigarretti;

"sigarretti" għandha l-istess tifsira bħal dik lilha mogħtija fit-Tielet Skeda li tinsab ma' dan l-Att;

"sigarri u *cigarillos*" għandha l-istess tifsira bħal dik lilha mogħtija fit-Tielet Skeda li tinsab ma' dan l-Att;

"tabakk ieħor għat-tipjip" u "tabakk għal sigarretti mibrumin bl-idejn" għandhom l-istess tifsira bħal dik lilhom mogħtija fit-Tielet Skeda li tinsab mal-Att;

"Tariffa tad-Dwana" tirreferi għall-Ewwel Skeda li tinsab mal-Att dwar id-Dazji ta' Importazzjoni u kull Tariffa li tidħol minflokha.

Kap. 337.

Għan.

3. Dawn ir-regolamenti għandhom japplikaw għal tabakk, sostituti tat-tabakk u prodotti tagħhom li huma speċifikati bħala oġġetti tad-dazju tas-sisa skont l-Att.

Prezz bl-imnut tas-sigaretti.
Miżjud: VII.2019.59.

3A. Il-prezz bl-imnut tas-sigaretti hu dak li jkun stabbilit mill-importatur jew mill-manifattur.

Reġistrazzjoni ta' maħżen tas-sisa awtorizzat.

4. Ħadd ma għandu jimmanifatura, jipproċessa jew jipprepara għall-bejgħ xi sigarretti, sigarri jew prodotti oħra tat-tabakk kemm-il darba ma jitħarsux id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 9 tal-Att.

Sigarretti siġillati b'faxxa.
Emendat VIII.2020.66.

5. (1) Ħadd ma jista' jipprepara għall-bejgħ, juri jew joffri għall-bejgħ, ibiegħ jew xort'oħra ineħħi xi sigarretti kemm-il darba dawn ma jkunux f'pakkett siġillat b'faxxa jew bolla tas-sisa kif provdut fir-regolament 6 jew 10 skont il-każ.

(2) Ħadd ma jista' jakkwista, iżomm għall-bejgħ, juri jew joffri għall-bejgħ, jew ibiegħ xi sigarretti kemm-il darba dawn ma jkunux f'pakketti u jitħarsu d-dispożizzjonijiet tas-subregolament (1).

(3) Il-Kummissarju ikun jista' jeżenta bil-miktub mid-dispożizzjonijiet tas-subregolament ta' qabel, taħt dawk il-kondizzjonijiet li jidhirlu xierqa li jimponi, kull sigarretti fabbrikati lokalment maħsuba biex jiġu esportati jew bħala provvista għall-bastimenti jew għall-bejgħ lil persuni eżentati bil-liġi jew taħt xi liġi mill-ħlas ta' dazju tas-sisa.

Is-sigarretti ghandhom jiġu siġillati b'faxxa.
Emendat: XVI. 2017.78; VII.2019.59; VIII.2020.66; XVIII.2021.55; VII.2022.66; XII.2023.56.

6. (1) Ma ghandhom jiġu offruti fis-suq ebda sigaretti kemm-il darba l-pakkett, kaxxa jew kontenitur li minnufih ġewwa fih jingħalqu s-sigaretti, ma jkunx ġie siġillat b'faxxa jew bolla tas-sisa mwaħħla jew fil-ġenb tal-pakkett b'dak il-mod li sabiex jinfetaħ dak il-pakkett, kaxxa jew kontenitur, dik il-faxxa jew bolla tas-sisa ta' bilfors trid tiġi distrutta, jew inkella mwaħħla isfel fuq wara tal-pakkett:

Iżda fir-rigward ta' sigaretti li huma importati fi kwantitajiet żgħar, li ma jinsabux ghall-bejgħ f'Malta, biex jinbiegħu lill-vjaġġaturi li jkunu sejrin f'xi pajjiż tal-Unjoni Ewropea bl-ajru jew bil-baħar, il-faxxa jew bolla tas-sisa tista' titwaħħal fuq il-kontenitur li ma jkollux mhux inqas minn ghaxar (10) pakketti ta' mhux inqas minn ghoxrin (20) sigarett kull wieħed.

(2) Ma ghandux jiġi offrut fis-suq ebda tabakk ghal sigaretti mibrumin bl-idejn kemm-il darba l-pakkett, kaxxa jew kontenitur tiegħu ma jkunx ġie siġillat b'faxxa jew bolla tas-sisa b'dak il-mod li sabiex jinfetaħ dak il-pakkett, kaxxa jew kontenitur, dik il-faxxa jew bolla tas-sisa ta' bilfors trid tiġi distrutta.

(3) Dawk il-faxex jew bolli tas-sisa jinħarġu mill-Kummissarju bi ħlas ghalihom, kif jista' jiġi preskritt b'regolamenti magħmulin taħt l-Att, fuq talba li ssirlu mill-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat ta' sigarretti, tabakk ghal sigarretti mibrumin bl-idejn jew tabakk ieħor ghat-tipjip.

(4) Il-faxxa jew bolla tas-sisa ghandha titwaħħal mal-pakkett sa mhux iktar tard minn ħamest (5) ijiem minn meta tinxtara ħlief fil-każ ta' faxxa jew bolla tas-sisa li ghandha titwaħħal minn kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat.

(5) (*a*) Konsenjatur reġistrat jew destinatarju reġistrat li jonqos li jwaħħal faxxa jew bolla tas-sisa fi żmien ħamest (5) ijiem minn meta tinxtara, ħlief ghal kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat, ghandu jeħel, meta jinstab ħati, multa ta' mitt euro (€100) u l-Qorti ghandha tordna wkoll il-konfiska tal-faxex jew bolli tas-sisa li ma twaħħlux fiż-żmien mogħti. B'żieda ma' dan, il-konfiska tas-sigaretti nfushom ghandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(*b*) Fil-każ ta' irregolarità msemmija fil-paragrafu (a), il-Kummissarju, filwaqt li jagħmel il-konfiska tal-faxex jew bolli tas-sisa mhux imwaħħla fiż-żmien mogħti, jista', jekk min ikun ghamel l-offiża jammetti, ma jibdiex proċeduri skont dan l-Att u jimponi penali ekwivalenti ghal mitt euro (€100). B'żieda ma' dan, il-konfiska tas-sigaretti nfushom ghandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(6) (*a*) Kull kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat li joħroġ mill-maħżen tas-sisa awtorizzat sigaretti li fuqhom ma tkunx twaħħlet il-faxxa jew bolla tas-sisa skont il-liġi, ghandu jeħel, meta jinstab ħati, multa ta' mitt euro (€100) u l-Qorti ghandha tordna wkoll il-konfiska tal-faxex jew bolli tas-sisa li kellhom jitwaħħlu ma' dawk l-oġġetti. B'żieda ma' dan, il-konfiska tas-sigaretti nfushom ghandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(*b*) Fil-każ ta' irregolarità msemmija fil-paragrafu (a), il-Kummissarju, filwaqt li jagħmel il-konfiska tal-faxex jew bolli tas-

sisa li kellhom jitwaħħlu mas-sigaretti, jista', jekk min ikun għamel l-offiża jammetti, ma jibdiex proċeduri skont dan l-Att u jimponi penali ekwivalenti għal mitt euro (€100). B'żieda ma' dan, il-konfiska tas-sigaretti nfushom għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(7) (*a*) Ħlief min hu awtorizzat, kull min ikollu fil-pussess tiegħu faxex jew bolli tas-sisa għandu jeħel, meta jinstab ħati, multa ta' mitejn u ħamsin euro (€250) u l-Qorti għandha tordna l-konfiska ta' dawn il-faxex jew bolli tas-sisa. B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-oġġetti tad-dazju tas-sisa nfushom għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(*b*) Fil-każ ta' irregolarità msemmija fil-paragrafu (a), il-Kummissarju, filwaqt li jagħmel il-konfiska tal-faxex jew bolli tas-sisa li baqgħu ma twaħħlux, jista', jekk min ikun għamel l-offiża jammetti, ma jibdiex proċeduri skont dan l-Att u jimponi penali ekwivalenti għal mitejn u ħamsin euro (€250). B'żieda ma' dan, il-konfiska tas-sigaretti nfushom għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

Konfiska.

7. Kull kwantità ta' sigarretti jew tabakk li jinstabu fil-pussess ta' persuna bi ksur tad-dispożizzjonijiet tar-regolamenti 5 jew 6 għandha, mingħajr preġudizzju għal kull piena oħra provduta bl-Att jew b'xi liġi oħra, tiġi konfiskata favur il-Gvern.

Tabakk tal-pipa tal-ilma.
Miżjud: VIII.2020.66. Sostitwit: XVIII.2021.55. Emendat: VII.2022.66.

7A. (1) M'għandu jiġi importat għal skop ta' bejgħ, maħżun għal skop ta' bejgħ, ippreparat għall-bejgħ, offrut għall-bejgħ jew offrut bla ħlas ebda tabakk tal-pipa tal-ilma (magħruf ukoll bħala tabakk tax-shisha) ħlief jekk ikun impurtat, maħżun, ippreparat għall-bejgħ, offrut għall-bejgħ jew offrut bla ħlas minn konsenjatur reġistrat, destinatarju reġistrat jew kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat:

Iżda min juri li jkun xtara t-tabakk tal-pipa tal-ilma mingħand konsenjatur reġistrat, destinatarju reġistrat jew kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat ma għandux jitqies li kiser dan l-obbligu.

(2) M'għandu jiġi offrut fis-suq ebda tabakk tal-pipa tal-ilma (magħruf ukoll bħala tabakk tax-shisha) ħlief meta l-pakkett, kaxxa jew kontenitur li minnufih ġewwa fih jingħalaq it-tabakk tal-pipa tal-ilma jkun ġie siġillat b'faxxa jew bolla tas-sisa mwaħħla kif indikat mill-Kummissarju, b'dak il-mod li sabiex jinfetaħ dak il-pakkett, kaxxa jew kontenitur, dik il-faxxa jew bolla tas-sisa ta' bilfors trid tiġi distrutta.

(3) M'għandu jiġi maħżun għal skop ta' bejgħ, ippreparat għal skop ta' bejgħ, offrut għal skop ta' bejgħ jew offrut bla ħlas ebda tabakk tal-pipa tal-ilma (magħruf ukoll bħala tabakk tax-shisha) ħlief jekk ikun fil-pakkett, kaxxa jew kontenitur tiegħu bil-faxxa jew bolla tas-sisa għadha mwaħħla miegħu, jew inkella fil-pipa tal-ilma nnifisha.

(4) Dawk il-faxex jew bolli tas-sisa għandhom jinħarġu mill-Kummissarju bi ħlas għalihom, kif jista' jiġi preskritt b'regolamenti magħmulin taħt l-Att, fuq talba li ssirlu mill-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat ta' tabakk tal-pipa tal-ilma.

(5) Il-faxex jew bolli tas-sisa għandhom jiġu fornuti fid-Dwana jew f'kull post ieħor li jiġi stabbilit mill-Ministru b'avviż fil-Gazzetta.

(6) Il-faxxa jew bolla tas-sisa għandha titwaħħal mal-kontenitur sa mhux aktar tard minn ħamest (5) ijiem minn meta tinxtara, ħlief fil-każ ta' faxxa jew bolla tas-sisa li għandha titwaħħal minn kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat.

(7) (*a*) Konsenjatur reġistrat jew destinatarju reġistrat li jonqos li jwaħħal faxxa jew bolla tas-sisa fi żmien ħamest (5) ijiem minn meta tinxtara, ħlief għal kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat, għandu jeħel, meta jinstab ħati, multa ta' mitt euro (€100) u l-Qorti għandha tordna wkoll il-konfiska tal-faxex jew bolli tas-sisa li ma twaħħlux fiż-żmien mogħti. B'żieda ma' dan, il-konfiska tat-tabakk tal-pipa tal-ilma nnifsu għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(*b*) Fil-każ ta' irregolarità msemmija fil-paragrafu (a), il-Kummissarju, filwaqt li jagħmel il-konfiska tal-faxex jew bolli tas-sisa mhux imwaħħla fiż-żmien mogħti, jista', jekk min ikun għamel l-offiża jammetti, ma jibdiex proċeduri skont dan l-Att u jimponi penali ekwivalenti għal mitt euro (€100). B'żieda ma' dan, il-konfiska tat-tabakk tal-pipa tal-ilma nnifsu għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(8) (*a*) Kull kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat li joħroġ mill-maħżen tas-sisa awtorizzat tabakk tal-pipa tal-ilma li fuqu ma tkunx twaħħlet il-faxxa jew bolla tas-sisa skont il-liġi, għandu jeħel, meta jinstab ħati, multa ta' mitt euro (€100) u l-Qorti għandha tordna wkoll il-konfiska tal-faxex jew bolli tas-sisa li kellhom jitwaħħlu ma' dawk l-oġġetti. B'żieda ma' dan, il-konfiska tat-tabakk tal-pipa tal-ilma nnifsu għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(*b*) Fil-każ ta' irregolarità msemmija fil-paragrafu (a), il-Kummissarju, filwaqt li jagħmel il-konfiska tal-faxex jew bolli tas-sisa li kellhom jitwaħħlu mat-tabakk tal-pipa tal-ilma, jista', jekk min ikun għamel l-offiża jammetti, ma jibdiex proċeduri skont dan l-Att u jimponi penali ekwivalenti għal mitt euro (€100). B'żieda ma' dan, il-konfiska tat-tabakk tal-pipa tal-ilma nnifsu għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(9) (*a*) Ħlief min hu awtorizzat, kull min ikollu fil-pussess tiegħu faxex jew bolli tas-sisa għandu jeħel, meta jinstab ħati, multa ta' mitejn u ħamsin euro (€250) u l-Qorti għandha tordna l-konfiska ta' dawn il-faxex jew bolli tas-sisa. B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-oġġetti tad-dazju tas-sisa nfushom għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(*b*) Fil-każ ta' irregolarità msemmija fil-paragrafu (a), il-Kummissarju, filwaqt li jagħmel il-konfiska tal-faxex jew bolli tas-sisa li baqgħu ma twaħħlux, jista', jekk min ikun għamel l-offiża jammetti, ma jibdiex proċeduri skont dan l-Att u jimponi penali ekwivalenti għal mitejn u ħamsin euro (€250). B'żieda ma' dan, il-konfiska tat-tabakk tal-pipa tal-ilma nnifsu għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(10) Kwalunkwe kwantità tkun xi tkun ta' tabakk tal-pipa tal-ilma li tinstab fil-pussess ta' xi persuna bi ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dawn ir-regolamenti għandha, mingħajr preġudizzju għal kull piena oħra provduta bl-Att jew b'xi liġi oħra, tiġi konfiskata favur il-Gvern.

Żmien u mod kif jitħallas id-dazju fuq is-sigarretti.

8. Id-dazju tas-sisa fuq is-sigarretti u fuq it-tabakk hu dovut meta dawn ikunu offruti għal konsum domestiku u dan għandu jitħallas mill-kustodju tal-maħżen tas-sisa awtorizzat sa mhux aktar tard mill-15-il jum tax-xahar ta' wara.

Prezz bl-imnut stabbilit *Sostitwit: VII.2019.59.*

9. Meta jsir il-ħlas tad-dazju tas-sisa fuq sigaretti, il-kustodju tal-maħżen tas-sisa awtorizzat jew in-negozjant reġistrat għandu jiddikjara bil-miktub il-prezz bl-imnut stabbilit mill-importatur jew manifattur għal kull pakkett ta' għoxrin (20) sigarett jew parti minn pakkett.

Kif jiġi indikat li sar il-ħlas fuq sigaretti manifatturati lokalment. *Emendat: VIII.2020.66.*

10. (1) Il-ħlas ta' dazju tas-sisa fuq sigarretti prodotti f'Malta għandu jiġi indikat billi ma' kull pakkett, kaxxa, kartuna jew kontenitur ieħor, titwaħħal faxxa jew bolla tas-sisa li tindika li d-dazju ġie mħallas skont l-Att għal kull kwantità ta' sigarretti ta' mhux iktar minn għoxrin f'kull pakkett, kaxxa, kartuna jew kontenitur ieħor.

(2) Dawk il-faxex jew bolli tas-sisa għandhom jitwaħħlu mal-fetħa jew skontru tal-fetħa li jkun hemm fil-pakkett, kaxxa, kartuna jew kontenitur ieħor b'dak il-mod li sabiex jinfetaħ dak il-pakkett, kaxxa jew kontenitur, dik il-faxxa jew bolla tas-sisa ta' bilfors trid tiġi distrutta.

(3) Dawk il-faxex jew bolli tas-sisa tas-sisa għandhom ikunu tal-għamla approvata mill-Kummissarju u għandhom jiġu fornuti fid-Dwana jew f'kull imkien ieħor li jiġi stabbilit mill-Ministru b'avviż fil-Gazzetta.

Preżunzjoni dwar il-kwalità ta' prodotti manifatturati.

11. Il-kwantità ta' tabakk li tirriżulta wara li jitnaqqsu t-total tal-kwantità ta' tabakk maħżun fil-maħżen tas-sisa awtorizzat, il-kwantità ta' prodotti reġistrati bħala manifatturati u l-kwantità ta' fdalijiet tat-tabakk li jitqiesu mhux tajbin għall-produzzjoni u li jkunu għadhom fil-maħżen tas-sisa awtorizzat, mill-kwantità reġistrata bħala li tkun ġiet introdotta fil-maħżen tas-sisa awtorizzat, għandha titqies bħala li tkun ġiet manifatturata fil-prodotti li għar-rigward tagħhom ikun reġistrat il-maħżen tas-sisa awtorizzat kemm-il darba l-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat ma jġibx prova kuntrarja b'sodisfazzjon tal-Kummissarju.

Sistema ta' *Track and Trace. Miżjud: VII.2019.59. Sostitwit: XVIII.2021.55.*

11A. (1) Kull manifattur tat-tabakk, importatur tat-tabakk, grossista tat-tabakk, distributur tat-tabakk u first retail outlet tat-tabakk għandhom japplikaw biex ikunu reġistrati jew awtorizzati fis-sistema ta' Track and Trace kif stabbilita mil-liġijiet tal-Unjoni Ewropea u għandhom iżommu mar-regoli u prattiċi tas-sistema.

(2) Kull manifattur tat-tabakk u importatur tat-tabakk għandhom iżommu mar-regoli u prattiċi tas-sistema ta' Track and Trace u dan bħala waħda mill-kondizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni ta' kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat u ta' maħżen tas-sisa awtorizzat maħruġa lilu mill-Kummissarju, u fin-nuqqas ta' reġistrazzjoni jew awtorizzazzjoni fis-sistema ta' Track and Trace, jew jekk ma jimxux mar-regoli u prattiċi tas-sistema, għandhom

jitqiesu li kisru l-kondizzjonijiet ta' maħżen tas-sisa awtorizzat u ta' kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat.

(3) (*a*) Il-Kummissarju għandu jħassar ir-reġistrazzjoni jew awtorizzazzjoni fis-sistema ta' Track and Trace ta' kull grossista tat-tabakk, distributur tat-tabakk u first retail outlet tat-tabakk li b'mod irregolari jopera barra mis-sistema ta' Track and Trace, joħroġ it-tabakk mis-sistema ta' Track and Trace jew iqarraq bis-sistema ta' Track and Trace, u dan bla ħsara għal kull azzjoni oħra li tista' tittieħed taħt dan l-Att jew taħt xi liġi oħra.

(*b*) Din ir-reġistrazzjoni jew awtorizzazzjoni għandha tibqa' mħassra għal perjodu ta' sena (1) mid-data tal-irregolarità f'każ tal-ewwel irregolarità, u għal perjodu ta' tliet (3) snin mit-tieni irregolarità f'każ tat-tieni irregolarità, u għal perjodu ta' sitt (6) snin mit-tielet irregolarità f'każ tat-tielet irregolarità, wara liema perjodi jrid jerġa' jkun hemm applikazzjoni għar-reġistrazzjoni jew awtorizzazzjoni. Fil-każ tar-raba' irregolarità jew iktar, il-persuna ma għandiex titħalla terġa' tapplika.;

Records u dikjarazzjonijiet perijodiċi.

12. (1) Il-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat tat-tabakk u ta' prodotti tat-tabakk għandu jagħti lill-Kummissarju dikjarazzjoni li tkun turi, għar-rigward tal-produzzjoni ta' kull prodott, matul dak il-perjodu li l-Kummissarju jista' jippermetti jew hekk kif jista' jiġi preskritt:

(*a*) il-piż ta' tabakk tal-werqa, ta' sostituti tat-tabakk u ta' tabakk imqatta' jew imqatta' u mħallat iżda mhux manifatturat iktar minn hekk, li huwa jkollu fl-ewwel jum ta' perijodu bħal dak f'xi maħżen tas-sisa awtorizzat reġistrat f'ismu;

(*b*) il-piż ta' kull tabakk kif imsemmi qabel minnu akkwistat matul dak il-perjodu, billi jiddikjara mnejn ikun akkwistah;

(*ċ*) il-piż ta' kull tabakk kif imsemmi qabel mibjugħ jew mod ieħor imneħħi matul dak il-perijodu u lil min ikun inbiegħ jew għand min ikun tneħħa;

(*d*) il-kwantità ta' kull prodott minnu manifatturat matul kull perijodu bħal dak; u

(*e*) il-piż ta' fdalijiet li joħorġu mill-manifattura ta' kull prodott tat-tabakk matul kull perijodu bħal dak ġewwa maħżen tas-sisa awtorizzat reġistrat f'ismu.

(2) Dik id-dikjarazzjoni għandha tingħata lill-Kummissarju mhux iktar tard mill-wieħed u għoxrin jum tax-xahar li jiġi minnufih wara t-tmiem ta' kull perijodu ta' kontijiet imsemmi fis-subregolament (1) u għandha tiġi formulata biex turi t-tagħrif li jkun meħtieġ li jingħata, kif separatament klassifikat taħt il-kapi tabakk tal-werqa, sostitut tat-tabakk, tabakk importat imqatta', u tabakk importat maqtugħ u imħallat.

(3) Kull min jonqos milli jħares id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-regolament ikun ħati ta' reat u jeħel, meta jinsab ħati, multa ta' mhux aktar minn ħamsa u għoxrin elf euro (€25,000).

13. Dawn ir-*records* li ġejjin għandhom jinżammu mill-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat ta' prodotti tat-tabakk skont ir-regolament 15 tar-Regolamenti dwar Oġġetti tad-Dazju tas-Sisa:

Records li għandhom jinżammu skont ir-regolament 15 tar-Regolamenti dwar Oġġetti tad-Dazju tas-Sisa.

(*a*) ir-*records* kollha li għandhom x'jaqsmu mat-tagħrif li hu meħtieġ li jingħata lill-Kummissarju skont ir-regolament li jiġi minnufih qabel dan, u

(*b*) dokumenti li għandhom x'jaqsmu mat-tqegħid fil-maħżen tad-Dwana u rilaxx mid-Dwana, fatturi, ordnijiet ta' konsenja u kull dokument ieħor li jkollu x'jaqsam mal-importazzjoni, akkwist, bejgħ, konsenja, esportazzjoni jew trasferiment ta' tabakk, sostituti tat-tabakk u prodotti tagħhom.

Pussess ta' prodotti tat-tabakk bi ksur tal-Att u tar-regolamenti. *Emendat: VIII.2020.66.*

14. (1) Ħadd ma jista' jakkwista, kemm-il darba persuna ma tkunx eżenti bis-saħħa tal-artikolu 14 tal-Att, b'kull titolu li jkun jew ikollu fil-pusses tiegħu xi sigarretti f'konteniturі li magħhom ma tkunx twaħħlet dik il-faxxa jew bolla tas-sisa msemmija fir-regolament 6 jew 10.

(2) Ħadd ma jista' xjentement jakkwista, kemm-il darba persuna ma tkunx eżenti bis-saħħa tal-artikolu 14 tal-Att, b'kull titolu li jkun jew ikollu fil-pussess tiegħu sigarretti jew xi prodott tat-tabakk ieħor li dwarhom id-dazju li jinġabar, jew, ħlief għall-eżenzjoni mogħtija bis-saħħa tal-Att, li jkollu jinġabar bis-saħħa tal-Att ma jkunx tħallas.

(3) Għall-għan tas-subregolament li jiġi minnufih qabel dan, il-prodotti tat-tabakk li dwarhom ikun ġie permess il-pagament ta' ħlas lura għandhom jitqiesu li jkunu prodotti tat-tabakk li fuqhom ma jkunx tħallas dazju.

Sigarretti mibrumin bl-idejn.

15. Skont l-artikolu 14 tal-Att, id-dispożizzjonijiet ta' dawn ir-regolamenti ma għandhomx japplikaw għal persuna li timmanifattura sigarretti mibrumin bl-idejn fiċ-ċirkostanzi msemmija fl-artikolu 9(5)(*b*) tal-Att, sakemm dawk is-sigarretti jiġu prodotti mit-tabakk jew sostituti tat-tabakk li fuqhom ikunu tħallsu id-dazju tas-sisa u tal-importazzjoni jew kull taxxa oħra, meta dan ikun japplika.

TAQSIMA D

Regolamenti dwar Żjut Minerali

Emendata: XVI. 2017.79; VII.2018.80; XVIII.2021.55; VII.2022.66; XII.2023.56; A.L. 42 tal-2024.

Titolu.

1. It-titolu ta' dawn ir-regolamenti hu Regolamenti dwar Żjut Minerali.

Għan.

2. (*a*) Kull waħda minn dawn is-sustanzi għandha tikkostitwixxi marka fiskali:

(i) għan-nafti, esklużi nafti maħsubin biex jintużaw għat-tisħin:

(aa) ACCUTRACE™ PLUS (butoxybenzene); u

(bb) kull żebgħa ħamra;

(ii) għan-nafti maħsubin biex jintużaw għat-tisħin minn sptarijiet tal-istat u privati, djar tal-anzjani tal-istat, il-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, entitajiet sportivi, filantropiċi u reliġjużi hekk awtorizzati mill-Ministru, fran tal-ħobż sal-massimu ta' litri meħtieġa kull xahar mill-forn tal-ħobż kif ċertifikat minn mechanical engineer, u entitajiet oħra awtorizzati mill-Ministru, u għall-pitrolju:

(*aa*) ACCUTRACE™ PLUS (butoxybenzene); u

(*bb*) kull żebgħa ħadra.

(*b*) Il-marki għandhom jiġu miżjuda f'dawn il-proporzjonijiet:

(i) għan-nafti, esklużi nafti maħsubin biex jintużaw għat-tisħin minn sptarijiet tal-istat u privati, djar tal-anzjani tal-istat, il-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, entitajiet sportivi, filantropiċi u reliġjużi hekk awtorizzati mill-Ministru, fran tal-ħobż sal-massimu ta' litri meħtieġa kull xahar mill-forn tal-ħobż kif ċertifikat minn mechanical engineer, u entitajiet oħra awtorizzati mill-Ministru:

(*aa*) mhux inqas minn 12.5 milligramma kull litru imma mhux iżjed minn 18.75 milligramma ta' ACCUTRACE™ PLUS għal kull litru ta' żejt minerali, li jikkorrispondi għal-livell ta' mmarkar ta' mhux inqas minn 9.5 milligramma ta' butoxybenzene għal kull litru u mhux iktar minn 14.25 milligramma ta' butoxybenzene għal kull litru ta' prodott ta' enerġija; u

(*bb*) mhux inqas minn dik il-kwantità ta' żebgħa ħamra li tagħti assorbenza ta' kulur minn 0.2 sa 0.5 meta mkejla bi spettrofotometru ta' 500-540 nanometri meta tiġi ntrodotta fiż-żejt minerali;

(ii) għan-nafti maħsubin biex jintużaw

għat-tisħin minn sptarijiet tal-istat u privati, djar tal-anzjani tal-istat, il-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, entitajiet sportivi, filantropiċi u reliġjużi hekk awtorizzati mill-Ministru, fran tal-ħobż sal-massimu ta' litri meħtieġa kull xahar mill-forn tal-ħobż kif ċertifikat minn mechanical engineer, u entitajiet oħra awtorizzati mill-Ministru, u għall-pitrolju:

(*aa*) mhux inqas minn 12.5 milligramma kull litru imma mhux iżjed minn 18.75 milligramma ta' ACCUTRACE™ PLUS għal kull litru ta' żejt minerali, li jikkorrispondi għal-livell ta' mmarkar ta' mhux inqas minn 9.5 milligramma ta' butoxybenzene għal kull litru u mhux iktar minn 14.25 milligramma ta' butoxybenzene għal kull litru ta' prodott ta' enerġija; u

(*bb*) mhux inqas minn dik il-kwantità ta' żebgħa ħadra li tagħti assorbenza ta' kulur minn 0.15 sa 0.4 meta mkejla bi spettrofotometru ta' 630 nanometri għall-komponent ikħal taż-żebgħa u tagħti assorbenza ta' kulur minn 0.15 sa 0.4 meta mkelja bi spettrofotometru ta' 400-450 nanometri għal komponent isfar taż-żebgħa meta tiġi ntrodotta fiż-żejt minerali.

Tifsir. *Emendat: XVI. 2017.79. Sostitwit: A.L. 42 tal-2024.*

3. (*a*) B'effett mid-19 ta' Jannar 2024 l-indikatur fiskali komuni kif provdut fid-Direttiva tal-Kunsill 95/60/KE tas-27 ta' Novembru 1995 dwar l-immarkar fiskali tan-nafta u tal-pitrolju, għall-immarkar tan-nafti kollha li jaqgħu taħt il-kodiċijiet CN 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 u 2710 20 19, kif ukoll tal-pitrolju li jaqa' taħt il-kodiċi CN 2710 19 25, għandu jkun ACCUTRACE™ PLUS.

(*b*) Il-livell ta' mmarkar ta' ACCUTRACE™ PLUS għandu jkun ta' mill-inqas 12.5 milligramma għal kull litru u mhux aktar minn 18.75 milligramma għal kull litru ta' prodott tal-enerġija, li jikkorrispondi għal livell ta' mmarkar ta' mill-inqas 9.5 milligramma ta' butoxybenzene għal kull litru u mhux aktar minn 14.25 milligramma ta' butoxybenzene għal kull litru ta' prodott tal-enerġija..

Kif jiġi kkalkolat id-dazju.

4. (1) Id-dazju tas-sisa fuq żjut tal-*petroleum* ta' densità ta' taħt 0.900 f'temperatura ta' 15ºĊ għandu jiġi kkalkolat fuq kull 1000 litru ta' prodott f'temperatura ta' 15ºĊ.

(2) Id-dazju tas-sisa fuq gassijiet għandha tiġi kkalkolata fuq

il-piż nett f'kilogrammi.

Stallazzjonijiet bħala mħażen ta' depożt.

5. Stallazzjonijiet ta' magazzinaġġ ta' żejt u gass tal-*petroleum* għandhom, għall-fini ta' dawn ir-regolamenti, jitqiesu li jkunu mħażen tas-sisa approvati jekk hekk approvati mill-Kummissarju, u kustodju ta' stallazzjoni ta' magazzinaġġ għandu xorta waħda jitqies li jkun kustodju ta' mħażen approvat.

Il-pjanti għandhom ikunu pjanti approvati mill-Kummissarju.

6. Pjanta dettaljata tal-istallazzjoni ta' magazzinaġġ għandha tiġi sottomessa lill-Kummissarju qabel tingħata approvazzjoni bħala maħżen tas-sisa awtorizzat, u ma għandha ssir ebda alterazzjoni lit-tankijiet ta' magazzinaġġ, lill-*pipelines*, lill-*inlet valves* jew *outlet valves* imqabbdin mat-tankijiet ta' magazzinaġġ jew mal-*pipeline*, qabel ma l-Kummissarju jiġi mgħarraf biha u jkun approvaha.

It-tankijiet, eċċ., għandhom ikunu kalibrati.

7. (1) It-tankijiet ta' magazzinaġġ u t-tankijiet ta' servizz kollha għandhom ikunu kalibrati u l-kapaċità tal-*pipelines* kollha għandha tkun aċċertata għas-sodisfazzjon tal-Kummissarju.

(2) Kull żejt tal-*petroleum* prodott f'maħżen tas-sisa awtorizzat għandu jiġi storjat f'tankijiet kalibrati kif provdut fis-subregolament (1) u kull gass prodott għandu jiġi mkejjel u storjat b'dak il-mod li l-Kummissarju jista' jordna.

Żbark ta' żejt jew gass importat. *Emendat: XVI. 2017.79.*

8. Kull żejt tal-*petroleum* importat għandu jiġi żbarkat minn fuq il-bastiment ta' importazzjoni taħt sorveljanza tad-Dwana u meta jiġi importat in massa għandu jitwassal permezz ta' *pipelines* approvati għat-tankijiet ta' magazzinaġġ li jkunu kalibrati kif speċifikat fir-regolament 7 jew xort'oħra mkejla għas-sodisfazzjon tal-Kummissarju.

Kejl ta' żejt jew gass.

9. (1) Iż-żejt jew gass tal-*petroleum* li jinħatt għal ġot-tankijiet ta' magazzinaġġ wara l-produzzjoni jew importazzjoni għandu jiġi mkejjel minn uffiċjal tad-Dwana sabiex tiġi aċċertata l-kwantità ta' żejt jew gass prodott jew importat qabel isir xi ħruġ minn dawk it-tankijiet.

(2) Il-kwantitajiet ta' żjut tal-*petroleum* għandhom jiġu mkejla fit-temperatura osservata u għandhom jiġu konvertiti għall-kwantitajiet relattivi tagħhom f'temperatura ta' 15ºĊ bl-applikazzjoni tal-*volume correction coeffecient* proprju.

Taħlit ta'ċerti *fuels*.

10. (1) B'deroga tar-regolament 8(ii) tar-Regolamenti dwar Oġġetti tad-Dazju tas-Sisa, it-taħlit ta' *fuel oil* ta' densità ta' 'l fuq minn 0.900 f'temperatura ta' 15ºĊ ma' *diesel oil* għal skopijiet ta' *bunkering* jew sabiex jiġu sodisfatti l-ispeċifikazzjonijiet mitluba minn xi klijent partikolari fih innifsu ma jikkostitwixxix produzzjoni ta' żjut tal-*petroleum*.

(2) It-taħlit ta' *fuel oil* ma' *diesel oil* għal skopijiet ta' *bunkering* jew skopijiet oħra għandu jsir biss kif dirett mill-Kummissarju u taħt dawk il-kondizzjonijiet li huwa jista' jimponi.

(3) Ħlief kif provdut fis-subregolamenti preċedenti, żjut ta' densità differenti għandhom jiġu mħallta biss f'maħżen tas-sisa awtorizzat reġistrat.

Rapporti.

11. (1) Il-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat ta' żjut jew gassijiet tal-*petroleum* għandu jipprodużċ lill-Kummissarju, mhux iktar tard minn ħamest ijiem wara l-aħħar Ħadd ta' kull xahar

kalendarju, rapport li jiddikjara l-kwantità rispettiva ta' kull tip ta' żejt jew gass tal-*petroleum* prodott, il-kwantità ta' dawk il-prodotti maħżuna fil-maħżen tas-sisa awtorizzat, u l-kwantitajiet ta' dawk il-prodotti rilaxxati għall-konsum lokali, bħala *bunkering fuel*, bħala merkanzija għall-esportazzjoni, jew għal xi destinazzjoni oħra koperta b'ordni ta' eżenzjoni, sa u matul il-perijodu li jagħlaq fl-aħħar Ħadd ta' kull xahar.

(2) Il-kustodju tal-maħżen tas-sisa awtorizzat għandu jipproduċi lill-Kummissarju, mhux iktar tard minn ħamest ijiem wara l-aħħar Ħadd ta' kull xahar kalendarju, rapport li jiddikjara l-kwantità ta' kull tip ta' prodott imdaħħal fil-fond ta' depot li jispeċifika d-data tat-tqegħid fid-depożt, il-bastiment ta' importazzjoni, il-kwantità ta' kull tip ta' prodott rilaxxat mill-fond ta' depożt għall-konsum lokali, għall-esportazzjoni bħala merkanzija, bħala *bunkering fuel*, jew għal xi destinazzjoni oħra koperta b'ordni ta' eżenzjoni.

(3) Fil-każ ta' ħruġ li jkun ħieles mid-dazju, ir-rapport ta' kull xahar speċifikat fis-subregolamenti (1) u (2) għandu jkun imsaħħaħ b'kopji tad-dokumenti ta' esportazzjoni jew dokumenti oħra ta' konsenja rilevanti għal operazzjonijiet bħal dawk.

Rendikontijiet.

12. (1) Mhux iktar tard minn tletin jum wara l-aħħar ta' Ġunju u l-aħħar ta' Diċembru ta' kull sena jew kif jiġi xort'oħra ordnat mill-Kummissarju, il-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat għandu jissottometti lill-Kummissarju rendikont iċċertifikat minn uditur pubbliku li jkun fih dawn id-dettalji li ġejjin:

(*a*) il-kwantità f'tunnellati metriċi ta' żejt mhux maħdum jew gass estratt minn xi sors jew importat u mdaħħal fil-maħżen tas-sisa awtorizzat, bl-ispeċifikazzjoni tad-data u l-oriġini ta' kull dħul;

(*b*) il-kwantità f'kilogrammi jew litri, skont il-każ, ta' żejt u materjal ieħor importat jew xort'oħra miksub bħala materja prima għall-ipproċessar, bl-ispeċifikazzjoni tat-tip, id-densità f'temperatura ta' 15ºĊ, id-data u l-bastiment ta' importazzjoni, ta' kull importazzjoni;

(*ċ*) il-kwantità ta' kull tip ta' żejt u gass prodott, bl-ispeċifikazzjoni tad-densità relattiva f'temperatura ta' 15ºĊ ta' kull tip ta' żejt jew gass;

(*d*) il-kwantità ta' żejt u gass f'kilogrammi jew litri, skont il-każ, ikkunsmati mill-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat għat-tisħin jew *fuelling* tal-makkinarju għall-proċess tal-produzzjoni;

(*e*) il-kwantità ta' kull tip ta' żejt u gass f'kilogrammi jew litri, skont il-każ, mibjugħ, esportat jew xort'oħra kkonsenjat mill-maħżen tas-sisa awtorizzat;

(*f*) il-kwantità ta' kull tip ta' żejt u gass prodott li jkun hemm maħżun fil-maħżen tas-sisa awtorizzat fi tmiem kull perijodu;

(*g*) il-bilanċ ta' żjut mhux maħduma jew żejt u materjal ieħor, miksubin bħala materja prima, li jkun għad hemm maħżuna fil-maħżen tas-sisa awtorizzat fi

tmiem kull perijodu; u

(*h*) l-ammont ta' dazju tas-sisa mħallas matul il-perijodu li dwaru jsir ir-rapport.

(2) Il-kustodju tal-maħżen awtorizzat għandu jissottometti lill-Kummissarju, mhux iktar tard minn tletin jum wara l-aħħar ta' Diċembru ta' kull sena jew kif jiġi xort'oħra ordnat mill-Kummissarju, rendikont iċċertifikat minn *accountant* pubbliku li jkun fih dawn id-dettalji li ġejjin:

(*a*) il-kwantità f'kilogrammi jew litri skont il-każ, ta' kull żejt jew gass imdaħħal fl-istallazzjoni jew maħżen, bl-ispeċifikazzjoni ta' kull tip ta' prodott, id-data tat-tqegħid fid-depożt u l-bastiment ta' importazzjoni jew sors ieħor;

(*b*) il-kwantità ta' kull tip ta' żejt u gass rilaxxat mill-istallazzjoni jew maħżen bħala bejgħ, bħala esportazzjoni, bħala *bunkering fuel* u bħala konsenji oħra, bl-ispeċifikazzjoni tat-tip ta' operazzjoni;

(*ċ*) il-bilanċ tal-kwantitajiet ta' kull tip ta' żejt jew gass li jkun hemm maħżun fl-istallazzjoni jew maħżen fi tmiem is-sena; u

(*d*) l-ammont ta' dazju tas-sisa mħallas matul is-sena li dwarha jsir ir-rapport.

Għandhom jinżammu *records* għall-finjijiet tar-Regolamenti dwar Oġġetti tad-Dazju tas-Sisa.

13. Dawn ir-*records* li ġejjin għandhom jinżammu mill-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat skont ir-regolament 15 tar-Regolamenti dwar Oġġetti tad-Dazju tas-Sisa:

(*a*) ir-*records* kollha li jkollhom x'jaqsmu mal-informazzjoni li hija meħtieġa li tingħata lill-Kummissarju skont ir-regolament 12;

(*b*) dikjarazzjonijiet tad-Dwana għad-dħul fid-depożt u ħruġ, fatturi, ordnijiet ta' konsenja u kull dokument ieħor li jkollu x'jaqsam mal-importazzjoni, akkwist, bejgħ, konsenji, esportazzjonijiet jew trasferiment ta' żjut, gassijiet u materja prima tal-*petroleum*.

Piena.

14. Kull persuna li tonqos li tħares id-dispożizzjonijiet tar-regolamenti 11 u 12 tkun ħatja ta' reat u teħel, meta tinsab ħatja, multa ta' mhux iżjed minn ħamsa u għoxrin elf euro (€25,000).

Il-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat għandu jipprovdi apparat tal-kejl, eċċ.

15. Il-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat huwa responsabbli li jipprovdi dak l-apparat tal-kejl, *gauges*, tabelli ta' kalibrar u ta' konversjoni, u kull strument jew għodda oħra li l-Kummissarju jista' jeħtieġ sabiex jiġu aċċertati l-kwantitajiet jew densitajiet relattivi ta' kull prodott u barra minn hekk għandu jagħti dawk il-faċilitajiet u għajnuna li l-Kummissarju jew l-uffiċjali tas-sisa delegati minnu jistgħu jeħtieġu, għall-eżaminar, jew ikkontjar jew għat-teħid ta' kampjuni ta' kull żejt jew gass fil-fond tal-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat fejn ikun meħtieġ li jsir xogħol bħal dak fuq prodotti maħduma mill-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat jew miżmuma mill-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat u dawk il-faċilitajiet għandhom jinkludu akkomodazzjoni raġonevoli għall-uffiċjali tas-sisa delegati kif imsemmi qabel għal dak iż-żmien kollu li jkun meħtieġ għat-

twettiq ta' dan ix-xogħol.

Ħlas tad-dazju.

16. Id-dazju tas-sisa dovut fuq żjut u gassijiet tal-*petroleum* rilaxxati għall-konsum mill-maħżen tas-sisa awtorizzat għandu jintbagħat lill-Kummissarju mhux iktar tard minn ħamest ijiem wara l-aħħar Ħadd ta' kull xahar kalendarju, liema ħlasijiet ikunu jkopru d-dazju kollu dovut fuq il-prodotti hekk rilaxxati sa dak il-Ħadd.

Prodotti msemmija fil-*Part* B tar-Raba' Skeda. *Miżjud: VIII.2020.66. Emendat: XVIII.2021.55; VII.2022.66.*

16A. (1)Ma għandu jiġi offrut fis-suq ebda prodott minn dawk imsemmija fil-*Part* B tar-Raba' Skeda, kemm-il darba mal-kontenitur li minnufih ġewwa fih jingħalaq il-prodott ma jkunx hemm imwaħħla faxxa jew bolla tas-sisa, kif indikat mill-Kummissarju.

(2) Dawk il-faxex jew bolli tas-sisa għandhom jinħarġu mill-Kummissarju bi ħlas għalihom, kif jista' jiġi preskritt bir-regolamenti magħmulin taħt l-Att, fuq talba li ssirlu mill-kustodju tal-maħżen awtorizzat ta' *petroleum oils*.

(3) Dawn il-faxex jew bolli tas-sisa għandhom jiġu fornuti fid-Dwana jew f'kull post ieħor li jiġi stabbilit mill-Ministru b'avviż fil-Gazzetta.

(4) Il-faxxa jew bolla għandha titwaħħal mal-kontenitur sa mhux iktar tard minn ħamest (5) ijiem minn meta tinxtara, ħlief fil-każ ta' faxxa jew bolla tas-sisa li għandha titwaħħal minn kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat.

(5) (*a*) Konsenjatur reġistrat jew destinatarju reġistrat li jonqos li jwaħħal faxxa jew bolla tas-sisa fi żmien ħamest (5) ijiem minn meta tinxtara, ħlief għal kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat, għandu jeħel, meta jinstab ħati, multa ta' mitt euro (€100) u l-Qorti għandha tordna wkoll il-konfiska tal-faxex jew bolli tas-sisa li ma twaħħlux fiż-żmien mogħti. B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-prodotti msemmija fit-Taqsima B tar-Raba' Skeda għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(*b*) Fil-każ ta' irregolarità msemmija fil-paragrafu (a), il-Kummissarju, filwaqt li jagħmel il-konfiska tal-faxex jew bolli tas-sisa mhux imwaħħla fiż-żmien mogħti, jista', jekk min ikun għamel l-offiża jammetti, ma jibdiex proċeduri skont dan l-Att u jimponi penali ekwivalenti għal mitt euro (€100). B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-prodotti msemmija fit-Taqsima B tar-Raba' Skeda nnifishom għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(6) (*a*) Kull kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat li joħroġ mill-maħżen tas-sisa awtorizzat prodotti msemmija fit-Taqsima B tar-Raba' Skeda li fuqhom ma tkunx twaħħlet il-faxxa jew bolla tas-sisa skont il-liġi, għandu jeħel, meta jinstab ħati, multa ta' mitt euro (€100) u l-Qorti għandha tordna wkoll il-konfiska tal-faxex jew bolli tas-sisa li kellhom jitwaħħlu ma' dawk l-oġġetti. B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-prodotti msemmija fit-Taqsima B tar-Raba' Skeda għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(*b*) Fil-każ ta' irregolarità msemmija fil-paragrafu (a), il-Kummissarju, filwaqt li jagħmel il-konfiska tal-faxex jew bolli tas-sisa li kellhom jitwaħħlu mal-prodotti msemmija fit-Taqsima B tar-Raba' Skeda, jista', jekk min ikun għamel l-offiża jammetti, ma

jibdiex proċeduri skont dan l-Att u jimponi penali ekwivalenti għal mitt euro (€100). B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-prodotti msemmija fit-Taqsima B tar-Raba' Skeda nnifishom għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(7) (*a*) Ħlief min hu awtorizzat, kull min ikollu fil-pussess tiegħu faxex jew bolli tas-sisa għandu jeħel, meta jinstab ħati, multa ta' mitejn u ħamsin euro (€250) u l-Qorti għandha tordna l-konfiska ta' dawn il-faxex jew bolli tas-sisa. B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-oġġetti tad-dazju tas-sisa nfushom għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(*b*) Fil-każ ta' irregolarità msemmija fil-paragrafu (a), il-Kummissarju, filwaqt li jagħmel il-konfiska tal-faxex jew bolli tas-sisa li baqgħu ma twaħħlux, jista', jekk min ikun għamel l-offiża jammetti, ma jibdiex proċeduri skont dan l-Att u jimponi penali ekwivalenti għal mitejn u ħamsin euro (€250). B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-prodotti msemmija fit-Taqsima B tar-Raba' Skeda nnifishom għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(8) Kwalunkwe kwantità ta' prodotti msemmija fit-Taqsima B tar-Raba' Skeda li tinstab fil-pussess ta' xi persuna bi ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dawn ir-regolamenti għandha, mingħajr preġudizzju għal kull piena oħra provduta bl-Att jew b'xi liġi oħra, tiġi konfiskata favur il-Gvern.

Immarkar b'mod fiskali ta' nafti u pitrolju.
Emendat: XVI. 2017.79; XII.2023.56.

17. (1) Skont ir-regolamenti 13 u 14 tar-Regolamenti dwar Oġġetti tad-Dazju tas-Sisa nafti li jaqgħu taħt il-Kodiċi tas-Sistema Armonizzata bejn 2710.19.43 u 2710.19.48, jew bejn 2710.20.11 u 2710.20.19 u pitrolju li jaqa' taħt il-Kodiċi tas-Sistema Armonizzata bejn 2710.19.21 u 2710.19.25 meta jkunu mibjugħin jew fornuti taħt xi sospensjoni ta' dazju kif provdut fir-Raba' Skeda, għandhom ikunu mmarkati b'mod fiskali.

(2) (*a*) Kull waħda minn dawn is-sustanzi għandha tikkostitwixxi marka fiskali:

(i) għan-nafti, esklużi nafti maħsubin biex jintużaw għat-tisħin minn:

sptarijiet tal-istat u privati,

djar tal-anzjani tal-istat,

il-Faċilità Korrettiva ta' Kordin,

entitajiet sportivi, filantropiċi u reliġjużi awtorizzati mill-Ministru,

fran tal-ħobż sal-massimu ta' litri meħtieġa kull xahar mill-forn tal-ħobż kif ċertifikat minn *mechanical engineer*, u

entitajiet oħra awtorizzati mill-Ministru;

(*aa*) N-Ethyl-N-[2-(1-isobutoxyethoxy)ethyl] -4-(phenylazo)aniline kif definit fl-Indiċi tal-Ilwien bħala Solvent Yellow 124, u

(*bb*) kull żebgħa ħamra;

(ii) għan-nafti maħsubin biex jintużaw għat-tisħin minn:

sptarijiet tal-istat u privati,

djar tal-anzjani tal-istat,

il-Faċilità Korrettiva ta' Kordin,

entitajiet sportivi, filantropiċi u reliġjużi awtorizzati mill-Ministru,

fran tal-ħobż sal-massimu ta' litri meħtieġa kull xahar mill-forn tal-ħobż kif ċertifikat minn *mechanical engineer*, u

entitajiet oħra awtorizzati mill-Ministru

u l-pitrolju -

(*aa*) N-Ethyl-N-[2-(1-isobutoxyethoxy)ethyl] -4-(phenylazo)aniline kif definit fl-Indiċi tal-Ilwien bħala Solvent Yellow 124, u

(*bb*) Kull żebgħa kaħla antrakinina,

(*b*) Il-marki għandhom jiġu miżjudin f'dawn il-proporzjonijiet:

(i) għan-nafti, eskluži nafti maħsubin biex jintużaw għat-tisħin minn:

sptarijiet tal-istat u privati,

djar tal-anzjani tal-istat,

il-Faċilità Korrettiva ta' Kordin,

entitajiet sportivi, filantropiċi u reliġjużi awtorizzati mill-Ministru,

fran tal-ħobż sal-massimu ta' litri meħtieġa kull xahar mill-forn tal-ħobż kif ċertifikat minn *mechanical engineer*, u

entitajiet oħra awtorizzati mill-Ministru;

(*aa*) mhux inqas minn 6 milligrammi imma

mhux iżjed minn 9 milligrammi ta' N-Ethyl-N-[2 -(1-isobutoxyethoxy)ethyl] - 4 -(phenylazo)aniline għal kull litru ta' żejt minerali, u

(*bb*) mhux inqas minn dik il-kwantità ta' lewn aħmar li tagħti intensità ta' kulur, meta mkejla bi spettrofotometru ta' 500 - 540 namometri, li tikkorrispondi għal 5 milligrammi tal-[4(phenylazo) phenylazo]-2-[ethylamino] naphtalene għal kull litru ta' żejt minerali;

(ii) għan-nafti maħsubin biex jintużaw għat-tisħin minn:

sptarijiet tal-istat u privati,

djar tal-anzjani tal-istat,

il-Faċilità Korrettiva ta' Kordin,

entitajiet sportivi, filantropiċi u reliġjużi awtorizzati mill-Ministru,

fran tal-ħobż sal-massimu ta' litri meħtieġa kull xahar mill-forn tal-ħobż kif ċertifikat minn *mechanical engineer*, u

entitajiet oħra awtorizzati mill-Ministru

u għal pitrfolju -

(*aa*) mhux inqas minn 6 milligrammi imma mhux iżjed minn 9 milligrammi ta' N-Ethyl-N-[2-(1-isobutoxyethoxy) ethyl] - 4 -(phenylazo) aniline għal kull litru ta' żejt minerali, u

(*bb*) mhux inqas minn dik il-kwantità ta' żebgħa antrakinina kaħla li tagħti intensità ta' kulur, meta mkejla bi spettrofotometru ta' 630 namometri, li tikkorrispondi għal 5 milligrammi ta' C.I.Solvent Blue 79, kif definit fl-Indiċi tal-Ilwien, għal kull litru ta' żejt minerali.

(3) (*a*) B'effett mid-19 ta' Jannar 2024 l-indikatur fiskali komuni stipulat bid-Direttiva tal-Kunsill 95/60/KE tas-27 ta' Novembru, 1995 dwar l-immarkar fiskali tan-nafta u tal-pitrolju, għall-immarkar taż-żjut tal-gass kollha li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 u 2710 20 19, kif ukoll tal-pitrolju li jaqa' taħt il-kodiċi NM 2710 19 25, għandu jkun ACCUTRACE™ PLUS.

(*b*) Il-livell ta' mmarkar ta' ACCUTRACE™ PLUS għandu jkun ta' mill-inqas 12.5 milligramma għal kull litru u mhux aktar minn 18.75 milligramma għal kull litru ta' prodott tal-enerġija li jikkorrispondi għal livell ta' mmarkar ta' mill-inqas 9.5 milligramma ta' butossibenżen għal kull litru u mhux aktar minn 14.25 milligramma ta' butossibenżen għal kull litru ta' prodott tal-enerġija.

17A. (1) Għandha tiżdied marka kimika nazzjonali, hawn iżjed 'il quddiem imsejħa "il-marka", maż-żjut minerali kollha identifikati mill-Kummissarju permezz ta' ordni fil-Gazzetta u maħsuba li jinħarġu għall-konsum.

(2) Il-marka għandha tiġi fornita lill-kustodji ta' maħżen tas-sisa awtorizzat mid-Dipartiment tad-Dwana wara li jsir ħlas. Il-ħlas li jintalab għandu jkun ikopri l-ispejjeż ta' kemm jiġi l-prodott lid-Dipartiment.

(3) Il-marka għandha tiżdied ma' dawk iż-żjut minerali billi jintużaw pompi ta' dożaġġ fil-proporzjonijiet ordnati mill-Kummissarju.

(4) Ebda żejt minerali bħal dawk ma jista' jinħareġ għall-konsum kemm-il darba ma jkunx ġie hekk immarkat.

Meta jsir l-immarkar.

18. Ħlief meta stipulat mod ieħor fir-regolamenti magħmulin mill-Ministru, iż-żejt għandu jiġi mmarkat qabel it-tqassim għall-użu ta' dak iż-żejt kif stipulat fir-regolament 17(1).

Użu ta' soluzzjoni komposta.

19. Il-marki fiskali stipulati jistgħu jiġu miżjudin man-nafti jew mal-pitrolju, kif xieraq, individwalment jew f'forma ta' soluzzjoni komposta sakemm kull soluzzjoni komposta tkun miżjuda f'tali kwantità li tiżgura il-preżenza ta' kull marka fil-kwantità preskritta fir-regolament 17(2)(*b*).

Ħażna tal-marki.

20. (1) Min jieħu ħsieb il-maħżen f'kull lokal fejn isir l-immarkar għandu jżomm kull marka -

(*a*) separata mis-sustanzi l-oħrajn kollha; u

(*b*) ħlief meta mneħħija minn użu immedjat, f'kontenituri li jkollhom deskrizzjoni tal-kontenut.

(2) Fl-aħħar ta' kull xahar, min jieħu ħsieb il-maħżen f'kull lokal fejn isir l-immarkar għandu -

(*a*) jara x'għandu marki li huwa jaħżen għall-użu jew li qed jintużaw f'dawk il-postijiet;

(*b*) jirreġistra bil-kitba dak l-inventarju;

(*ċ*) iżomm dik il-kitba għal mhux inqas minn sitt snin.

Ħażna ta' żejt immarkat.

21 Żejt immarkat għandu jinħażen separatament minn żejt mhux immarkat.

Twaħħil ta' tikketti mal-postijiet ta' tqassim għaż-żejt immarkat.

22. Kull tank, tank tal-ħażna jew kontenitur ieħor jew kull pompa tat-tqassim jew pajp għandhom ikollhom avviż ma jitħassarx fis-sens li fejn fihom, jew huma żbokk għal, xi nafta jew pitrolju mmarkati skont ir-regolament 17, dawn ma għandhomx jintużaw bħala *fuel* għat-triq.

Dettalji li għandhom jitniżżlu fin-noti tal-kunsinna.

23. Kull persuna li tforni -

(*a*) nafta mmarkata skont ir-regolament 17; jew

(*b*) kwantità mhux akbar minn mitejn u ħamsin litru ta' pitrolju, immarkati skont ir-regolament 17,

għandha tforni lir-riċevitur nota ta' kunsinna bi stqarrija fis-sens li dak iż-żejt mhux ser jintuża bħala *fuel* għat-triq.

Projbizzjonijiet dwar il-marki stipulati.

24. (1) Ebda żejt ma għandu jiġi mmarkat għajr fiċ-ċirkostanzi stipulati f'dawn ir-regolamenti.

(2) Ebda marka ma għandha titneħħa minn xi żejt.

(3) Ebda sustanza meqjusa li tfixkel l-identifikazzjoni ta' xi marka ma għandha tiġi miżjuda ma' xi żejt.

Projbizzjonijiet dwar marki oħrajn.

25. Ebda persuna ma għandha żżid xi sustanza li tidentifika jew xi żebgħa kimika ħlief marka ma' xi nafta jew pitrolju li jkunu meħtieġa li jiġu mmarkati b'dawn ir-regolamenti.

Projbizzjonijiet dwar importazzjoni ta' xi żejt.

26. Ebda żejt li b'dawn ir-regolamenti jkun meħtieġ jiġi mmarkat ma għandu jkun impurtat, jinġieb f'Malta jew rilaxxat għall-konsum jekk miegħu tkun żdiedet xi sustanza meqjusa li tfixkel l-identifikazzjoni ta' xi marka.

Reati, penali u qbid.

27. (*a*) Meta xi persuna tikser xi wieħed mir-regolamenti minn 24 sa 26, hija tkun ħatja ta' reat u għandha għal kull reat minn dawn, meta tinsab ħatja, teħel multa kif speċifikat fl-artikolu 16 tal-Att u dak iż-żejt li miegħu tkun żdiedet xi sustanza li tidentifika jew xi żebgħa kimika għandu jiġi maqbud skont l-artikolu 17 tal-Att.

(*b*) Kull persuna li għandha jinstab kontra l-liġi żejt li jkun fih xi waħda mill-marki jew żebgħat imsemmija fir-regolament 17 tkun ħatja ta' reat u għal kull reat minn dawn, meta tinsab ħatja, teħel multa kif speċifikat fl-artikolu 16 tal-Att u kull żejt għandu jiġi maqbud skont l-artikolu 17 tal-Att.

(*ċ*) Kull persuna li għandha jinstab kontra l-liġi żejt li jkun fih xi waħda mill-marki msemmija fir-regolament 17 tkun ħatja ta' reat u għal kull reat minn dawn, meta tinsab ħatja, teħel multa kif speċifikat fl-artikolu 16 tal-Att u dak iż-żejt għandu jiġi maqbud kif preskritt fl-artikolu 17 tal-Att.

Reġistrazzjoni ta' mezzi ta' trasport. *Emendat: VII.2019.59.*

28. (1) Kull mezz ta' trasport li jġorr prodotti tal-enerġija li fuqhom ma jkunx tħallas id-dazju tas-sisa, kemm jekk dak il-mezz jintuża' fuq l-art, bħall-*fuel tank trucks* u *trailers*, kemm jekk jintuża' fuq il-baħar, bħal *barges* u *tankers*, għandu jkun reġistrat mal-Kummissarju.

(2) Kull operatur ta' mezz tat-trasport bħal dak imsemmi fis-subregolament (1), għandu jiddikjara lill-Kummissarju li dak il-mezz ikun sejjer jintuża' biss għall-ġarr ta' prodotti tal-enerġija li ma jkunx tħallas id-dazju tas-sisa fuqhom.

Immarkar ta' mezzi ta' trasport.

29. (1) Skont ma l-Kummissarju jkun jista' jeħtieġ, dawn il-mezzi tat-trasport għandhom jiġu mmarkati b'mod permanenti u li jidher ċar b'tabella bil-kliem, ta' kulur aħmar, "DUTY FREE". Din

it-tabella għandha tkun ta' daqs mhux inqas minn 820 millimetru b'240 millimetru.

(2) Minkejja d-dispożizzjoni tas-subregolament (1), għandu jiġi istallat fuq kull mezz ta' trasport bħal dak tagħmir elekroniku li bih tali mezz ikun jista' jiġi osservat bħala li jkun qiegħed f'xi mkien speċifiku f'kull waqt partikolari ta' żmien.

Tifsir għall-finijiet tar-regolamenti 31 sa 33.

30. Kemm il-darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra fir-regolamenti 31 sa 33 li ġejjin -

"vettura kummerċjali" tfisser kull vettura bil-mutur tat-triq li bit-tip ta' kostruzzjoni u tagħmir tagħha hija magħmula għal, u kapaċi ġġorr, bi ħlas jew xort'oħra -

(*a*) iżjed minn 9 persuni, inkluż ix-xufier;

(*b*) merkanzija;

"tankijiet standard għall-*fuel*" tfisser it-tankijiet immuntati b'mod permanenti mill-manufattur fuq il-vetturi kollha tal-istess tip bħall-vettura involuta u lit-tagħmir permanenti tagħha jagħmilha possibbli li l-*fuel* jintuża direttament, kemm għall-iskop ta' propulsjoni u, fejn ikun adattat, għat-tħaddim ta' sistema ta' refriġerazzjoni; iżda tankijiet tal-gass immuntati fuq vetturi li huma magħmula għall-użu dirett ta' gass bħala *fuel* għandhom ukoll jitqiesu bħala tankijiet standard għall-*fuel*.

"vettura" tfisser kull vettura bil-mutur.

Ħelsien mill-ħlas ta' dazju tas-sisa.

31. (1) Bla ħsara għal dan ir-regolament u r-regolament 32, vettura kummerċjali li tkun ivvjaġġat minn xi Stat Membru ieħor għandha, meta tkun dieħla Malta, tiġi meħlusa mill-ħlas tad-dazju tas-sisa fuq il-*fuel* li jkun fil-vettura.

(2) Dan il-ħelsien mill-ħlas tad-dazju tas-sisa japplika biss fuq dak il-*fuel* li -

(*a*) jkun qiegħed jinżamm fit-tankijiet standard tal-vettura; u

(*b*) jkun qiegħed jintuża jew ikun maħsub li jintuża minn dik il-vettura.

(3) Dak il-ħelsien mill-ħlas tad-dazju tas-sisa japplika biss fuq dak il-*fuel* li fuqu -

(*a*) id-dazju tas-sisa jkun tħallas fi Stat Membru fejn ikun inxtara l-*fuel* b'rata li tkun tapplika għall-użu speċifiku li dak il-*fuel* ikun qiegħed jintuża jew ikun maħsub li jintuża; u

(*b*) id-dazju tas-sisa li jkun tħallas ma jkunx tħallas lura.

(4) Dak il-ħelsien mill-ħlas ta' dazju tas-sisa japplika biss fuq dak il-*fuel* li jkun tqiegħed fil-vettura fl-Unjoni Ewropea u jkun ta' tip u ta' kwantità meħtieġa għall-operazzjoni normali tal-vettura matul il-vjaġġ tagħha.

Ammont ta' *fuel*.

32. L-ammont ta' *fuel* li jista' jidħol mingħajr ma jitħallas ebda dazju tas-sisa fuqu għandu jkun dan li gej:

(*a*) 200 litru għal kull vettura u kull vjaġġ fil-każ ta'

vetturi li huma magħmula biex, u kapaċi li jġorru merkanzija, bil-ħlas jew mingħajru;

(*b*) 600 litru għal kull verttura u kull vjaġġ fil-każ ta' vetturi li huma magħmula biex, u kapaċi li jġorru aktar minn 9 persuni inkluż ix-xufier.

Kondizzjonijiet.

33. (1) Il-ħelsien mill-ħlas tad-dazju tas-sisa huwa bla ħsara għal dawn il-kondizzjonijiet li ġejjin u jekk xi waħda minn dawn il-kondizzjonijiet ma titħarisx, il *fuel* jista', jekk il-Kummissarju ma japprovax mod ieħor, jiġi konfiskat.

(2) Il-*fuel* għandu jintuża biss fil-vettura u ma għandhux jiġi mneħħi mill-vettura ħlief -

(*a*) b'mod temporanju, biex tiġi faċilitata xi tiswija; jew

(*b*) b'mod permanenti, biex jiġi meqrud.

(3) Il-*fuel* għandu jintuża biss għall-iskopijiet adatti għal dik ir-rata ta' dazju tas-sisa mħallsa fl-Istat Membru fejn il-*fuel* ikun inxtara.

(4) Id-dazju tas-sisa li jkun tħallas fuq il-*fuel* ma għandux jiġi mħallas lura mill-Kummissarju.

Talbiet għal provvisti ta' fuel kemm *duty-free* kemm *duty-paid*. *Sostitwit: VII.2018.80.*

34. Talbiet għal provvisti ta' *fuel* kemm *duty-free* kemm *duty-paid,* għall-vapuri u jottijiet kummerċjali għandhom isiru minn min hu awtorizzat lill-Kummissarju fl-Uffiċċju tad-Dwana fis-*Seaport* fejn għandhom ikunu preżentati d-dokumenti magħrufin bħala *Stores Authority (STA1)* u *Statement to the Customs Authorities (SCA1)* li jinsabu fl-Anness ma' dawn ir-regolamenti.

Meta l-*fuel* għandu jkun provdut jew *duty-free* jew *duty-paid*. *Sostitwit: VII.2018.80.*

35. Fil-każijiet imsemmija fir-regolament 34 il-*fuel* għandu jkun fiskalment immarkat kif hemm imsemmi fir-regolament 17.

L-operatur għandu jinforma lill-*Fuel Section*. *Emendat: VII.2018.80.*

36. Meta d-dokumenti jkunu proċessati mill-Uffiċċju tad-Dwana fis-*Seaport*, l-operatur, kif imsemmi fir-regolament 28(2), għandu minnufih jinforma lill-*Fuel Section* fid-Dipartiment tad-Dwana, waqt il-ħinijiet tal-uffiċċju -

(*a*) dwar il-ħin meta sejjer jagħmel il-provvista sabiex ikun jista' jkun nominat Uffiċjal tas-Sisa biex jagħmel il-kontrolli meħtieġa; u

(*b*) jippreżenta d-dokumenti meħtieġa li jkunu ġew proċessati kif ukoll *Simplified SAD (SSAD1)* li hemm fl-Anness li jinsab ma' dawn ir-regolamenti.

Talbiet għal ħlas lura ta' dazju tas-sisa li jkun tħallas fil-prezz ta' *fuel* provdut *duty-paid*.

37. Meta ssir talba għal ħlas lura ta' dazju tas-sisa, għandu jkun żgurat li s-*Sailing and Arrival Logbook (SAL1)* jkun fih it-timbri kollha uffiċjali li jkunu meħtieġa, kif u fejn ikun indikat fl-istess *Logbook,*

(*a*) tal-*Fuel Section* qabel ma jkun beda' l-vjaġġ;

(*b*) ta' xi awtorità barranija li tkun qegħda fl-ewwel port ta' wasla;

(*ċ*) ta' l-Uffiċċju tad-Dwana fil-*Yacht Marina* mal-wasla f'Malta.

Produzzjoni u bejgħ ta' *biodiesel*.

38. Kull persuna jew entità li tipproduċi jew toffri għall-bejgħ *biodiesel* jew *biofuel* għandha -

(*a*) tirreġistra dan għand il-Kummissarju kif ipprovdut fl-Att;

(*b*) tippreżenta fl-aħħar ta' kull xahar rendikont ta' kull produzzjoni li tkun saret f'dak ix-xahar u tindika il-perċentwali ta' volum ta' bijomassa li jkun fih il-prodott li jkun qiegħed offrut għall-bejgħ; u

(*ċ*) tiddikjara l-provenjenza tal-*gas oil* li jkun fih il-prodott li jkun qiegħed jiġi offrut għall-bejgħ.

Emendat: IX.2025.61.

ANNESS

(FORMOLA STA 1)

STORES AUTHORITY

To the Comptroller of Customs, Malta

Sir,

I hereby authorize and request Mr/Mrs/Ms/Messrs _____

to supply as stores under his (or their) bond for the crew and passengers of my craft,

_____ of _____ gross tons, the undermentioned articles, viz:-

Spirits	Wine	Beer	Cigarettes	Cigars
Other smoking Tobacco	Manufactured articles	Other dutiable goods	Mineral Oils (e.g. Gas Oil, Petrol, etc.)	
			Tank Capacity: _____ litres	

••The craft is lying at _____ and will be leaving on ____/____/____ .

••I declare that the above-mentioned products will be used only during my voyage when leaving for a foreign port.

[N.B. Declarants are reminded of the provisions contained in the *Excise Duty Act, Cap 382* and its Regulations as well as other Customs legislation.]

Craft's Stamp
(if available)

I am, Sir,
Your obedient servant,

Signature of Master or Owner

DECLARATION TO BE MADE BY THE EXPORTERS OF THE GOODS

I _____ of the firm of _____

do hereby declare that the signature of _____ is authentic.

Declared at _____ on _____ day of _____ , 200__ .

Before me _____
Officer of Customs

Official Stamp

STA 1

(FORMOLA SCA 1)

STATEMENT TO THE CUSTOMS AUTHORITIES

I, _____, (name of signatory)* apply in accordance with the provisions of the Excise Duty Act and on behalf of the owners of this craft, _____, (name of vessel) lying at _____ (place) for the supply of fuel specified _____ (litres).

The fuel is to be delivered directly into the craft's own integral tanks, for use on board this craft in accordance with the provisions of the Excise Duty Act.

The permission of the Excise Control Unit Customs must be obtained before diversion to alternative use.

Date _____/_____/_____

Signature _____

*(Owner, master, mate, chief engineer, craft's agent or supplier)

I.D. Card No. _____

Stamp of Supplier Company

I, _____ (Owner, master, mate or chief engineer) of the above mentioned craft declare that _____ litres of gas oil were received on board, and that the oil will be used on board this craft in accordance with the provisions of the Excise Duty Act.

[Applicable to Yachts/pleasure craft authorized to uplift duty-free fuel]

I declare that I will not be returning to Malta within 1 (One) month of my departure. I also accept that future requests for the supply of duty-free bunkers will not be considered if return to Malta is effected within the prescribed period mentioned above.

The permission of the Excise Control Unit must be obtained before diversion to alternative use.

Date _____/_____/_____

Signature _____

I.D. Card No. _____

Stamp of craft

PLEASE NOTE Extract from the Energy Products Regulations of the Excise Duty Act, Cap. 382

Offences, penalties and forfeiture

27.(b) Any person found in any unlawful possession of oil marked as prescribed in regulation 17 shall be guilty of an offence and shall for every such offence be liable, on conviction to a fine (multa) as prescribed under article 16 of the Act and any oil shall be liable to forfeiture as prescribed under article 17 of the Act.

SCA 1

"(FORMOLA SAL 1)

Customs Registration No. _____	TAX & CUSTOMS ADMINISTRATION MALTA	For use by locally based Private Pleasure Craft

CUSTOMS YACHT MARINA

SAILING AND ARRIVAL LOGBOOK
For uplifting duty paid fuel supplies entitled to refund

Name of Seacraft _____

Registration Number _____

Flag _____

Gross Tonnage or Displacement _____

Fuel Tank Capacity _____

Name of Owner _____

Date _____

_____
Signature of Customs Official

ATTENTION ——— ***The craft must sail within 12 hours of uplifting fuel bunkers***

SAL 1".".

FOR OFFICE USE ONLY

Malta Port of Departure _____

Expected time of sailing _____

Time supplies embarked @ _____

Customs Form No. _____ *Date* ____/____/____

	Stamp & Signature of Customs Official

Foreign Port of Arrival _____ *Date* ____/____/____

	Stamp & Signature of Official at Port of Arrival

Time & Date of Return _____ *Date* ____/____/____

	Stamp & Signature of Customs Official In Malta

Malta Port of Departure _____

Expected time of sailing _____

Time supplies embarked @ _____

Customs Form No. _____ *Date* ____/____/____

	Stamp & Signature of Customs Official

Foreign Port of Arrival _____ *Date* ____/____/____

	Stamp & Signature of Official at Port of Arrival

Time & Date of Return _____ *Date* ____/____/____

	Stamp & Signature of Customs Official In Malta

FOR OFFICE USE ONLY

Malta Port of Departure _____

Expected time of sailing _____

Time supplies embarked @ _____

Customs Form No. _____ *Date* ____/____/____

	Stamp & Signature of Customs Official

Foreign Port of Arrival _____ *Date* ____/____/____

	Stamp & Signature of Official at Port of Arrival

Time & Date of Return _____ *Date* ____/____/____

	Stamp & Signature of Customs Official In Malta

Malta Port of Departure _____

Expected time of sailing _____

Time supplies embarked @ _____

Customs Form No. _____ *Date* ____/____/____

	Stamp & Signature of Customs Official

Foreign Port of Arrival _____ *Date* ____/____/____

	Stamp & Signature of Official at Port of Arrival

Time & Date of Return _____ *Date* ____/____/____

	Stamp & Signature of Customs Official In Malta

FOR OFFICE USE ONLY

Malta Port of Departure _____

Expected time of sailing _____

Time supplies embarked @ _____

Customs Form No. _____ *Date* ____/____/____

	Stamp & Signature of Customs Official

Foreign Port of Arrival _____ *Date* ____/____/____

	Stamp & Signature of Official at Port of Arrival

Time & Date of Return _____ *Date* ____/____/____

	Stamp & Signature of Customs Official In Malta

Malta Port of Departure _____

Expected time of sailing _____

Time supplies embarked @ _____

Customs Form No. _____ *Date* ____/____/____

	Stamp & Signature of Customs Official

Foreign Port of Arrival _____ *Date* ____/____/____

	Stamp & Signature of Official at Port of Arrival

Time & Date of Return _____ *Date* ____/____/____

	Stamp & Signature of Customs Official In Malta

Continuation Sheet No._____ Customs Registration No. _____ Name of craft _____	*Stamp & Signature of Customs Official*

FOR OFFICIAL USE ONLY

Malta Port of Departure _____

Expected time of sailing _____

Time supplies embarked @ _____

Customs Form No. _____ *Date* ____/____/____

Stamp & Signature of Customs Official

Foreign Port of Arrival _____ *Date* ____/____/____

Stamp & Signature of Official at Port of Arrival

Time & Date of Return _____ *Date* ____/____/____

Stamp & Signature of Customs Official In Malta

Malta Port of Departure _____

Expected time of sailing _____

Time supplies embarked @ _____

Customs Form No. _____ *Date* ____/____/____

Stamp & Signature of Customs Official

Foreign Port of Arrival _____ *Date* ____/____/____

Stamp & Signature of Official at Port of Arrival

Time & Date of Return _____ *Date* ____/____/____

Stamp & Signature of Customs Official In Malta

SAL 1 Cont

Continuation Sheet No._____ Customs Registration No. _____ Name of craft _____	*Stamp & Signature of Customs Official*

FOR OFFICIAL USE ONLY

Malta Port of Departure _____

Expected time of sailing _____

Time supplies embarked @ _____

Customs Form No. _____ *Date* ____/____/____

Stamp & Signature of Customs Official

Foreign Port of Arrival _____ *Date* ____/____/____

Stamp & Signature of Official at Port of Arrival

Time & Date of Return _____ *Date* ____/____/____

Stamp & Signature of Customs Official In Malta

Malta Port of Departure _____

Expected time of sailing _____

Time supplies embarked @ _____

Customs Form No. _____ *Date* ____/____/____

Stamp & Signature of Customs Official

Foreign Port of Arrival _____ *Date* ____/____/____

Stamp & Signature of Official at Port of Arrival

Time & Date of Return _____ *Date* ____/____/____

Stamp & Signature of Customs Official In Malta

(FORMOLA SSAD 1)

Simplified SAD for Bunkering purposes only **N0. 00000000000**

Bunker Operator:	Document Ref. No:_____ Identification of Warehouse:_____ **Bunkered by;** *Name of Barge:*_____
VAT No: MT_____ SEED No: MT0_____	*Reg. No. Of Road Tanker:* _____
Consignee / Receiving Vessel Stamp of Vessel	*Meter Readings –* After: _____ Before: _____ Amount - Delivered: _____ Litres

Product Description:_____ Commodity Code:_____

Observed Volume:_____ Observed Temp:_____ ° C. Dens.@15: _____

VCF:_____ Volume @ 15° C._____ WCF_____ Weight:_____ MT.

Value: Lm _____ Country of Origin:_____ Preference:_____

Product Description:_____ Commodity Code:_____

Observed Volume:_____ Observed Temp:_____ ° C. Dens.@15: _____

VCF:_____ Volume @ 15° C._____ WCF_____ Weight:_____ MT.

Value: Lm _____ Country of Origin:_____ Preference:_____

Product Description:_____ Commodity Code:_____

Observed Volume:_____ Observed Temp:_____ ° C. Dens.@15: _____

VCF:_____ Volume @ 15° C._____ WCF_____ Weight:_____ MT.

Value: Lm Country of Origin: Preference:

Signature of Bunker Operator:	
Signature of Captain / Chief Engineer:	*Stamp & Signature of Customs Official*

SSAD 1 *White Copy - for Customs Official during bunker*

Simplified SAD for Bunkering purposes only **N0. 00000000000**

Bunker Operator:

VAT No: MT_____ SEED No: MT0_____

Consignee / Receiving Vessel

Stamp of Vessel

Document Ref. No:_____

Identification of Warehouse:_____

Bunkered by;

*Name of Barge:*_____

Reg. No. Of Road Tanker: _____

Meter Readings –
After: _____

Before: _____

Amount - Delivered: _____ Litres

Product Description:_____ Commodity Code:_____

Observed Volume:_____ Observed Temp:_____ ° C. Dens.@15: _____

VCF:_____ Volume @ 15° C._____ WCF_____ Weight:_____ MT.

Value: Lm _____ Country of Origin:_____ Preference:_____

Product Description:_____ Commodity Code:_____

Observed Volume:_____ Observed Temp:_____ ° C. Dens.@15: _____

VCF:_____ Volume @ 15° C._____ WCF_____ Weight:_____ MT.

Value: Lm _____ Country of Origin:_____ Preference:_____

Product Description:_____ Commodity Code:_____

Observed Volume:_____ Observed Temp:_____ ° C. Dens.@15: _____

VCF:_____ Volume @ 15° C._____ WCF_____ Weight:_____ MT.

Value: Lm Country of Origin: Preference:

Signature of Bunker Operator:

Signature of Captain / Chief Engineer:

Stamp & Signature of Customs Official

SSAD 1 *Blue Copy1 - for Bunker Operator*

Simplified SAD for Bunkering purposes only **N0. 00000000000**

Bunker Operator:	Document Ref. No:_____ Identification of Warehouse:_____ **Bunkered by;** *Name of Barge:*_____
VAT No: MT_____ SEED No: MT0_____	*Reg. No. Of Road Tanker:* _____
Consignee / Receiving Vessel Stamp of Vessel	*Meter Readings –* After: _____ Before: _____ Amount - Delivered: _____ Litres

Product Description:_____ Commodity Code:_____

Observed Volume:_____ Observed Temp:_____ ° C. Dens.@15: _____

VCF:_____ Volume @ 15° C._____ WCF_____ Weight:_____ MT.

Value: Lm _____ Country of Origin:_____ Preference:_____

Product Description:_____ Commodity Code:_____

Observed Volume:_____ Observed Temp:_____ ° C. Dens.@15: _____

VCF:_____ Volume @ 15° C._____ WCF_____ Weight:_____ MT.

Value: Lm _____ Country of Origin:_____ Preference:_____

Product Description:_____ Commodity Code:_____

Observed Volume:_____ Observed Temp:_____ ° C. Dens.@15: _____

VCF:_____ Volume @ 15° C._____ WCF_____ Weight:_____ MT.

Value: Lm Country of Origin: Preference:

Signature of Bunker Operator:	
Signature of Captain / Chief Engineer:	*Stamp & Signature of Customs Official*

SSAD 1 *Blue Copy 2 - for Bunker Operator to be attached to monthly SAD for Customs Control purposes*

Simplified SAD for Bunkering purposes only **N0. 00000000000**

Bunker Operator:

VAT No: MT_____ SEED No: MT0_____

Consignee / Receiving Vessel

Stamp of Vessel

Document Ref. No:_____

Identification of Warehouse:_____

Bunkered by;

*Name of Barge:*_____

Reg. No. Of Road Tanker: _____

Meter Readings –

After: _____

Before: _____

Amount Delivered: _____ Litres

Product Description:_____ Commodity Code:_____

Observed Volume:_____ Observed Temp:_____° C. Dens.@15: _____

VCF:_____ Volume @ 15° C._____ WCF_____ Weight:_____ MT.

Value: Lm _____ Country of Origin:_____ Preference:_____

Product Description:_____ Commodity Code:_____

Observed Volume:_____ Observed Temp:_____° C. Dens.@15: _____

VCF:_____ Volume @ 15° C._____ WCF_____ Weight:_____ MT.

Value: Lm _____ Country of Origin:_____ Preference:_____

Product Description:_____ Commodity Code:_____

Observed Volume:_____ Observed Temp:_____° C. Dens.@15: _____

VCF:_____ Volume @ 15° C._____ WCF_____ Weight:_____ MT.

Value: Lm Country of Origin: Preference:

Signature of Bunker Operator:

Signature of Captain / Chief Engineer:

Stamp & Signature of Customs Official

SSAD 1 *Pink Copy - Receipt forVessel*

Simplified SAD for Bunkering purposes only **N0. 00000000000**

Bunker Operator:

VAT No: MT_____ SEED No: MT0_____

Consignee / Receiving Vessel

Stamp of Vessel

Document Ref. No:_____

Identification of Warehouse:_____

Bunkered by;

*Name of Barge:*_____

Reg. No. Of Road Tanker: _____

Meter Readings –
After: _____

Before: _____

Amount - Delivered: _____ Litres

Product Description:_____ Commodity Code:_____

Observed Volume:_____ Observed Temp:_____ ° C. Dens.@15: _____

VCF:_____ Volume @ 15° C._____ WCF_____ Weight:_____ MT.

Value: Lm _____ Country of Origin:_____ Preference:_____

Product Description:_____ Commodity Code:_____

Observed Volume:_____ Observed Temp:_____ ° C. Dens.@15: _____

VCF:_____ Volume @ 15° C._____ WCF_____ Weight:_____ MT.

Value: Lm _____ Country of Origin:_____ Preference:_____

Product Description:_____ Commodity Code:_____

Observed Volume:_____ Observed Temp:_____ ° C. Dens.@15: _____

VCF:_____ Volume @ 15° C._____ WCF_____ Weight:_____ MT.

Value: Lm Country of Origin: Preference:

Signature of Bunker Operator:

Signature of Captain / Chief Engineer:

Stamp & Signature of Customs Official

SSAD 1 *Yellow Copy - for Vessel's owner to be used at time of claim for refund of excise duty paid*

Simplified SAD for Bunkering purposes only **N0. 00000000000**

Bunker Operator:

VAT No: MT_____ SEED No: MT0_____

Consignee / Receiving Vessel

Stamp of Vessel

Document Ref. No:_____

Identification of Warehouse:_____

Bunkered by;

*Name of Barge:*_____

Reg. No. Of Road Tanker: _____

Meter Readings –
After: _____

Before: _____

Amount - Delivered: _____ Litres

Product Description:_____ Commodity Code:_____

Observed Volume:_____ Observed Temp:_____° C. Dens.@15: _____

VCF:_____ Volume @ 15° C._____ WCF_____ Weight:_____ MT.

Value: Lm _____ Country of Origin:_____ Preference:_____

Product Description:_____ Commodity Code:_____

Observed Volume:_____ Observed Temp:_____° C. Dens.@15: _____

VCF:_____ Volume @ 15° C._____ WCF_____ Weight:_____ MT.

Value: Lm _____ Country of Origin:_____ Preference:_____

Product Description:_____ Commodity Code:_____

Observed Volume:_____ Observed Temp:_____° C. Dens.@15: _____

VCF:_____ Volume @ 15° C._____ WCF_____ Weight:_____ MT.

Value: Lm Country of Origin: Preference:

Signature of Bunker Operator:

Signature of Captain / Chief Engineer:

Stamp & Signature of Customs Official

SSAD 1 *White Copy - for Counterfoil Book "*

Emendat: IX.2025.60.

TAQSIMA E

Regolamenti dwar il-Birra

TAQSIMA I

Titolu.

1. It-titolu ta' dawn ir-regolamenti hu Regolamenti dwar il-Birra.

Applikabilità.

2. Dawn ir-Regolamenti japplikaw għal birra kif imfissra fit-Tieni Skeda.

Tifsir.

3. F'dawn ir-Regolamenti, sakemm ir-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra:

"perijodu ta' *accounting*" tfisser il-perijodu ta' kull sitt xhur li fit-tmiem tiegħu isir eżerċizzju ta' rikonċiljazzjoni u *stocktaking* bl-iskop li jingħata kont tal-mostijiet u birer prodotti matul dak il-perijodu;

"l-Att" tfisser l-Att dwar id-Dazju tas-Sisa; u

"immexxija għall-konsum" għandha tittieħed li tfisser li tagħmel disponibbli għal persuna naturali jew ġuridika, fuq it-territorju ta' Malta, kull birra suġġetta għad-dazju tas-sisa, meta l-birra titlaq kull arranġament magħmul mal-Kummissarju skont dawn ir-regolamenti li taħtu l-ħlas ta' dazju tas-sisa jiġi sospiż; u kull riferenza għal arranġament fejn id-dazju jinżamm sospiż għandha tittieħed li tirreferi għal arranġament magħmul skont dawn ir-regolamenti li bih il-birra tista' tinżamm jew tinġarr minn post għall-ieħor taħt kondizzjonijiet speċifikati mingħajr il-ħlas ta' dazju.

TAQSIMA II

Birreriji bħala mħażen approvati.

4. (1) Kull birrerija għall-fini ta' dawn ir-regolamenti għandha titqies li hi maħżen tas-sisa awtorizzat jekk hekk approvata mill-Kummissarju, u manifattur tal-birra għandu xorta waħda jitqies li jkun kustodju ta' mħażen approvat.

(2) Applikazzjoni biex wieħed jirreġistra birrerija skont l-artikolu 9 tal-Att għandha ssir bil-miktub lill-Kummissarju u għandha tinkludi dawn il-partikolaritajiet li ġejjin:

(*a*) isem l-applikant;

(*b*) l-i*status* (proprjetarju esklussiv, soċjetà, kumpannija b'responsabbiltà limitata jew *status* ieħor) tan-negozju tal-applikant;

(*ċ*) l-indirizz tal-fond li għandu jiġi reġistrat;

(*d*) pjanta tal-fond minn perit li tindika l-konfini u l-lok eżatt tiegħu;

(*e*) id-data li fiha l-applikant ikun bi ħsiebu jibda jipproduċi l-birra;

(*f*) stima ta' kemm il-birrerija maħsuba tkun tiflaħ tipproduċi għall-massimu fis-sena.

Applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni ta' birrerija.

5. Applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni ta' birrerija ma jiġux aċċettati f'isem persuna li tkun ġiet misjuba ħatja ta' reat taħt l-Att jew liġi mħassra bl-Att, u kull reġistrazzjoni ta' birrerija ma jibqax ikollha seħħ mal-kundanna tal-persuna li f'isimha l-birrerija tkun

reġistrata.

6. (1) Il-Kummissarju jista' joħroġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni għall-fond li għalih tkun saret applikazzjoni għar-reġistrazzjoni u għandu joħroġ ċertifikat separat jew reġistrazzjoni separata f'isem l-applikant, għal kull birrerija separata. Ċertifikat ta' reġistrazzjoni.

(2) Il-ħruġ ta' dan iċ-ċertifikat ikun mingħajr preġudizzju għal kull obbligu min-naħa tal-applikant li jikseb il-liċenzi u l-permessi kollha li jkunu meħtieġa taħt xi liġi oħra.

(3) Iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni jibqa' l-proprjetà tal-Kummissarju.

(4) Kull ċertifikat ta' reġistrazzjoni li jinħareġ għandu dejjem jinżamm fuq il-fond li għalih ikun jirreferi u għandu jintwera meta jintalab biex jiġi spezzjonat mill-uffiċjal tad-Dwana.

(5) Iċ-ċirkostanzi kollha mibdula li jolqtu l-partikolaritajiet imsemmija fir-regolament 4 min-naħa tal-birrerija jew il-persuna li f'isimha tkun reġistrata l-birrerija għandhom jiġu notifikati minnufih lill-Kummissarju u dan tal-aħħar jista' jemenda ċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni jew jissostitwih b'wieħed ġdid. Innuqqas min-naħa tal-manifattur tal-birra li jinnotifika lill-Kummissarju b'kull bidla jew bidliet li jolqtu l-imsemmija partikolaritajiet jannulla ċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni.

(6) Il-Kummissarju jista', meta jara li jkun hemm għalfejn, ivarja l-partikolaritajiet meħtieġa fuq iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni basta jingħata avviż ta' erbatax-il jum bil-miktub lill-manifattur tal-birra li fih jgħarrfu b'dawn il-varjazzjonijiet.

7. (1) Manifattur tal-birra għandu jinnotifika lill-Kummissarju bit-temm tal-produzzjoni jew l-intenzjoni li jtemm il-produzzjoni f'xi birrerija reġistrata f'ismu. Temm tal-produzzjoni.

(2) Meta l-Kummissarju jkun sodisfatt li manifattur tal-birra jkun temm il-produzzjoni tal-birra f'xi birrerija, huwa jista' jirrevoka r-reġistrazzjoni tal-birrerija rilevanti f'kull żmien.

7A. (1) Soġġett għal tali kondizzjonijiet li għandhom ikunu stabbiliti sabiex jassiguraw l-applikazzjoni sempliċi tar-regoli ta' birrerija indipendenti u żgħira, il-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat għandu, wara li jagħmel talba għalhekk lill-Kummissarju, ikun provdut b'ċertifikat annwali bħala birrerija indipendenti u żgħira stabbilita f'Malta u li jikkonferma l-produzzjoni totali annwali tiegħu, kif applikabbli, u b'konferma tal-konformità tal-birrerija indipendenti u żgħira mal-kriterji relevanti, kif applikabbli. Id-dokument amministrattiv għall-moviment ta' birra taħt ir-regolament 12 tat-Taqsima A tas-Sitt Skeda jew id-dokumenti doganali għar-rilaxx għall-konsum tal-birra għandhom jirreferu għal dan iċ-ċertifikat imsemmi f'dan is-subregolament. *Miżjud: XVIII.2021.55.*

(2) Minkejja dak provdut fis-subregolament (1), u taħt ċerti kondizzjonijiet li jistgħu jkunu stabbiliti mill-Kummissarju bl-iskop li jassiguraw l-applikazzjoni korretta u sempliċi ta' dan ir-regolament u għall-prevenzjoni ta' kwalunkwe evażjoni, evitar jew abbuż, kustodji ta' maħżen tas-sisa awtorizzati jistgħu jiċċertifikaw huma stess bil-miktub lill-Kummissarju li huma birrerija

indipendenti u żgħira stabbilita f'Malta u juru l-konformità tagħhom mal-kriterji relevanti, kif applikabbli, u l-produzzjoni totali annwali relevanti tagħhom.

(3) Il-Kummissarju għandu, taħt il-kondizzjonijiet li hu għandu jistabbilixxi bl-iskop li jassigura l-applikazzjoni korretta u sempliċi ta' dan ir-regolament, u għall-prevenzjoni ta' kwalunkwe evażjoni, evitar jew abbuż, jirrikonoxxi ċ-ċertifikat ta' birrerija indipendenti u żgħira msemmi f'dan ir-regolament, li jkun maħruġ minn Stat Membru ieħor, ħlief f'ċirkostanzi ġġustifikati kif xieraq.

TAQSIMA III

Ħlas ta' dazju u pleġġ.

8. (1) Il-persuna, ditta, soċjetà jew kumpannija li f'isimha tkun reġistrata l-birrerija tkun responsabbli għall-ħlas tad-dazju tas-sisa kif speċifikat fl-artikolu 3 ta' dan l-Att, fiż-żmien li jsir dovut il-ħlas tad-dazju tas-sisa. Dan il-ħlas għandu jsir fid-Dwana jew f'kull post ieħor stabbilit b'avviż fil-Gazzetta, fuq formula ta' dikjarazzjoni li jkun fiha dawk il-partikolaritajiet li l-Ministru jista' jippreskrivi b'regolament taħt dan l-Att.

(2) Il-Kummissarju jkun jista', sabiex jipproteġi l-erarju, jitlob pleġġ mingħand il-manifattur tal-birra fl-għamla ta' somma ta' flus depożitata fid-Dipartiment tad-Dwana, jew f'xi għamla oħra, aċċettabbli għall-Kummissarju, għal ammont ta' mhux iżjed mid-dazju stmat minn qabel li jsir dovut matul il-perijodi bejn iż-żminijiet li fihom isiru dovuti l-ħlasijiet.

(3) Ebda dazju ma għandu jitħallas fuq birra li titqies mill-manifattur bħala birra li mhix tajba għall-bejgħ u għalhekk ma titmexxiex għall-konsum, sakemm dik il-birra tinqered taħt is-superviżjoni tad-Dwana bil-permess miktub tal-Kummissarju u taħt dawk il-kondizzjonijiet li jiġu stabbiliti minnu.

(4) Dik il-birra bottiljata li jkun tħallas fuqha d-dazju tas-sisa u li, wara li titmexxa għall-konsum, titqies mill-manifattur tagħha li mhix tajba għall-bejgħ, tista' titneħħa mis-suq fil-kontenitur ewlieni siġillat u oriġinali tagħha u titreġġa' lura fil-birrerija mnejn tkun ġiet prodotta. Id-dazju tas-sisa mħallas fuqha għandu jingħata bi kreditu favur il-manifattur sakemm il-Kummissarju jkun sodisfatt li l-kontenitur ewlieni u dak li jkun fih ma jkunux tbagħbsu w iktar li dik il-birra wara tinqered taħt superviżjoni tad-Dwana.

TAQSIMA IV

Il-mod ta' produzzjoni u meta tinbeda u meta titlesta.

9. (1) Ħadd ma jista', jekk mhux bil-permess tal-Ministru, jipproduċi birra ħlief bil-proċess li bih il-birra tiġi prodotta mill-fermentazzjoni tal-most jew b'kull proċess li bih birra ta' densità jew gravità speċifika iżgħar tinħareġ minn birra magħdud ukoll it-taħlit ta' birra ma' xorb mhux alkoholiku.

(2) Il-produzzjoni tal-birra, għall-fini tal-artikolu 4 tal-Att titqies li tkun bdiet meta ssir it-taħlita jew meta z-zokkor jinħall, skont liema jkun l-ewwel, u għandha titqies li tkun tlestiet ma' liema jkun l-ewwel minn dawn:

(*a*) il-ħin li l-birra tiġi b'kull mod bottiljata;

(*b*) il-ħin li l-birra titneħħa mill-birrerija;

(*ċ*) il-ħin li l-birra tiġi kkunsmata;

(*d*) il-bidu tas-seba' jum wara l-jum li fih tkun bdiet il-produzzjoni tal-birra.

(3) Għall-fini ta' dan ir-regolament "birra" għandha tinkludi birra mhux perfezzjonata.

TAQSIMA V

Iż-żamma u l-ġarr minn post għall-ieħor tal-birra taħt sospensjoni tad-dazju.

10. (1) Il-birra prodotta f'Malta tista' tinżamm mill-manifattur tal-birra taħt sospensjoni tad-dazju fil-konfini ta' birrerija reġistrata.

(2) Din il-birra tista' tinġarr taħt sospenjoni tad-dazju minn birrerija reġistrata għal birrerija reġistrata oħra jew maħżen tas-sisa awtorizzat jew minn maħżen tas-sisa awtorizzat ieħor u minn dik il-birrerija jew maħżen għal post ta' tagħbija għall-esportazzjoni bħala merkanzija jew bħala proviżjonijiet tal-bastiment kif provdut fl-artikolu 14 tal-Att.

(3) Il-ġarr tali kollu minn post għall-ieħor mingħajr il-ħlas tad-dazju huwa, kemm-il darba l-Kummissarju ma jippermettix mod ieħor, suġġett għall-kondizzjonijiet li ġejjin:

(*a*) il-birra għandha tiġi trasportata f'kontenituri jew kollijiet protetti b'għamla ta' siġill approvat mill-Kummissarju jew taħt skorta tad-Dwana, skont id-direttiva tal-Kummissarju fil-każ il-wieħed u l-ieħor;

(*b*) il-birra għandu jkollha magħha dokument, iffirmat minn min jikkonsenja u approvat mill-Kummissarju, li għandu jispeċifika l-post minn fejn mibgħuta u l-post għalih konsenjata u l-kwantità u d-deskrizzjoni tal-birra;

(*ċ*) dak id-dokument għandu jkun iffirmat mill-kunsinnatarju li jiċċertifika li rċieva l-birra jew fil-każ ta' imbark, mill-uffiċjal tad-Dwana li jiċċertifika li rċieva l-birra abbord.

TAQSIMA VI

Kwantità li fuqha jitħallas id-dazju, l-istima u l-ħlas tad-dazju.
Emendat: A.L. 43 tal-2024; IX.2025.60.

11. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjoni tas-subregolament (2), il-kwantità ta' birra prodotta li fuqha jitħallas id-dazju tkun dik li l-mostijiet magħmula kienu maħsuba li jipproduċu bħala birra perfezzjonata wara li jsir tnaqqis għall-ħela. Dan it-tnaqqis għandu jkun 10% tal-volum likwidu tal-most wara li dan ikun inġieb għal-livell tal-gravità oriġinali tal-birra intenzjonata.

(2) Id-dazju fuq il-kwantità ta' birra mmexxija għall-konsum f'perijodu speċifiku għandu jitqies, skont l-artikolu 3 tal-Att, fuq il-volum f'ettolitri ta' birra kif stabbilit fiż-żmien tal-ħruġ għall-konsum, anke jekk dik il-kwantità teċċedi l-kwantità ta' birra kalkolata skont is-subregolament (1) li tkun ġiet prodotta f'konnessjoni mal-istess perijodu.

(3) Il-ħlasijiet fix-xahar ta' dazju tas-sisa fuq il-birra għandhom isiru fuq il-formula tad-dazju li qiegħda għal hekk u għandhom jintbagħtu lill-Kummissarju fi żmien ħamest ijiem wara l-aħħar Ħadd ta' kull xahar kalendarju liema ħlasijiet ikunu jkopru d-dazju kollu dovut sa dak il-Ħadd, fuq il-kwantità ta' birra

mmexxija għall-konsum matul dak il-perijodu.

(4) Għall-finijiet ta' dazju tas-sisa, il-kontenut alkoħoliku tal-prodott finali għandu jiġi espress bħala persentaġġ tal-qawwa alkoħolika attwali skont il-volum.

(5) Ebda birra ma għandha titmexxa għall-konsum jew għal ċirkolazzjoni libera kemm-il darba l-gravità oriġinali u, jew, l-alkohol skont il-volum u l-volum tal-birra ma jkunux imniżżla fuq il-pakk innifsu.

(6) Għall-finijiet tal-ħlas ta' dazju fuq il-birra skont dan l-Att, il-volum u l-persentaġġ tal-qawwa alkoħolika attwali skont il-volum tal-prodott finali tal-birra rilaxxata għall-konsum jew għal ċirkolazzjoni libera, għandha tkun l-ogħla minn:

(*a*) dawk dikjarati fuq it-tikketta tal-kontenitur;

(*b*) dawk dikjarati fuq il-fattura jew dokument ieħor relatat mal-bejgħ jew il-kunsinna tal-birra;

(*ċ*) dawk li jirriżultaw b'mezzi analitiċi lill-Kummissarju.

(7) *Imħassar bl-Att IX.2025.60.*

TAQSIMA VII

Żamma ta' *records* u kontijiet.

12. Il-manifattur tal-birra għandu jżomm *records* u kontijiet li jkun fihom id-dettalji speċifikati fl-Iskeda I li tinsab ma' dawn ir-regolamenti u huwa obbligat li jżomm dawk ir-*records* għal sitt snin jew dak il-perijodu iqsar kif il-Kummissarju jista' jippermetti.

Produzzjoni ta' rendikontijiet.

13. Il-manifattur tal-birra għandu jipproduċi lill-Kummissarju -

(*a*) fl-ewwel jum tax-xogħol wara kull Ħadd, rendikont ta' kull ġimgħa li jagħti d-dettalji ta' kull bejgħ jew konsenja u ħruġ ieħor ta' birra maħruġa mill-birrerija matul il-ġimgħa preċedenti u l-bilanċ ta' ħażniet ta' birra miżmuma fil-birrerija f'dik il-forma kif jista' jistabbilixxi l-Kummissarju, u

(*b*) rendikont ta' kull sitt xhur għal kull perijodu ta' *accounting* kif speċifikat fis-subparagrafi li ġejjin minnufih:

(i) il-perijodi ta' *accounting* għandhom ikunu ta' sitt xhur u kull wieħed għandu jibda fl-1 ta' April u fl-1 ta' Ottubru ta' kull sena, kemm-il darba ma jiġix miftiehem xort'oħra bejn il-manifattur tal-birra u l-Kummissarju;

(ii) mhux aktar tard minn tletin jum wara t-tmiem ta' kull perijodu ta' *accounting*, il-manifattur tal-birra għandu jħejji u jipproduċi lill-Kummissarju rendikont li miegħu għandu jkun hemm rapport magħmul minn awditur pubbliku ċertifikat indipendenti relattivament għall-produzzjoni tal-mostijiet kollha u l-produzzjoni, il-ħażniet miżmuma fil-birrerija u l-bejgħ ta' birra għall-perijodu ta' *accounting* li jkun qed jiġi trattat fir-rapport, li jkun fih l-informazzjoni speċifikata fl-Iskeda II li tinsab ma' dawn ir-regolamenti.

Dak li jirriżulta żejjed.

14. (1) Birra, relattivament għal perijodu speċifikat ta' *accounting*, titqies li ma jkunx ingħata rendikont tagħha u għalhekk għandu jitħallas id-dazju fuqha meta jirriżulta ż-żejjed wara li tiġi mnaqqsa s-somma ta' -

(*a*) il-kwantità ta' birra rrapportata bħala mmexxija għall-konsum;

(*b*) il-kwantità ta' birra maħruġa biex tiġi imbarkata kif imfisser fl-artikolu 14 tal-Att;

(*ċ*) il-kwantità ta' birra distrutta skont l-artikolu 14 tal-Att;

(*d*) il-kwantità netta ta' birra maħżuna fil-birrerija għal dak il-perijodu; u

(*e*) kwantità oħra, jekk ikun hemm, ta' birra reġistrata bħala li ġiet imħallta ma' xorb mhux alkoholiku mill-kwantità ta' birra li l-most kien meqjus li jipproduċi kif imfisser fir-regolament 11(1) relattivament għall-istess perijodu.

(2) Fil-każ ta' diskrepanza li tista' tirriżulta wara t-tqabbil tal-kwantitajiet ta' birra prodotta mal-birra maħruġa mill-birrerija li biha jinstab li jkun hemm kwantità ta' birra li ma jkunx ingħata rendikont tagħha skont is-subregolament (1), il-Kummissarju jista', mingħajr preġudizzju għal kull azzjoni oħra li tista' tittieħed kontra l-manifattur tal-birra jew xi persuna oħra in vista tad-dispożizzjonijiet tal-Att jew kull liġi oħra, jippermetti lill-manifattur tal-birra jħallas dik is-somma ta' flus li tkun ekwivalenti għad-dazju dovut fuq dik id-diskrepanza.

SKEDA I

(Regolament 12)

Għandhom jinżammu *records* ta':

1. Materja prima wżata fil-produzzjoni tal-birra li tikkontribwixxi għall-gravità oriġinali tal-birra.

2. Numru ta' identifikazzjoni konsekuttiv u d-data għal kull fermentazzjoni.

3. Il-volum likwidu ta' kull most f'ettolitri b'densità spe`ifikata.

4. Il-volum likwidu tal-birra prodotta minn kull most bl-ispe`ifikazzjoni tat-temperatura u tal-gravità oriġinali tagħha.

5. Kull introduzzjoni ta' birra fit-tankijiet ta' ħażna bl-ispeċifikar tal-fermentazzjoni li ġiet derivata minnha.

6. Il-bilan` totali f'ettolitri ta' birra f'kull tank ta' ħażna bl-spe`ifikar tal-gravità oriġinali tagħha u ta' f'liema temperatura jkun ikkalkolat il-volum.

7. Il-kwantità f'ettolitri ta' birra bottiljata fi fliexken, laned, barlotti u kontenituri oħra għal kull biċċa xogħol ta' ippakkjar.

8. Ħażniet ta' birra bottiljata miżmuma fil-birrerija bl-

ispeċifikazzjoni tat-tipi u l-marki tal-birra.

9. Il-bejgħ kollu tal-birra bl-ispeċifkazzjoni tal-kwantitajiet u t-tipi u l-marki tal-birra.

10. Tneħħija oħra ta' birra mill-birrerija bl-ispe`ifikazzjoni tal-kwantitajiet, tipi u marki u fejn ittieħdet.

11. Storja dettaljata tal-birra mhux tajba għall-bejgħ bl-indikazzjoni tal-oriġini, tip u marka, gravità oriġinali, kwantità u jekk ġietx distrutta jew le taħt is-sorveljanza tad-Dwana.

SKEDA II

(Regolament 13)

Dettalji li huma meħtieġa li jiġu mdaħħla fir-rendikont ta' kull sitt xhur:

1. In-numru ta' identifikazzjoni u d-data ta' kull most magħmul.

2. Il-gravità spe`ifika ta' kull most.

3. Il-volum f'ettolitri ta' kull most magħmul fl-aħħar gravità spe`ifika qabel ma l-most jitqiegħed biex jiffermenta bl-ispe`ifikazzjoni tal-gravità spe`ifika.

4. It-tip u għamla ta' birra li kull most kienet maħsuba li tipprodu`i.

5. Il-volum attwali f'ettolitri li jispe`ifika l-gravità spe`ifika għal kull tip u għamla ta' birra prodotta.

6. Il-kwantità f'ettolitri ta' kull tip u għamla ta' birra mmexxija għall-konsum f'Malta.

7. Il-kwantità f'ettolitri ta' kull tip u għamla ta' birra mneħħija mill-birrerija għal skop li mhux it-tmexxija għall-konsum f'Malta, billi jiġi indikat għaliex tkun saret dik it tneħħija.

8. Il-kwantità f'ettolitri ta' birra bottiljata maħżuna fil-birrerija.

9. Il-kwantità f'ettolitri ta' birra mhux bottiljata maħżuna fil-birrerija.

10. Il-kwantità ta' birra li mhix tajba għall-bejgħ miżmuma jew imreġġgħa lura fil-birrerija matul iż-żmien li jkun qed isir rapport dwaru.

11. L-ammont totali ta' dazju dovut fuq il-birra matul il perijodu ta' *accounting* ta' sitt xhur li jkun qed isir rapport dwaru.

12. Kull dettall ieħor meħtieġ mill-Kummissarju.

13. Kull min jonqos milli jħares id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-regolament ikun ħati ta' reat u jista', meta jinsab ħati, jeħel multa ta' mhux iżjed minn ħamsa u għoxrin elf euro (€25,000).

SKEDA III

(Regolament 11(4))

Imħassar bl-Att IX.2025.60.

TAQSIMA F

Regolamenti dwar l-Inbid

Emendata: XVI.2017.80; VIII.2020.66; XVIII.2021.55; VII.2022.66.

1. It-titolu ta' dawn ir-regolamenti hu r-Regolamenti dwar l-Inbid. Titolu.

2. Dawn ir-regolamenti japplikaw għall-inbejjed u inbid imħallat ma' xorb mhux alkoholiku speċifikati bħala oġġetti tad-dazju tas-sisa bl-Att dwar id-Dazju tas-Sisa. Għan.

3. F'dawn ir-regolamenti, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra - Tifsir.

"l-Att" tfisser l-Att dwar id-Dazju tas-Sisa, u kull fraži oħra għandu jkollha l-istess tifsir kif mogħti lilha bl-Att;

"kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat" tfisser il-persuna li tipproduċi nbid b'tali mod li jkun jinħtiġilha li jkollha liċenza skont l-artikolu 3 tal-Att dwar l-Inbid. Kap. 436.

4. Kull persuna li hija kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat tal-oġġetti speċifikati fir-regolament 2 għandha tikkonforma ruħha mal-Att u ma' kull regolament magħmul taħtu mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-Inbid. Konformità mal-Att dwar l-Inbid. Kap. 436.

5. (1) Kull persuna li tipproduċi l-oġġetti speċifikati fir-regolament 2 għandha, b'żieda mal-obbligi imposti bl-Att dwar l-Inbid, tirreġistra kull maħżen tas-sisa awtorizzat li fih jiġu prodotti jew ikunu maħsuba biex jiġu prodotti oġġetti bħal dawk skont l-artikolu 9 tal-Att u kif regolat bir-regolamenti 4 u 8 tar-Regolamenti dwar Oġġetti tad-Dazju tas-Sisa. Reġistrazzjoni ta' stabbiliment ta' produzzjoni. Kap. 436.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 9(4) tal-Att japplikaw biss għal detentur ta' liċenza privata skont l-Att dwar l-Inbid u biss għall-inbid prodott skont dik il-liċenza. Kap. 436.

5A. (1) Soġġett għal tali kondizzjonijiet li għandhom ikunu stabbiliti sabiex jassiguraw l-applikazzjoni sempliċi tar-regoli ta' produttur tal-inbid indipendenti u żgħir, il-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat għandu, wara li jagħmel talba għalhekk lill-Kummissarju, ikun provdut b'ċertifikat annwali bħala produttur tal-inbid indipendenti u żgħir stabbilit f'Malta u li jikkonferma l-produzzjoni totali annwali tiegħu, kif applikabbli, u b'konferma tal-konformità tal-produttur tal-inbid indipendenti u żgħir mal-kriterji relevanti, kif applikabbli. Id-dokument amministrattiv għall-moviment ta' nbid taħt ir-regolament 12 tat-Taqsima A tas-Sitt Skeda jew id-dokumenti doganali għar-rilaxx għall-konsum tal-inbid għandhom jirreferu għal dan iċ-ċertifikat imsemmi f'dan ir-regolament. *Miżjud: XVIII.2021.55.*

(2) Minkejja dak provdut fis-subregolament (1), u taħt ċerti

kondizzjonijiet li jistgħu jkunu stabbiliti mill-Kummissarju bl-iskop li jassiguraw l-applikazzjoni korretta u sempliċi ta' dan ir-regolament u għall-prevenzjoni ta' kwalunkwe evażjoni, evitar jew abbuż, kustodji ta' maħżen tas-sisa awtorizzati jistgħu jiċċertifikaw huma stess bil-miktub lill-Kummissarju li huma produttur tal-inbid indipendenti u żgħir stabbilit f'Malta u juru l-konformità tagħhom mal-kriterji relevanti, kif applikabbli, u l-produzzjoni totali annwali relevanti tagħhom.

(3) Il-Kummissarju għandu, taħt il-kondizzjonijiet li hu għandu jistabbilixxi bl-iskop li jassigura l-applikazzjoni korretta u sempliċi ta' dan ir-regolament, u għall-prevenzjoni ta' kwalunkwe evażjoni, evitar jew abbuż, jirrikonoxxi ċ-ċertifikat ta' produttur tal-inbid indipendenti u żgħir imsemmi f'dan ir-regolament, li jkun maħruġ minn Stat Membru ieħor, ħlief f'ċirkostanzi ġġustifikati kif xieraq.

Stima ta' dazju.

6. Id-dazju tas-sisa fuq inbejjed immexxija għall-konsum għandu jitqies, skont l-artikolu 3 tal-Att, fuq il-volum f'litri ta' nbid kif stabbilit fiż-żmien tal-ħruġ għall-konsum.

Punt ta' taxxa fuq fuq inbejjed importati.

7. Kull dazju tas-sisa li jinġabar fuq inbejjed importati għandu jitħallas qabel ma dawk l-inbejjed jiġu rilaxxati mid-Dwana, jew inkella jekk dawk jitqiegħdu f'maħżen tas-sisa awtorizzat, qabel ma jiġu rilaxxati minn dak il-maħżen.

Punt ta' taxxa fuq fuq inbejjed prodotti f'Malta.

8. Kull dazju tas-sisa li jinġabar fuq inbejjed prodotti f'Malta għandu jitħallas mill-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat qabel ma dawk l-inbejjed jiġu rilaxxati għall-konsum jew inkella perjodikament, skont kif jippermetti l-Kummissarju, fuq l-inbejjed rilaxxati matul perijodu speċifiku skont id-direttiva tiegħu:

Iżda fil-kaz tal-aħħar, il-ħlas tad-dazju tas-sisa għandu jsir fuq il-formola li qiegħda għal hekk u għandu jintbagħat lill-Kummissarju fi żmien ħamest ijiem wara l-perijodu li jkun ippermetta, liema ħlas ikun ikopri d-dazju kollu dovut fuq il-kwantità ta' nbejjed rilaxxati għall-konsum matul dak il-perijodu.

Żamma ta' *records* u kontijiet. Kap. 436.

9. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-Inbid, il-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat għandu jżomm dawk ir-*records* u kontijiet li l-Kummissarju jista' jistabbilixxi, sabiex dan tal-aħħar ikun f'qagħda li jivverifika l-ammont korrett ta' dazju tas-sisa li jrid jitħallas fuq l-inbejjed prodotti u rilaxxati għall-konsum lokali.

(2) Il-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat huwa marbut li jikkonserva dawn ir-*records* u kontijiet għal sitt snin jew għal dak il-perijodu iqsar li l-Kummissarju jista' jippermetti.

Rendikontijiet.

10. (1) Il-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat għandu jipproduċi lill-Kummissarju -

(i) rendikont perjodiku li jagħti d-dettalji ta' kull bejgħ jew konsenja u ħruġ ieħor ta' nbejjed maħruġa mill-imħażen tas-sisa matul perijodu kif stabbilit mill-Kummissarju u f'dik l-għamla li l-Kummissarju jista' jordna jew kif xort'oħra preskritt dwar inbejjed;

(ii) rendikont verifikat għal kull perijodu ta' *accounting*, iċċertifikat minn uditur pubbliku

ċertifikat, dwar kull produzzjoni, ħażniet miżmuma fl-imħażen tas-sisa u bejgħ ta' nbejjed magħmul matul il-perijodu ta' *accounting*, fil-każ ta' kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat, li jkun fih dik l-informazzjoni li tkun preskritta dwar inbejjed.

(2) Iż-żmien ta' perijodu ta' *accounting* ikun ta' sitt xhur jew dak il-perijodu itwal li l-Kummissarju jista' jippermetti jew kif jista' xort'oħra jiġi preskritt u r-rendikont verifikat għandu jasal għand il-Kummissarju fi żmien tletin jum wara t-tmiem ta' kull perijodu ta' *accounting* li jkun qed jiġi rrapportat dwaru.

(3) Kull min jonqos li jħares id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-regolament ikun ħati ta' reat u jeħel, meta jinsab ħati, multa ta' mhux aktar minn ħamsa u għoxrin elf euro (€25,000).

Twaħħil ta' faxxa jew bolla.

11. (1) Ħadd ma jista' jimmanifattura, jipproċessa, jipprepara għall-bejgħ, juri jew joffri għall-bejgħ, ibigħ jew xort'oħra ineħħi xi inbid kif imfisser fit-Tieni Skeda, f'kontenituri kemm-il darba dawn ma tkunx imwaħħla fuqhom faxxa jew bolla kif previst fir-regolament 12.

(2) Il-Kummissarju jista' jeżenta bil-miktub mid-dispożizzjonijiet tas-subregolament ta' qabel, taħt dawk il-kondizzjonijiet li jidhirlu xierqa li jimponi, kull inbid maħsub biex jiġi esportat jew bħala provvista għall-bastimenti jew għall-bejgħ lil persuni eżentati bil-liġi jew taħt xi liġi mill-ħlas ta' dazju tas-sisa.

(3) Il-Kummissarju jista' jeżenta bil-miktub mid-dispożizzjonijiet tas-subregolament (1), taħt dawk il-kondizzjonijiet li jidhirlu xierqa li jimponi, kull inbid ieħor li ma jaqax taħt is-subregolament ta' qabel.

Kontenituri b'faxxa jew bolla mwaħħla. *Emendat: XVI. 2017.80; VIII.2020.66; XVIII.2021.55; VII.2022.66.*

12. (1) Ma għandu jiġi rilaxxat mid-Dwana jew minn maħżen tas-sisa awtorizzat ebda inbid kemm-il darba l-kontenitur li minnufih ġewwa fih jingħalaq l-inbid ma tkunx imwaħħla fuqu faxxa jew bolla tas-sisa. Din il-faxxa jew bolla tas-sisa għandha tkun dik il-waħda korretta skont kif indikat mill-Kummissarju, u għandha tkun imwaħħla bil-mod korrett kif indikat mill-Kummissarju.

(2) Dawk il-faxex jew bolli tas-sisa għandhom ikunu ta' għamla approvata mill-Kummissarju u għandhom jiġu fornuti fid-Dwana jew f'kull imkien ieħor li jiġi stabbilit mill-Ministru b'avviż fil-Gazzetta.

(3) Dawk il-faxex jew bolli tas-sisa jinħarġu mill-Kummissarju bi ħlas għalihom, kif jista' jiġi preskritt b'regolamenti magħmulin taħt l-Att, fuq talba mill-kustodju tal-maħżen awtorizzat jew negozjant tal-inbid.

(4) Il-faxxa jew bolla tas-sisa għandha titwaħħal mal-kontenitur sa mhux aktar tard minn ħamest (5) ijiem minn meta tinxtara, ħlief fil-każ ta' faxxa jew bolla tas-sisa li għandha titwaħħal minn kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat.

(5) (*a*) Konsenjatur reġistrat jew destinatarju reġistrat li jonqos li jwaħħal faxxa jew bolla tas-sisa fiż-żmien ħamest (5) ijiem minn meta tinxtara, ħlief għal kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat, għandu

jeħel, meta jinstab ħati, multa ta' mitt euro (€100) u l-Qorti għandha tordna wkoll il-konfiska tal-faxex jew bolli tas-sisa li ma twaħħlux fiż-żmien mogħti. B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-inbid innifsu għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(*b*) Fil-każ ta' irregolarità msemmija fil-paragrafu (a), il-Kummissarju, filwaqt li jagħmel il-konfiska tal-faxex jew bolli tas-sisa mhux imwaħħla fiż-żmien mogħti, jista', jekk min ikun għamel l-offiża jammetti, ma jibdiex proċeduri skont dan l-Att u jimponi penali ekwivalenti għal mitt euro (€100). B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-inbid innifsu għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(6) (*a*) Kull kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat li joħroġ mill-maħżen tas-sisa awtorizzat nbid li fuqu ma tkunx twaħħlet il-faxxa jew bolla tas-sisa skont il-liġi, għandu jeħel, meta jinstab ħati, multa ta' mitt euro (€100) u l-Qorti għandha tordna wkoll il-konfiska tal-faxex jew bolli tas-sisa li kellhom jitwaħħlu ma' dawk l-oġġetti. B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-inbid innifsu għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(*b*) Fil-każ ta' irregolarità msemmija fil-paragrafu (a), il-Kummissarju, filwaqt li jagħmel il-konfiska tal-faxex jew bolli tas-sisa li kellhom jitwaħħlu mal-inbid, jista', jekk min ikun għamel l-offiża jammetti, ma jibdiex proċeduri skont dan l-Att u jimponi penali ekwivalenti għal mitt euro (€100). B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-inbid innifsu għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(7) (a) Ħlief min hu awtorizzat, kull min ikollu fil-pussess tiegħu faxex jew bolli tas-sisa għandu jeħel, meta jinstab ħati, multa ta' mitejn u ħamsin euro (€250) u l-Qorti għandha tordna l-konfiska ta' dawn il-faxex jew bolli tas-sisa. B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-oġġetti tad-dazju tas-sisa nfushom għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(*b*) Fil-każ ta' irregolarità msemmija fil-paragrafu (a), il-Kummissarju, filwaqt li jagħmel il-konfiska tal-faxex jew bolli tas-sisa li baqgħu ma twaħħlux, jista', jekk min ikun għamel l-offiża jammetti, ma jibdiex proċeduri skont dan l-Att u jimponi penali ekwivalenti għal mitejn u ħamsin euro (€250). B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-inbid innifsu għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

Konfiska.

13. Kull kwantità ta' inbid li tinstab fil- pussess ta' persuna bi ksur tad-dispożizzjonijiet ta' regolamenti 11 jew 12 għandha, mingħajr preġudizzju għal kull piena oħra prevista bl-Att jew b'liġi oħra tiġi konfiskata favur il-Gvern.

TAQSIMA G

Regolamenti dwar Servizzi ta' Telefonija Mobbli

Titolu.

1. It-titolu ta' dawn ir-regolamenti hu Regolamenti dwar Servizzi ta' Telefonija Mobbli.

Skop.

2. Dawn ir-regolamenti japplikaw għad-dħul kollu ġenerat minn servizzi ta' telefonija mobbli kif provdut fir-regolament 4.

Reġistrazzjoni.
Kap. 382.

3. Operaturi ta' telefonija mobbli għandhom jirreġistraw mal-Kummissarju skont l-Att dwar Dazju tas-Sisa, minn hawn 'il

quddiem imsejjaħ "l-Att".

4. L-istima tad-dazju tas-sisa ssir fuq ħlasijiet kollha imposti minn operaturi ta' telefonija mobbli għas-servizzi tagħhom, inkluži s-sottoskrizzjonijiet u *top-up vouchers*: Stima tad-dazju.

Iżda l-frażi "operatur" għandha l-istess tifsira kif mogħtija fl-artikolu 2 tal-Att biex jirregola Komunikazzjonijiet Elettroniċi: Kap. 399.

Iżda wkoll ma jkun dovut ebda dazju tas-sisa fuq dawn is-servizzi li ġejjin:

(*a*) *inbound roaming*;

(*b*) dħul ġenerat mill-interkonnessjoni;

(*ċ*) donazzjonijiet ta' xorta ta' flus mgħoddija mid-donatur lil min jirċeviha permezz ta' servizzi offruti mill-operatur ta' telefonija mobbli;

(*d*) *airtime* bla ħlas.

5. Il-persuna, azjenda, soċjetà jew kumpannija li huma debitament reġistrati mal-Kummissarju jkunu responsabbli għall-ħlas tad-dazju tas-sisa kif speċifikat fl-artikolu 3 tal-Att, fiż-żmien li jkun dovut il-ħlas tad-dazju tas-sisa. Ħlas tad-dazju.

6. (1) Ir-*records* tad-dħul ġenerat mis-servizzi li huma suġġetti għad-dazju tas-sisa bis-saħħa ta' dawn ir-regolamenti għandhom ikunu għad-dispożizzjoni tal-Kummissarju għal kull verifika meħtieġa. Żamma ta' *records*.

(2) Għandha tiġi provduta lill-Kummissarju dikjarazzjoni perjodika li tagħti dettalji ta' kull dħul ġenerat mis-servizzi u li jkunu suġġett għad-dazju tas-sisa bis-saħħa ta' dawn ir-regolamenti, għal kull perjodu li jista' jiġi stabbilit mill-Kummissarju. Prospetti.

(3) Iż-żmien ta' perjodu ta' *accounting* ikun ta' tliet xhur jew dak il-perjodu itwal li l-Kummissarju jista' jippermetti jew kif jista' xort'oħra jiġi ordnat u għandu jasal prospett għand il-Kummissarju fi żmien tletin jum wara t-tmien ta' kull perjodu ta' *accounting* li jkun qed isir rapport dwaru. Perjodu ta' *accounting*.

(4) Kull min jonqos li jħares id-dispożizzjonijiet ta' dawn ir-regolamenti jkun ħati ta' reat u jeħel, meta jinsab ħati, multa ta' mhux aktar minn ħamsa u għoxrin elf euro (€25,000). Penali.

TAQSIMA H

Emendat: XII.2023.56.

Regolamenti dwar Dokument Elettroniku Amministrattiv għal Oġġetti tad-Dazju tas-Sisa

1. It-titolu ta' dawn ir-regolamenti hu Regolamenti dwar Dokument Elettroniku Amministrattiv għal Oġġetti tad-Dazju tas-Sisa. Titolu.

2. (1) F'dawn ir-regolamenti, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieġ xort'oħra: Tifsir.

"l-Att" tfisser l-Att dwar Dazju tas-Sisa; Kap. 382.

"dokument elettroniku amministrattiv" tfisser iddokument imsemmi fir-regolament 3;

"sistema komputerizzata" tfisser is-sistema komputerizzata msemmija fl-artikolu 1 tad-Deċiżjoni Nru. 1152/2003/KE dwar iċ-ċaqliq u s-sorveljanza ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa;

(2) It-tifsiriet li jinsabu fl-artikolu 2 tal-Att għandhom, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieġ xort'oħra u bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subregolament (1), ikunu japplikaw għal dawn ir-regolamenti.

Annessi.

3. (1) Il-messaġġi skambjati għall-finijiet tar-regolamenti 4 sa 11 għandhom ikunu jikkonformaw mal-Anness 1.

(2) Meta jkunu meħtieġa xi kodiċijiet biex ikunu jistgħu jimtlew xi oqsma ta' *data* speċifiċi f'dawk il-messaġġi, għandhom jiġu applikati l-kodiċijiet elenkati fl-Anness II.

Abbozz ta' dokument elettroniku.

4. (1) Meta oġġetti tad-dazju tas-sisa jkunu qegħdin jiċċaqilqu taħt xi arranġament ta' sospensjoni ta' dazju u dawn jintbagħtu minn Malta, min jikkunsinna għandu jippreżenta lill-Kummissarju abbozz ta' dokument elettroniku amministrattiv, mhux aktar kmieni minn sebat ijiem qabel id-data murija fuq dak id-dokument bħala d-data ta' meta jintbagħtu l-oġġetti tad-dazju tas-sisa inkwistjoni, billi juża s-sistema komputerizzata.

(2) Il-Kummissarju għandu jwettaq verifika elettronika tad-*data* fl-abbozz tad-dokument elettroniku amministrattiv u meta dawn id-*data* ma jkunux validi, il-Kummissarju għandu jgħarraf lil min jikkunsinna mingħajr ebda dewmien żejjed:

Iżda meta d-data jkunu validi, il-Kummissarju għandu jassenja lid-dokument kodiċi ta' referenza amministrattiv uniku u jgħarraf bih lil min jikkunsinna.

(3) L-abbozz tad-dokument elettroniku amministrattiv u d-dokument elettroniku amministrattiv li jkun ġie assenjat kodiċi ta' referenza amministrattiv kif hemm fis-subregolamenti (1) u (2) għandhom ikunu konformi mal-ħtiġiet stipulati fit-Tabella 1 fl-Anness 1.

Ċaqliq tad-dokument.

5. (1) Fil-każijiet imsemmija fl-artikolu 8B(1)(*a*)(i), (ii), (iv) u (2) tal-Att, il-Kummissarju għandu jibgħat id-dokument elettroniku amministrattiv lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' destinazzjoni mingħajr dewmien:

Iżda meta l-Kummissarju, fil-każijiet imsemmija f'dawn ir-regolamenti, jirċievi dokument elettroniku amministrattiv minn awtorità kompententi ta' xi Stat Membru ieħor, huwa għandu jibagħtu lill-destinatarju meta d-destinatarju ikun kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat jew destinatarju reġistrat.

(2) Meta l-oġġetti tad-dazju tas-sisa jkunu intiżi għal kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat f'Malta, il-Kummissarju għandu jibgħat id-dokument amministrattiv elettroniku direttament lilu.

(3) Fil-każ imsemmi fl-artikolu 8B(1)(*a*)(iii) tal-Att, il-Kummissarju għandu jibgħat id-dokument elettroniku

amministrattiv lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn tiġi ppreżentata d-dikjarazzjoni dwar l-esportazzjoni konformement mal-Artikolu 161(5) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92.

(4) Min jikkunsinna għandu jipprovdi lill-persuna li tkun takkumpanja l-oġġetti tad-dazju tas-sisa verżjoni stampata tal-dokument elettroniku amministrattiv jew kull dokument kummerċjali ieħor li jkunn juri, b'mod għalkollox ċar u li jintgħaraf, il-kodiċi ta' referenza amministrattiv uniku. Il-Kummissarju, waqt iċ-ċaqliq tal-oġġetti tad-dazju tas-sisa taħt arranġament ta' sospensjoni ta' dazju tas-sisa, jista' jitlob li dak id-dokument jiġi ppreżentat.

(5) Min jikkunsinna jista' jħassar id-dokument elettroniku amministrattiv sakemm ma jkunx beda ċ-ċaqliq taħt l-artikolu 8B tal-Att.

(6) Min jikkunsinna li jkun irid iħassar id-dokument elettroniku amministrattiv kif imsemmi fis-subregolament (5) għandu jimla l-oqsma tal-abbozz ta' messaġġ ta' tħassir u jippreżentah lill-Kummissarju. L-abbozz ta' messaġġ ta' tħassir għandu jikkonforma mal-ħtiġiet stipulati fit-Tabella 2 tal-Anness 1.

(7) Il-Kummissarju għandu jwettaq verifika elettronika tad-*data* fl-abbozz ta' messaġġ ta' tħassir, u meta dawn id-*data* jkunu validi, il-Kummissarju għandu:

(*a*) iżid id-data u l-ħin tal-validazzjoni mal-messaġġ ta' tħassir;

(*b*) iwassal dik l-informazzjoni lil min jikkunsinna; u

(*ċ*) jgħaddi l-messaġġ ta' tħassir lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' destinazzjoni:

Iżda meta dawk id-*data* ma jkunux validi, min jikkunsinna għandu jiġi mgħarraf mingħajr dewmien.

(8) Meta l-Kummissarju jirċievi messaġġ ta' tħassir kif imsemmi f'dan ir-regolament, għal oġġetti tad-dazju tas-sisa li jkollhom id-destinazzjoni tagħhom f'Malta u d-destinatarju ikun kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat jew destinatarju reġistrat, il-Kummissarju għandu jibgħat il-messaġġ ta' tħassir lill-kustodju tal-maħżen jew lid-destinatarju kif jista' jkun il-każ.

(9) Matul iċ-ċaqliq taħt arranġament ta' sospensjoni ta' dazju, min jikkunsinna jista', filwaqt li juża s-sistema komputerizzata, jemenda d-destinazzjoni u juri destinazzjoni ġdida li għandha tkun waħda mid-destinazzjonijiet imsemmija fl-artikolu 8B(1)(*a*)(i), (ii), (iii) jew, meta jkun japplika, fl-artikolu 8B(2) tal-Att.

Emenda tad-destinazzjoni. *Emendat: A.L. 50 tal-2023.*

6. (1) Il-konsenjatur li jkun irid jemenda d-destinazzjoni kif provdut fir-regolament 5(9), jew jimla d-destinazzjoni kif provdut fil-proviso għar-regolament 7, għandu jimla l-oqsma tal-abbozz tal-messaġġ ta' bdil ta' destinazzjoni u jippreżentah lill-Kummissarju. L-abbozz tal-messaġġ ta' bdil ta' destinazzjoni għandu jikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fit-Tabella 3 u 4 tal-Anness I.

(2) Il-Kummissarju għandu jwettaq verifika elettronika tad-*data* fl-abbozz tal-messaġġ ta' bdil ta' destinazzjoni. Meta dawk id-*data* jkunu validi, il-Kummissarju għandu:

(*a*) iżid id-data u l-ħin ta' validazzjoni u numru ta' sekwenza mal-messaġġ ta' bdil ta' destinazzjoni u jgħarraf b'dan lil min jikkunsinna;

(*b*) jaġġorna d-dokument elettroniku amministrattiv oriġinali kif joħroġ mill-informazzjoni fil-messaġġ ta' bdil ta' destinazzjoni:

Iżda jekk l-aġġornament ikun jinkludi bidla fl-Istat Membru ta' destinazzjoni jew bidla ta' destinatarju, ir-regolament 4(1) u (3) għandu jkun japplika dwar id-dokument elettroniku amministrattiv aġġornat.

(3) Jekk l-aġġornament imsemmi fis-subregolament (2)(*b*) ikun jinkludi bidla fl-Istat Membru ta' destinazzjoni, il-Kummissarju għandu jibgħat il-messaġġ ta' bdil ta' destinazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' destinazzjoni msemmi fid-dokument elettroniku amministrattiv oriġinali.

(4) Jekk il-Kummissarju jirċievi messaġġ ta' bdil ta' destinazzjoni mingħand awtorità kompententi ta' xi Stat Membru ieħor, il-Kummissarju għandu jgħarraf lid-destinatarju msemmi fid-dokument elettroniku amministrattiv oriġinali bil-bidla ta' destinazzjoni billi juża l-"avviż ta' bidla ta' destinazzjoni" li jkun konformi mal-ħtiġiet stipulati fit-Tabella 4 tal-Anness I. 4.

(5) Jekk l-aġġornament imsemmi fis-subregolament (2)(*b*) ikun jinkludi bidla fil-lok ta' kunsinna msemmi fil-grupp ta' *data* 7 tad-dokument elettroniku amministrattiv, imma ebda bidla fl-Istat Membru ta' destinazzjoni lanqas bidla tad-destinatarju, il-Kummissarju għandu jibgħat il-messaġġ ta' bdil ta' destinazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' destinazzjoni msemmi fid-dokument elettroniku amministrattiv oriġinali.

(6) Meta l-Kummissarju jirċievi messaġġ ta' bdil ta' destinazzjoni mingħand awtorità kompententi ta' xi Stat Membru ieħor, il-Kummissarju għandu jibgħat il-messaġġ ta' bdil ta' destinazzjoni lid-destinatarju.

(7) Meta d-*data* fl-abbozz tal-messaġġ ta' bdil ta' destinazzjoni ma jkunux validi, min jikkunsinna għandu jiġi mgħarraf mingħajr dewmien.

(8) Jekk id-dokument elettroniku amministrattiv aġġornat ikun jinkludi lil xi destinatarju ġdid f'Malta bħalma jkun hemm fid-dokument elettroniku amministrattiv oriġinali, il-Kummissarju għandu jgħarraf lid-destinatarju msemmi fid-dokument elettroniku amministrattiv oriġinali bil-bidla ta' destinazzjoni billi juża dak l-"avviż ta' bidla ta' destinazzjoni" li jkun konformi mal-ħtiġiet stipulati fit-Tabella 4 tal-Anness I.

Ċaqliq ta' prodotti tal-enerġija.

7. Fil-każ ta' ċaqliq ta' prodotti tal-enerġija taħt arranġament ta' sospensjoni ta' dazju bil-baħar lil destinatarju li ma jkunx definittivament magħruf meta min jikkunsinna jippreżenta l-abbozz ta' dokument elettroniku amministrattiv, il-Kummissarju jista' jawtorizza lil min jikkunsinna jommetti d-*data* dwar id-destinatarju f'dak id-dokument:

Iżda malli jkunu magħrufa d-*data* dwar id-destinatarju, u l-

iżjed tard fi tmiem iċ-ċaqliq, min jikkunsinna għandu, filwaqt li juża l-proċedura msemmija fir-regolament 5(9), jgħaddihom lill-Kummissarju.

Frid fiċ-ċaqliq ta' prodotti tal-enerġija.

8. Il-Kummissarju jista' jħalli, taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti mill-Kummissarju, lil min jikkunsinna jifred xi ċaqliq ta' prodotti tal-enerġija taħt sospensjoni ta' dazju tas-sisa f'żewġ ċaqliqiet jew aktar sakemm:

(*a*) il-kwantità totali ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa ma tinbidilx;

(*b*) dak il-frid isir barra mit-territorju ta' Stat Membru li jkun qed jippermetti dik il-proċedura;

(*ċ*) il-Kummissarju għandu jgħarraf lill-awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri dar il-lok fejn isir il-frid.

Min jikkunsinna li jkun irid jifred iċ-ċaqliq.
Emendat: A.L. 50 tal-2023.

9. (1) Il-konsenjatur li jkun irid jifred iċ-ċaqliq ta' oġġetti soġġetti għad-dazju tas-sisa kif provdut fir-regolament 8 għandu jimla l-oqsma tal-abbozz tal-messaġġ ta' operazzjoni ta' frid għal kull destinazzjoni u jippreżentah lill-Kummissarju. L-abbozz tal-messaġġ ta' operazzjoni ta' frid għandu jikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fit-Tabelli 4 u 5 tal-Anness I.

(2) Il-Kummissarju għandu jwettaq verifika elettronika tad-*data* fl-abbozz tal-messaġġi ta' operazzjoni ta' frid u meta dawk id-*data* jkunu validi, il-Kummissarju għandu:

(*a*) jiġġenera dokument elettroniku amministrattiv ġdid għal kull destinazzjoni, li għandu jieħu post id-dokument elettroniku amministrattiv oriġinali;

(*b*) jiġġenera, għad-dokument elettroniku amministrattiv oriġinali, "avviż ta' frid" li għandu jikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fit-Tabelli 4 u 5 tal-Anness I; u

(*ċ*) jibgħat l-avviż ta' frid lil min jikkunsinna u lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' destinazzjoni msemmi fid-dokument elettroniku amministrattiv oriġinali.

(3) Il-proviso mar-regolament 4(2) u r-regolament 5(1), (3) u (4) għandhom ikunu japplikaw dwar kull dokument elettroniku amministrattiv ġdid imsemmi fis-subregolament (2)(*a*).

(4) Jekk il-lok ta' destinazzjoni msemmi fid-dokument elettroniku amministrattiv oriġinali ikun Malta, il-Kummissarju għandu jibgħat l-avviż ta' frid lid-destinatarju msemmi fid-dokument elettroniku amministrattiv oriġinali meta d-destinatarju jkun kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat jew destinatarju reġistrat.

(5) Meta d-data fl-abbozz tal-messaġġ ta' operazzjoni ta' frid ma jkunux validi, il-Kummissarju għandu jgħarraf b'dan lil min jikkunsinna mingħajr ebda dewmien żejjed.

Wasla ta' oġġetti f'destinazzjoni.

10. (1) Meta oġġetti tad-dazju tas-sisa jaslu f'xi destinazzjonijiet minn dawk imsemmija fl-artikolu 8B(1)(*a*)(i), (ii), (iv), (*b*) u (2) tal-Att, id-destinatarju għandu, mingħajr dewmien u

mhux iżjed tard minn ħamest ijiem tax-xogħol wara tmiem iċ-ċaqliq, u ħlief fil-każijiet ġustifikati kif dovut għas-sodisfazzjon tal-Kummissarju, jippreżenta rapport li dawn ikunu waslulu billi juża s-sistema komputerizzata.

(2) Il-Kummissarju għandu jistabbilixxi l-proċeduri biex ikun jista' jiġi ppreżentat r-rapport tal-wasla tal-oġġetti mid-destinatarji msemmija fl-artikolu 14 tal-Att.

(3) Il-Kummissarju għandu jwettaq, dwar oġġetti tad-dazju tas-sisa impurtati f'Malta, verifika elettronika tad-*data* fir-rapport tal-wasla u jekk id-*data* ma jkunux validi, il-Kummissarju għandu, mingħajr ebda dewmien żejjed, jgħarraf lid-destinatarju.

(4) Meta d-*data* jkunu validi, il-Kummissarju għandu jagħti konferma lid-destinatarju tar-reġistrazzjoni tar-rapport tal-wasla u jibagħtu lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru mnejn dan ikun intbagħat.

(5) Meta jintbagħtu oġġetti tad-dazju tas-sisa minn Malta, il-Kummissarju għandu jibgħat ir-rapport tal-wasla lil min jikkunsinna:

Iżda jekk Malta tkun l-istess lok mnejn jintbagħtu l-oġġetti tad-dazju tas-sisa u tad-destinazzjoni tagħhom, il-Kummissarju għandu jibgħat ir-rapport tal-wasla direttament lil min jikkunsinna.

(6) Ir-rapport tal-wasla ppreżentat kif hemm f'dan ir-regolament għandu jikkonforma mal-ħtiġiet stipulati fit-Tabella 6 tal-Anness 1.

Rapport tal-esportazzjoni.

11. (1) Fil-każijiet imsemmija fl-artikolu 8B(1)(*a*)(iii) u meta jkun japplika, l-artikolu 8B(1)(*b*) tal-Att, għandu jimtela rapport tal-esportazzjoni mill-Kummissarju abbażi tal-annotazzjoni li ssir mill-Kummissarju kif imsemmi fl-artikolu 793(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93.

(2) Il-Kummissarju għandu jwettaq verifika elettronika tad-*data* li toħroġ mill-annotazzjoni msemmija fis-subregolament preċedenti, u ġaladarba dawn id-*data* jkunu ġew verifikati u l-oġġetti tad-dazju tas-sisa jkunu ġew esportati minn Malta, il-Kummissarju għandu jibgħat ir-rapport tal-esportazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru mnejn ikunu ntbagħtu l-oġġetti.

(3) Meta l-Kummissarju jirċievi rapport tal-esportazzjoni minn xi Stat Membru ieħor għal oġġetti tad-dazju tas-sisa li kienu ntbagħtu minn Malta, il-Kummissarju għandu jibgħat ir-rapport tal-esportazzjoni lil min jikkunsinna.

(4) Ir-rapport tal-esportazzjoni ppreżentat kif hemm f'dan ir-regolament għandu jikkonforma mal-ħtiġiet stipulati fit-Tabella 6 tal-Anness 1.

Arranġament ta' sospensjoni ta' dazju.

12. (1) Mingħajr preġudizzju għar-regolament 4(1), meta s-sistema komputerizzata ma tkunx disponibbli, min jikkunsinna jista' jagħti bidu għal ċaqliq ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa taħt arranġament ta' sospensjoni ta' dazju sakemm:

(*a*) l-oġġetti jkollhom magħhom dokument fuq karta u li

jkun fih l-istess *data* bħall-abbozz tad-dokument elettroniku amministrattiv; u

(*b*) huwa jgħarraf lill-Kummissarju qabel ma jibda ċ-ċaqliq:

Iżda wkoll id-dokument fuq karta msemmi fil-paragrafu (*a*) għandu jkollu t-titolu "Dokument ta' Akkumpanjament ta' Riżerva dwar iċ-ċaqliq ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa taħt sospensjoni ta' dazju tas-sisa" u d-*data* meħtieġa għandha tintwera fl-għamla ta' elementi ta' *data*, espressi bl-istess mod bħal fid-dokument elettroniku amministrattiv. L-elementi ta' *data* kollha, kif ukoll il-gruppi ta' *data* u s-sottogruppi ta' *data* li dawn jappartjenu għalihom, għandhom ikunu identifikati permezz tan-numri u l-ittri fil-kolonna A u l-kolonna B tat-Tabella 1 tal-Anness I.

(2) Il-Kummissarju jista' jeħtieġ ukoll kopja tad-dokument imsemmi fis-subregolament (1)(*a*), verifika tad-*data* li jkun hemm f'dik il-kopja u, jekk min jikkunsinna ikun responsabbli għan-nuqqas ta' disponibilità, informazzjoni adatta dwar ir-raġunijiet għal dak in-nuqqas ta' disponibilità qabel ma jkun ingħata bidu għaċ-ċaqliq.

(3) Meta terġa' tibda taħdem is-sistema komputerizzata u din tkun disponibbli, min jikkunsinna għandu jippreżenta abbozz ta' dokument elettroniku amministrattiv:

Iżda meta d-*data* fid-dokument elettroniku amministrattiv ikunu ġew validati kif hemm fir-regolament 4(2), dak id-dokument għandu jieħu post id-dokument fuq karta imsemmi f'dan regolament, u r-regolamenti 5(1)(3), 10 u 11 għandhom japplikaw *mutatis mutandis*.

(4) Sa dak iż-żmien li d-*data* fid-dokument elettroniku amministrattiv ikunu ġew validati, iċ-ċaqliq għandu jitqies li jkun qiegħed iseħħ taħt arranġament ta' sospensjoni ta' dazju minħabba fid-dokument fuq karta.

(5) Għandha tinżamm kopja tad-dokument fuq karta msemmi fis-subregolament (1)(*a*) minn min jikkunsinna b'sostenn tar-*records* tiegħu.

(6) Meta s-sistema komputerizzata ma tkunx disponibbli, min jikkunsinna għandu jgħarraf l-informazzjoni msemmija fir-regolament 5(9) jew fir-regolament 8 billi juża mezzi alternattivi ta' komunikazzjoni hekk kif ordnati mill-Kummissarju. Iktar minn hekk min jikkunsinna għandu jgħarraf lill-Kummissarju qabel ma tinbeda l-bidla ta' destinazzjoni jew il-frid taċ-ċaqliq u s-subregolamenti (3), (4) u (5) għandhom japplikaw *mutatis mutandis*.

(7) L-informazzjoni msemmija fis-subregolament preċedenti li għandha titwassal minn min jikkunsinna lill-Kummissarju għandha tintwera fl-għamla ta' elementi ta' *data*, espressi bl-istess mod bħal fil-messaġġ ta' bdil ta' destinazzjoni jew fil-messaġġ ta' operazzjoni ta' frid, kif jista' jkun il-każ. L-elementi ta' *data* kollha, kif ukoll il-gruppi ta' *data* u sottogruppi ta' *data* li dawn jappartjenu għalihom, għandhom jiġu identifikati permezz tan-numri u l-ittri fil-kolonna A u fil-kolonna B tat-Tabella 3 jew, kif

jista' jkun il-każ, it-Tabella 5 tal-Anness I.

Meta r-rapport tal-wasla ma jkunx jista' jiġi ppreżentat.

13. (1) Meta fil-każijiet msemmija fl-artikolu 8B(1)(*a*)(i), (ii), (iv), (*b*) u (2) tal-Att, ir-rapport tal-wasla li hemm provdut dwaru fir-regolament 10 ma jkunx jista' jiġi ppreżentat fi tmiem iċ-ċaqliq ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa fit-terminu provdut f'dak ir-regolament, jew għaliex is-sistema komputerizzata ma tkunx disponibbli jew inkella għaliex, fis-sitwazzjoni msemmija fir-regolament 12(1), il-proċeduri msemmija fir-regolament 12(3) ma jkunux għadhom twettqu, id-destinatarju għandu jippreżenta lill-Kummissarju, ħlief meta kif jifhimha l-Kummissarju każ ikun debitament ġustifikat, dokument fuq karta li jkun fih l-istess *data* bħar-rapport tal-wasla u li jkun jiddikjara li ċ-ċaqliq ikun intemm.

(2) Ħlief meta r-rapport tal-wasla ikun jista' jiġi ppreżentat malajr mid-destinatarju permezz tas-sistema komputerizzata, jew f'każijiet ġustifikati kif dovut, il-Kummissarju għandu jibgħat il-kopja tad-dokument fuq karta msemmi fis-subregolament (1) lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru mnejn ikunu ntbagħtu l-oġġetti.

(3) Meta l-Kummissarju jirċievi d-dokument fuq karta msemmi fis-subregolament (1) dwar oġġetti tad-dazju tas-sisa mibgħutin minn Malta, mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' destinazzjoni, il-Kummissarju għandu jibgħat id-dokument fuq karta lil min jikkunsinna jew iżommu disponibbli għalih.

(4) Malli s-sistema komputerizzata tkun disponibbli u din terġa' tibda taħdem, jew ikunu saru l-proċeduri msemmija fir-regolament 12(3), id-destinatarju għandu jippreżenta r-rapport tal-wasla, kif hemm fir-regolament 10(1) u r-regolament 10(3), (4) u (5) għandu japplika *mutatis mutandis*.

(5) Meta fil-każijiet msemmija fl-artikolu 8B(1)(*a*)(iii), ir-rapport tal-esportazzjoni li hemm provdut dwaru fir-regolament 8(1) ma jkunx jista' jimtela fi tmiem iċ-ċaqliq ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa jew għaliex is-sistema komputerizzata ma tkunx aktar disponibbli jew għaliex, fis-sitwazzjoni msemmija fir-regolament 9(1), il-proċeduri msemmija fir-regolament 9(2) ma jkunux għadhom twettqu, il-Kummissarju għandu jibgħat lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' kunsinna dokument fuq karta li jkun fih l-istess *data* bħar-rapport tal-esportazzjoni u li jkun jiċċertifika li ċ-ċaqliq ikun intemm, ħlief meta r-rapport tal-esportazzjoni li hemm provdut dwaru fir-regolament 8 jkun jista' jimtela permezz tas-sistema komputerizzata, jew f'każijiet ġustifikati kif dovut.

(6) Meta oġġetti tad-dazju tas-sisa jkunu ntbagħtu minn Malta, u l-Kummissarju jirċievi mingħand l-awtorità kompententi tal-Istat Membru ta' esportazzjoni, id-dokument fuq karta msemmi fis-subregolament preċedenti, huwa għandu jibgħat kopja tad-dokument fuq karta lil min jikkunsinna jew iżommu disponibbli għalih.

(7) Malli s-sistema komputerizzata tkun disponibbli u din terġa' tibda taħdem jew ikunu twettqu l-proċeduri msemmija fir-regolament 12(3), u l-oġġetti tad-dazju tas-sisa jkunu ġew esportati minn Malta, il-Kummissarju għandu jibgħat rapport tal-

esportazzjoni, kif hemm fir-regolament 11(1) u r-regolament 11(2) u (3) għandu jkun *mutatis mutandis* japplika.

(8) Id-dokumenti fuq karta msemmija fis-subregolamenti (1) u (5) għandhom iġibu t-titolu "Rapport ta' Akkumpanjament tal-Wasla/Rapport tal-Esportazzjoni fiċ-ċaqliq ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa taħt sospensjoni ta' dazju tas-sisa". Id-*data* meħtieġa għandha tintwera fl-għamla ta' elementi ta' *data*, espressi bl-istess mod bħal fir-rapport tal-wasla jew fir-rapport tal-esportazzjoni, kif jista' jkun il-każ. L-elementi kollha ta' *data*, kif ukoll il-gruppi ta' *data* u sottogruppi ta' *data* li dawn jappartjenu għalihom, għandhom jiġu identifikati permezz tan-numri u l-ittri fil-kolonna A u l-kolonna B tat-Tabella 6 tal-Anness I.

Ir-rapport tal-wasla jew ir-rapport tal-esportazzjoni jkunu prova.

14. (1) Minkejja r-regolament 13, ir-rapport tal-wasla msemmi fir-regolament 10(1) jew ir-rapport tal-esportazzjoni msemmi fir-regolament 11(1), għandhom ikunu prova li ċ-ċaqliq ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa jkun intemm, kif hemm fl-artikolu 8A tal-Att.

(2) Mingħajr preġudizzju għas-subregolament (1), fl-assenza tar-rapport tal-wasla jew tar-rapport tal-esportazzjoni għal raġunijiet li ma jkunux dawk imsemmija fir-regolament 13, tista' tiġi provduta prova alternattiva ta' tmiem iċ-ċaqliq ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa taħt arranġament ta' sospensjoni ta' dazju, fil-każijiet imsemmija fl-artikolu 8B(1)(*a*)(i), (ii), (iv) u (*b*) u (2) tal-Att, permezz ta' annotazzjoni mill-Kummissarju, bażata fuq xhieda adatta, li l-oġġetti tad-dazju tas-sisa mibgħutin ikunu attwalment waslu fid-destinazzjoni dikjarata tagħhom jew, fil-każ imsemmi fl-artikolu 8B(1)(*a*)(iii) tal-Att, permezz ta' annotazzjoni mill-Kummissarju, li tkun tiċċertifika li l-oġġetti tad-dazju tas-sisa jkunu telqu mit-territorju tal-Komunità minn Malta.

(3) Dokument ippreżentat mid-destinatarju li jkun fih l-istess *data* bħar-rapport tal-wasla jew ir-rapport tal-esportazzjoni għandu jkun xhieda biżżejjed għall-finijiet tas-subregolament (1).

(4) Meta tkun ġiet aċċettata prova biżżejjed mill-Kummissarju, kull ċaqliq fis-sistema komputerizzata għandu jintemm.

Proċeduri simplifikati.

15. (1) Il-Kummissarju jista' jistabbilixxi proċeduri simplifikati dwar iċ-ċaqliq ta' oġġetti tad-dazju tas-sisa taħt arranġament ta' sospensjoni ta' dazju li jseħħ fit-territorju ta' Malta, inkluża l-possibilità li titwarrab il-ħtieġa ta' sorveljanza elettronika ta' dak iċ-ċaqliq.

(2) Il-Ministru, wara li jikkonsulta lill-Kummissarju, jista' jagħmel ftehim ma' Stati Membri, biex dawn jistabbilixxu proċeduri aktar simplifikati għal oġġetti tad-dazju tas-sisa li jiċċaqilqu taħt arranġament ta' sospensjoni ta' dazju u li ċ-ċaqliq tagħhom bejn Malta u xi żewġ Stati Membri jew aktar ikun jiġri ta' spiss u b'mod regolari.

Sostitwit: A.L. 50 tal-2023.

ANNESS I

Tabella 1
(Regolament 4(3) u il-proviso għar-regolament 12(1))

Abbozz tad-dokument amministrattiv elettroniku (simplifikat) u d-dokument amministrattiv elettroniku (simplifikat)

A	B	C	D	E	F	G
		ATTRIBUT	R			
	a	Tip ta' Messaġġ	R		Il-valuri possibbli huma: 1 = Sottomissjoni standard (li trid tintuża fil-każijiet kollha ta' movimenti ta' oġġetti taħt sospensjoni tad-dazju għajr fejn is-sottomissjoni tikkonċerna esportazzjoni b' rilaxx lokali), 2 = Sottomissjoni għall-esportazzjoni b' rilaxx lokali għall-movimenti ta' oġġetti taħt sospensjoni tad-dazju,	n1
					3 = Sottomissjoni għad-Dazju Mħallas (li trid tintuża għall-movimenti ta' oġġetti diġà rilaxxati għall-konsum). It-Tip ta' Messaġġ ma jridx jokkorri fl-e-AD/e-SAD li għalih ikun ġie assenjat ARC, u lanqas fid-dokument ta' riżerva msemmi fl-Artikolu 9(1).	

	b	Indikatur ta' Sottomissjoni Differita	D	"R" għas-sottomissjoni ta' e-AD/e-SAD għal moviment li beda taħt kopertura tad-dokument ta' riżerva msemmi fl-Artikolu 9(1).	Valuri possibbli: 0 = falz, 1 = veru. Il-valur huwa awtomatikament "falz". Dan l-element ta' data ma jridx jokkorri fl-e-AD/e-SAD li għalih ġie assenjat ARC, u lanqas fid-dokument ta' riżerva imsemmi fl-Artikolu 9(1).	n1
1		*MOVIMENT TA' OĠĠETTI SOĠĠETTI GĦAS-SISA*	R			

	a	Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni	R		Ipprovdi d-destinazzjoni tal-moviment bl-użu ta' wieħed minn dawn il-valuri li ġejjin: 1 = Maħżen tat-taxxa (l-Artikolu 16(1)(a)(i), tad-Direttiva 2020/262), 2 = Destinatarju rreġistrat (l-Artikolu 16(1)(a)(ii), tad-Direttiva 2020/262), 3 = Destinatarju rreġistrat temporanju (l-Artikolu 16(1)(a)(ii), u l-Artikolu 18(3) tad-Direttiva 2020/262), 4 = Konsenja diretta (l-Artikolu 16(4) tad-Direttiva 2020/262), 5 = Destinatarju eżentat (l-Artikolu 16(1)(a)(iv), tad-Direttiva 2020/262), 6 = Esportazzjoni (il-punti (iii) u (v) tal-Artikolu 16(1)(a) tad-Direttiva 2020/262), 8 = Destinazzjoni mhux magħrufa (destinatarju mhux magħruf; l-Artikolu 22 tad-Direttiva 2020/262),	n..2

					9 = Destinazzjoni – Destinatarju Ċċertifikat (l-Artikolu 33(1) tad-Direttiva 2020/262), 10 = Destinazzjoni – Destinatarju Ċċertifikat Temporanju (l-Artikolu 33(1) u l-Artikolu 35(8) tad-Direttiva 2020/262); 11 = Destinazzjoni - Ritorn lejn il-post tad-dispaċċ tal-Konsenjatur.	
	b	Żmien tal-Vjaġġ	R		Ipprovdi l-perjodu ta' żmien normali meħtieġ għall-vjaġġ filwaqt li tqis il-mezz tat-trasport u d-distanza involuti, espress f'sigħat (H) jew fi ġranet (D) segwit b'numru ta' żewġ (2) ċifri (eżempji: H12, jew D04). L-indikazzjoni għal "H" għandha tkun 24 jew anqas. L-indikazzjoni għal "D" għandha tkun inqas jew ugwali għall-valuri possibbli taż-Żmien Massimu tal-Vjaġġ skont il-Kodiċi tal-Mezz tat-Trasport ippreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 12 tal-Anness II.	an3
	ċ	Arranġament tat-Trasport	R		Identifika l-persuna responsabbli sabiex torganizza l-ewwel trasport bl-użu ta' wieħed mill-valuri li ġejjin: 1 = Konsenjatur, 2 = Destinatarju, 3 = Sid l-oġġetti, 4= Oħrajn.	n1

	d	ARC	R	Irid jiġi pprovdut mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-dispaċċ mal-validazzjoni tal-abbozz tal-e-AD/e-SAD	Vide l-Lista ta' kodiċijiet 2 tal-Anness II.	an21
	e	Data u Ħin tal-Validazzjoni tal-e-AD/e-SAD	R	Irid jiġi pprovdut mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-dispaċċ mal-validazzjoni tal-abbozz tal-e-AD/e-SAD	Il-ħin indirizzat huwa l-ħin lokali.	DateTime
	f	Numru tas-Sekwenza	R	Irid jiġi pprovdut mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-dispaċċ mal-validazzjoni tal-abbozz tal-e-AD/e-SAD u għal kull bidla fid-destinazzjoni	Issettjat bħala 1 fil-validazzjoni inizjali u wara inkrimentat b'1 f'kull e-AD/e-SAD iġġenerat mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-dispaċċ ma' kull bidla fid-destinazzjoni.	n..2
	g	Data u Ħin tal-Validazzjoni tal-Aġġornament	C	Id-data u l-ħin tal-validazzjoni tal-messaġġ tal-bidla fid-destinazzjoni fit-Tabella 3, li jridu jiġu pprovduti mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-dispaċċ fil-każ ta' bidla fid-destinazzjoni	Il-ħin indirizzat huwa l-ħin lokali.	DateTime
2		*KUMMERĊJANT Konsenjatur*	R			
	a	Numru tas-Sisa tal-Kummerċjant	R		Ipprovdi numru tar-reġistrazzjoni SEED validu tal-magazzinier awtorizzat, tal-konsenjatur reġistrat, tal-konsenjatur ċertifikat jew tal-konsenjatur iċċertifikat temporanju.	an13
	b	Isem tal-Kummerċjant	R			an..182
	ċ	Isem tat-Triq	R			an..65
	d	Numru tat-Triq	O			an..11
	e	Kodiċi postali	R			an..10
	f	Belt	R			an..50

	g	NAD_LNG	R		Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
3		*KUMMERĊJANT Post tad-Dispaċċ*	C	"R" jekk il-Kodiċi tat-Tip tal-Oriġini fil-kaxxa 9(d) ikun "1" jew "3"		
	a	Referenza tal-Maħżen tat-Taxxa	C	"R" jekk il-Kodiċi tat-Tip tal-Oriġini fil-kaxxa 9(d) ikun "1"	Ipprovdi numru tar-reġistrazzjoni SEED validu tal-maħżen tat-taxxa tad-dispaċċ.	an13
	b	Isem tal-Kummerċjant	C	Għall-kaxxi 3(b), 3(ċ), 3(e) u 3(f): "R" jekk il-Kodiċi tat-Tip tal-Oriġini fil-kaxxa 9(d) ikun "3"		an..182
	ċ	Isem tat-Triq	C			an..65
	d	Numru tat-Triq	O			an..11
	e	Kodiċi postali	C			an..10
	f	Belt	C			an..50
	g	NAD_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
4		*UFFIĊĊJU tad-Dispaċċ — Importazzjoni*	C	"R" jekk il-Kodiċi tat-Tip tal-Oriġini fil-kaxxa 9(d) ikun "2"		
	a	Numru tar-Referenza tal-Uffiċċju	R		Ipprovdi l-kodiċi tal-uffiċċju doganali responsabbli mir-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera. Vide l-Lista ta' kodiċijiet 4 tal-Anness II.	an8
5		*KUMMERĊJANT Destinatarju*	C	"R", għajr il-Messaġġ ta' Tip "2 — Sottomissjoni għall-esportazzjoni bi klerjar lokali" jew għall-Kodiċi tat-Tip ta' Destinazzjoni 8 *(Vide l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1(a))*		

	a	Identifikazzjoni tal-Kummerċjant		—"R" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1, 2, 3, 4, 9, 10 u 11 — "O" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 6 — Dan l-element ta' data ma japplikax għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 5 *(Vide l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1(a))*	Għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni: — 1, 2, 3, 4, 9 u 10: ipprovdi numru tar-reġistrazzjoni SEED validu tal-magazzinier awtorizzat, tad-destinatarju rreġistrat, tad-destinatarju reġistrat temporanju, tad-destinatarju ċċertifikat jew tad-destinatarju ċertifikat temporanju, — 6: ipprovdi n-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT tal-persuna li tirrappreżenta lill-konsenjatur fl-uffiċċju tal-esportazzjoni. — 11: ipprovdi numru tar-reġistrazzjoni SEED validu tad-destinatarju, li huwa l-konsenjatur ċertifikat oriġinali jew il-konsenjatur ċertifikat temporanju tal-moviment.	an..16
	b	Isem tal-Kummerċjant	R			an..182
	ċ	Isem tat-Triq	R			an..65
	d	Numru tat-Triq	O			an..11
	e	Kodiċi postali	R			an..10
	f	Belt	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2

	h	Numru EORI	C	— "O" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 6 — Dan l-element ta' data ma japplikax għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 u 11. *(Vide l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1(a))*	Ipprovdi n-numru ErORI tal-persuna responsabbli għall-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni kif stipulat fl-Artikolu 21(1) tad-Direttiva 2020/262.	an..17
6		*KOMPLEMENT TAL-KUMMERĊJANT Destinatarju*	C	"R" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 5 *(Vide l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1(a))*		
	a	Kodiċi tal-Istat Membru	R		Ipprovdi l-Istat Membru tad-destinazzjoni billi tuża l-Kodiċi tal-Pajjiż fil-Lista ta' kodiċijiet 3 tal-Anness II.	a2
	b	Numru tas-Serje taċ-Ċertifikat ta' Eżenzjoni	D	"R" jekk numru tas-serje jissemma' fiċ-ċertifikat tal-eżenzjoni tad-dazju tas-sisa stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2022/1637		an..255
7		*KUMMERĊJANT Post tal-Konsenja*	C	— "R" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1, 4, 9 u 10 — "O" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 2, 3 u 5 *(Vide l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1(a))*	Ipprovdi l-post fattwali tal-konsenja tal-oġġetti soġġetta għas-sisa. Għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 2, il-grupp tad-data: — huwa "O" għall-e-AD, għaliex l-Istat Membru tad-dispaċċ jista' jimla din il-kaxxa bl-indirizz tad-destinatarju rreġistrat definit fis-SEED, — ma japplikax għall-abbozz tal-e-AD.	—

	a	Identifikazzjoni tal-Kummerċjant	C	— "R" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1, 9 u 10 — "O" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 2, 3 u 5 *(Vide l-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1(a))*	Għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni: — 1: ipprovdi numru tar-reġistrazzjoni SEED validu għall-maħżen tat-taxxa tad-destinazzjoni, — 2, 3, 5, 9 u 10: ipprovdi n-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT jew kwalunkwe identifikatur ieħor.	an..16
	b	Isem tal-Kummerċjant	C	— "R" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1, 2, 3, 5, 9 u 10 —"O" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 4 *(Vide l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1(a))*		an..182
	ċ	Isem tat-Triq	C	Għall-kaxxi 7(ċ), 7(e) u 7(f): — "R" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 2, 3, 4, 5, 9 u 10 — "O" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1 *(Vide l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1(a))*		an..65
	d	Numru tat-Triq	O			an..11
	e	Kodiċi postali	C			an..10
	f	Belt	C			an..50
	g	NAD_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
8		*UFFIĊĊJU Post tal-Konsenja — Dwana*	C	"R" fil-każ ta' esportazzjoni (Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 6) *(Vide l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1(a))*		

	a	Numru tar-Referenza tal-Uffiċċju	R		Ipprovdi l-kodiċi tal-uffiċċju tal-esportazzjoni li fih se tkun ippreżentata d-dikjarazzjoni ta' esportazzjoni. Vide l-Lista ta' kodiċijiet 4 tal-Anness II.	an8
9		*e-AD/e-SAD*	R			
	a	Numru ta' Referenza Lokali	R		Numru tas-serje uniku assenjat lill-e-AD/e-SAD mill-konsenjatur li jidentifika l-kunsinna fir-reġistri tal-konsenjatur.	an..22
	b	Numru tal-Fattura	R		Ipprovdi n-numru tal-fattura relatata mal-oġġetti. Jekk il-fattura tkun għadha ma ġietx ippreparata, għandu jingħata n-numru tan-nota tal-konsenja jew ta' kwalunkwe dokument ieħor tat-trasport.	an..35
	ċ	Data tal-Fattura	O	L-Istat Membru tad-dispaċċ jista' jiddeċiedi li jagħmel din id-data "R"	Id-data tad-dokument hija murija fil-kaxxa 9(b).	Data

	d	Kodiċi tat-Tip tal-Oriġini	R		Il-valuri possibbli għall-oriġini tal-moviment huma: 1 = Oriġini — Maħżen tat-taxxa (fis-sitwazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 16(1)(a) tad-Direttiva 2020/262), 2 = Oriġini — Importazzjoni (fis-sitwazzjoni msemmija fl-Artikolu 16(1)(b), tad-Direttiva 2020/262), 3 = Oriġini — Dazju Mħallas (fis-sitwazzjoni msemmija fl-Artikolu 33(1) tad-Direttiva 2020/262).	n1
	e	Data tad-Dispaċċ	R		Id-data li fiha jibda l-moviment skont l-Artikolu 19(1) jew l-Artikolu 33(3) tad-Direttiva 2020/262. Din id-data ma tistax tkun aktar tard minn sebat (7) ijiem wara d-data ta' sottomissjoni tal-abbozz tal-e-AD/e-SAD. Id-data tad-dispaċċ tista' tkun data fil-passat fil-każ imsemmi fl-Artikolu 26 jew fl-Artikolu 38 tad-Direttiva 2020/262.	Data
	f	Ħin tad-Dispaċċ	O	L-Istat Membru tad-dispaċċ jista' jiddeċiedi li jagħmel din id-data "R"	Il-ħin li fih jibda l-moviment f'konformità mal-Artikolu 19(1) jew l-Artikolu 33(3) tad-Direttiva 2020/262. Il-ħin indirizzat huwa l-ħin lokali.	Ħin

	g	ARC Upstream	D	Irid jiġi pprovdut mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-dispaċċ mal-validazzjoni tal-e-ADs ġodda wara l-validazzjoni tal-messaġġ "Operazzjoni ta' frid" (it-Tabella 5)	L-ARC li jrid jiġi pprovdut huwa l-ARC tal-e-AD sostitwit.	an21
9.1		*IMPORTAZZJONI SAD*	C	"R" jekk il-Kodiċi tat-Tip tal-Oriġini fil-kaxxa 9(d) ikun "2" (importazzjoni)		*9X*
	a	Numru SAD tal-Importazzjoni	R	In-Numru SAD għandu jiġi pprovdut mill-konsenjatur fil-ħin tas-sottomissjoni tal-abbozz tal-e-AD jew mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-dispaċċ mal-validazzjoni tal-abbozz tal-e-AD	Ipprovdi n-numru tad-dokument amministrattiv uniku użat għar-rilaxx tal-oġġetti kkonċernati fiċ-ċirkolazzjoni libera.	an..21
10		*UFFIĊĊJU Awtorità Kompetenti fid-Dispaċċ*	R			
	a	Numru tar-Referenza tal-Uffiċċju	R		Ipprovdi l-kodiċi tal-uffiċċju tal-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru tad-dispaċċ responsabbli għall-kontroll tas-sisa fil-post tad-dispaċċ. Vide l-Lista ta' kodiċijiet 4 tal-Anness II.	an8
11		*GARANZIJA TAL-MOVIMENT*	R			
	a	Kodiċi tat-Tip tal-Garanti	R		Identifika l-persuna responsabbli sabiex tipprovdi l-garanzija tal-użu tal-kodiċi tat-tip tal-garanti fil-Lista ta' kodiċijiet 5 tal-Anness II.	n..4
12		*KUMMERĊJANT Garanti*	C	"R" jekk japplika wieħed mill-Kodiċijiet tat-Tip tal-Garanti li ġejjin: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 jew 1234 *(Vide l-Kodiċi tat-Tip tal-Garanti fil-Lista ta' kodiċijiet 5 tal-Anness II)*	Identifika t-trasportatur u, jew is-sid tal-oġġetti jekk dawn jipprovdu l-garanzija.	*2X*

	a	Numru tas-Sisa tal-Kummerċjant	O	L-Istat Membru tad-dispaċċ jista' jiddeċiedi li jagħmel din id-data "R"	Ipprovdi numru tar-reġistrazzjoni SEED validu jew numru tal-identifikazzjoni tal-VAT tat-trasportatur jew tas-sid tal-oġġetti soġġetti għas-sisa.	an13
	b	Numru tal-VAT	O			an..14
	ċ	Isem tal-Kummerċjant	C	Għal 12ċ, d, f u g: "O" jekk jiġi pprovdut Numru tas-Sisa tal-Kummerċjant, u "R" f'każijiet oħra		an..182
	d	Isem tat-Triq	C			an..65
	e	Numru tat-Triq	O			an..11
	f	Kodiċi postali	C			an..10
	g	Belt	C			an..50
	h	NAD_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
13		*TRASPORT*	R			
	a	Kodiċi tal-Mezz tat-Trasport	R		Ipprovdi l-mezz tat-trasport fil-ħin tal-bidu tal-moviment, billi tuża l-kodiċijiet fil-Lista ta' kodiċijiet 6 tal-Anness II. Jekk il-Kodiċi tat-Tip tal-Garanti jkun "Ma hi pprovduta l-ebda garanzija skont l-Artikoli 17(2) u 17(5)(b) tad-Direttiva (UE) 2020/262", il-Kodiċi tal-Mezz tat-Trasport għandu jkun "Installazzjonijiet fissi ta' trasport" jew "Trasport bil-Baħar".	n..2
	b	Informazzjoni Kumplimentari	C	"R" jekk il-Kodiċi tal-Mezz tat-Trasport ikun "Oħrajn" "O" jekk xort'oħra	Ipprovdi deskrizzjoni testwali tal-mezz tat-trasport.	an..350

	ċ	Complementary Information_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa, vide l-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
14		*KUMMERĊJANT Organizzatur tat-Trasport*	C	"R" sabiex tiġi identifikata l-persuna responsabbli għall-organizzazzjoni tal-ewwel trasport jekk il-valur fil-kaxxa 1(ċ) ikun "3" jew "4"		
	a	Numru tal-VAT	O	L-Istat Membru tad-dispaċċ jista' jiddeċiedi li jagħmel din id-data "R"		an..14
	b	Isem tal-Kummerċjant	R			an..182
	ċ	Isem tat-Triq	R			an..65
	d	Numru tat-Triq	O			an..11
	e	Kodiċi postali	R			an..10
	f	Belt	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
15		*KUMMERĊJANT L-Ewwel Trasportatur*	O	L-Istat Membru tad-dispaċċ jista' jiddeċiedi li jagħmel din id-data "R"	Identifika l-persuna li twettaq l-ewwel trasport.	
	a	Numru tal-VAT	O			an..14
	b	Isem tal-Kummerċjant	R			an..182
	ċ	Isem tat-Triq	R			an..65
	d	Numru tat-Triq	O			an..11
	e	Kodiċi postali	R			an..10
	f	Belt	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa, vide l-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
16		*DETTALJI TAT-TRASPORT*	R			*99X*

	a	Kodiċi tal-Unità tat-Trasport	R		Ipprovdi l-Kodiċijiet tal-Unità tat-Trasport relatati mal-mezz tat-trasport indikat fil-kaxxa 13(a). Vide l-Lista ta' kodiċijiet 7 tal-Anness II.	n..2
	b	Identità tal-Unitajiet tat-Trasport	C	"R" jekk il-Kodiċi tal-Unità tat-Trasport ma jkunx 5 *(Vide l-kaxxa 16(a))*	Daħħal in-numru tar-reġistrazzjoni tal-unitajiet tat-trasport meta l-Kodiċi tal-Unità tat-Trasport ma jkunx 5.	an..35
	ċ	Identità tas-Siġill Kummerċjali	D	"R" jekk jintużaw siġilli kummerċjali	Ipprovdi l-identifikazzjoni tas-siġilli kummerċjali, jekk jintużaw sabiex tiġi ssiġillata l-unità tat-trasport.	an..35
	d	Informazzjoni dwar is-Siġill	O		Ipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali dwar dawk is-siġilli kummerċjali (eż. it-tip ta' siġilli użati).	an..350
	e	Seal Information_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
	f	Informazzjoni Kumplimentari	O		Ipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali dwar it-trasport, eż. l-identità ta' kwalunkwe trasportatur sussegwenti, informazzjoni dwar l-unitajiet tat-trasport sussegwenti.	an..350

	g	Complementary Information_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
17		*Korp tal-E-AD/ E-SAD*	R		Irid jintuża grupp tad-data separat għal kull prodott li jagħmel parti mill-kunsinna.	*999x*
	a	Referenza Unika tar-Rekord tal-Korp	R		Ipprovdi numru ta' sekwenza uniku, li jibda minn 1.	n..3
	b	Kodiċi tal-Prodott soġġett għas-Sisa	R		Ipprovdi l-Kodiċi tal-Prodott soġġett għas-Sisa applikabbli, vide l-Lista ta' kodiċijiet 10 tal-Anness II. Jekk il-Kodiċi tat-Tip tal-Garanti jkun "Ma hi pprovduta l-ebda garanzija skont l-Artikolu 17(2) u l-Artikolu 17(5)(b) tad-Direttiva (UE) 2020/262", il-Kodiċi tal-Prodott Soġġett għas-Sisa jrid ikun dak ta' prodott tal-enerġija. Il-Kodiċi tal-Prodott Soġġett għas-Sisa S600 huwa applikabbli biss għal e-SAD skont l-Artikolu 27(1), il-punt (a), tad-Direttiva 92/83/ KEE	an4
	ċ	Kodiċi NM	R		Ipprovdi l-Kodiċi NM applikabbli fid-data tad-dispaċċ. Il-valur ta' dan l-element ta' data jrid ikun ikbar minn żero (0).	n8

	d	Kwantità	R		Ipprovdi kwantità (espressa fl-unità tal-kejl assoċjata mal-kodiċi tal-prodott — Vide l-Listi ta' kodiċijiet 10 u 11 tal-Anness II). Għal moviment lejn destinatarju rreġistrat imsemmi fl-Artikolu 18(3) u destinatarju ċċertifikat imsemmi fl-Artikolu 35(8) tad-Direttiva 2020/262, il-kwantità ma għandhiex taqbeż il-kwantità li huwa awtorizzat jirċievi. Għal moviment lejn organizzazzjoni eżentata msemmija fl-Artikolu 11 tad-Direttiva 2020/262, il-kwantità ma għandhiex taqbeż il-kwantità rreġistrata fiċ-ċertifikat tal-eżenzjoni mid-dazju tas-sisa. Il-valur ta' dan l-element ta' data jrid ikun ikbar minn żero (0).	n..15,3
	e	Massa Grossa	R		Ipprovdi l-massa grossa tal-kunsinna (l-oġġetti soġġetti għas-sisa bl-imballaġġ). Il-valur ta' dan l-element ta' data jrid ikun ikbar minn żero (0). Il-Massa Grossa trid ikun daqs jew ogħla mill-Massa Netta.	n..16,6

	f	Massa Netta	R		Ipprovdi l-massa tal-oġġetti soġġetti għas-sisa mingħajr l-imballaġġ (għall-alkoħol u għax-xarbiet alkoħoliċi, għall-prodotti tal-enerġija, u għall-prodotti kollha tat-tabakk minbarra s-sigaretti). Il-valur ta' dan l-element ta' data jrid ikun ikbar minn żero (0). Il-Massa Grossa trid ikun daqs jew ogħla mill-Massa Netta.	n..16,6
	g	Qawwa alkoħolika skont il-Volum f'Perċentwal	C	"R" jekk applikabbli għall-oġġett soġġett għas-sisa kkonċernat	Ipprovdi l-qawwa alkoħolika (perċentwal skont il-volum f'20 °C) jekk applikabbli f'konformità mal-Lista ta' kodiċijiet 10 tal-Anness II. Il-valur ta' dan l-element ta' data jrid ikun ikbar minn żero (0). Il-valur ta' dan l-element ta' data jrid ikun akbar minn 0,5 u inqas minn jew ekwivalenti għal 100.	n..5,2
	h	Grad Plato	D	"R" jekk l-Istat Membru tad-dispaċċ u, jew l-Istat Membru tad-destinazzjoni jintaxxaw il-birra abbażi tal-grad Plato	Għall-birra, ipprovdi l-Grad Plato jekk l-Istat Membru tad-dispaċċ u, jew l-Istat Membru tad-destinazzjoni jintaxxaw il-birra fuq dik il-bażi. Vide l-Listi ta' kodiċijiet 10 u 13 tal-Anness II. Il-valur ta' dan l-element ta' data jrid ikun ikbar minn żero (0).	n..5,2

	i	Marka Fiskali	O		Ipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali dwar il-marki fiskali mitluba mill-Istat Membru tad-destinazzjoni.	an..350
	j	Fiscal Mark_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
	k	Indikatur tal-Marka Fiskali Użata	D	"R" jekk jintużaw marki fiskali	Ipprovdi "1" jekk l-oġġetti jkollhom fuqhom jew ikun fihom marki fiskali jew "0" jekk l-oġġetti ma jkollhomx fuqhom jew ma jkunx fihom marki fiskali.	n1

	l	Denominazzjoni tal-Oriġini	O		Din il-kaxxa tista' tintuża sabiex tingħata ċertifikazzjoni: 1. fil-każ ta' ċerti nbejjed, fir-rigward tad-denominazzjoni ta' oriġini protetta jew tal-indikazzjoni ġeografika protetta (DOP jew IĠP) u s-sena tal-għasir jew il-varjetà tal-għeneb tal-inbid, skont l-Artikoli 24 u 31 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/273 , iċ-Ċertifikazzjoni għandha tingħata fit-termini msemmija fil-kaxxa 9 tal-Parti I tal-Anness VII tar-Regolament Delegat (UE) 2018/273. Jekk il-prodott huwa DOP jew IĠP, it-termini huma segwiti mill-isem tad-DOP jew tal-IĠP u n-numru ta' reġistrazzjoni tiegħu kif prevvist fl-Artikolu 119(1)(b), tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill .	an..350

					2. fil-każ ta' ċerti xarbiet spirituġi, li għalihom il-kummerċjalizzazzjoni hija relatata mal-kategorija jew kategoriji tax-xarbiet spirituġi, l-indikazzjoni ġeografika (IĠ) u, jew il-perjodu ta' maturazzjoni jew l-età tal-prodott, skont l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni rilevanti dwar ix-xarbiet spirituġi (b'mod partikolari l-Artikoli 10 u 13(6), il-Kapitolu III u l-Anness II tar-Regolament (UE) 2019/787), iċ-ċertifikazzjoni għandha tingħataskont it-termini li ġejjin: "*B'dan qiegħed jiġi ċċertifikat li l-prodott deskritt huwa kkummerċjalizzat u ttikkettat f'konformità mar-Regolament (UE) 2019/787*".	

					3. Għax-xorb alkoħoliku prodott minn produtturi żgħar indipendenti ċertifikati, id-dikjarazzjoni dwar it-tip ta'xorb alkoħoliku awtorizzat fiċ-ċertifikat skont l-Artikolu 2 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2021/2266 għandha tiżdied meta jkun maħsub li tintalab rata mnaqqsa tad-dazju tas-sisa fl-Istat Membru tad-destinazzjoni.	
					4. Għax-xorb alkoħoliku prodott minn produtturi żgħar indipendenti awtoċertifikati, id-dikjarazzjoni dwar l-istatus tal-produttur f'konformità mal-Artikoli 4, 5(1) u 5(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni 2021/2266 għandha tiżdied meta jkun maħsub li tintalab rata mnaqqsa tad-dazju tas-sisa fl-Istat Membru tad-destinazzjoni.	
	m	Designation of Origin_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2

	n	Daqs tal-Produttur	O		Għal xorb alkoħoliku prodott minn produtturi żgħar indipendenti awtoċertifikati, il-kwantità tal-produzzjoni annwali skont l-Artikolu 5(3) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni 2021/2266 għandha tiġi pprovduta f'każ li jkun maħsub li tintalab rata mnaqqsa tad-dazju tas-sisa fl-Istat Membru tad-destinazzjoni. Il-valur ta' dan l-element tad-data għandu jkun akbar minn żero (0).	n..15
	o	Densità	C	"R" jekk applikabbli għall-oġġett soġġett għas-sisa kkonċernat	Ipprovdi d-densità fi 15 °C, jekk applikabbli skont il-Lista ta' kodiċijiet 10 tal-Anness II. Il-valur ta' dan l-element ta' data jrid ikun akbar minn żero (0).	n..5,2

	p	Deskrizzjoni Kummerċjali	O	L-Istat Membru tad-dispaċċ jista' jiddeċiedi li jagħmel din id-data meħtieġa	Ipprovdi d-deskrizzjoni kummerċjali tal-oġġetti sabiex tidentifika l-prodotti trasportati. Għat-trasport bl-ingrossa tal-inbejjed imsemmija fil-paragrafi 1 sa 9, 15 u 16 tal-Parti II tal-Anness VII tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, id-deskrizzjoni tal-prodott għandu jkollha d-dettalji fakultattivi stabbiliti fl-Artikolu 120 ta' dak ir-Regolament, sakemm dawn ikunu jidhru fuq it-tikkettar jew ikun previst li jidhru fuq it-tikkettar. Għal kwalunkwe xarba spirituża, id-deskrizzjoni kummerċjali għandha tinkludi l-isem legali tagħha fskont l-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) 2019/787.	an..350
	q	Commercial Description_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
	r	Isem tad-Ditta tal-Prodotti	D	"R" jekk l-oġġetti soġġetti għas-sisa għandhom isem tad-ditta. L-Istat Membru tad-dispaċċ jista' jiddeċiedi li l-isem tad-ditta tal-prodotti ttrasportati ma hemmx għalfejn li jiġi pprovdut jekk ikun mogħti fil-fattura jew f'dokument kummerċjali ieħor imsemmi fil-kaxxa 9(b)	Ipprovdi l-isem tad-ditta tal-oġġetti, jekk applikabbli.	an..350

	s	Brand Name of Products_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
	t	Perjodu ta' Maturazzjoni jew Età tal-Prodotti	O		Għax-xorb spirituż, il-perjodu ta' maturazzjoni jew l-età jridu jikkorrispondu għal dak li hemm indikat fid-deskrizzjoni, fil-preżentazzjoni u fl-ittikkettar tagħhom, kif imsemmi fl-Artikolu 13(6) tar-Regolament (UE) 2019/787.	an..350
	u	Maturation Period jew Age of Products_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
17.1		*PAKKETT*	R			*99x*
	a	Kodiċi tat-Tip ta' Pakketti	R		Ipprovdi t-tip ta' pakkett billi tuża wieħed mill-kodiċijiet fil-Lista ta' kodiċijiet 8 tal-Anness II.	an2
	b	Numru ta' Pakketti	C	"R" jekk immarkat "Jista' jingħadd"	Ipprovdi n-numru ta' pakketti jekk il-pakketti jistgħu jingħaddu skont l-Lista ta' kodiċijiet 8 tal-Anness II. Fil-każ li "Numru ta' Pakketti" jiġi ssettjat għal "0", għandu jeżisti mill-inqas PAKKETT wieħed (1) bl-istess "Marki tat-Trasportazzjoni" u "Numru ta' Pakketti" b'valur akbar minn "0".	n..15

	ċ	Identità tas-Siġill Kummerċjali	D	"R" jekk jintużaw siġilli kummerċjali	Ipprovdi l-identifikazzjoni tas-siġilli kummerċjali, jekk użati sabiex jissiġillaw il-pakketti.	an..35
	d	Informazzjoni dwar is-Siġill	O		Ipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali dwar dawk is-siġilli kummerċjali (eż. it-tip ta' siġilli użati).	an..350
	e	Seal Information_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
	f	Marki tat-Trasportazzjoni	C	— "R" jekk in-Numru ta' Pakketti jkun 0 —"O" jekk xort' oħra		an..999
17.2		*PRODOTT TAL-INBID*	D	"R" għal prodotti tal-inbid inklużi fil-Parti XII tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013		
	a	Kategorija ta' Prodott tal-Inbid	R		Għal prodotti tal-inbid inklużi fil-Parti XII tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, ipprovdi wieħed mill-valuri li ġejjin: 1 = Inbid mingħajr DOP/IĠP, 2 =Inbid varjetali mingħajr DOP/IĠP, 3 = Inbid b'DOP jew IĠP, 4 = Inbid importat, 5 = Oħrajn.	n1

	b	Kodiċi taż-Żona tat-Tkabbir tal-Inbid	D	"R" għal prodotti tal-inbid bl-ingrossa (volum nominali ta' iktar minn 60 litru)	Ipprovdi ż-żona tat-tkabbir tal-inbid li minnha joriġina l-prodott ittrasportat f'konformità mal-Appendiċi 1 tal-Anness VII tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013.	n..2
	ċ	Pajjiż Terz ta' Oriġini	C	"R" jekk il-Kategorija tal-Prodott tal-Inbid fil-kaxxa 17.2(a) tkun "4" (inbid importat)	Ipprovdi "Kodiċi tal-Pajjiż" kif imsemmi fil-Lista ta' kodiċijiet 3 tal-Anness II għajr dak ta' Stat Membru tal-UE jew territorju fejn id-Direttiva (UE) 2020/262 tkun applikabbli.	a2
	d	Informazzjoni Oħra	O			an..350
	e	Other Information_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
17.2.1		*Kodiċi OPERAZZJONI TAL-INBID*	D	"R" għal prodotti tal-inbid bl-ingrossa (volum nominali ta' iktar minn 60 litru)		*99x*
	a	Kodiċi Operazzjoni tal-Inbid	R		Ipprovdi wieħed (1) jew diversi "Kodiċi tal-operazzjoni tal-inbid" wieħed jew aktar skont il-lista fil-punt 2.1(e)(ii) tal-parti B tal-Anness V li tinsab mar-Regolament Delegat (UE) 2018/273.	n..2
18		*Ċertifikat tad-DOKUMENT*	O			*9x*

	a	Deskrizzjoni Qasira tad-Dokument	C	"R", sakemm ma jintużax il-kamp tad-data 18(ċ) jew 18(e)	Ipprovdi deskrizzjoni ta' kwalunkwe ċertifikat li jirrigwarda l-oġġetti ttrasportati, bħal ċertifikati li jirrigwardaw id-Denominazzjoni ta' Oriġini msemmija fil-kaxxa 17 (l).	an..350
	b	Short Description of Document_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
	ċ	Referenza tad-Dokument	C	"R", sakemm ma jintużax il-kamp tad-data 18(a) jew 18(e)	Ipprovdi referenza għal kwalunkwe ċertifikat li jirrigwarda l-oġġetti ttrasportati.	an..350
	d	Reference of Document_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
	e	Tip ta' Dokument	C	"R", sakemm ma jintużax il-kamp tad-data 18(a) jew 18(ċ)	Ipprovdi l-kodiċi tat-tip tad-dokument ippreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 15 tal-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 323/2016 .	an..4
	f	Referenza tad-Dokument	C	"R" jekk jintuża Tip ta' Dokument fil-kaxxa 18(e)		an..35

Tabella 2
(Regolament 5(6))

Tħassir tad-dokument amministrattiv elettroniku (mhux applikabbli għall-e-SAD)

A	B	C	D	E	F	G
1		**ATTRIBUT**	R			
	a	Data u Ħin tal-Validazzjoni tat-Tħassir	C	Irid jiġi pprovdut mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-dispaċċ mal-validazzjoni tal-abbozz tal-messaġġ tat-tħassir	Il-ħin indirizzat huwa l-ħin lokali	Date Time
2		**e-AD TAL-MOVIMENT TA' PRODOTTI SOĠĠETTI GĦAS-SISA**	R			
	a	ARC	R		Ipprovdi l-ARC tal-e-AD li għalih hu mitlub it-tħassir	an21
3		**TĦASSIR**	R			
	a	Raġuni għat-Tħassir	R		Ipprovdi r-raġuni għat-tħassir tal-e-AD, billi tuża wieħed mill-kodiċijiet fl-Anness II, Lista ta' kodiċijiet 9	n1
	b	Informazzjoni Kumplimentari	C	— "R" jekk ir-Raġuni għat-Tħassir hija 0 — "O" jekk ir-Raġuni għat-Tħassir hija 1, 2, 3 jew 4 — *(Vide l-kaxxa 3(a))*	Ipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali dwar it-tħassir tal-e-AD	an..350
	ċ	Complementary Information_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentata fl-Anness II, il-Lista ta' kodiċijiet 1 sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data	a2

Tabella 3
(Regolamenti 6(1) u 12(7))

Messaġġi dwar il-bidla fid-destinazzjoni

A	B	C	D	E	F	G
1		**ATTRIBUT**	R			
	a	Data u Ħin tal-Validazzjoni tal-Bidla fid-Destinazzjoni	C	Irid jiġi pprovdut mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-dispaċċ mal-validazzjoni tal-abbozz tal-messaġġ tal-bidla fid-destinazzjoni	Il-ħin indirizzat huwa l-ħin lokali.	DateTime
2		**Aġġornament tal-e-AD/e-SAD**	R			
	a	Numru tas-Sekwenza	C	Irid jiġi pprovdut mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-dispaċċ mal-validazzjoni tal-abbozz tal-messaġġ tal-bidla fid-destinazzjoni	Jibda bħala 1 fil-validazzjoni inizjali tal-e-AD/e-SAD u wara inkrimentat b'1 ma' kull bidla fid-destinazzjoni.	n..2
	b	ARC	R		Ipprovdi l-ARC tal-e-AD/e-SAD li għalih tinbidel id-destinazzjoni.	an21

	ċ	Żmien tal-Vjaġġ	D	"R" meta ż-żmien tal-vjaġġ jinbidel wara l-bidla fid-destinazzjoni	Ipprovdi l-perjodu ta' żmien normali meħtieġ għall-vjaġġ filwaqt li tqis il-mezz tat-trasport u d-distanza involuti, espress f'sigħat (H) jew fi ġranet (D) segwit b'numru ta' żewġ (2) ċifri (eżempji: H12, jew D04). L-indikazzjoni għal "H" għandha tkun 24 jew anqas. L-indikazzjoni għal "D" għandha tkun inqas jew ugwali għall-valuri possibbli taż-Żmien Massimu tal-Vjaġġ skont il-Kodiċi tal-Mezz tat-Trasport ippreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 12 tal-Anness II.	an3
	d	Bidla fl-Arranġament tat-Trasport	D	"R" meta l-persuna responsabbli għall-organizzazzjoni tat-trasport tinbidel wara l-bidla fid-destinazzjoni	Identifika l-persuna responsabbli għall-organizzazzjoni tat-trasport billi tuża wieħed mill-valuri li ġejjin: 1 = Konsenjatur, 2 = Destinatarju, 3 = Sid l-oġġetti, 4 = Oħrajn.	n1
	e	Numru tal-Fattura	D	"R" meta l-fattura tinbidel wara l-bidla fid-destinazzjoni	Ipprovdi n-numru tal-fattura relatata mal-oġġetti. Jekk il-fattura tkun għadha ma ġietx ippreparata, għandu jingħata n-numru tan-nota tal-konsenja jew ta' kwalunkwe dokument ieħor tat-trasport.	an..35

	F	Data tal-Fattura	O	L-Istat Membru tad-dispaċċ jista' jiddeċiedi li jagħmel din id-data "R" meta n-Numru tal-Fattura jinbidel wara l-bidla fid-destinazzjoni	Id-data tad-dokument hija murija fil-kaxxa 2(e).	data
	g	Kodiċi tal-Mezz tat-Trasport	C	"R" meta l-Mezz tat-Trasport jinbidel wara l-bidla fid-destinazzjoni "R" jekk il-Kodiċi tat-Tip tal-Garanti jkun mogħti u jkun "Ma hi pprovduta l-ebda garanzija skont l-Artikoli 17(2) u 17(5)(b) tad-Direttiva (UE) 2020/262" "O" jekk xort'oħra	Ipprovdi l-mezz tat-trasport, bl-użu tal-kodiċijiet fil-Lista ta' kodiċijiet 6 tal-Anness II. Jekk il-Kodiċi tat-Tip tal-Garanti fil-kaxxa 7(a) (jekk ikun mogħti) jew fl-aħħar e-AD (il-kaxxa 11(a) tat-Tabella 1) jew fl-aħħar, jekk ikun hemm, messaġġ ta' "Bidla fid-destinazzjoni" (il-kaxxa 7(b), li indika bidla fil-post ta' kunsinna, ikun "Ma hi pprovduta l-ebda garanzija skont l-Artikoli 17(2) u 17(5)(b) tad-Direttiva (UE) 2020/262", il-Kodiċi tal-Mezz tat-Trasport irid ikun "Installazzjonijiet fissi tat-trasport" jew "Trasport bil-Baħar".	n..2
	h	Informazzjoni Kumplimentari	C	"R" jekk il-Kodiċi tal-Mezz tat-Trasport huwa mogħti u jkun "Oħrajn"	Ipprovdi deskrizzjoni testwali tal-mezz tat-trasport.	an..350
	i	Complementary Information_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2

3		**Destinazzjoni MIBDULA**	R			
	a	Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni	R		Ipprovdi d-destinazzjoni l-ġdida tal-moviment billi tuża wieħed mill-valuri li ġejjin: 1 = Maħżen tat-taxxa (il-punt (i) tal-Artikolu 16(1)(a) tad-Direttiva 2020/262), 2=Destinatarju rreġistrat (il-punt (ii) tal-Artikolu 16(1)(a) tad-Direttiva 2020/262), 3 = Destinatarju rreġistrat temporanju (il-punt (ii) tal-Artikolu 16(1)(a) u l-Artikolu 18(3) tad-Direttiva 2020/262), 4 = Kunsinna diretta (l-Artikolu 16(4) tad-Direttiva 2020/262), 6 = Esportazzjoni (il-punti (iii) u (v) tal-Artikolu 16(1)(a) tad-Direttiva 2020/262), 9 = Destinazzjoni – Destinatarju Ċċertifikat (l-Artikolu 33(1) tad-Direttiva 2020/262),	n..2

						10 = Destinazzjoni – Destinatarju Ċċertifikat Temporanju (l-Artikoli 33(1) u 35(8) tad-Direttiva 2020/262), 11 = Destinazzjoni – Ritorn lejn il-post tad-dispaċċ tal-Konsenjatur.	
4			**KUMMERĊJANT Destinatarju Ġdid**	D	"R" meta d-destinatarju jinbidel wara l-bidla fid-destinazzjoni		

	a	Identifikazzjoni tal-Kummerċjant	C	— "R" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1, 2, 3, 4, 9, 10 u 11 — "O" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 6 *(Vide l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 3(a))*	Għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni: — 1, 2, 3, 4, 9 u 10: ipprovdi numru tar-reġistrazzjoni SEED validu tal-magazzinier awtorizzat, tad-destinatarju rreġistrat, tad-destinatarju ċċertifikat jew tad-destinatarju ċertifikat temporanju, — 6: ipprovdi n-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT tal-persuna li tirrappreżenta lill-konsenjatur fl-uffiċċju tal-esportazzjoni. — 11: ipprovdi numru tar-reġistrazzjoni SEED validu tad-destinatarju, li huwa l-konsenjatur iċċertifikat oriġinali jew il-konsenjatur iċċertifikat temporanju tal-moviment.	an..16
	b	Isem tal-Kummerċjant	R			an..182
	ċ	Isem tat-Triq	R			an..65
	d	Numru tat-Triq	O			an..11
	e	Kodiċi postali	R			an..10
	f	Belt	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2

	h	*Numru EORI*	C	— "O" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 6 — Dan l-element ta' data ma japplikax għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1, 2, 3, 4, 9, 10 u 11 *(Vide l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 3(a))*	Ipprovdi n-numru EORI tal-persuna responsabbli għall-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni kif stipulat fl-Artikolu 21(1) tad-Direttiva 2020/262	an..17
5		**KUMMERĊJANT Post tal-Konsenja**	C	— "R" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1, 4, 9 u 10 — "O" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 2 u 3 *(Vide l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 3(a))*	Ipprovdi l-post attwali tal-konsenja tal-oġġetti soġġetti għas-sisa. Għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 2, il-grupp tad-data: — huwa "O" wara validazzjoni b'suċċess tal-abbozz ta' bidla fid-destinazzjoni, peress li l-Istat Membru tad-Dispaċċ jista' jimla din il-kaxxa bl-indirizz tal-Destinatarju Rreġistrat definit fl-SEED, — ma japplikax għall-abbozz ta' bidla fid-destinazzjoni.	

	a	Identifikazzjoni tal-Kummerċjant	C	— "R" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1, 9 u 10 — "O" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 2 u 3 — *(Vide l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 3(a))*	Għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni: — 1: ipprovdi numru tar-reġistrazzjoni SEED validu għall-maħżen tat-taxxa tad-destinazzjoni, — 2, 3, 9 u 10: ipprovdi n-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT jew kwalunkwe identifikatur ieħor.	an..16
	b	Isem tal-Kummerċjant	C	—"R" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1, 2, 3, 9, u 10 — "O" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 4 —*(Vide l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 3(a))*		an..182
	ċ	Isem tat-Triq	C	Għall-kaxxi 5(ċ), 5(e) u 5(f): — "R" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 2, 3, 4, 9, u 10 —"O" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1 —*(Vide l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 3(a))*		an..65
	d	Numru tat-Triq	O			an..11
	e	Kodiċi postali	C			an..10
	f	Belt	C			an..50
	g	NAD_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2

6		**UFFIĊĊJU Post tal-Konsenja — Dwana**	C	"R" fil-każ ta' esportazzjoni (Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 6) *(Vide l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 3(a))*		
	a	Numru tar-Referenza tal-Uffiċċju	R		Ipprovdi l-kodiċi tal-uffiċċju tal-esportazzjoni li fih se tiġi ppreżentata d-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni skont l-Artikolu 221(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 . Vide l-Lista ta' kodiċijiet 4 tal-Anness II. Daħħal kodiċi ta' uffiċċju doganali li jeżisti fil-lista tal-uffiċċji doganali bi rwol tal-esportazzjoni.	an8
7		**GARANZIJA TAL-MOVIMENT**	D	"O" għal movimenti taħt sospensjoni tad-dazju. Dan il-grupp tad-data ma japplikax għall-movimenti ta' oġġetti diġà rilaxxati għall-konsum		

	a	Kodiċi tat-Tip tal-Garanti	R		Identifika l-persuna responsabbli sabiex tipprovdi l-garanzija tal-użu tal-kodiċi tat-tip tal-garanti fil-Lista ta' kodiċijiet 5 tal-Anness II. Jekk il-Kodiċi tat-Tip tal-Garanti jkun "Ma hi pprovduta l-ebda garanzija skont l-Artikoli 17(2) u 17(5)(b) tad-Direttiva (UE) 2020/262", il-Kodiċi tal-Prodott soġġett għas-Sisa li jinsab fl-aħħar e-AD (il-kaxxa 17(b) tat-Tabella 1) jew fl-aħħar messaġġ ta' "Rapport tal-irċevuta/Rapport tal-esportazzjoni" (il-kaxxa 7(d) tat-Tabella 6) li indika rifjut parzjali, jekk ikun hemm, irid ikun prodott tal-enerġija.	n..4
7.1		**KUMMERĊJANT Garanti**	C	"R" jekk japplika wieħed mill-Kodiċijiet tat-Tip tal-Garanti li ġejjin: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 jew 1234 *(Vide l-Kodiċi tat-Tip tal-Garanti fil-Lista ta' kodiċijiet 5 tal-Anness II)*	Identifika t-trasportatur u, jew is-sid tal-oġġetti jekk dawn jipprovdu l-garanzija.	2X

	a	Numru tas-Sisa tal-Kummerċjant	O	L-Istat Membru tad-dispaċċ jista' jiddeċiedi li jagħmel din id-data "R"	Ipprovdi numru tar-reġistrazzjoni SEED validu jew numru tal-identifikazzjoni tal-VAT tat-trasportatur jew tas-sid tal-oġġetti soġġetti għas-sisa.	an13
	b	Numru tal-VAT	O			an..14
	ċ	Isem tal-Kummerċjant	C	Għal 7ċ, d, f u g: "O" jekk jiġi pprovdut Numru tas-Sisa tal-Kummerċjant, jew "R" jekk xort' oħra		an..182
	d	Isem tat-Triq	C			an..65
	e	Numru tat-Triq	O			an..11
	f	Kodiċi postali	C			an..10
	g	Belt	C			an..50
	h	NAD_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
8		**KUMMERĊJANT Organizzatur tat-Trasport Ġdid**	C	"R" sabiex tiġi identifikata l-persuna responsabbli għall-organizzazzjoni tat-trasport jekk il-valur fil-kaxxa 2(d) ikun "3" jew "4"		
	a	Numru tal-VAT	O	L-Istat Membru tad-dispaċċ jista' jiddeċiedi li jagħmel din id-data "R"		an..14
	b	Isem tal-Kummerċjant	R			an..182
	ċ	Isem tat-Triq	R			an..65
	d	Numru tat-Triq	O			an..11
	e	Kodiċi postali	R			an..10
	f	Belt	R			an..50

	g	NAD_LNG	R		Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
9		**KUMMERĊJANT Trasportatur Ġdid**	O	L-Istat Membru tad-dispaċċ jista' jiddeċiedi li jagħmel din id-data "R" meta t-trasportatur jinbidel wara l-bidla fid-destinazzjoni	Identifika l-persuna l-ġdida li twettaq it-trasport.	
	a	Numru tal-VAT	O			an..14
	b	Isem tal-Kummerċjant	R			an..182
	c	Isem tat-Triq	R			an..65
	d	Numru tat-Triq	O			an..11
	e	Kodiċi postali	R			an..10
	f	Belt	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
10		**DETTALJI TAT-TRASPORT**	D	"R" meta d-dettalji tat-trasport ikunu nbidlu wara l-bidla fid-destinazzjoni		99x
	a	Kodiċi tal-Unità tat-Trasport	R		Ipprovdi l-Kodiċi(jiet) tal-Unità tat-Trasport li jirrigwarda(w) il-mezz tat-trasport indikat fil-kaxxa 2 (g), vide l-Lista ta' kodiċijiet 7 tal-Anness II.	n..2
	b	Identità tal-Unitajiet tat-Trasport	C	"R" jekk il-Kodiċi tal-Unità tat-Trasport ma jkunx 5 (Vide l-kaxxa 10(a))	Daħħal in-numru tar-reġistrazzjoni tal-unitàjiet tat-trasport meta l-Kodiċi tal-Unità tat-Trasport ma jkunx 5.	an..35

	ċ	Identità tas-Siġill Kummerċjali	D	"R" jekk jintużaw siġilli kummerċjali	Ipprovdi l-identifikazzjoni tas-siġilli kummerċjali, jekk jintużaw sabiex tiġi ssiġillata l-unità tat-trasport.	an..35
	d	Informazzjoni dwar is-Siġill	O		Ipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali dwar dawk is-siġilli kummerċjali (eż. it-tip ta' siġilli użati).	an..350
	e	Seal Information_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa, vide l-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II.	a2
	f	Informazzjoni Kumplimentari	O		Ipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali dwar it-trasport, eż. l-identità ta' kwalunkwe trasportatur sussegwenti, informazzjoni dwar l-unitajiet tat-trasport sussegwenti.	an..350
	g	Complementary Information_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2

Tabella 4
(Regolamenti 6(5), 6(8) u 9(2)(b))

Avviż ta' Bdil fid-destinazzjoni/Avviż ta' frid

A	B	C	D	E	F	G
1		**AVVIŻ TAS-SISA**	R			
	a	Tip ta' Notifika	R	Irid jiġi pprovdut mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni (fil-każ ta' Avviż ta' Bdil fid-Destinazzjoni) jew tal-Istat Membru tad-dispaċċ (fil-każ ta' Avviż ta' frid)	Ipprovdi r-raġuni tan-notifika billi tuża wieħed mill-valuri li ġejjin: 1 = Bidla fid-destinazzjoni 2 = Frid	n1
	b	Data u Ħin tal-Avviż	R	Irid jiġi pprovdut mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni (fil-każ ta' Avviż ta' Bdil fid-destinazzjoni) jew tal-Istat Membru tad-dispaċċ (fil-każ ta' Avviż ta' frid)	Il-ħin indirizzat huwa l-ħin lokali.	DateTime
	ċ	ARC	R	Irid jiġi pprovdut mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni (fil-każ ta' Avviż ta' Bdil fid-destinazzjoni) jew tal-Istat Membru tad-dispaċċ (fil-każ ta' Avviż ta' frid)	Ipprovdi l-ARC tal-e-AD jew tal-e-SAD (dan tal-aħħar biss fil-każ ta' bidla fid-destinazzjoni) li għalih jiġi pprovdut l-avviż.	an21
	d	Numru tas-Sekwenza	R	Irid jiġi pprovdut mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni (fil-każ ta' Avviż ta' Bdil fid-Destinazzjoni) jew tal-Istat Membru tad-dispaċċ (fil-każ ta' Avviż ta' frid)	Ipprovdi n-Numru tas-Sekwenza tal-e-AD jew tal-e-SAD (dan tal-aħħar biss fil-każ ta' bidla fid-destinazzjoni). Jibda bħala 1 fil-validazzjoni inizjali tal-e-AD jew tal-e-SAD (dan tal-aħħar biss fil-każ ta' bidla fid-destinazzjoni) u wara inkrementat b'1 ma' kull bidla fid-destinazzjoni.	n..2
2		**ARC DOWNSTREAM**	C	"R" jekk it-Tip tan-Notifika huwa 2 fil-kaxxa 1(a) Irid jiġi pprovdut mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-dispaċċ		9x

	a	ARC	R	Irid jiġi pprovdut mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-dispaċċ		an21

Tabella 5
(Imsemmija fir-regolamenti 9(1) u 12(7) ta' din it-Taqsima)

Frid tal-kunsinna (mhux applikabbli għal e-SAD)

A	B	C	D	E	F	G
1		*Frid tal-e-AD*	R			
	a	ARC Upstream	R		Ipprovdi l-ARC tal-e-AD li jrid jinfired. Vide l-Lista ta' kodiċijiet 2 tal-Anness II.	an21
2		*MSA tal-Frid*	R			
	a	Kodiċi tal-Istat Membru	R		Ipprovdi l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jsir il-frid tal-moviment billi tuża l-kodiċi tal-Istat Membru fil-Lista ta' kodiċijiet 3 tal-Anness II.	a2
3		*Dettalji tal-Frid tal-e-AD*	R		Il-frid jinkiseb billi l-e-AD konċernat jiġi sostitwit bis-sħiħ minn tnejn (2) jew b'diversi oħra ġodda.	9x
	a	Numru ta' Referenza Lokali	R		Numru tas-serje uniku assenjat lill-e-AD mill-konsenjatur li jidentifika l-kunsinna fir-reġistri tal-konsenjatur.	an..22

	b	Żmien tal-Vjaġġ	D	"R" meta ż-żmien tal-vjaġġ jinbidel wara l-operazzjoni ta' frid	Ipprovdi l-perjodu ta' żmien normali meħtieġ għall-vjaġġ filwaqt li tqis il-mezz tat-trasport u d-distanza involuti, espress f'sigħat (H) jew fi ġranet (D) segwit b'numru ta' żewġ (2) ċifri (eżempji: H12, jew D04). L-indikazzjoni għal "H" għandha tkun ta' 24 jew anqas. L-indikazzjoni għal "D" għandha tkun inqas jew ugwali għall-valuri possibbli taż-Żmien Massimu tal-Vjaġġ skont il-Kodiċi tal-Mezz tat-Trasport ippreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 12 tal-Anness II.	an3
	ċ	Arranġament tat-Trasport Mibdul	D	"R" meta l-persuna responsabbli għall-organizzazzjoni tat-trasport tinbidel wara l-operazzjoni ta' frid	Identifika l-persuna responsabbli sabiex torganizza l-ewwel trasport bl-użu ta' wieħed mill-valuri li ġejjin: 1 = Konsenjatur, 2 = Destinatarju, 3 = Sid l-oġġetti, 4 = Oħrajn.	n1
3.1		*Destinazzjoni MIBDULA*	R			

	a	Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni	R		Ipprovdi d-destinazzjoni tal-moviment bl-użu ta' wieħed minn dawn il-valuri li ġejjin: 1 = Maħżen tat-taxxa (il-punt (i) tal-Artikolu 16(1)(a) tad-Direttiva 2020/262), 2 = Destinatarju rreġistrat (il-punt (ii) tal-Artikolu 16(1)(a), tad-Direttiva 2020/262), 3 = Destinatarju rreġistrat temporanju (l-Artikolu 16(1)(a)(ii) u l-Artikolu 18(3) tad-Direttiva 2020/262), 4 = Konsenja diretta (l-Artikolu 16(4) tad-Direttiva 2020/262), 6 = Esportazzjoni (l-Artikolu 16(1), il-punti (a)(iii) u (v), tad-Direttiva 2020/262), 8 = Destinazzjoni mhux magħrufa (destinatarju mhux magħruf; l-Artikolu 22 tad-Direttiva 2020/262).	n..2
3.2		*KUMMERĊJANT Destinatarju Ġdid*	C	"O" jekk il-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni ma jkunx 8 *(Vide l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 3.1(a))*	Għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni: 1, 2, 3, 4 u 6: Bidla fid-destinatarju wara li l-operazzjoni ta' frid twassal biex dan il-grupp tad-data jsir "R".	

	a	Identifikazzjoni tal-Kummerċjant	C	— "R" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1, 2, 3 u 4 — "O" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 6 — Dan l-element ta' data ma japplikax għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 8 *(Vide l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 3.1(a))*	Għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni: — 1, 2, 3 u 4: ipprovdi numru tar-reġistrazzjoni SEED validu tal-magazzinier awtorizzat jew tad-destinatarju rreġistrat, — 6: ipprovdi n-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT tal-persuna li tirrappreżenta lill-konsenjatur fl-uffiċċju tal-esportazzjoni.	an..16
	b	Isem tal-Kummerċjant	R			an..182
	ċ	Isem tat-Triq	R			an..65
	d	Numru tat-Triq	O			an..11
	e	Kodiċi postali	R			an..10
	f	Belt	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
	h	Numru EORI	C	— "O" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 6 — Dan l-element ta' data ma japplikax għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1, 2, 3, 4 u 8 *(Vide l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 3.1(a))*	Ipprovdi n-numru EORI tal-persuna responsabbli għall-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni kif stipulat fl-Artikolu 21(1) tad-Direttiva 2020/262.	an..17

3.3		*KUMMERĊJANT Post tal-Konsenja*	C	— "R" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1 u 4 — "O" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 2 u 3 *(Vide l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 3.1(a))*		
	a	Identifikazzjoni tal-Kummerċjant	C	— "R" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1 — "O" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 2 u 3 *(Vide l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 3.1(a))*	Għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni: — 1: ipprovdi numru tar-reġistrazzjoni SEED validu għall-maħżen tat-taxxa tad-destinazzjoni, — 2 u 3: ipprovdi n-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT jew kwalunkwe identifikatur ieħor.	an..16
	b	Isem tal-Kummerċjant	C	— "R" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1, 2 u 3 — "O" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 4 *(Vide l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 3.1(a))*		an..182
	ċ	Isem tat-Triq	C	Għall-kaxxa 3.3(ċ), 3.3(e) u 3.3(f): — "R" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 2, 3 u 4 — "O" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1 *(Vide l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 3.1(a))*		an..65
	d	Numru tat-Triq	O			an..11
	e	Kodiċi postali	C			an..10
	f	Belt	C			an..50

	g	NAD_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
3.4		*UFFIĊĊJU Post tal-Konsenja — Dwana*	C	"R" fil-każ ta' esportazzjoni (Kodiċi tat-Tip tal-Bidla fid-Destinazzjoni 6) *(Vide l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 3.1(a))*		
	a	Numru tar-Referenza tal-Uffiċċju	R		Ipprovdi l-kodiċi tal-uffiċċju tal-esportazzjoni li fih se tiġi ppreżentata d-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni f'konformità mar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2446 ([9]) . Vide l-Lista ta' kodiċijiet 4 tal-Anness II.	an8
3.5		*KUMMERĊJANT Organizzatur tat-Trasport Ġdid*	C	"R" sabiex tiġi identifikata l-persuna responsabbli għall-organizzazzjoni tat-trasport jekk il-valur fil-kaxxa 3(ċ) ikun "3" jew "4"		
	a	Numru tal-VAT	O	L-Istat Membru tad-dispaċċ jista' jiddeċiedi li jagħmel din id-data "R"		an..14
	b	Isem tal-Kummerċjant	R			an..182
	ċ	Isem tat-Triq	R			an..65
	d	Numru tat-Triq	O			an..11
	e	Kodiċi postali	R			an..10
	f	Belt	R			an..50

	g	NAD_LNG	R		Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
3.6		*KUMMERĊJANT Trasportatur Ġdid*	O	L-Istat Membru tad-dispaċċ jista' jiddeċiedi li jagħmel din id-data "R" meta t-trasportatur jinbidel wara l-operazzjoni tal-qsim	Identifika l-persuna li twettaq it-trasport il-ġdid.	
	a	Numru tal-VAT	O			an..14
	b	Isem tal-Kummerċjant	R			an..182
	ċ	Isem tat-Triq	R			an..65
	d	Numru tat-Triq	O			an..11
	e	Kodiċi postali	R			an..10
	f	Belt	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
3.7		*DETTALJI TAT-TRASPORT*	D	"R" meta d-dettalji tat-trasport jinbidlu wara l-operazzjoni tal-qsim		*99X*
	a	Kodiċi tal-Unità tat-Trasport	R		Ipprovdi l-Kodiċi(jiet) tal-Unità tat-Trasport. Vide l-Lista ta' kodiċijiet 7 tal-Anness II.	n..2
	b	Identità tal-Unitajiet tat-Trasport	C	"R" jekk il-Kodiċi tal-Unità tat-Trasport ma jkunx 5 *(Vide l-kaxxa 3.7(a))*	Daħħal in-numru tar-reġistrazzjoni tal-unità/jiet tat-trasport meta l-Kodiċi tal-Unità tat-Trasport jkun xort' oħra minn 5.	an..35

	ċ	Identità tas-Siġill Kummerċjali	D	"R" jekk jintużaw siġilli kummerċjali	Ipprovdi l-identifikazzjoni tas-siġilli kummerċjali, jekk jintużaw sabiex tiġi ssiġillata l-unità tat-trasport.	an..35
	d	Informazzjoni dwar is-Siġill	O		Ipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali dwar dawk is-siġilli kummerċjali (eż. it-tip ta' siġilli użati).	an..350
	e	Seal Information_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
	f	Informazzjoni Kumplimentari	O		Ipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali dwar it-trasport, (eż. l-identità ta' kwalunkwe trasportatur sussegwenti, informazzjoni dwar l-unitajiet tat-trasport sussegwenti.)	an..350
	g	Complementary Information_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
3.8		*Korp tal-E-AD*	R		Irid jintuża grupp tad-data separat għal kull prodott li jagħmel parti mill-kunsinna.	*999x*

	a	Referenza Unika tar-Rekord tal-Korp	R		Ipprovdi r-Referenza Unika tar-Rekord tal-Korp tal-prodott fil-frid tal-e-AD oriġinali. Ir-Referenza Unika tar-Rekord tal-Korp trid tkun unika għad-"Dettalji tal-Frid tal-e-AD". Il-valur ta' dan l-element ta' data għandu jkun ikbar minn żero (0).	n..3
	b	Kodiċi tal-Prodott soġġett għas-Sisa	R		Ipprovdi l-kodiċi tal-prodott soġġett għas-sisa applikabbli, vide l-Lista ta' kodiċijiet 10 tal-Anness II.	an..4
	ċ	Kodiċi NM	R		Ipprovdi l-Kodiċi NM applikabbli fid-data ta' sottomissjoni tal-operazzjoni ta' frid. Il-valur ta' dan l-element ta' data jrid ikun ikbar minn żero (0).	n8

	d	Kwantità	R		Ipprovdi kwantità (espressa fl-unità tal-kejl assoċjata mal-kodiċi tal-prodott — Vide l-Listi ta' kodiċijiet 10 u 11 tal-Anness II). Għal moviment lejn destinatarju rreġistrat imsemmi fl-Artikolu 18(3) tad-Direttiva 2020/262, il-kwantità ma għandhiex taqbeż il-kwantità li huwa awtorizzat li jirċievi. Għal moviment lejn organizzazzjoni eżentata msemmija fl-Artikolu 11 tad-Direttiva 2020/262, il-kwantità ma għandhiex taqbeż il-kwantità rreġistrata fiċ-ċertifikat tal-eżenzjoni mid-dazju tas-sisa. Il-valur ta' dan l-element ta' data jrid ikun ikbar minn żero (0).	n..15,3
	e	Massa Grossa	R		Ipprovdi l-massa grossa tal-kunsinna (l-oġġetti soġġetti għas-sisa bl-imballaġġ). Il-valur ta' dan l-element ta' data jrid ikun ikbar minn żero (0). Il-Massa Grossa trid tkun l-istess bħall-Massa Netta, jew akbar minnha.	n..16,6

	f	Massa Netta	R		Ipprovdi l-massa tal-oġġetti soġġetti għas-sisa mingħajr imballaġġ. Il-valur ta' dan l-element ta' data jrid ikun ikbar minn żero (0). Il-Massa Grossa trid tkun l-istess bħall-Massa Netta, jew akbar minnha.	n..16,6
	i	Marka Fiskali	O		Ipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali dwar il-marki fiskali mitluba mill-Istat Membru tad-destinazzjoni.	an..350
	j	Fiscal Mark_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 fl-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
	k	Indikatur tal-Marka Fiskali Użata	D	"R" jekk jintużaw marki fiskali	Ipprovdi "1" jekk l-oġġetti fihom jew ikollhom fuqhom marki fiskali jew "0" jekk l-oġġetti ma jkunx fihom jew ma jkollhomx fuqhom marki fiskali.	n1
	o	Densità	C	"R" jekk applikabbli għall-oġġett soġġett għas-sisa kkonċernat	Ipprovdi d-densità fi 15 °C, jekk applikabbli skont il-Lista ta' kodiċijiet 10 fit-tabella fl-Anness II. Il-valur ta' dan l-element ta' data jrid ikun ikbar minn żero (0).	n..5,2

	p	Deskrizzjoni Kummerċjali	O	L-Istat Membru tad-dispaċċ jista' jiddeċiedi li jagħmel din id-data meħtieġa	Ipprovdi d-deskrizzjoni kummerċjali tal-oġġetti sabiex tidentifika l-prodotti trasportati.	an..350
	q	Commercial Description_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
	r	Isem tad-Ditta tal-Prodotti	D	"R" jekk l-oġġetti soġġetti għas-sisa għandhom isem tad-ditta	Ipprovdi l-isem tad-ditta tal-oġġetti, jekk applikabbli.	an..350
	s	Brand Name of Products_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
3.8.1		*PAKKETT*	R			*99x*
	a	Kodiċi tat-Tip ta' Pakketti	R		Ipprovdi t-tip ta' pakkett, billi tuża wieħed mill-kodiċijiet fil-Lista ta' kodiċijiet 8 tal-Anness II.	an2

	b	Numru ta' Pakketti	C	"R" jekk immarkat "Jista' jingħadd"	Ipprovdi n-numru ta' pakketti jekk il-pakketti jistgħu jingħaddu skont il-Lista ta' kodiċijiet 8 tal-Anness II. Fil-każ li "Numru ta' Pakketti" jiġi ssettjat għal "0", għandu jkun hemm mill-inqas PAKKETT wieħed (1) bl-istess "Marki tat-Trasportazzjoni" u "Numru ta' Pakketti" b'valur akbar minn "0".	n..15
	ċ	Identità tas-Siġill Kummerċjali	D	"R" jekk jintużaw siġilli kummerċjali	Ipprovdi l-identifikazzjoni tas-siġilli kummerċjali, jekk użati sabiex jissiġillaw il-pakketti.	an..35
	d	Informazzjoni dwar is-Siġill	O		Ipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali dwar dawk is-siġilli kummerċjali (eż. it-tip ta' siġilli użati).	an..350
	e	Seal Information_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
	f	Marki tat-Trasportazzjoni	C	— "R" jekk in-Numru ta' Pakketti jkun 0 — "O" jekk xort' oħra		an..999

Tabella 6
(Regolamenti 10(6) u 13(8))

Rapport tal-wasla/Rapport tal-esportazzjoni

A	B	C	D	E	F	G
1		**ATTRIBUT**	R			
	a	Data u Ħin tal-Validazzjoni tar-Rapport tal-Wasla/Rapport tal-Esportazzjoni	C	Iridu jiġu pprovduti mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni/tal-esportazzjoni mal-validazzjoni tar-Rapport tal-wasla/ Rapport tal-esportazzjoni	Il-ħin indirizzat huwa l-ħin lokali.	DateTime
2		**MOVIMENT TA' OĠĠETTI SOĠĠETTI GĦAS-SISA**	R			
	a	ARC	R		Ipprovdi l-ARC tal-e-AD/e-SAD. Vide l-Lista ta' kodiċijiet 2 tal-Anness II.	an21
	b	Numru tas-Sekwenza	R		Ipprovdi n-numru tas-sekwenza tal-e-AD/e-SAD. Jibda bħala 1 fil-validazzjoni inizjali tal-e-AD/e-SAD u wara inkrimentat b'1 ma' kull bidla fid-destinazzjoni	n..2
3		**KUMMERĊJANT Destinatarju**	C	"R", għajr meta l-element ta' data tat-Tip tal-Messaġġ fid-dokument amministrattiv elettroniku korrispondenti jiġi ssettjat għal "2 – Sottomissjoni għall-esportazzjoni b'rilaxx lokali"		

	a	Identifikazzjoni tal-Kummerċjant	C	— "R" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1, 2, 3, 4, 9, 10 u 11 — "O" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 6 — Ma tapplikax għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 5 *(Vide l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1(a) tat-Tabella 1)*	Għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni: — 1, 2, 3, 4, 9 u 10 jipprovdu numru ta' reġistrazzjoni SEED validu tal-magazzinier awtorizzat, tad-destinatarju rreġistrat, tad-destinatarju rreġistrat temporanju, tad-destinatarju ċċertifikat jew tad-destinatarju ċċertifikat temporanju, — 6: ipprovdi n-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT tal-persuna li tirrappreżenta lill-konsenjatur fl-uffiċċju tal-esportazzjoni. — 11: ipprovdi numru tar-reġistrazzjoni SEED validu tad-destinatarju, li huwa l-konsenjatur iċċertifikat oriġinali jew il-konsenjatur iċċertifikat temporanju tal-moviment	an..16
	b	Isem tal-Kummerċjant	R			an..182
	ċ	Isem tat-Triq	R			an..65
	d	Numru tat-Triq	O			an..11
	e	Kodiċi postali	R			an..10
	f	Belt	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2

	h	Numru EORI	C	— "O" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 6 — Dan l-element ta' data ma japplikax għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 u 10 *(Vide l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1(a) tat-Tabella 1)*	Ipprovdi n-numru EORI tal-persuna responsabbli għall-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni kif stipulat fl-Artikolu 21(1) tad-Direttiva 2020/262	an..17
4		**KUMMERĊJANT Post tal-Konsenja**	C	— "R" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1 u 4 — "O" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 2, 3, 5, 9, u 10 *(Vide l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1(a) tat-Tabella 1)*	Ipprovdi l-post fattwali tal-konsenja tal-oġġetti soġġetta għas-sisa.	
	a	Identifikazzjoni tal-Kummerċjant	C	— "R" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1 — "O" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 2, 3 u 5 *(Vide l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1(a) tat-Tabella 1)*	Għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni: — 1: ipprovdi numru tar-reġistrazzjoni SEED validu għall-maħżen tat-taxxa tad-destinazzjoni, — 2, 3, 5, 9 u 10: ipprovdi n-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT jew kwalunkwe identifikatur ieħor.	an..16

	b	Isem tal-Kummerċjant	C	— "R" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1, 2, 3, 5, 9 u 10 — "O" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 4 *(Vide l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1(a) tat-Tabella 1)*		an..182
	ċ	Isem tat-Triq	C	Għall-kaxxi 4(ċ), 4(e) u 4(f): — "R" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 2, 3, 4, 5, 9 u 10 — "O" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1 *(Vide l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1(a) tat-Tabella 1)*		an..65
	d	Numru tat-Triq	O			an..11
	e	Kodiċi postali	C			an..10
	f	Belt	C			an..50
	g	NAD_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
5		**UFFIĊĊJU tad-Destinazzjoni**	C	"R" għall-Kodiċi tat-Tip tad-Destinazzjoni 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 u 11 *(Vide l-Kodiċijiet tat-Tip tad-Destinazzjoni fil-kaxxa 1(a) tat-Tabella 1)*		

	a	Numru tar-Referenza tal-Uffiċċju	R		Ipprovdi l-kodiċi tal-uffiċċju tal-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru tad-destinazzjoni responsabbli għall-kontroll tas-sisa fil-post tad-destinazzjoni. Vide l-Lista ta' kodiċijiet 4 tal-Anness II.	an8
6		**RAPPORT tal-Irċevuta/Esportazzjoni**	R			
	a	Data tal-Wasla tal-oġġetti soġġetti għas-Sisa	R		Id-data li fiha jispiċċa l-moviment skont l-Artikoli 19(2) u 33(4) tad-Direttiva 2020/262.	Data
	b	Konklużjoni Globali tal-Irċevuta	R		Il-valuri possibbli huma: 1 = Irċevuta aċċettata u sodisfaċenti, 2 = Irċevuta aċċettata minkejja li ma hijiex sodisfaċenti, 3 = Irċevuta rrifjutata, 4 = Irċevuta parzjalment irrifjutata, 21 = Ħruġ aċċettat u sodisfaċenti, 22 = Ħruġ aċċettat minkejja li ma huwiex sodisfaċenti, 23 = Ħruġ irrifjutat.	n..2
	ċ	Informazzjoni kumplimentari	O		Ipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali dwar l-irċevuta tal-l-oġġetti soġġetti għas-sisa.	an..350

	d	Complementary information_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2
7		**RAPPORT tal-KORP tal-Irċevuta/ Esportazzjoni**	C	"R" jekk il-valur tal-Konklużjoni Globali tal-Irċevuta huwa differenti minn 1 u 21 *(Vide l-kaxxa 6(b))*		**999X**
	a	Referenza Unika tar-Rekord tal-Korp	R		Ipprovdi r-Referenza Unika tar-Rekord tal-Korp tal-e-AD/e-SAD assoċjat (il-kaxxa 17(a) tat-Tabella 1) marbuta mal-istess prodott soġġett għas-sisa bħal fl-e-AD/e-SAD assoċjat li għalih huwa applikabbli wieħed mill-kodiċijiet għajr 1 u 21. Il-valur ta' dan l-element ta' data jrid ikun ikbar minn żero (0)	n..3
	b	Indikatur ta' Nuqqas jew Eċċess	D	"R" meta jiġi identifikat nuqqas jew eċċess għar-rekord tal-korp ikkonċernat	Il-valuri possibbli huma: S = Nuqqas, E = Eċċess.	a1
	ċ	Nuqqas jew Eċċess Osservat	C	"R" jekk l-indikatur huwa mogħti fil-kaxxa 7(b)	Ipprovdi l-kwantità (espressa fl-unità tal-kejl assoċjata mal-kodiċi tal-prodott — Vide l-Listi ta' kodiċijiet 10 u 11) Il-valur ta' dan l-element ta' data jrid ikun ikbar minn żero (0)	n..15,3

	d	Kodiċi tal-Prodott soġġett għas-Sisa	R		Ipprovdi l-kodiċi tal-prodott soġġett għas-sisa applikabbli, vide l-Lista ta' kodiċijiet 10 tal-Anness II.	an4
	e	Kwantità Rifjutata	C	"R" jekk il-kodiċi tal-Konklużjoni Globali tal-Irċevuta jkun 4 (*Vide* l-kaxxa 6(b))	Ipprovdi l-kwantità għal kull rekord tal-korp li għalih hija rrifjutata l-oġġetti soġġetti għas-sisa (espressa fl-unità tal-kejl assoċjata mal-kodiċi tal-prodott — vide l-Listi ta' kodiċijiet 10 u 11 tal-Anness II). Il-valur ta' dan l-element ta' data jrid ikun ikbar minn żero (0).	n..15,3
7.1		**RAĠUNI MHUX SODISFAĊENTI**	D	"R" għal kull rekord tal-korp li għalih japplika l-kodiċi tal-Konklużjoni Globali tal-Irċevuta 2, 3, 4, 22 jew 23 (*Vide* l-kaxxa 6(b))		**9X**
	a	Raġuni Mhux Sodisfaċenti	R		Il-valuri possibbli huma: 0 = Oħrajn, 1 = Eċċess, 2 =Nuqqas, 3 = Oġġetti li saritilhom il-ħsara, 4 = Siġill miksur, 5 = Irrappurtat mill-ECS, 7 = Kwantità ogħla minn dik fuq l-awtorizzazzjoni temporanja.	n1

	b	Informazzjoni Kumplimentari	C	— "R" jekk il-Kodiċi tar-Raġuni Mhux Sodisfaċenti huwa 0 — "O" jekk il-Kodiċi tar-Raġuni Mhux Sodisfaċenti huwa 1, 2, 3, 4, 5 jew 7 *(Vide l-kaxxa 7.1(a))*	Ipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali dwar l-irċevuta tal-l-oġġetti soġġetti għas-sisa.	an..350
	ċ	Complementary Information_LNG	C	"R" jekk jintuża l-ispazju għat-test korrispondenti	Ipprovdi l-kodiċi tal-lingwa ppreżentat fil-Lista ta' kodiċijiet 1 tal-Anness II sabiex tiddefinixxi l-lingwa użata f'dan il-grupp tad-data.	a2.

Sostitwita:
A.L. 50 tal-2023.

ANNESS II
(Regolament 3(2))

Lista tal-kodiċijiet

1. KODIĊIJIET TAL-LINGWA

Kodiċi	Deskrizzjoni
bg	Il-Bulgaru
bt	Il-Bulgaru (alfabett Latin)
hr	Il-Kroat
cs	Iċ-Ċek
da	Id-Daniż
nl	L-Olandiż
en	L-Ingliż
et	L-Estonjan
fi	Il-Finlandiż
fr	Il-Franċiż
ga	Il-Gaelic
gr	Il-Grieg (alfabett Latin)
de	Il-Ġermaniż
el	Il-Grieg
hu	L-Ungeriż
it	It-Taljan
lv	Il-Latvjan
lt	Il-Litwan
mt	il-Malti
pl	Il-Pollakk
pt	Il-Portugiż
ro	Ir-Rumen
sk	L-Islovakk
sl	L-Isloven
es	L-Ispanjol
sv	L-Iżvediż

2. KODIĊI TA' REFERENZA AMMINISTRATTIVA

Kamp	Kontenut	Tip ta' Kamp	Eżempju
1	Sena	Numeriku 2	05
2	Identifikatur tal-Istat Membru fejn l-e-AD/e-SAD ġie sottomess inizjalment	Alfabetiku 2	ES
3	Kodiċi uniku assenjat fil-livell nazzjonali	Alfanumeriku 15 (ċifri u ittri kapitali)	7R19YTE17UIC8J4
4	Tip ta' moviment	Alfanumeriku 1	P
5	Ċifra ta' kontroll	Numeriku 1	9

Il-kamp 1 huwa l-aħħar żewġ (2) ċifri tas-sena meta jiġi aċċettat formalment il-moviment.

Il-kamp 2 huwa l-kodiċi tal-pajjiż imsemmi fil-lista ta' kodiċijiet 3.

Il-kamp 3 irid jimtela b'identifikatur uniku għal kull moviment tal-EMCS. Il-mod kif jintuża dan il-kamp huwa taħt ir-responsabbiltà tal-Istati Membri, iżda kull moviment tal-EMCS irid ikollu numru uniku.

Il-kamp 4 jagħti identifikatur għat-tip tal-moviment. Il-valur huwa "P" għal moviment ta' oġġetti diġà rilaxxati għall-konsum u kwalunkwe valur ieħor għal moviment ta' oġġetti taħt sospensjoni tad-dazju.

Il-kamp 5 jagħti ċ-ċifra ta' kontroll għall-ARC kollu li jgħin sabiex jinstab żball meta jiddaħħal l-ARC.

3. KODIĊIJIET TAL-PAJJIŻ

Iridu jkunu identiċi għall-kodiċijiet stabbiliti fin-nomenklatura tal-pajjiżi u tat-territorji għall-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti, stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1470, għajr:

— Għall-Greċja, fejn iridu jintużaw l-ittri EL minflok GR.

4. NUMRU TA' REFERENZA TAL-UFFIĊĊJU TAD-DWANA (COR)

Il-COR huwa magħmul minn identifikatur tal-Kodiċi tal-Pajjiż tal-Istat Membru segwit minn numru nazzjonali alfanumeriku b'sitt ċifri, pereżempju IT0830AB.

5. KODIĊI TAT-TIP TAL-GARANTI

Kodiċi	Deskrizzjoni
1	Konsenjatur
2	Trasportatur
3	Sid tal-prodott soġġett għas-Sisa
4	Destinatarju
5	L-ebda garanzija ma hija pprovduta skont l-Artikoli 17(2) u 17(5)(b) tad-Direttiva (UE) 2020/262
12	Garanzija konġunta tal-konsenjatur u tat-trasportatur
13	Garanzija konġunta tal-konsenjatur u tas-sid tal-prodotti soġġetti għas-sisa
14	Garanzija konġunta tal-konsenjatur u tad-destinatarju
23	Garanzija konġunta tat-trasportatur u tas-sid tal-prodotti soġġetti għas-sisa
24	Garanzija konġunta tat-trasportatur u tad-destinatarju
34	Garanzija konġunta tas-sid tal-prodotti soġġetti għas-sisa u tad-destinatarju
123	Garanzija konġunta tal-konsenjatur, tat-trasportatur u tas-sid tal-prodotti soġġetti għas-sisa
124	Garanzija konġunta tal-konsenjatur, tat-trasportatur u tad-destinatarju
134	Garanzija konġunta tal-konsenjatur, tas-sid tal-prodotti soġġetti għas-sisa u tad-destinatarju
234	Garanzija konġunta tat-trasportatur, tas-sid tal-prodotti soġġetti għas-sisa u tad-destinatarju
1234	Garanzija konġunta tal-konsenjatur, tat-trasportatur, tas-sid tal-prodotti soġġetti għas-sisa u tad-destinatarju

6. KODIĊI TAL-MEZZ TAT-TRASPORT

Kodiċi	Deskrizzjoni
0	Oħrajn
1	Trasport bil-baħar
2	Trasport bil-ferrovija
3	Trasport bit-triq
4	Trasport bl-ajru
5	Kunsinna postali
7	Installazzjonijiet fissi tat-trasport
8	Trasport bil-passaġġi fuq l-ilma interni

7. KODIĊI TAL-UNITÀ TAT-TRASPORT

Kodiċi	Deskrizzjoni
1	Kontejner
2	Vettura
3	Karru
4	Trattur
5	Installazzjoni fissa tat-trasport

8. KODIĊI TAL-IMBALLAĠĠ

Użu l-kodiċijiet tal-Anness VI tar-Rakkomandazzjoni Nru 21,

adottati miċ-Ċentru tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Faċilitazzjoni tal-Kummerċ u n-Negozju Elettroniku.

9. KODIĊI TAR-RAĠUNI TAL-KANĊELLAZZJONI

Kodiċi	Deskrizzjoni
0	Oħrajn
1	Żball tal-ittajpjar
2	Tranżazzjoni kummerċjali interrotta
3	e-AD dupplikat
4	Il-moviment għadu ma bediex fid-data tad-dispaċċ

10. PRODOTT SOĠĠETT GĦAS-SISA

EPC	KAT	UNITÀ	Deskrizzjoni	A	P	D
T200	T	4	Sigaretti, kif imfisser fl-Artikolu 3 tad-Direttiva tal-Kunsill 2011/64/EU , u l-prodotti ttrattati bħala sigaretti skont l-Artikolu 2(2) tal-imsemmija Direttiva	N	N	N
T300	T	4	Sigarri u cigarillos, kif imfissra fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 2011/64/UE	N	N	N
T400	T	1	Tabakk imqatta' fin għall-brim tas-sigaretti, kif imfisser fl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2011/64/UE	N	N	N
T500	T	1	Tabakk li jintuża għat-tipjip, kif imfisser fl-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2011/64/UE, għajr tabakk maqtugħ fin għall-brim tas-sigaretti, kif imfisser fl-Artikolu 5(2) tal-imsemmija Direttiva, u prodotti ttrattati bħala tabakk tat-tipjip għajr tabakk maqtugħ fin għall-brim tas-sigaretti skont l-Artikolu 2(2) tal-imsemmija Direttiva	N	N	N
B000	B	3	Birra, kif imfissra fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 92/83/KEE	Y	Y	N
W200	W	3	Inbid mingħajr gass u xarbiet iffermentati mingħajr gass għajr inbid u birra, kif imfissra fl-Artikoli 8(1) u 12(1) tad-Direttiva 92/83/KEE	Y	N	N
W300	W	3	Inbid bil-gass, u xarbiet iffermentati bil-gass għajr inbid u birra, kif imfissra fl-Artikoli 8(2) u 12(2) tad-Direttiva 92/83/KEE	Y	N	N
I000	I	3	Prodotti intermedji, kif imfissra fl-Artikolu 17 tad-Direttiva 92/83/KEE	Y	N	N
S200	S	3	Xarbiet spiritużi, kif imfissra fl-Artikolu 20, l-ewwel, it-tieni u t-tielet inċiż tad-Direttiva 92/83/KEE	Y	N	N
S300	S	3	Alkoħol etiliku, kif imfisser fl-Artikolu 20, l-ewwel inċiż tad-Direttiva 92/83/KEE, li jaqa' taħt il-kodiċijiet NM 2207 u 2208, għajr x-xarbiet spiritużi (S200)	Y	N	N

S400	S	3	Alkoħol parzjalment denaturalizzat, li jaqa' taħt l-Artikolu 20 tad-Direttiva 92/83/KEE, li huwa alkoħol li ġie denaturalizzat iżda li għadu ma jissodisfax il-kundizzjonijiet sabiex jibbenefika mill-eżenzjoni prevista fl-Artikolu 27(1)(a) jew (b) ta' dik id-Direttiva, għajr xarbiet spirituży (S200)	Y	N	N
S500	S	3	Prodotti li fihom alkoħol etiliku, kif definit fl-Artikolu 20, l-ewwel inċiż tad-Direttiva 92/83/KEE, li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM għajr 2207 u 2208	Y	N	N
S600	S	3	Alkoħol kompletament denaturalizzat, li jaqa' taħt l-Artikolu 20 tad-Direttiva 92/83/KEE, li huwa alkoħol li ġie denaturalizzat u li jissodisfa l-kundizzjonijiet sabiex jibbenefika mill-eżenzjoni prevista fl-Artikolu 27(1)(a) tal-imsemmija Direttiva	Y	N	N
E200	E	2	Żjut veġetali u tal-annimali — Prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM 1507 sa 1518 , jekk dawn huma maħsuba għall-użu bħala fjuwil għat-tisħin jew fjuwil tal-magni (l-Artikolu 20(1)(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE)	N	N	Y
E300	E	2	Żjut minerali (prodotti tal-enerġija) — Prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM 2707 10, 2707 20, 2707 30, u 2707 50 (l-Artikolu 20(1)(b) tad-Direttiva 2003/96/KE)	N	N	Y
E410	E	2	Petrol biċ-ċomb li jaqa' taħt il-kodiċijiet NM 2710 12 31, 2710 12 51 u 2710 12 59 (l-Artikolu 20(1)(ċ) tad-Direttiva 2003/96/KE)	N	N	Y
E420	E	2	Petrol mingħajr ċomb li jaqa' taħt il-kodiċi NM 2710 12 31 , 2710 12 41 , 2710 12 45 u 2710 12 49 (Artikolu 20(1)(ċ) tad-Direttiva 2003/96/KE)	N	N	Y
E430	E	2	Żejt tal-gass, mhux immarkat li jaqa' taħt il-kodiċijiet NM 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 u 2710 20 19 (l-Artikolu 20(1)(ċ) tad-Direttiva 2003/96 KE)	N	N	Y
E440	E	2	Żejt tal-gass, immarkat li jaqa' taħt il-kodiċijiet NM 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 u 2710 20 19 (l-Artikolu 20(1)(ċ) tad-Direttiva 2003/96/KE)	N	N	Y
E450	E	2	Pitrolju, li jaqa' taħt il-kodiċijiet NM 2710 19 21 u l-pitrolju mhux immarkat li jaqa' taħt il-kodiċi NM 2710 19 25 (l-Artikolu 20(1)(ċ) tad-Direttiva 2003/96/KE)	N	N	Y

E460	E	2	Pitrolju, immarkat li jaqa' taħt il-kodiċijiet NM 2710 19 25 (l-Artikolu 20(1)(ċ) tad-Direttiva 2003/96/KE)	N	N	Y
E470	E	1	Żejt karburanti tqil li jaqa' taħt il-kodiċijiet NM 2710 19 62 , 2710 19 64 , 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 u 2710 20 39 (l-Artikolu 20(1)(ċ) tad-Direttiva 2003/96/KE)	N	N	N
E480	E	2	Prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM 2710 12 21 , 2710 12 25 , 2710 19 29 u 2710 20 90 (għal prodotti biss li minnhom anqas minn 90 % skont il-volum (inkluż it-telf) jiddistilla f'temperatura ta' 210 °C u 65 % jew aktar skont il-volum (inkluż it-telf) jiddistilla f'temperatura ta' 250 °C bil-metodu ISO 3405 (ekwivalenti għall-metodu ASTM D 86) b'movimenti kummerċjali bl-ingrossa (l-Artikolu 20(1)(ċ) tad-Direttiva 2003/96/KE)	N	N	Y
E490	E	2	Prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 12 70, 2710 12 90, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51 u 2710 19 55 (l-Artikolu 20(1)(ċ) tad-Direttiva 2003/96/KE)	N	N	Y
E500	E	1	Gassijiet likwidifikati miż-żejt u idrokarburi gassużi oħra (LPG) tal-kodiċijiet NM 2711 12 11 sa 2711 19 00 (l-Artikolu 20(1)(d) tad-Direttiva 2003/96/KE)	N	N	N
E600	E	1	Idrokarburi aċikliċi saturati li jaqgħu taħt il-kodiċi NM 2901 10 (l-Artikolu 20(1)(e) tad-Direttiva 2003/96/KE)	N	N	N
E700	E	2	Idrokarburi ċikliċi li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 u 2902 44 (l-Artikolu 20(1)(f) tad-Direttiva 2003/96/KE)	N	N	Y
E800	E	2	Prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċi NM 2905 11 00 (metanol (alkoħol metiliku)), li ma humiex ta' oriġini sintetika, jekk dawn huma maħsuba għall-użu bħala fjuwil għat-tisħin jew fjuwil tal-magni (l-Artikolu 20(1)(g) tad-Direttiva 2003/96/KE)	N	N	Y
E910	E	2	Esteri monoalkiliċi tal-aċidi xaħmija, li fihom skont il-piż 96,5 % jew aktar ta' esteri (FAMAE) li jaqgħu taħt il-kodiċi NM 3826 00 10 (l-Artikolu 20(1)(h) tad-Direttiva 2003/96/KE)	N	N	Y

E920	E	2	Prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM 3824 99 86 , 3824 99 92 (minbarra preparazzjonijiet kontra s-sadid li fihom ammini bħala kostitwenti attivi u solventi u thinners inorganiċi komposti għal verniċi u prodotti simili), 3824 99 93 , 3824 99 96 (minbarra preparazzjonijiet kontra s-sadid li fihom ammini bħala kostitwenti attivi u solventi u thinners inorganiċi komposti għal verniċi u prodotti simili) u 3826 00 90 , jekk dawn ikunu maħsuba għall-użu bħala fjuwil għat-tisħin jew fjuwil tal-magni (l-Artikolu 20(1)(h) tad-Direttiva 2003/96/KE)	N	N	Y
E930	E	2	Addittivi li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM 3811 11 , 3811 19 00 u 3811 90 00	N	N	N

Nota dwar it-tabella: Il-kodiċijiet NM użati fit-tabella għall-prodotti tal-enerġija huma dawk tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2031/2001 (ĠU L 279, 23.10.2001, p. 1) u tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1925 (ĠU L 282, 31.10.2017, p. 1), kif stabbiliti fid-Direttiva 2003/96/KE u fid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/552 (ĠU L 91, 9.4.2018, p. 27).

Didaskalija tal-kolonni tat-tabella:

EPC	Kodiċi tal-Prodott soġġett għas-Sisa
KAT	Kategorija ta' prodotti soġġetti għas-sisa
UNITÀ	Unità tal-kejl (mil-lista 11)
A:	Il-qawwa alkolika trid tingħata (Iva/Le)
P:	Il-grad Plato jista' jingħata (Iva/Le)
D:	Id-densità fi 15 °C trid tingħata (Iva/Le)

11. UNITAJIET TAL-KEJL

Kodiċi tal-unità tal-kejl	Deskrizzjoni
1	Kg
2	Litru (temperatura ta' 15 °C)
3	Litru (temperatura ta' 20 °C)
4	1 000 unità

12. ŻMIEN MASSIMU TAL-VJAĠĠ SKONT IL-KODIĊI TAL-MEZZ TAT-TRASPORT

Kodiċi tal-Mezz tat-Trasport	Żmien Massimu tal-Vjaġġ
0	D45
1	D45
2	D35
3	D35
4	D20
5	D30
7	D15
8	D35

Nota 1: Il-valur "0" jirreferi għal trasport multimodali (li jinvolvi ħatt u tagħbija mill-ġdid ta' merkanzija) u jkopri l-każijiet ta' Kunsinni Kollettivi, Esportazzjoni, Frid u Bidla fid-destinazzjoni.

Nota 2: Fil-każ ta' esportazzjoni, il-ħin tal-vjaġġ huwa t-tul stmat tal-vjaġġ sal-punt ta' ħruġ mit-territorju doganali tal-Unjoni.

Nota 3: Għall-movimenti ta' oġġetti li diġà ġew rilaxxati għall-konsum (e-SAD), jiżdiedu 30 ġurnata addizzjonali maż-żmien massimu tal-vjaġġ.

13. Amministrazzjoni Nazzjonali-Grad Plato

Pajjiż	Struttura tar-rata/i tal-Birra fi °Plato
AT - l-Awstrija	Iva
BE - il-Belġju	Iva
BG - il-Bulgarija	Iva
CZ - iċ-Ċekja	Iva
DE - il-Ġermanja	Iva
EL - il-Greċja	Iva
ES - Spanja	Iva
IT - l-Italja	Iva
LU - il-Lussemburgu	Iva
MT - Malta	Iva
NL - l-Olanda	Iva
PL - il-Polonja	Iva
PT - il-Portugall	Iva
RO - ir-Rumanija	Iva

Miżjuda: VII.2022.66.

TAQSIMA I

L-additional codes tat-Taric Codes għal:

(a) alcohol and alcoholic beverages elenkati fit-Tieni Skeda;

(b) energy products elenkati fir-Raba' Skeda; u

(ċ) oġġetti elenkati fit-Tmien Skeda,

għandhom ikunu applikabbli bħala l-additional codes għal dawn il-prodotti hawn fuq imsemmija fl-intier tagħhom bħala Taqsima I tas-Sitt Skeda li tinsab ma' dan l-Att.

Miżjuda: A.L. 50 tal-2023.

TAQSIMA J
Ċertifikat ta' Eżenzjoni

Nru tas-serje (fakultattiv, skont ir-rekwiżiti nazzjonali)

1. ISTITUZZJONI/INDIVIDWU ELIĠIBBLI
Deżinjazzjoni/Isem…
Triq u Numru…
Kodiċi postali, Belt/post…
L-Istat Membru ospitanti…
Indirizz elettroniku…
Indirizz tal-kunsinna (għandu jimtela jekk ikun differenti minn dak ta' hawn fuq)
Triq u Numru…
Kodiċi postali, Belt/post…
Indirizz elettroniku…

2. AWTORITÀ KOMPETENTI GĦALL-ĦRUĠ TAT-TIMBRU
Isem…
Indirizz…
Numru tat-telefown…
Indirizz elettroniku…

3. DIKJARAZZJONI MILL-ISTITUZZJONI JEW MILL-INDIVIDWU ELIĠIBBLI	
L-istituzzjoni jew l-individwu eliġibbli (*ħassar kif xieraq)* b'dan jiddikjara li:	
(a) L-oġġetti stipulati fil-kaxxa 5 huma maħsuba:	
(*jekk jogħġbok immarka l-kaxxa adatta*)	
☐għall-użu uffiċjali ta'	☐għall-użu personali ta'
☐missjoni diplomatika barranija	☐membru ta' rappreżentanza diplomatika barranija
☐ rappreżentanza konsulari barranija	☐ membru ta' rappreżentanza konsulari barranija
☐organizzazzjoni internazzjonali	☐ membru tal-persunal ta' organizzazzjoni internazzjonali
☐ forza armata ta' Stat li huwa parti kontraenti tat-Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana (forza tan-NATO)	
☐ il-forzi armati tar-Renju Unit stazzjonati f'Ċipru	
☐ il-forzi armati ta' Stat Membru li qegħdin jieħdu sehem f'attività tal-Unjoni taħt il-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni	
☐ għall-konsum skont ftehim konkluż ma' pajjiżi terzi jew ma' organizzazzjonijiet internazzjonali bil-kondizzjoni li tali ftehim ikun permess jew awtorizzat fir-rigward tal-eżenzjoni mit-taxxa fuq il-valur miżjud	
Denominazzjoni tal-istituzzjoni eliġibbli (*vide l-kaxxa 4*)	
(b) l-oġġetti deskritti fil-kaxxa 5 huma konformi mal-kundizzjonijiet u l-limitazzjonijiet applikabbli għall-eżenzjoni fl-Istat Membru ospitanti msemmi fil-kaxxa 1; u	
(ċ) li l-informazzjoni ta' hawn fuq hija fornuta *in bona fide*. L-istituzzjoni jew individwu eliġibbli b'dan qiegħed jintrabat li jħallas lill-Istat Membru li minnu telqu l-oġġetti, id-dazju tas-sisa li jkun dovut jekk dawn l-oġġetti ma kinux konformi mal-kundizzjonijiet tal-eżenzjoni, jew jekk l-oġġetti ma ntużawx bil-mod oriġinalment maħsub.	
.....	.....
Post, data	*Isem u status tal-firmatarju*
	.....
	Firma

4. Timbru tal-istituzzjoni (f'każ ta' eżenzjoni għall-użu personali) Firma… Isem… Status/pożizzjoni tal-firmatarju… Post, data… Timbru

5. DESKRIZZJONI TAL-OGGETTI MIBGĦUTA, LI GĦALIHOM HIJA MITLUBA L-EŻENZJONI MID-DAZJU TAS-SISA

(a) Informazzjoni dwar il-konsenjatur (magazzinier awtorizzat, konsenjatur irreġistrat, fornitur)

Isem…

Triq u Numru…

Kodiċi Postali, Belt…

Stat Membru…

Numru tas-sisa uniku (meħtieġ) …

Indirizz tal-posta elettronika…

(b) Informazzjoni dwar l-oġġetti *(żid il-linji kif meħtieġ)*

Numru tal-linja	**Deskrizzjoni tal-oġġetti jew referenza għall-formola tal-ordni mehmuża**	**Kwantità**	**Unità ta' kejl**	**Valur tal-unità eskluż id-dazju tas-sisa**	**Valur totali eskluż id-dazju tas-sisa**	**Munita**
Ammont totali						

6. ĊERTIFIKAZZJONI MILL-AWTORITÀ KOMPETENTI TAL-ISTAT MEMBRU OSPITANTI

Il-konsenja tal-oġġetti deskritti fil-kaxxa 5 tissodisfa:

☐ Totalment

☐ Sa kwantità ta' … (numru)

il-kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-dazju tas-sisa

Firma…

Isem…

Status/pożizzjoni tal-firmatarju…

Post, data…

Timbru (jekk applikabbli)

7. PERMESS GĦAD-DISPENSA MIT-TIMBRU (fil-każ biss ta' eżenzjoni għall-użu uffiċjali)
Permezz ta' ittra nru (referenza għall-fajl): …
Datata: …
…
Dežinjazzjoni tal-istituzzjoni eliġibbli
Ġie awtorizzat minn: …
L-awtorità kompetenti fl-Istat Membru ospitanti
għad-dispensa mit-timbru taħt il-kaxxa 6.
Firma…
Isem…
Status/pożizzjoni tal-firmatarju…
Post, data ...
Timbru

Miżjuda: IX.2025.60.

Taqsima K
Regolamenti dwar Sigaretti Elettroniċi u Kontenituri ta' Rikarika

1. It-titolu ta' dawn ir-regolamenti hu r-Regolamenti dwar Sigaretti Elettroniċi u Kontenituri ta' Rikarika. Titolu.

2. (1) F'dawn ir-regolamenti, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra Tifsir.

"kontenitur ta' rikarika" tfisser kontenitur li fih likwidu li fih jew ma fihx in-nikotina, li jista' jintuża sabiex jerġa' jimtela sigarett elettroniku;

"sigarett elettroniku" tfisser prodott li jista' jintuża għall-konsum ta' fwar li fih jew ma fihx in-nikotina permezz ta' bokkin, jew kwalunkwe komponent ta' dak il-prodott, inklużi skrataċ, tank, u l-apparat mingħajr l-iskartoċċ jew it-tank. Is-sigaretti elettroniċi jistgħu jkunu jintremew jew jerġgħu jimtlew permezz ta' kontenitur ta' rikarika u tank jew jerġgħu jiġu ċċarġjati bi skrataċ ta' użu waħdieni.

(2) It-tifsiriet li jinsabu fl-artikolu 2 tal-Att għandhom, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieġ xort'oħra u bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subregolament (1), ikunu japplikaw għal dawn ir-regolamenti.

Sigarett elettroniku jew kontenitur ta' rikarika miżjud bl-Att.

3. L-ebda sigarett elettroniku jew kontenitur ta' rikarika ma għandu jiġi importat għal skop ta' bejgħ, maħżun għal skop ta' bejgħ, ippreparat għall-bejgħ, offrut għall-bejgħ jew offrut bla ħlas ħlief jekk ikun impurtat, maħżun, ippreparat għall-bejgħ, offrut għall-bejgħ jew offrut bla ħlas minn merkant reġistrat jew kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat:

Iżda persuna li tkun xtrat sigarett elettroniku jew kontenitur ta' rikarika mingħand merkant reġistrat jew kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat ma għandhiex titqies li kisret dan l-obbligu.

Manifattura u pproċessar.

4. L-ebda persuna ma għandha timmanifattura jew tipproċessa sigaretti elettroniċi jew kontenituri ta' rikarika, kemm-il darba ma tkunx konformi mad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 9 ta' dan l-Att.

Dazju tas-sisa dovut.

5. Id-dazju tas-sisa fuq sigaretti elettroniċi u kontenituri ta' rikarika hu dovut meta dawn ikunu offruti għal konsum domestiku u dan għandu jitħallas mill-kustodju tal-maħżen tas-sisa awtorizzat sa mhux aktar tard mill-ħmistax (15)-il jum tax-xahar sussegwenti.

Obbligu ta' kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat.

6. (1) Il-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat ta' sigaretti elettroniċi u kontenituri ta' rikarika għandu jissottometti lill-Kummissarju dikjarazzjoni li tkun turi, fir-rigward tal-produzzjoni u importazzjoni ta' kull prodott, matul dak il-perjodu tal-bażi tal-kontijiet li l-Kummissarju jista' jippermetti jew hekk kif jista' jiġi preskritt:

(*a*) il-volum ta' likwidu manifatturat sabiex jimtlew sigaretti elettroniċi, in-numru ta' kontenituri ta' rikarika mimlija lesti importati u l-volum tagħhom u n-numru ta' sigaretti elettroniċi mimlija lesti li jkunu jintremew u l-volum tagħhom, miżmuma minnu fl-ewwel jum ta' tali perjodu fi kwalunkwe maħżen tas-sisa awtorizzat reġistrat f'ismu;

(*b*) il-volum ta' likwidu manifatturat sabiex jimtlew sigaretti elettroniċi, in-numru ta' kontenituri ta' rikarika mimlija lesti importati u l-volum tagħhom u n-numru ta' sigaretti elettroniċi mimlija lesti li jkunu jintremew u l-volum tagħhom kif imsemmi qabel minnu akkwistat matul tali perjodu, billi jiddikjara minn fejn ikun akkwistahom;

(*ċ*) il-volum ta' likwidu manifatturat sabiex jimtlew sigaretti elettroniċi, in-numru ta' kontenituri ta' rikarika mimlija lesti importati u l-volum tagħhom, in-numru ta' sigaretti elettroniċi li jkunu jintremew mimlija lesti u l-volum tagħhom kif imsemmi qabel mibjugħ jew mod ieħor sar disponiment minnhom matul tali perjodu u lil min ikunu nbiegħu jew favur min ikun sar disponiment minnhom; u

(*d*) il-volum ta' kull prodott minnu manifatturat matul kull tali perjodu.

(2) L-imsemmija dikjarazzjoni għandha tingħata lill-

Kummissarju mhux iktar tard mill-aħħar jum tax-xahar li jiġi minnufih wara t-tmiem ta' kull perjodu tal-bażi ta' kontijiet imsemmi fis-subregolament (1) u għandha tiġi kkompilata sabiex turi t-tagħrif li jkun meħtieġ li jingħata, kif klassifikat separatament taħt il-kapi sigaretti elettroniċi u kontenituri ta' rikarika importati u sigaretti elettroniċi u kontenituri ta' rikarika manifatturati.

(3) Kwalunkwe persuna li tonqos milli tħares id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-regolament għandha tkun ħatja ta' reat u għandha teħel, meta tinstab ħatja, multa ta' mhux aktar minn ħamest elef euro (€5,000).

Żamma tar-records.

7. Ir-records li ġejjin għandhom jinżammu mill-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat ta' sigaretti elettroniċi u kontenituri ta' rikarika skont ir-regolament 15 tat-Taqsima A - Regolamenti dwar Oġġetti tad-Dazju tas-Sisa:

(a) ir-records kollha li għandhom x'jaqsmu mat-tagħrif li hu meħtieġ li jiġi sottomess lill-Kummissarju skont ir-regolament preċedenti; u

(b) dokumenti li għandhom x'jaqsmu mat-tqegħid fil-maħżen tas-sisa awtorizzat u rilaxx mid-Dwana, fatturi, ordnijiet ta' konsenja u kwlaunkwe dokumenti oħra li jkollhom x'jaqsmu mal-importazzjoni, l-akkwist, il-bejgħ, il-konsenja, l-esportazzjoni jew it-trasferiment ta' sigaretti elettroniċi u kontenituri ta' rikarika.

Twaħħil tal-bolla tas-sisa.

8. (1) L-ebda sigarett elettroniku u kontenitur ta' rikarika ma għandhom jitqiegħdu fis-suq kemm-il darba l-pakkett, il-kaxxa, l-iskratać ta' rikarika jew kontenitur tiegħu ma jkunux ġew issiġillati b'bolla tas-sisa b'mod li sabiex jinfetaħ dak il-pakkett, kaxxa, skratać ta' rikarika jew kontenitur, id-distruzzjoni tal-bolla tas-sisa jiġi żgurat.

(2) Tali bolol tas-sisa għandhom jinħarġu mill-Kummissarju bi ħlas, kif jista' jiġi preskritt taħt l-Att, fuq talba tal-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat jew merkant reġistrat.

(3) Il-bolla tas-sisa għandha titwaħħal mal-pakkett, kaxxa, skratać ta' rikarika jew kontenitur sa mhux iktar tard minn ħamest (5) ijiem tax-xogħol minn meta tinxtara, ħlief fil-każ ta' bolla tas-sisa li għandha titwaħħal minn kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat.

(4) (*a*) Merkant reġistrat li jonqos milli jwaħħal bolla tas-sisa fi żmien ħamest (5) ijiem tax-xogħol minn meta tinxtara, ħlief għal kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat, għandu jeħel, meta jinstab ħati, multa ta' mitt euro (€100) u l-Qorti għandha tordna wkoll il-konfiska tal-bolol tas-sisa li ma twaħħlux fiż-żmien mogħti. B'żieda ma' dan, il-konfiska tas-sigaretti elettroniċi u kontenituri ta' rikarika nfushom għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(*b*) Fil-każ ta' irregolarità msemmija fil-paragrafu (a), il-Kummissarju, filwaqt li jagħmel il-konfiska tal-bolol tas-sisa mhux imwaħħla fiż-żmien mogħti, jista', jekk min iwettaq ir-reat jammetti, ma jibdiex proċeduri skont dan l-Att u jimponi penali ekwivalenti għal mitt euro (€100). B'żieda ma' dan, il-konfiska tas-sigaretti elettroniċi u kontenituri ta' rikarika nfushom għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(5) (*a*) Kull kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat li joħroġ mill-maħżen tas-sisa awtorizzat sigaretti elettroniċi u kontenituri ta' rikarika li fuqhom ma tkunx twaħħlet il-bolla tas-sisa skont il-liġi, għandu jeħel, meta jinstab ħati, multa ta' mitt euro (€100) u l-Qorti għandha tordna wkoll il-konfiska tal-bolol tas-sisa li kellhom jitwaħħlu ma' dawk l-oġġetti. B'żieda ma' dan, il-konfiska tas-sigaretti elettroniċi u kontenituri ta' rikarika nfushom għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(*b*) Fil-każ ta' irregolarità msemmija fil-paragrafu (a), il-Kummissarju, filwaqt li jagħmel il-konfiska tal-bolol tas-sisa li kellhom jitwaħħlu mas-sigaretti elettroniċi u kontenituri ta' rikarika, jista', jekk min ikun wettaq ir-reat jammetti, ma jibdiex proċeduri skont dan l-Att u jimponi penali ekwivalenti għal mitt euro (€100). B'żieda ma' dan, il-konfiska tas-sigaretti elettroniċi u kontenituri ta' rikarika nfushom għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(6) (*a*) Ħlief persuni awtorizzati, kull persuna li jkollha fil-pussess tagħha bolol tas-sisa għandha teħel meta tinstab ħatja, multa ta' mitejn u ħamsin euro (€250) u l-Qorti għandha tordna l-konfiska ta' dawk il-bolol tas-sisa. B'żieda ma' dan, il-konfiska tas-sigaretti elettroniċi u kontenituri ta' rikarika nfushom għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(*b*) Fil-każ ta' irregolarità msemmija fil-paragrafu (a), il-Kummissarju, filwaqt li jagħmel il-konfiska tal-bolol tas-sisa li baqgħu ma twaħħlux, jista', jekk min ikun wettaq ir-reat jammetti, ma jibdiex proċeduri skont dan l-Att u jimponi penali ekwivalenti għal mitejn u ħamsin euro (€250). B'żieda ma' dan, il-konfiska tas-sigaretti elettroniċi u kontenituri ta' rikarika nfushom għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

Żamma ta' sigaretti elettroniċi u kontenituri ta' rikarika.

9. Kwalunkwe kwantità ta' sigaretti elettroniċi u kontenituri ta' rikarika li tinstab fil-pussess ta' kwalunkwe persuna bi ksur tad-dispożizzjonijiet tar-regolament 8, għandha tiġi miżmuma u għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 27 *et seq* tal-Att, u dan bla ħsara għal kwalunkwe piena oħra provduta taħt l-Att jew kwalunkwe liġi oħra.

Miżjuda: A.L. 195 tal-2025.

TAQSIMA L
Regolamenti dwar prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx

Titolu.

1. It-titolu ta' dawn ir-regolamenti hu r-Regolamenti dwar prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx.

Tifsir.

2. F'dawn ir-regolamenti kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xorta oħra:

"Att" tfisser l-Att dwar Dajzu tas-Sisa

Kap. 382.

"Direttiva 2014/40/UE" tfisser id-Direttiva 2014/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri rigward il-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tat-tabakk u prodotti relatati u li tħassar id-Direttiva 2001/37/KE;

"pakkett" tinkludi kwalunkwe ħaġa li tgeżwer, kartuna, kaxxa, landa, borża jew kontenitur ieħor li minnufih ġewwa fihom jingħalaq il-prodott tat-tabakk li ma jdaħħanx;

"prodott tat-tabakk li ma jdaħħanx" tfisser prodott tat-tabakk li ma jinvolvix proċess ta' kombustjoni, tinkludi prodotti tat-tabakk imsaħħan kif imfisser fir-regolament 2 tar-Regolamenti dwar il-Manifattura, Preżentazzjoni u Bejgħ tat-Tabakk u Prodotti Relatati u prodotti erbali li ma jinvolvux proċess ta' kombustjoni iżda teskludi t-tabakk tal-magħda, it-tabakk tal-imnieħer, jew tabakk għall-użu orali;

L.S. 315.10.

"sistema Track and Trace" tirreferi għas-sistema stabbilita skont id-Direttiva 2014/40/EU dwar traċċabilità ta' prodotti tat-tabakk, inkluż identifikaturi uniċi, karatteristiċi ta' sigurtà u mekkaniżmi ta' rappurtaġġ tad-data.

Għan.

3. Dawn ir-regolamenti għandhom japplikaw għall-prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx speċifikati bħala oġġetti tad-dazju tas-sisa skont l-Att.

Osservanza ġenerali.

4. Persuna ma għandhiex timmanifatura, tipproċessa jew tipprepara għall-bejgħ kwalunkwe prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx kemm-il darba ma jitħarsux id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 9 tal-Att.

Twaħħil tal-bolol tas-sisa.

5. (1) Il-prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx ma għandhomx jitqiegħdu fis-suq kemm-il darba l-pakkett, il-kaxxa jew il-kontenitur tagħhom ma jkunux ġew issiġillati b'bolla tas-sisa b'tali mod li sabiex jinfetaħ tali pakkett, kaxxa jew kontenitur, il-bolla tas-sisa tinqered inevitabbilment.

(2) Tali bolol tas-sisa għandhom jinħarġu mill-Kummissarju bi ħlas, kif jista' jiġi preskritt skont l-Att, fuq talba tal-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat jew merkant reġistrat.

(3) Il-bolla tas-sisa għandha titwaħħal mal-pakkett, mal-kaxxa jew mal-kontenitur sa mhux iktar tard minn ħamest (5) ijiem ta' xogħol minn meta tinxtara, ħlief fil-każ ta' bolla tas-sisa li għandha titwaħħal minn kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat.

(4) (*a*) Merkant reġistrat li jonqos milli jwaħħal bolla tas-sisa fi żmien ħamest (5) ijiem ta' xogħol minn meta tinxtara, ħlief għal kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat, għandu jeħel meta jinstab ħati, multa ta' mitt euro (€100) u addizzjonalment il-Qorti għandha tordna wkoll il-konfiska tal-bolol tas-sisa li ma twaħħlux fit-terminu preskritt. B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx infushom għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(*b*) Fil-każ ta' ksur imsemmi fil-paragrafu (a), il-Kummissarju filwaqt li jikkonfiska l-bolol tas-sisa mhux imwaħħla fit-terminu preskritt jista', jekk min iwettaq ir-reat jammetti, ma jistitwixxix proċeduri skont dan l-Att u jimponi penali ekwivalenti għal mitt euro (€100). B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx infushom għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(5) (*a*) Kull kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat li joħroġ mill-maħżen tas-sisa awtorizzat prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx li fuqhom ma tkunx twaħħlet il-bolla tas-sisa skont il-liġi, għandu jeħel meta jinstab ħati, multa ta' mitt euro (€100) u addizzjonalment il-Qorti għandha tordna wkoll il-konfiska tal-bolol tas-sisa li kellhom jitwaħħlu ma' dawk l-oġġetti. B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx infushom għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(*b*) Fil-każ ta' ksur imsemmi fil-paragrafu (a), il-Kummissarju, filwaqt li jikkonfiska l-bolol tas-sisa li kellhom jitwaħħlu mal-prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx jista', jekk min ikun wettaq ir-reat jammetti, ma jistitwixxix proċeduri skont dan l-Att u jimponi penali ekwivalenti għal mitt euro (€100). B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx infushom għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(6) (*a*) Ħlief għal persuni awtorizzati, kull persuna li jkollha fil-pussess tagħha bolol tas-sisa għandha teħel meta tinstab ħatja, multa ta' mitejn u ħamsin euro (€250) u addizzjonalment il-Qorti għandha tordna l-konfiska ta' tali bolol tas-sisa li kellhom jiġu mwaħħla. B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx infushom għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

(*b*) Fil-każ ta' ksur imsemmi fil-paragrafu (a), il-Kummissarju filwaqt li jikkonfiska l-bolol tas-sisa li baqgħu ma twaħħlux jista', jekk

min ikun wettaq ir-reat jammetti, ma jistitwixxix proċeduri skont dan l-Att u jimponi penali ekwivalenti għal mitejn u ħamsin euro (€250). B'żieda ma' dan, il-konfiska tal-prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx infushom għandha sseħħ ukoll skont il-liġi, kif applikabbli.

Żamma ta' prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx.

6. (*a*) Kwalunkwe kwantità ta' prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx li tinstab fil-pussess ta' kwalunkwe persuna bi ksur tad-dispożizzjonijiet tar-regolament 5, għandha tiġi miżmuma u għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 27 sa 29 tal-Att, u dan bla ħsara għal kwalunkwe piena oħra provduta taħt l-Att jew kwalunkwe liġi oħra.

(*b*) Kwalunkwe bolla tas-sisa li ma twaħħlitx fit-terminu preskritt skont il-liġi, kif applikabbli, u li tinstab fil-pussess ta' kwalunkwe persuna bi ksur tad-dispożizzjonijiet tar-regolament 5 għandha tinżamm u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 27 sa 29 tal-Att għandhom japplikaw u dan bla ħsara għal kwalunkwe penali oħra provduta skont l-Att jew xi liġi oħra.

Konformità mas-sistema ta' Track and Trace.

7. (1) Kull manifattur, importatur, grossista, distributur u first retail outlet ta' prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx għandu japplika sabiex ikun reġistrat jew awtorizzat fis-sistema Track and Trace u kwalunkwe sistema anċillari u, jew addizzjonali u, jew aġġornata kif stabbilit mill-Unjoni Ewropea minn żmien għal żmien, u għandhom ikunu konformi mar-regoli u l-prattiċi kollha ta' tali sistema.

(2) Kull manifattur u importatur tal-prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx għandu:

(*a*) ikun kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat li jopera minn maħżen tas-sisa awtorizzat jew ikun merkant reġistrat; u

(*b*) ikun debitament reġistrat fis-sistema Track and Trace; u

(*ċ*) jikkonforma mar-regoli u l-prattiċi kollha tal-imsemmija sistema Track and Trace System u kwalunkwe sistema anċillari u, jew addizzjonali u, jew aġġornata, kif tista' tiġi stabbilita minn żmien għal żmien.

(3) In-nuqqas ta' registrazzjoni jew awtorizzazzjoni skont ir-subregolament (2) għandhom jitqiesu bħala ksur ta' dawn ir-regolamenti.

(4) Importaturi, grossisti u distributuri involuti fid-distrubuzzjoni tat-prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx għandhom jesegwixxu l-proċeduri ta' skennjar tal-prodotti provduti fir-regolament 14(5) tar-Regolamenti dwar il-Manifattura, Preżentazzjoni u Bejgħ tat-Tabakk u Prodotti Relatati. Kull prodott tat-tabakk li ma jdaħħanx li jkun bi ksur ta' dawn ir-regolamenti għandu jitneħħa mid-distribuzzjoni ta' bejgħ bl-imnut.

L.S. 315.10.

(5) Kwalunkwe prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx li jinstabu fi stabbilimenti ta' bejgħ bl-imnut bi ksur tal-proċeduri tas-sistema Track and Trace għandhom jinżammu u d-disposizzjonijiet tal-artikolu 27 tal-Att għandhom japplikaw.

(6) Kwalunkwe persuna li tonqos milli tiskennja l-prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx skont il-proċeduri tas-sistema Track and Trace skont dawn ir-regolamenti, għandha teħel meta tinstab ħatja, multa ta' għaxar euro (€10.00) għal kull identifikatur uniku, liema piena fl-ebda każ ma tista' tkun inqas minn mitt euro (€100). B'żieda mal-piena imposta l-Qorti għandha tordna l-konfiska tal-prodotti tat-tabakk:

Iżda għal finijiet ta' dan is-subregolament il-kliem "kwalunkwe persuna" għandhom jeskludu operaturi u, jew detenturi ta' liċenzja ta' stabbilimenti ta' bejgħ bl-imnut.

(7) Fil-każ ta' ksur ta' dawn ir-regolamenti mwettaq minn kwalunkwe persuna, il-Kummissarju jista', jekk min ikun wettaq ir-reat jammetti, ma jistitwixxix proċeduri skont dan l-Att, jirrilaxxja l-oġġetti, u f'kaz ta' prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx li għalkemm jiksru il-proċeduri fir-rigward tal-katina tal-provvista, iżda jkunu konformi mar-regolament 14(2) tar-Regolamenti dwar il-Manifattura, Preżentazzjoni u Bejgħ tat-Tabakk u Prodotti Relatati, jimponi penali ta' tliet euro u ħamsin ċenteżmu (€3.50) għal kull identifikatur uniku, liema penali ma tistax tkun inqas minn ħamsa u tletin euro (€35):

L.S.315.10.

Iżda r-rilaxx tal-oġġetti għandu jkun soġġett għar-registrazzjoni tal-oġġetti skont dawn ir-regolamenti u skont ir-regolament 14(5) tar-Regolamenti dwar il-Manifattura, Preżentazzjoni u Bejgħ tat-Tabakk u Prodotti Relatati:

L.S. 315.10.

Iżda wkoll jekk jiġu applikati d-dispożizzjonijiet ta' dan is-subregolament, ma għandux ikun hemm sospensjoni tal-liċenzja:

Iżda wkoll għal finijiet ta' dan is-subregolament il-kliem "kwalunke persuna" għandhom jeskludu operaturi u, jew detenturi ta' liċenzja ta' stabbilimenti ta' bejgħ bl-imnut:

Iżda wkoll prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx erbali, kif imfissra fir-regolament 2, għandhom ikunu eżentati mir-rekwiżiti tas-sistema Track and Trace stabbilita fl-Artikolu 15 tad-Direttiva 2014/40/EU.

Ħlas ta' dazju tas-sisa.

8. Id-dazju tas-sisa fuq prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx hu dovut meta dawn ikunu offruti għal konsum mill-kustodju tal-maħżen tas-sisa awtorizzat sa mhux aktar tard mill-ħmistax (15)-il jum tax-xahar ta' wara skont ir-rata tal-Iskeda Ħamsa J wara s-sottomissjoni lill-Kummissajru tad-dikjarazzjoni msemmija fir-regolament 9.

Żamma tar-records.

9. (1) Il-kustodju ta' maħżen tas-sisa awtorizzat tal-prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx għandu jissottometti lill-Kummissarju dikjarazzjoni fir-rigward tal-produzzjoni ta' kull prodott, matul tali

perjodu ta' kontabilità kif il-Kummissarju jista' jistabbilixxi jew jippermetti, li tindika s-segwenti:

(*a*) il-piż ta' tabakk tal-werqa, ta' sostituti tat-tabakk u ta' tabakk importat imqatta' jew imqatta' u mħallat iżda mhux manifatturat ulterjorment, li huwa jkollu fl-ewwel jum ta' tali perjodu f'xi maħżen tas-sisa awtorizzat reġistrat f'ismu;

(*b*) il-piż ta' kwalunkwe prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx minnu akkwistat matul tali perjodu, billi jiddikjara minn fejn ikun akkwistah;

(*ċ*) il-piż ta' kwalunkwe prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx mibjugħa jew b'mod ieħor imneħħija matul tali perjodu u lil min inbiegħu jew għand min ġew trasferiti;

(*d*) il-piz ta' kull prodott tat-tabakk li ma jdaħħanx minnu manifatturat matul kull tali perjodu; u

(*e*) il-piż ta' fdalijiet li jirriżultaw mill-manifattura ta' kull prodott tat-tabakk li ma jdaħħanx matul kull tali perjodu ġewwa maħżen tas-sisa awtorizzat reġistrat f'ismu.

(2) Tali dikjarazzjoni għandha tingħata lill-Kummissarju mhux iktar tard mill-ħmistax (15)-il jum tax-xahar minnufih wara t-tmiem ta' kull perjodu ta' kontabilità msemmi fis-subregolament (1) u għandha tinkludi t-tagħrif li jkun meħtieġ skont dawn ir-regolamenti.

(3) Kwalunkwe persuna li tonqos milli tikkonforma mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-regolament għandha teħel meta tinstab ħatja, multa ta' mhux aktar minn ħamsa u għoxrin elf euro (€25,000).

Restrizzjonijiet għall-bejgħ bl-imnut.

10. Persuna ma għandhiex takkwista, tipposjedi jew tbiegh prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx mingħajr bolol tas-sisa applikabbli jew identifikaturi uniċi Track and Trace.

Miżjuda: XVI. 2017.81. Emendata: VII.2018.81.

IS-SEBA' SKEDA

(Artikolu 16 u Artikolu 16A)

- *Alcohol and alcoholic beverages* regolati bit-Tieni Skeda li tinsab ma' dan l-Att;
- *Manufactured tobacco* regolat bit-Tielet Skeda li tinsab ma' dan l-Att;
- *Energy products* regolati bir-Raba' Skeda li tinsab ma' dan l-Att.

Miżjuda:
XVI. 2017.81.
Emendat:
VII.2018.82.

IT-TMIEN SKEDA

(Artikolu 16A)

- *All cements* regolati bl-Iskeda Ħamsa A li tinsab ma' dan l-Att;
- *Pneumatic Tyres* regolati bl-Iskeda Ħamsa B li tinsab ma' dan l-Att;
- Waters regolati bl-Iskeda Ħamsa Ċ li tinsab ma' dan l-Att;
- *Chewing gum* regolat bl-Iskeda Ħamsa D li tinsab ma' dan l-Att;
- *Non-alcoholic beverages* regolati bl-Iskeda Ħamsa E li tinsab ma' dan l-Att;
- *Plastic sacks and bags* regolati bl-Iskeda Ħamsa F li tinsab ma' dan l-Att;
- *Toiletries* and *washing preparations* regolati bl-Iskeda Ħamsa G li tinsab ma' dan l-Att; u
- *Construction components* and other fixtures regolati bl-Iskeda Ħamsa H li tinsab ma' dan l-Att.

Miżjuda:
XVIII.2021.56.

ID-DISA' SKEDA
(Artikolu 16)

L-emendi li jistgħu jsiru fid-dikjarazzjoni, kif provdut fil-paragrafu (iii) tal-proviso għall-paragrafu (i) tas-subartikolu (1) tal-artikolu 16 u fil-paragrafu (iii) tal-proviso għas-subartikolu (7) tal-artikolu 16, huma dawk biss li jibdlu:

1. L-oriġini tal-oġġett.
2. L-ispejjeż tal-ġarr tal-oġġett.
3. Il-materjal kostitwenti tal-oġġett.
4. L-assigurazzjoni tal-oġġett.

Kull emenda oħra fid-dikjarazzjoni għandha titqies li qed tittenta tagħmel id-dikjarazzjoni applikabbli għal merkanzija oħra barra dik oriġinarjament dikjarata.